



المستشار

اينما وجدت الثقة

تأسست عام 2006



قانون العمل والتأمينات

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870  

السنتر : بعد نفق حقوق امام كليه الحقوق (برج سما 1)
المكتبه : امام بوابه كليه حقوق (اخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح



الفهرس

السؤال الصفحة

- س١ : بَيِّن المفهوم القانونى لرابطة التبعية؟ ص٣
- س٢ : اكتب فى الاجر كأحد العناصر التى تحدد نطاق تطبيق قانون العمل؟ ص٤
- س٣ : الاستثناءات المحددة لنطاق تطبيق قانون العمل؟ ص٥
- س٤ : اكتب فى بطلان الصلح والابراء من الحقوق الناشئة عن عقد العمل وتيسير إجراءات التقاضي لمصلحة العامل؟ ص١٠
- س٥ : اكتب فى عقد التمرين من حيث تكييفه وابطامه وانتهائه؟ ص١٥
- س٦ : اكتب فى عقد العمل تحت الاختبار من حيث ابرامه واحكامه وانتهائه وتكييفه؟ ص١٥
- س٧ : اكتب فى أهلية كل من صاحب العمل والعامل فى إبرام عقد العمل الفردي؟ ص١٧
- س٨ : اكتب فى مضمون التزام العامل بتنفيذ العمل؟ ص١٩
- س٩ : اكتب فى الاتفاق على عدم منافسة العامل لصاحب العمل بعد انقضاء عقد العمل؟ ص٢٠
- س١٠ : تكلم عن ثلاثة من الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل؟ ص٢٣
- س١١ : حالات نقل العامل رغما عن ارادته؟ ص٢٦
- س١٢ : اكتب فى العمولة والمزايا العينية كصورة من صور الاجر؟ ص٢٧
- س١٣ : اكتب فى المنحة كصورة من صور الأجر؟ ص٢٧
- س١٤ : اكتب فى المنحة كصورة من صور الأجر؟ ص٢٠
- س١٥ : اكتب فى تقادم الحق فى الاجر؟ ص٢٠
- س١٦ : اكتب فى حماية الاجر فى مواجهة صاحب العمل؟ ص٣١
- س١٧ : اكتب فى مدة الاجازة السنوية؟ ص٣٥
- س١٨ : اكتب فى مدى إستقلال الاجازة السنوية عن الإجازات الأخرى وقيود صاحب العمل فى تحديدها ؟ ص٣٦

- س١٩ : اكتب في إستحقاق الأجر أثناء الإجازة السنوية؟ ص٣٦
- س٢٠ : أكتب في تعلق الإجازة السنوية بالنظام العام؟ ص٣٧
- س٢١ : تكلم عن اجازة الوضع للعاملات؟ ص٣٩
- س٢٢ : أكتب في التزام صاحب العمل بإنشاء ملفات للعمال؟ ص٤١
- س٢٣ : أكتب في مدي إنقضاء عقد العمل بسبب عجز العامل ومرض الطويل؟ ص٤٦
- س٢٤ : اكتب في استحالة التنفيذ من جانب صاحب العمل؟ ص٤٧
- س٢٥ : اثر تغيير رب العمل على عقود العمل؟ ص٤٧
- س٢٦ : وضح حالات فسخ صاحب العمل بالعقد لصدور خطأ جسيم من العامل ؟ ص٤٩
- س٢٧ : اكتب في الغياب بدون سبب مشروع؟ ص٤٩
- س٢٨ : وضح مدى سلطة قاضى الموضوع في تقدير الخطأ الجسيم ؟ ص٥١
- س٢٩ : اكتب في فسخ عقد العمل بسبب إخلال رب العمل بالتزاماته؟ ص٦٠
- س٣٠ : بين مدى سلطة صاحب العمل في إنهاء عقد العمل لضرورات إقتصادية من حيث الاجراءات والاثار؟ ص٦١
- س٣١ : اكتب في كيفية إنتهاء عقد العمل محدد المدة والجزاء علي إنهاء العقد إنهاء مبتسراً؟ ص٦٢
- س٣٢ : ما حكم عقد العمل المبرم لمدي الحياة او لمدة طويلة؟ ص٦٢
- س٣٣ : اكتب في التجديد الضمني والتجديد الصريح لعقد العمل محدد المدة؟ ص٦٣
- س٣٤ : تكلم عن الاخطار بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة من حيث تكييفه وأثاره؟ ص٦٥
- س٣٥ : اكتب في آثار الاخطار بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة؟ ص٦٦
- س٣٦ : اكتب في المبرر غير المشروع وما هو جزاء التعسف وحالات الفصل التعسفي المنصوص عليها في القانون وموقف القضاء؟ ص٦٧
- س٣٧ : مدي التعسف في إستعمال الحق عند رفض اعادة العامل الي عملة بعد وقفة احتياطيا؟ ص٦٨
- س٣٨ : اكتب في اعادة العامل المفصول لاسباب نقابية؟ ص٧٠

□ شرح قانون العمل الجديد

القسم الأول: المبادئ العامة لقانون العمل

نطاق قانون العمل

تعريف:

مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الناشئة عن قيام إنسان بأداء عمل مقابل أجر لحساب شخص آخر تحت إشرافه ورقابته .

العناصر التي تحدد نطاق تطبيق قانون العمل

العنصر الأول : رابط التبعية:

أولاً: المفهوم الاقتصادي لرابط التبعية:

اعتماد العامل في حياته على الأجر الذي يعطيه إياه صاحب العمل مقابل المجهود الذي يستنفده هذا الأخير فالعامل يعيش على ما يحصل عليه من أجر عمله ويستنفذ صاحب العمل كل نشاطه بحيث لا يبقى لهذا العامل وقت للعمل لدى شخص آخر.

الهدف من المعيار الاقتصادي ← هو توسيع نطاق قانون العمل

عيوب المعيار الاقتصادي ← يعيب هذا المعيار أنه يعوزه التحديد والانضباط

من ناحية أخرى ← فإن تكييف العقد يجب أن يتحدد بناء على مضمونه ، أما الاعتماد على معيار التبعية الاقتصادية فإنه يجعل تكييف العقد متوقفاً على عنصر خارجي عنه ، هو المركز الاجتماعي لأحد المتعاقدين.

ثانياً: المفهوم القانوني لرابط التبعية:

س ١ : بين المفهوم القانوني لرابطة التبعية؟

خضوع العامل أثناء تنفيذه لالتزامه لسلطة صاحب العمل من حيث الإشراف والرقابة فيلتزم بإطاعة الأوامر والتعليمات التي يضعها صاحب العمل ، فيما يتعلق بأداء العمل ، ويتعرض للجزاءات التي يوقعها هذا الأخير عليه إذا خالف تعليماته .

موقف المشرع المصري :

اعتنق المشرع المصري معيار التبعية القانونية في تحديده لنطاق قانون العمل . فلا يشترط إذن تحقق التبعية الاقتصادية ، فيستوي أن يكون أجر العامل هو مورد رزقه الوحيد ، أو يكون له موارد أخرى ، ولا يهم أن يستأثر صاحب العمل بكل مجهود العامل أو يقوم العامل بتوزيع جهده بين أكثر من شخص .

لا أهمية لنوع العمل ، فيستوي أن يكون (عقليا أو يدويا ، فنيا أو غير فني) ولا أهمية لكونه مستمرا يؤديه العامل باعتباره حرفه له أو عرضيا ، ولا يؤثر في تطبيق قانون العمل طريقة احتساب الأجر أو مقداره أو مواعيد دفعه ، ولا أهمية للتسمية التي تطلق على العامل كموظف أو مستخدم أو مدير فني .

ثالثاً: كفاية التبعية التنظيمية أو الإدارية :

تفاوت التبعية القانونية من حيث درجاتها :

١- **الدرجة الأولى :-التبعية الفنية** ← هي رقابة صاحب العمل للعامل في كل جزئيات ودقائق العمل القائم به وهذا يتطلب رقابة فنية من جانب صاحب العمل ، وخضوع العامل لهذه الرقابة الفنية (اعلي درجات الرقابة) .

٢- **الدرجة الثانية :-التبعية التنظيمية أو الإدارية** ← تقتصر على إشراف صاحب العمل على الظروف الخارجية المحيطة بالعمل كتحديد وقته أو مكانه ويمكن أن تمتد إلى طريقة أدائه من الناحية الفنية (وهنا تضعف قليلاً)

⦿ اشتراط التبعية الفنية يؤدي إلى انكماش نطاق قانون العمل فلا يسرى إلا عندما يتحقق لصاحب العمل الدراية الفنية الخاصة بالعمل الذي يؤديه العامل .

⦿ **يجمع الفقه والقضاء في نظم العمل الحديثة على كفاية التبعية التنظيمية أو الإدارية** ← ذلك بأن يحدد صاحب العمل للعامل وقت أدائه العمل ومكانه ومع ذلك ، فإنه تكتفي صفة العامل ، إذا استعان في أداء عمله بعمال آخرين يتبعونه وعلى ذلك فإن قانون العمل يمكن أن يطبق على أصحاب المهن الحرة كالأطباء ، والمهندسين ، والمحامين حتى ولو لم تتوافر المعرفة الفنية لدى صاحب العمل ، طالما أنه تحقق الإشراف له من الناحية التنظيمية بتحديد مكان العمل وأوقات مباشرته .

⦿ **تطبيقاً لذلك** ← يكون الطبيب عاملاً عند تعاقدته مع منشأة لعلاج عمالها أما إذا كان الطبيب يستقبل مرضاه من هؤلاء العمال في عيادته ويستقل بتحديد وقت العمل ، فإن العقد الذي يربطه بالمنشأة لا يعد عقد عمل ،

⦿ كذلك الأمر بالنسبة للمحامي الذي يعمل مديراً بقلم قضايا الشركة ، فإنه يعتبر عاملاً إذا تحققت التبعية التنظيمية التي تتمثل في تقارير أسبوعية يقدمها إلى إدارة الشركة عن أعماله ، وعن سير القضايا الأسبوعي ، يؤشر عليها المسئولون في الشركة بملاحظاتهم وتوجيهاتهم العامة ، وذلك بالرغم من عدم وجود رقابة فنية على عمل المحامي .

⦿ يطبق نفس الحكم بالنسبة للمهندسين ، والمدرسين ، والفنانين ، إذا تحققت التبعية الإدارية أو التنظيمية ، حيث يثبت لصاحب العمل السلطة في تحديد وقت نشين العمل ومكانه .

العنصر الثاني : الأجر :

س٢ : اكتب في الاجر كأحد العناصر التي تحدد نطاق تطبيق قانون العمل؟

⦿ لا يحكم قانون العمل إلا العلاقات الناشئة عن العمل المأجور ، أما العمل الذي يقوم به الشخص دون مقابل تفضلاً منه ، فإنه يخرج من نطاق تطبيقه .

⦿ لا يهم نوع الأجر أو طريقة تحديده ، فيمكن أن يكون (نقدياً أو عينياً) وقد يكون على أساس وحدة زمنية (كأسبوع أو شهر) أو على أساس الإنتاج (بالقطعة) .

⦿ خلو العقد من الاتفاق على الأجر لا يعني أن الخدمة مجانية ، إذا كان قوام هذه الخدمة عمالاً لم تجر العادة بالتبرع به أو عمالاً داخلياً في مهنة من أداه .

⦿ **حالة خلو عقد العمل من تحديد الأجر** ← هذه الحالة تختص المحكمة العمالية بتقدير الأجر حيث تستعين

في ذلك **بأسس ثلاثة :**

١- الأساس الأول:

⦿ الأجر الذي يتقاضاه العمال الآخرون الذين يقومون بعمل من نوع مماثل لدى صاحب العمل نفسه .

٢- الأساس الثاني:

⦿ عرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها هذا العمل .

٣- الأساس الثالث:

⦿ مقتضيات العدالة ، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار مقدار الجهد الذي يبذله العامل مقارنة بأعمال شبيهة ، وكذا مقدار الربح الذي يحققه رب العمل نتيجة ما ينجزه العامل من أعمال .

الاستثناءات المحددة لنطاق تطبيق قانون العمل

س٣ : الاستثناءات المحددة لنطاق تطبيق قانون العمل؟

تمهيد وتقسيم :

قانون العمل الجديد قد أورد **استثناءات** من بعض فصوله كاستثناء من الفصل الخاص بتنظيم تشغيل العمال ، فيستبعد من مجال تطبيقه الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال (م ٨١ عمل) ، وبناء على المادة ١٠٣ عمل يستثنى عمال الفلاحة البحتة من الفصل الخاص بتشغيل الأطفال ، كما أن عاملات الزراعة البحتة لا تسرى عليهم أحكام الفصل الخاص بتشغيل النساء (م ٩٧ عمل) .

الفئات المستثناة من نطاق تطبيق قانون العمل

(أ) عمال الحكومة :

يخرج من مجال تطبيق قانون العمل العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وحكمة هذا الاستثناء تكمن في توفير الاستقلال لأشخاص القانون العام في تسييرها للمرافق العامة ، فضلا عن أن قانون العمل يقتصر على علاقات العمل الخاص .

بالنسبة للعاملين في القطاع العام فإن القانون الصادر بشأنهم قد نص في مادته الأولى على تطبيق قانون العمل فيما لم يرد به نص ويسرى ذلك أيضا على شركات قطاع الأعمال .

(ب) خدم المنازل ومن في حكمهم :

لا تسرى أحكام هذا القانون على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم واستثناء خدم المنازل من نطاق تطبيق قانون العمل استنادا إلى أن عمل الخادم ذو صلة مباشرة بمخدوميهم مما يمكنهم من الإطلاع على أسرارهم وشؤونهم الخاصة ، الأمر الذي يتطلب وضع قانون خاص يجب أن تراعي فيه هذه الظروف وقد أدخل المشرع بجانب خدم المنازل ، من يعتبرون في حكمهم ولولا إشارة المشرع إلى ذلك لما أمكن القياس على خدم المنازل لأن النص الاستثنائي يجب تفسيره تفسيرا ضيقا لا يجوز فيه القياس .

نميز عمل الخادم بصفتين :

١- الصفة الأولى :

عمل مادي ← يخرج من نطاق هذا الاستثناء من يؤدي أعمالا ذات طبيعة ذهنية: كالمدرس الخاص ، والسكرتير الخاص ، وأمين المكتبة الخاص .

٢- الصفة الثانية :

هذا العمل يتصل بشخص المخدم ← قيام الخادم بشأن من الشؤون الخاصة للمخدوم أو لعائلته ، كمربية الأطفال والمرضة ، ويخرج من ذلك الأعمال التي تتعلق بالنشاط الخارجي لصاحب العمل ، فلا يعتبر من قبيل الخدم ومن في حكمهم خدم المحال التجارية كالفنادق والبنسيونات ، والمطاعم .

إذا قام الشخص بأعمال منزلية وأعمال متصلة بالنشاط الخارجي لصاحب العمل ، فإن تطبيق قانون العمل يتوقف على الصفة الغالبة ، فيقل الاستثناء قائما إذا كانت الأعمال المنزلية تمثل النشاط الأصلي الغالب بالعكس ، فإن غلبة اتصال العمل بالنشاط الخارجي لصاحب العمل يستوجب تطبيق قانون العمل ، فبواب العمارة قد يؤدي بعض الأعمال المنزلية للمالك ، ولكن عمله الغالب لا ينصب أساسا على تلك الأعمال ، وإنما يتعلق بحراسة العمارة

تطبق على خدم المنازل ومن في حكمهم القواعد الخاصة بعقد العمل الواردة في التقنين المدني ، ولا يسرى عليهم أحكام قانون العمل إلا بنص خاص كالحق في الانضمام إلى النقابات الخاصة بهم .

مصادر قانون العمل

☞ يعتبر التشريع المصدر الرسمي الأول لقانون العمل ، يليه العرف باعتباره مصدرا احتياطيا .

التشريع

أولاً : التشريعات العادية :

(١) تشريعات عادية ذات أصل وطني :

☞ بدأ المشرع بالتدخل في مجال العلاقات العمالية ، بعد نهاية الحرب العالمية الأولى ، وقد اتبع في بادئ الأمر سياسة التدرج في التشريعات العمالية ، فأنشأ سنة ١٩١٩ لجنة توفيق بين العمال وأصحاب العمل ، ثم أصدر القانون رقم ٢ لسنة ١٩٢١ الذي يحرم تنازل العامل عن جزء من أجره إلى النقابة التي ينتمي إليها ويبطل كل توكيل يقبضه

☞ القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٣٣ بشأن تشغيل النساء في الصناعة والتجارة ، والقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٣٥ بشأن تحديد ساعات العمل في بعض الصناعات والقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٥٠ بشأن إصابات العمل وقد اهتمت ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ بإصدار قوانين عمالية تتمشي مع التطور الجديد وحينما تمت الوحدة بين مصر وسوريا ، كان توحيد قانون العمل هو من الأمور التي اهتم بها المشرع ومن محاسن هذا القانون تنظيمه لأحكام السلامة المهنية وبيئة العمل بما يتلاءم مع الأسس الحديثة لقانون العمل .

☞ مع ذلك فيعاب على القانون سوء صياغته في بعض الأحوال وبالنسبة لنقابات العمل ، فقد نظمت أحكامه القانون رقم (١٤٢) لسنة ٢٠١٩ وعند صدور قانون العمل الجديد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أكد اهتمامه بالسلامة المهنية وبيئة العمل

☞ أخيراً صدر قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ في ٣ مايو ٢٠٢٥ وقد نشر هذا القانون في ٣ مايو سنة ٢٠٢٥ ، على ان يعمل به أول سبتمبر من ذات العام ، أما التنظيم القضائي فيطبق من أول أكتوبر التالي ، وقد حرص هذا القانون على إعطاء العمال مزيداً من الحماية القانونية

(٢) تشريعات عادية ذات أصل دولي :

☞ إن دخول الدولة في المعاهدة والتصديق عليها وفقاً للإجراءات الدستورية يجعل من أحكام هذه المعاهدة جزءاً لا يتجزأ من تشريعاتها الوطنية وقد تضافرت عدة عوامل من شأنها اتجاه الدول إلى السعي نحو توحيد قوانين العمل عن طريق إبرام معاهدات تحقيقاً لهذا الهدف ويبدو أن أهم هذه العوامل هو الظروف المتشابهة التي تطوّر فيها قانون العمل في المجتمعات الأوروبية وظهور الحركات الدولية التي تتجاوز الحدود الوطنية إلى المستوى الدولي وأخيراً فإن كثيراً من أحكام قانون العمل من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

☞ قد اتسعت الجمعيات والهيئات الدولية التي أخذت على عاتقها مهمة إعداد قوانين العمل ، فأسست الجمعية الدولية للحماية القانونية للعمال ثم هيئة العمل الدولية وبعد ظهور هيئة الأمم المتحدة أصبحت هيئة العمل الدولية منظمة من منظماتها وتختص هيئة العمل الدولية بتوحيد قانون العمل ، وذلك عن طريق التصويت الذي يتم من جانب ممثلي الدول المنضمة إليها ومع ذلك فلا تعتبر هذه المعاهدات نافذة في الدول الممثلين لها إلا بعد التصديق عليها وفقاً للإجراءات الدستورية المقررة لكل دولة وقد انضمت مصر وصدقت على بعض الاتفاقيات الدولية التي وضعتها هيئة العمل الدولية ، وأصبحت بالتالي جزءاً من تشريعنا الوطني .

ثانياً : التشريعات الفرعية :

يتميز قانون العمل بالطابع الواقعي ، ويقصد بذلك ملائمة قانون العمل لظروف العمل التي تتغير من مهنة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر وتختلف باختلاف مكان العمل (منشأة صغيرة أو كبيرة والظروف الشخصية للعامل) من حيث كونه رجلاً أو صبياً أو امرأة .

على ذلك فإن المشرع يسترشد بأراء العمال وأصحاب العمل عند وضع القوانين بما يتلاءم مع ظروف العمل، ولما كانت هذه الظروف متغيرة بطبيعتها الأمر الذي يتطلب تعديلها كلما اقتضى الأمر ، لذلك فقد ازدادت أهمية التشريعات الفرعية حتى يظل للتشريعات العادية قدر من الثبات والاستقرار .

العرف

المقصود بالعرف ← إضطراد أصحاب الأعمال والعمال علي إتباع سلوك معين إختياراً مع الشعور بالزامية هذا السلوك وضرورة إحترامه حيث قد تنشأ القاعدة العرفية بناء على عقد العمل المشترك الذي تعقده نقابة من نقابات العمال مع أصحاب الأعمال ويلزم لنشأة قاعدة قانونية عرفية أن يتوافر لها الركن المادي وهو العادة والركن المعنوي وهو الشعور بالإلزام وتتميز العادة في مجال قانون العمل بخصائص معينة

الخصائص التي تتميز بها العادة في مجال قانون العمل:

أولاً : نشوء العادة في إقليم معين

لا يؤخذ في تحديد الإقليم الذي تطبق فيه العادة بوحدة التقسيم الإداري إنما بالوحدة الاقتصادية وعلى ذلك فإن العادة التي تنشأ في إقليم معين لا تطبق على إقليم أخر حتى ولو كان الإقليمان تابعين لتقسيم إداري واحد ويرجع ذلك إلى أن الظروف الخاصة بإقليم معين هي التي تدفع لإتباع عادة معينة حيال هذه الظروف ولا تواجه بالذات سوى هذا الإقليم دون الأقاليم الأخرى التي تختلف عنه من الناحية الاقتصادية

ثانياً : نعلق العادة بعمل ذي طبيعة معينة :

تتميز العادة بأن نطاقها يتسع ليحكم العمال المشغلين في منشآت ذات طبيعة معينة كالمنشآت التجارية أو الصناعية ،دون تمييز بين مهنة العمال المشغلين داخل هذه المنشآت وتجدر الإشارة إلى أن العادة التي تتعلق بمهنة معينة لا يستفيد بأحكامها عامل يباشر مهنة أخرى .

ثالثاً : اتباع حكم العادة اختياراً :

تقوم العادة في قانون العمل بإتباع العمال وأصحاب العمل لحكمها اختياراً ، دون أن يكون هناك ما يلزم باتباع هذا السلوك ، **يتفرع عن ذلك النتائج الآتية :-**

- النتيجة الأولى :-** إن تواتر إتباع المحاكم القضائية لحكم معين لا يكفي لنشأة عادة ملزمة بتتقيد بها المحاكم الأخرى ، عند النظر في قضية مماثلة إذ إن حجية الأحكام القضائية نسبية ، ولا تطبق إلا إذا اتحدت الدعوي المعروضة أمام المحكمة ، مع الحكم القضائي السابق صدوره ، من حيث الموضوع والأطراف والسبب.
- النتيجة الثانية :-** لا تكفي لنشأة العادة المنشورات الدورية الصادرة من المنظمة المهنية ، إذ أن دورها يقتصر على تعريف طائفة مهنية معينة بالقواعد العامة التي فرضها القانون ، أو المتبعة من قبل طوائف أخرى ، وعلى ذلك فإن صاحب العمل لا يلتزم بها ، طالما أنه لم يقيم بإتباعها اختياراً.
- النتيجة الثالثة :-** إن تواتر النص من جانب أصحاب العمل على إحكام معينة في لائحة النظام الأساسي للعمل ، لا يكفي لنشأة عادة ملزمة ، إذ أنه يلزم لذلك إتباع العمال لها اختيارياً ، وهذا يتعارض مع فرضها عليهم ، نظراً لأن أصحاب العمل يستقلون بإصدارها بناء على سلطتهم تجاه العمال .
- النتيجة الرابعة :-** إن الأخذ بحكم معين في مجموعة عقود عمل جماعية ليس من شأنه أن يخلق عادة يلتزم بها أصحاب العمل في مهن أخرى لم تنظمها هذه العقود ، إذ يلزم لنشأة العادة إتباعها اختياراً من قبل أصحاب العمل .

رابعاً : سلطة قاضي الموضوع في تقدير نشوء العادة :

يتمتع قاضي الموضوع بسلطة تقدير نشوء عادة عامة في منطقة معينة ، ولا يخضع بالتالي حكمه لرقابة محكمة النقض ، ومع ذلك ، فإن طبيعة حكم العادة هي اضطراد العمل بها اختياراً من قبل المخاطبين بأحكامها ، وعلى ذلك فإنه يتعين على محكمة النقض أن تلغي الأحكام التي تبني العادة على تواتر صدور أحكام قضائية ، دون أن يصدر من أصحاب العمل أو العمال سلوك اختياري بالعمل بها .

خصائص قانون العمل

مدى تعلق قانون العمل لفرع القانون الخاص او فرع القانون العام

القانون العام هو الذي يحكم العلاقة القانونية التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بصفته صاحب سلطة عامة ، أما معيار المصلحة العامة فلا يصلح أساساً لتمييز القانون العام عن القانون الخاص ، وذلك لعدم انضباطه .

على ذلك فإنه لا يمكن القول بانتماء قانون العمل إلى فرع القانون العام لأن العلاقات القانونية التي يحكمها إنما تكون أساساً بين أصحاب العمل والعمال ، وهم من أشخاص القانون الخاص .

قد ظهر اتجاه فقهي يرى أن قانون العمل يتضمن قواعد تدخل في القانون العام وقواعد أخرى تنتمي إلى القانون الخاص ، وإن كانت الغلبة للقواعد العامة وتتمثل قواعد القانون العام في الأحكام الخاصة بنظام مكاتب تخديم العاطلين ، ونظام التحكيم في منازعات العمل الجماعية .

يرد على هذا الرأي أن القواعد الأساسية لقانون العمل تتعلق بالقانون الخاص مما يجعل قانون العمل فرعاً من فروع القانون الخاص . وانتماء قانون العمل إلى فرع القانون الخاص لا يترتب عليه خضوعه لنفس القواعد التي تحكم القانون المدني ، فقد استقل قانون العمل عن القانون الخاص ، وأصبحت قواعده متميزة بأصول وسمات خاصة تختلف عن سائر فروع القانون الخاص .

الصياغة الفنية الخاصة بقانون العمل

تتجلى هذه الصياغة لقانون العمل في الأسس التي يتضمنها حيث تختلف عن أصول القانون المدني ، سواء من حيث المسؤولية التقصيرية أو القواعد العامة للعقد .

فقد اقتضت زيادة الحماية القانونية للعامل النص في قوانين العمل على نظام خاص للمسؤولية التقصيرية يختلف عن مفهومه السائد في القانون المدني فينشأ للعامل المصاب بإحدى إصابات العمل الحق في التعويض قبل رب العمل ، دون حاجة إلى إثبات خطأ هذا الأخير خلافاً للسائد في الفقه المدني الذي يأخذ بفكرة الخطأ

يتضمن قانون العمل أنظمة خاصة في قانون العمل لتأمين العامل ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة والوفاة ويتميز عقد العمل بقواعد خاصة تختلف عن النظرية العامة للعقد من حيث الأهلية ، فضلاً عن السلطة التأديبية المقررة لرب العمل في توقيع الجزاء على العامل .

تفسير قانون العمل

يخضع قانون العمل للمبادئ العامة المقررة في التفسير ، حيث يعتد بقصد المشرع والاهتمام بقصد المشرع يستوجب تفسير قوانين العمل لمصلحة العامل ، لمركزه الاقتصادي الضعيف ، أما حيث يستهدف المشرع إقامة التوازن بين مصلحة العامل ومصلحة صاحب العمل ، فلا يجوز ترجيح مصلحة أي منهما عند التفسير وقد يقتضي الأمر لزوم التفسير لمصلحة صاحب العمل ، إعمالاً لقاعدة التفسير الأصلح للمتهم .

الطبيعة الأمرة المتميزة لقانون العمل

إن الأهداف المقصودة من وضع قانون العمل لن تتحقق إلا إذا امتنع الاتفاق المخالف لأحكامه الخاصة إذ يستطيع صاحب العمل بما له من قوة اقتصادية أن يفرض شروطه على العامل بحيث لا يكون أمام هذا الأخير بحكم مركزه الضعيف إلا أن يقبل شروطه دون مناقشة .
لذلك فقد نصت المادة الخامسة علي أنه " يقع باطلاً كل شرط أو إتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به " فقواعد قانون العمل تتعلق بالنظام العام ، ولا يجوز بالتالي الاتفاق على خلاف حكمها ويترتب على ذلك أن الاتفاق المخالف للنص الأمر يكون باطلاً حتى ولو كان صدوره لاحقاً على الاتفاق ويقوي قانون العمل هذه الصفة الأمرة بحماية مدنية وحماية إدارية وحماية جنائية تفوق ما هو متبع بالنسبة للقواعد الأمرة في فروع القانون الخاص الأخرى .

أولاً : الحماية المدنية:

(١) جواز الشرط المخالف إذا كان أكثر فائدة للعامل:

فحقوق العمال الواردة في قانون العمل تمثل الحد الأدنى الذي يمكن تجاوزه باتفاق مخالف يكون أكثر فائدة للعامل ، وهذا الحكم يتمشى مع هدف المشرع نحو إعطاء العامل مزيداً من الحقوق .
قد استقر الفقه على بعض المبادئ التي من شأنها تحديد الشرط الاتفاقي الأصلح للعامل من النص التشريعي .

١- يجب إتباع معيار موضوعي في تقدير الشرط الأكثر فائدة مستند من الهدف الذي يسعى المشرع إلى تحقيقه فالنص الذي يقرر إجازة سنوية للعامل يكون أصلح من الشرط الذي يتنازل بمقتضاه العامل عن حقه في الإجازة مقابل زيادة في الأجر .

٢- إذا تضمن الاتفاق شروطاً أكثر فائدة للعامل وأخرى أقل فائدة ، فيجب النظر إلى كل نص على حدة فيطرح النص الأقل فائدة ، ويؤخذ بالنص الأكثر فائدة .

٣- يجب الوقوف عند الآثار القريبة للاتفاق ، فالشرط الاتفاقي في عقد العمل الجماعي الذي يعطي العامل مزايا أفضل يكون أكثر فائدة للعامل ، بصرف النظر عن الآثار التي قد تؤدي إلى إغلاق المصانع لزيادة الأعباء عليها

يجب التمييز بين الشروط الواردة في عقد العمل الجماعي أو الشروط الواردة في عقد العمل الفردي فبالنسبة للأولي تقدر الشروط الأكثر فائدة بالنظر إلى مجموع العمال بعكس الوضع بالنسبة لعقد العمل الفردي حيث يقدر الشرط في مواجهة العامل طرف العقد .

س٤ : اكتب في بطلان الصلح والإبراء من الحقوق الناشئة عن عقد العمل وتيسير إجراءات التقاضي لمصلحة العامل؟

٢) بطلان الصلح والإبراء من الحقوق الناشئة عن عقد العمل:

يقع باطلاً أي اتفاق يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال **ثلاثة أشهر** من تاريخ انتهائه.

يخرج المشرع هنا على القواعد العامة التي تجيز التصالح أو التنازل عن الحقوق المالية بعد نشوئها ،

العلة في هذا الحكم هو حماية العامل من ضغط رب العمل والحظر الخاص بالتصالح أو الإبراء يمتد إلى الحقوق المستمدة من قانون العمل

ثانياً : الحماية الإدارية :

لمفتشي العمل حق الدخول إلى جميع أماكن العمل والقيام فيها بأي تفتيش كان ، وفحص الدفاتر والأوراق التي لها علاقة بالعمال ، وطلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال ومن ينوب عنهم ، وذلك للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون ويكون لمفتشي العمل صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ قانون العمل ويلزم القانون أصحاب الأعمال ووكلاءهم أو من ينوبون عنهم بأن يسهلوا مهمة مفتشي العمل ويتقيد نطاق تطبيق سلطة التفتيش بقيد مكاني وآخر زمني .

بالنسبة للقيد المكاني ← فهو يتعلق بالأماكن التي يجوز تفتيشها وهي تنحصر في الأماكن التي يؤدي فيها العمل أو معد لأدائه ولا يجوز أن تمتد سلطة التفتيش إلى السكن الخاص بصاحب العمل .

بالنسبة للقيد الزمني ← فسلطة التفتيش لا تتقرر إلا في الأوقات المقررة لأداء العمل نهاراً .

ثالثاً : الحماية الجنائية :

أعطي المشرع لقانون العمل مزيداً من الحماية فقرر عقوبات جنائية في مجال الجرح ، توقع على من يخالف أحكام ، حتى يضمن احترام قواعده وحسن تنفيذها .

معظم العقوبات توقع على أصحاب العمل ويرجع ذلك إلى أن غالبية القواعد الآمرة لقانون العمل قد تقررت أساساً على عاتق صاحب العمل .

قد فرض المشرع تعدد العقوبة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وتضاعف الغرامة في حالة العود . وقد عني المشرع بتخصيص أموال الغرامات للأوجه التي تقيّد العمال .

فقررت المادة ١٤ عمل أن أموال الغرامات تؤوّل إلى وزارة العمل ، للصرف منها وفقاً لقرار وزير العمل على أغراض الخدمات الصحية والثقافية وتطوير أساليب التدريب المهني للفئات الأولى بالرعاية على أن يؤوّل باقي الحصيلة للخزانة العامة للدولة .

رابعاً : تيسير إجراءات التقاضي لمصلحة العمال :

يعفي من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية والتيسيرات تقتصر على الدعوي التي يرفعها العمال مستنديين فيها إلى أحكام قانون العمل، أما الدعاوي التي يرفعها أصحاب العمل فإنها تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات.

يلاحظ أن ← العمال المستفيدين بهذه التيسيرات هم العمال الذين يخضعون لقانون العمل والمستحقون

عنهم وهدف الإعفاء من الرسوم هو مساعدة العمال على المطالبة بحقوقهم ، فإذا تبين أن دعوي العامل كيدية فيجوز للمحكمة أن تحكم عليه بالمصروفات كلها أو بعضها .

اختبر نفسك

أولاً: اجب عن الاسئلة الآتية

س ١ : اكتب في المفهوم القانوني لرابطة التبعية ؟

س ٢ : اكتب في كفاية التبعية التنظيمية أو الإدارية ؟

س ٣ : ما هي الفئات المستثناه من نطاق تطبيق قانون العمل ؟

س ٤ : اكتب في جواز الشرط المخالف إذا كان أكثر فائدة للعامل ؟

س ٥ : اكتب في بطلان الطع والإبراء وتيسير إجراءات التقاضي لمصلحة العمال ؟

ثانياً: بين مدي صحة او خطأ العبارات الآتية :

العلامة	السؤال	م
	يعتبر التشريع المصدر الرسمي الأول لقانون العمل	١-
	يعد قانون العمل فرعاً من فروع القانون الخاص	٢-
	قانون العمل فرع من فروع القانون العام	٣-
	الشرط المخالف لأحكام قانون العمل يكون باطلاً إذا كان أكثر فائدة للعامل	٤-
	يجوز الشرط المخالف لأحكام قانون العمل إذا كان أكثر فائدة للعامل	٥-
	تقع باطلة كل مصلحة تتضمن انتقاصاً أو إبراء من حقوق العامل	٦-
	نطاق قانون العمل يتحدد بعنصرين رابطة التبعية والاجر	٧-
	الآخذ بحكم معين في مجموعة عقود عمل جماعية من شأنه ان يخلق عادة يلتزم بها اصحاب العمل في مهن أخرى	٨-
	يتميز عقد العمل بقواعد خاصة تختلف عن النظرية العامة للعقد من حيث الاهلية	٩-
	قواعد قانون العمل تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق علي خلاف حكمها	١٠-

القسم الثاني: علاقات العمل الفردية (عقد العمل الفردي)

نطاق تطبيق عقد العمل الفردي

نطاق تطبيق عقد العمل الفردي من حيث الأشخاص

تشريعات العمل هي التي تحدد طوائف العمال الخاضعين لأحكامها ، بحيث يطبق القانون المدني على الطوائف الأخرى التي لم يرد ذكرها في تلك التشريعات وواقع الأمر أن النظر إلى قانون العمل باعتباره فرعاً مستقلاً عن القانون المدني ، يوجب عمومية تطبيقية على العمال ، بحيث لا يتم خروج بعض الطوائف العمالية من نطاق تطبيقه إلا على سبيل الاستثناء وعلى ذلك ، فإن نطاق تطبيق قانون العمل من حيث الأشخاص يتسم بالعمومية ، ويتحدد نطاق التطبيق بالاستثناءات التي تضيق من نطاق تطبيق قانون العمل.

نطاق تطبيق عقد العمل الفردي من حيث العلاقات القانونية التي يحكمها

عقد العمل ← الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه في مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ويفهم من هذا التعريف أن العلاقات القانونية التي يحكمها عقد العمل **تتميز بعنصرين :-**

- ★ **العنصر الأول** ← علاقة التبعية التي تربط العامل بصاحب العمل .
- ★ **العنصر الثاني** ← حصول العامل على أجر مقابل عمله .

✓ على أساس عنصر التبعية يمكن تمييز عقد العمل عن عقود المعاوضة الأخرى الواردة على العمل ، سندرس تمييز

عقد العمل عن العقود الأخرى المشابهة :

أولاً: عقد العمل وعقد المقاولة:

اتفق الفقه بعد طول تردد على أن المعيار المميز لعقد العمل عن عقد المقاولة يكمن في **رابطة التبعية** التي توجد في عقد العمل وتنتفي في عقد المقاولة وقد انعكس ذلك على اتجاه المشرع المصري الذي وضع تعريفاً لعقد المقاولة يتخلف فيه عنصر التبعية ، بعكس تعريف عقد العمل والذي أشار فيه إلى عنصر التبعية وقد طبق القضاء هذا المعيار في تكييفه للعقد الذي يربط بين عمال الأحذية وأصحاب مصانعها حيث كان هؤلاء العمال يستخدمون عمالاً آخرين من الباطن ويتحملون نفقات بعض الأدوات اللازمة للصناعة، وقد اعتبر العقد عقد عمل لتوافر عنصر التبعية وكفي وجود التبعية التنظيمية أو الإدارية وعلى ذلك فإن تكييف العقد الذي يربط الجريدة بمحررها لا يتوقف على وجود قيود على حريته في التعبير ، فقد تكون حرية التعبير كاملة ويكون مع ذلك التعاقد عاملاً إذا كان خاضعاً لإشراف تنظيمي بأن يحدد له مكان العمل وأوقات مباشرته .

ثانياً: عقد العمل وعقد البيع:

يختلف عقد العمل عن عقد البيع من حيث إن الأول يرد على العمل بينما يرد عقد البيع على الملكية ولا يجوز الأخذ بالمفهوم الاقتصادي للعمل باعتباره سلعة يمكن التعاقد عليها بالبيع والشراء إذ أنه من الناحية القانونية يختلف العمل الذي لا ينفصل عن شخص القائم به ، عن السلعة المادية التي لا تتصل بشخص صاحبها

لكن قد يصعب التمييز في بعض الأحيان بين عقد العمل وعقد البيع وذلك عندما يقوم الشخص بأداء العمل وبتقديم المواد اللازمة لهذا العمل ويميل الرأي السائد إلى إعطاء تكييف موحد للعقد يقوم على العنصر الغالب فإذا كان هو العمل فيجب الكشف عن مدى توافر رابطة التبعية للقول بوجود عقد عمل أو عقد مقاولة أما إذا كان العنصر الغالب عبارة عن السلع التي يقدمها العامل فيكون العقد بيعاً وقد تدق التفرقة بين عقد العمل وعقد البيع بالنسبة للعلاقات بين المنتج وتجار التجزئة ومعياري التفرقة هنا هو علاقة التبعية ويستخلص القاضي وجودها من الوقائع الملائمة لكل حالة .

ثالثا : عقد العمل وعقد الإيجار :

عقد العمل يرد على العمل الذي يتصل بشخص صاحبه بعكس الإيجار الذي يرد على الانتفاع بشئ مادي وقد تدق التفرقة بين عقد العمل وعقد الإيجار في الحالات التي يقوم متعاقد بعمل يتصل بمال تسلمه من المتعاقد الآخر .

مثال ذلك ← اتفاق السائق بأن يتسلم السيارة على أن يدفع لصاحبها مبلغا محددا أو نسبة مئوية من الإيراد ويتوقف التكليف القانوني لهذا العقد على توافر رابطة التبعية أو انتفائها فإذا تبين للقاضي أن نية المتعاقدين قد اتجهت إلى إعطاء مالك السيارة سلطة الإشراف والرقابة علي عمل السائق فيكون العقد هنا عقد العمل وبالعكس نكون بصدد عقد إيجار إذا احتفظ السائق بالاستقلال في أداء عمله غير خاضع لإشراف صاحب السيارة وقد تثور الصعوبة عندما يلتزم صاحب العمل بتوفير السكن للعامل .

يجب التمييز هنا بين فرضين :

الفرض الأول :

حيث يكون الانتفاع بالسكن مجانيا ، فيعتبر جزءا عينيا مكملا للأجر ، الأمر الذي يتنافي معه القول بوجود عقد إيجار ، ويترتب على ذلك انقضاء هذا الحق بانتهاء عقد العمل ، وتكون محكمة العمال هي المختصة بالنزاع الخاص بإخلاء السكن .

الفرض الثاني :

حيث يكون الانتفاع بالسكن بأجر فتكيف العلاقة القانونية بين صاحب العمل والعامل بأنها عقد إيجار ومع ذلك ينقضي حق العامل في الانتفاع بالعين المؤجرة عند انقضاء عقد العمل لأن عقد الإيجار في هذه الحالة يعتبر تابعا لعقد العمل حيث إن صفة العامل كانت محل اعتبار عند تأجيرها للعين ويكون النزاع الخاص بإخلاء السكن خاضعا لمحكمة الإيجارات.

رابعا : عقد العمل وعقد الشركة :

يمكن التمييز بين عقد الشركة وعقد العمل بناء على عنصر التبعية ، فنية المشاركة تقوم على المساواة بين الشركاء ، ومع ذلك فإن خضوع الشخص في عمله لإشراف شخص آخر يجعل العلاقة بينهما عقد عمل حتى ولو تحدد أجر العامل بنسبة مئوية من الأرباح ويلاحظ أن نية المشاركة تفرض على الشركاء تحمل قدرا من الخسارة

على ذلك فالاتفاق على عدم تحمل أية خسارة يتنافي مع تكيف العلاقة القانونية بأنها عقد شركة ويكون العقد إما عقد عمل أو عقد مقاوله بناء على توافر أو انتفاء عنصر التبعية.

خامسا : عقد العمل وعقد الوكالة :

المقصود بعقد الوكالة ← عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل .

يتبين من تعريف المشرع لعقد العمل أنه لم يشترط أن يكون العمل الذي يؤديه العامل مادي ومع إطلاق النص فإن القيام بالتصرفات القانونية يمكن أن تكون محلا لعقد العمل إذا توافر عنصر التبعية واقتضاء الأجر وعلى ذلك يلزم أن تكون الوكالة بأجر فالوكالة التبرعية تخرج من نطاق قانون العمل ويتحقق عنصر التبعية إذا خضع الوكيل لسلطة الموكل فيما يتعلق بكيفية أداء عمله ووقت أدائه ووسائله في هذا الأداء إلى جانب تعرضه للجزاءات التأديبية إذا لم يقم بعمله كما يجب .

قد اعترف المشرع صراحة بصفة العامل لبعض القائمين بالتصرفات القانونية كمندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء . ويتلخص عمل هؤلاء الأشخاص في البحث عن عملاء للمنشأة والوساطة بينهم وبين المنشأة التي يعملون لحسابها وقد يخولون سلطة إبرام التصرفات القانونية نيابة عن هذه المنشأة .

يتوقف الخضوع لقانون العمل على تحقق عنصر التبعية ، ولا يهم كيفية تحديد الأجر ، فيستوي أن يحدد الأجر بمبلغ ثابت أو بالعمولة التي يتحصلون عليها .

إبرام عقد العمل الفردي

المراحل التمهيدية للتعاقد

الوساطة في التعاقد

قد يتم إبرام عقد العمل مباشرة بين العامل وصاحب العمل ، وقد يتدخل وسيط للتقريب بينهما وقد أعطي قانون العمل أهمية كبرى للمكاتب الحكومية في مجال الوساطة في التعاقد ، إذ يتقدم العامل للجهة الإدارية المختصة التي تقع في دائرتها محل إقامته بطلب الحصول على شهادة ترخيص بعد تقديم بياناته الخاصة بسنة ومؤهلاته وخبراته ، ومن جهة أخرى فإن المنشآت الخاضعة لاحكام هذا القانون تلزم بإبلاغ الجهة الادارية المختصة بيانا مفصلا بعدد العمل طبقا لمؤهلاتهم ومهنتهم وأعمارهم وجنسياتهم ونوعهم وأجورهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة (م ٣٦ عمل) وفي حالة شغل هذه الوظيفة فيلزم إعادة شهادة الترخيص الخاصة بالعامل للجهة الادارية المختصة خلال خمسة واربعون يوما من تاريخ شغلها ، بعد استيفاء البيانات المدونة بها

لا يجوز تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلا على شهادة ترخيص وعلى صاحب العمل أن يرسل تقريراً للجهة الإدارية المختصة خلال شهر يناير من كل عام يحدد فيه الوظائف الشاغرة والاحتياجات المتوقعة لوظائف جديدة

يجوز لصاحب العمل شغل الوظائف والمهن الشاغرة ممن ترشحهم الجهة الادارية مراعية أسبقية القيد ، والاعلان عن هذه الوظائف بوسائل الاعلان أو عن طريق وكالات التشغيل الخاصة مع اخطار الادارية المختصة بالاعلان والوظائف التي تم شغلها

قد أورد قانون العمل استثناءين من مجال تطبيق هذه الأحكام كما يلي :-

١- الاستثناء الأول :- الأعمال العرضية :

المقصود بالأعمال العرضية :- تلك الأعمال التي لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله من نشاط ولا يستغرق انجازه أكثر من ستة أشهر ، حيث ان تشغيل هؤلاء العمال لا يؤدي إلى القضاء على البطالة لانتهاء عملهم بعد مدة قصيرة .

٢- الاستثناء الثاني :- الوظائف الرئيسية:

التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال ، لأن هذه الوظائف تقوم على الثقة وتحتاج إلى كفاءة خاصة .

بالنسبة للعامل الأجنبي فإن تشغيله يخضع لشرط المعاملة بالمثل ، ويلزم حصوله على ترخيص بالعمل من وزارة العمل ، ويشترط لذلك أن يكون مصرحاً له بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل في مجال عمل تابع أو مباشرة أية مهنة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية ويحدد وزير العمل المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها ، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت ، وقد حظر القانون فتح مكاتب خاصة لتوريد العمال ، خوفاً لتعرض العمال للاستغلال ولا يجوز اقتضاء أي مقابل مالي من طالب عمل نظير تشغيله ، كما أنه يجوز للشركات المصرح لها بالتعيين أن تتقاضى مبلغاً لا يتجاوز ١% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية

س: اكتب في عقد التمرين من حيث تكييفه وإبرامه وانتهائه؟

تكييف عقد التمرين:

المقصود بعقد التمرين ← العقد الذي يتعهد بمقتضاه صاحب العمل بتعليم شخص مهنة أو صنعة معينة .
قد ذهب البعض أن تعلم العامل تحت التمرين أصول المهنة يمثل أجرا عينيا ، مما يستوجب تطبيق أحكام عقد العمل الفردي حتى ولو لم يتقاضى أي أجر نقدي وهذا الرأي يغفل الفارق الأساسي بين عقد التمرين وعقد العمل حيث إن الغرض الرئيسي من عقد التمرين ليس أداء العمل لحساب صاحب العمل ، وإنما هو تعلم المهنة أو الحرفة وعلى ذلك فإن أحكام عقد العمل الفردي لا تطبق على عقد التمرين ، ومع ذلك فيظل عقد التمرين خاضعا لسائر أحكام تقنين العمل، نظرا لأنه يتوافر فيه عنصر التبعية .

تنظيم قانون العمل لعقد التمرين:

تسري على المتدرج أحكام الاجازات وساعات العمل وفترات الراحة المقررة قانونا

١ - إبرام عقد التمرين:

تحدد أهلية المتدرج بأربعة عشرة سنة وتوجب المادة (٢٩) أن يكون عقد التمرين بالكتابة ، وأن تحدد فيه مدة تعلم المهنة أو الصنعة ومراحلها المتتابعة والأجر بصورة تصاعدية في كل من مراحل التعليم ، على ألا يقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور المحددة لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج بها وقد يفهم من هذا النص أن صاحب العمل يلتزم بإعطاء أجر للعامل تحت التمرين في جميع مراحل التعليم وهو أمر لا يجوز قبوله حيث أنه لم تشترط الأجر كعنصر من عناصر عقد التمرين .

٢ - انتهاء عقد التمرين :

يجوز لكل من صاحب العمل والعامل تحت التمرين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر قبل ثلاثة أيام على الأقل ، فالعامل له حق الإنهاء بلا قيود ، أما صاحب العمل فلا يجوز له إنهاء العقد إلا إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج واستعداده لتعلم المهنة أو الصنعة بصورة حسنة فلا يجوز لصاحب العمل أن يتعسف في استعمال حقه في الإنهاء .

عقد العمل تحت الاختبار

س٦: اكتب في عقد العمل تحت الاختبار من حيث إبرامه وأحكامه وانتهائه وتكييفه؟

قد يتفق المتعاقدان على فترة اختبار يستطيع صاحب العمل أن يتأكد فيها من صلاحية العامل ، كما يمكن للعامل أن يتعرف على ظروف العمل وتناسب الأجرة مع طبيعة العمل ويختلف عقد العمل تحت الاختبار عن عقد التمرين .
العامل في عقد العمل تحت الاختبار يقوم بعمل لحساب صاحب العمل بينما الغرض الأساسي في عقد التمرين هو تحقيق مصلحة العامل بتعليمه مهنة أو حرفة معينة .

(١) إبرام عقد العمل تحت الاختبار :

يلزم الاتفاق على الشرط الاختبار في عقد العمل فإذا خلا العقد من الاتفاق على جعله تحت الاختبار ، فإنه يكون عقد عمل بات ، والحكمة من هذا الشرط هو حماية العامل من فصله بإدعاء أن العقد قد تم تحت الاختبار ، ويجوز اثبات شرط الاختبار بالنسبة للعامل أو صاحب العمل بكافة طرق الإثبات

٢) أحكام عقد العمل تحت الاختبار :

حدد المشرع مدة الاختبار بثلاثة شهور كحد أقصى ، فالاتفاق على مدة أطول لا يرتب أثره فيما يتجاوز هذه المدة والهدف من ذلك هو حماية العامل ومع ذلك فإن مرض العامل يؤدي إلى وقف فترة الاختبار لأن صاحب العمل لن يتمكن ، أثناء مدة المرض ، من التعرف على مدى توافر الصفات التي يبحثها في العامل وقد نص المشرع على عدم جواز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد ومخالفة الأحكام المقررة في عقد العمل تحت الاختبار يستوجب توقيع عقوبة جنائية تتحدد بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز خمسمائة جنيه وعلى ذلك توقع هذه العقوبة على صاحب العمل الذي يعين عاملاً تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة شهور أو لأكثر من مرة .

٣) انتهاء عقد العمل تحت الاختبار :

يجوز لكل عاقد تقرر شرط الاختبار لمصلحته أن ينهي العقد قبل انتهاء المدة المتفق عليها أو الحد الأقصى الذي نص عليه القانون ، ولصاحب العمل حق إنهاء العقد ، لسبب يرجع إلى صلاحية العامل سواء من الناحية الفنية أو من الناحية الخلقية أو لعدم تعاونه مع القائمين بالعمل ، ولا يكون صاحب العمل متعسفا في استعمال حقه إذا كانت مبررات إنهاء العقد تستند إلى تقديره الشخصي لصلاحية العامل ، ولكن إذا أثبت العامل أن إنهاء صاحب العمل للعقد يرجع إلى أسباب لا تتعلق بصلاحية العامل ، فإن صاحب العمل يكون متعسفا ، ويلزم بالتعويض ، وبأجر العامل عن مهلة الإخطار .

مثال ذلك ← أن يكون الإنهاء بسبب نشاط العامل النقابي أو عقيدته الدينية أو مذهبه السياسي .

من ناحية أخرى ← يتقرر للعامل الحق في التعويض ويصبح العقد باطلاً إذا انقضت فترة الاختبار دون أن يستعمل أحد العاقدين حقه في الإنهاء ذلك أن عقد العمل قد نشأ صحيحاً ، ويرتب بالتالي آثاره القانوني .

٤) تكيف عقد العمل تحت الاختبار :

يميل الفقه والقضاء الآن إلى اعتبار عقد العمل تحت الاختبار بمثابة عقد عمل معلق على شرط فاسخ هو إعلان من تقرر الشرط لمصلحته عن رغبته في إنهاء العقد قبل انقضاء مدة الاختبار لعدم رضائه على نتيجة الاختبار **يترتب على ذلك** أن استعمال حق الإنهاء يؤدي إلى فسخ العقد ، ولن يكون لهذا الفسخ أثر رجعي وفي حالة تخلف الشرط الفاسخ ، وذلك بمضي فترة الاختيار دون الإعلان عن الرغبة في إنهاء العقد ، فيصبح عقد العمل باطلاً ، ويرتب كافة الآثار القانونية ليس فقط من وقت تخلف الشرط الفاسخ ، ولكن أيضاً من وقت إبرام عقد العمل تحت الاختبار ، فيدخل في أقدمية العامل الفترة التي أمضاها في الاختبار .

القواعد الخاصة بشروط انعقاد العقد وشروط صحته وإثباته

الأهمية لأئحة النظام الأساسي للعمل في تحديد مضمون الرضا

بيد أن يتفق الطرفان في عقد العمل على كافة التفاصيل بل يقتصر اتفاقهما عادة على المسائل الجوهرية ، كتحديد نوع العمل ومقدار الأجر ، أما التفاصيل المختلفة المتعلقة بمواعيد دفع الأجر ، والمنح والمكافآت ونظام العلاوات والترقيات والأجازات ، فيمكن أن تتضمنها لائحة النظام الأساسي للعمل .

الجدير بالذكر أن صاحب العمل هو الذي ينفرد بوضع لائحة النظام الأساسي للعمل دون مشاركة من جانب العمال ، ولا يجوز للعمال المطالبة بإلغاء حكم تضمنته اللائحة أو النص على حكم أغفلته اللائحة الالتزام بوضع لائحة النظام الأساسي للعمل لا يتحملة كل صاحب عمل ، وإنما يقتصر على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عشرة عمال على الأقل .

صاحب العمل الذي يتقيد بوضع لائحة للنظام الأساسي للعمل يجب أن يقدمها خلال **ستين يوماً** من بدء العمل بالمنشأة أو اكتمال عشرة عمال بالمنشأة ، ويجب عليه أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر من المنشأة حتى يلم بها جميع العمال ، وبالإضافة إلى ذلك يلزم تقديم اللائحة للجهة الإدارية المختصة ، حيث إنها لن تصبح نافذة إلا بعد التصديق عليها بعد أخذ رأي المنظمة النقابية .

أساس القوة الملزمة لائحة النظام الأساسي للعمل :

❖ **انقسم الرأي في الفقه بشأن تحديد الطبيعة القانونية للائحة العمل :**

❖ **الرأي الأول** ← ذهب البعض إلى أن لائحة العمل تعتبر اتفاقا مكملا لعقد العمل فقوته الملزمة تستند إلى رضا العامل بأحكامها ويترتب على هذا الرأي أن القضاء لا يجوز له إلغاء أحكامها الجائرة بناء على أن العقد شريعة المتعاقدين وهذه النظرية منتقدة لأنها تأخذ بإرادة مفترضة لا تستند إلى أساس من الواقع فأحكام اللائحة تفرض على العامل دون أن يسمح له بمناقشتها .

❖ **الرأي الثاني** ← **اتجه فريق آخر من الفقه** إلى تأسيس القوة الملزمة للائحة على أساس تنظيمي فمركز صاحب العمل يتماثل مع دور المشرع الذي يقوم بتنظيم العمل داخل المنشأة الشبيهة بالمجتمع الصغير ويعيب هذه النظرية مغالاتها في تشبيه صاحب العمل بالمشرع .

❖ إذ أن صاحب العمل ليست له سلطة عامة تخوله إصدار القواعد القانونية .

❖ **الرأي الثالث** ← يميز بين نوعين من الأحكام في لائحة العمل أولها تستند إلى حق صاحب العمل في إصدار الأوامر الخاصة بتنفيذ العمل مثال ذلك الأحكام الخاصة بمواعيد العمل وفترات الراحة والاحتياجات الخاصة بالأمن والوقاية أما النوع الثاني فهي تكمل عقد العمل ، فلها طبيعة عقدية ، وتستند قوتها الملزمة إلى رضا العامل ، كالأحكام الخاصة بمواعيد دفع الأجور وطريقة احتسابها وملحقاتها من منح ومكافآت وهذا الرأي لا يمكن قبوله لصعوبة التمييز بين الأحكام التي تعتبر مكملة للعقد والأحكام التي تستند إلى حق صاحب العمل في إصدار أوامره والتفسير السليم للقوة الملزمة للائحة النظام الأساسي يستند إلى حق صاحب العمل في إصدار أوامر يلتزم العمال باحترامها ، طالما أنها تتوافق مع النظام العام والآداب العامة ، ولا تخالف الأحكام الآمرة لقانون العمل الجماعي ، ولا يترتب عليها تعريض العامل للخطر .

شروط صحة الرضا

س٧: أكتب في أهلية كل من صاحب العمل والعامل في إبرام عقد العمل الفردي؟

أولاً : نوافر الأهلية لدى طرفي عقد العمل :

١ - أهلية صاحب العمل :

❖ عقد العمل يعتبر من عقود الإدارة فيكفي أن تتوافر لدى صاحب العمل أهلية إدارة أمواله وعلى ذلك فإن القاصر المأذون له بإدارة أمواله أو الاتجار فيها بعد بلوغه الثامنة عشرة من عمره يمكنه أن يبرم عقد عمل يتعلق بهذه الإدارة أو التجارة ويسرى نفس الحكم على المحجور عليه للسفه أو الغفلة ، إذ آذنته المحكمة بتسليم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها .

٢- أهلية العامل :

❖ المشرع اكتفى بتوافر التمييز لديه لكي يكون أهلاً لإبرام عقد العمل الفردي فللقاصر أن يبرم عقد العمل الفردي وفقاً لأحكام القانون وقد قيد قانون العمل من هذه الأهلية حيث حظر تشغيل الأطفال الذين يقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة ، وعلى ذلك يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لمن يقل عن هذه السن ، لتعلق النص بالنظام العام ويكون للمحكمة حق إنهاء عقد العمل الذي يبرمه القاصر بناء على طلب الوصي رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبه .

ثانياً : سلامة إرادة الطرفين من العيوب :

المقصود بعيوب الإرادة ← الغلط التلقائي والتدليسي والإكراه والاستغلال مما تجعل العقد قابلاً للإبطال لمصلحة من عيبت إرادته ، وقد نص قانون العمل على بعض صور للتدليس في قانون العمل التي تقع من العامل ، فأجازت لصاحب العمل فصل العامل إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة.

جزءاً مخالفة شروط الانعقاد أو الصحة

إذا تخلف في عقد العمل شرط من شروط الانعقاد فإن العقد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً ، أما إذا تخلف أحد شروط الصحة لعيب الرضا ، فإن العقد يكون قابلاً للإبطال لمصلحة من عيبت إرادته والحكم ببطلان العقد أو إبطاله يؤدي إلى إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد ، ومقتضي ذلك ألا يرتب العقد أية آثار قانونية .

مع ذلك فهناك اعتباران يتعلقان بعقد العمل من شأنهما ترتيب بعض الآثار القانونية بالرضم من بطلان العقد أو إبطاله

الاعتبار الأول :

إن عقد العمل من العقود الزمنية أي يقاس بالزمن ولا يمكن استرداد ما يتم إنجازه من العمل ومع استحالة الرد يجوز للقاضي الحكم بتعويض عادل ، ولا يتقيد القاضي بالأجر المتفق عليه.

الاعتبار الثاني :

إن العمل الذي تم قبل الحكم ببطلان أو إبطال العقد ، يتوافر فيه معيار تطبيق قانون العمل وهو التبعية للعامل وخضوعه لرقابة وإشراف صاحب العمل ، وعلى ذلك فتطبق في هذه الفترة السابقة قواعد قانون العمل وتتحقق مسؤولية العامل إذا أفشي أسرار العمل التي تكشف له أثناء قيامه بالعمل ، إذ أن ذلك يكون خطأ في مسلكه لانحرافه عن المسلك المألوف للرجل المعتاد ، وتكون مسؤوليته تقصيرية وليست عقدية لانتهاء العقد .

إثبات عقد العمل

إثبات عقود العمل الخاضعة للقانون المدني :

لم يتضمن القانون المدني قواعد خاصة بإثبات عقد العمل ، فيخضع إذن للقواعد العامة للإثبات ، ويترتب على ذلك ضرورة الإثبات الكتابي إذا كانت قيمة أجر العامل خلال مدة العقد تتجاوز ألف جنيه وصاحب العمل إذا كان تاجراً وتعلق عقد العمل بشؤون تجارته يكون التصرف تجارياً بالنسبة له ، ويجوز للعامل بالتالي إثبات عقد العمل بكافة طرق الإثبات حتى ولو تجاوزت قيمته ألف جنيه ، أو كان غير محدد القيمة ، ويكون التصرف مدنياً بالنسبة للعامل ، ويترتب على ذلك أن صاحب العمل لا يستطيع إثبات العقد إلا بالكتابة إذا تجاوزت قيمته ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة .

إثبات عقود العمل الخاضعة لقانون العمل :

يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ويحرر باللغة العربية فإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ويتضح من ذلك أن المشرع قد تشدد بالنسبة لصاحب العمل ففرض عليه الإثبات الكتابي في جميع الأحوال لحث صاحب العمل على كتابة العقد حفاظاً على حقوق العمال وعلى العكس فقد خفف المشرع قواعد الإثبات بالنسبة للعامل مراعاة لضعف مركزه ، وخاصة أن إغفال الكتابة يرجع إلى تقصير صاحب العمل ، فأجاز له إثبات العقد بكل طرق الإثبات بصرف النظر عن قيمته **يلاحظ أن:-** إعفاء العامل من الإثبات بالكتابة لا يتقرر إلا في حالة عدم وجود عقد مكتوب ، أما إذا كان العقد مكتوباً فإنه لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة تطبيقاً للقواعد العامة في الإثبات .

أثار عقد العمل الفردي

س8: أكتب في مضمون التزام العامل بتنفيذ العمل؟

التزامات العامل

مضمون التزامات العامل

أولاً : التزام العامل بأن يؤدي بنفسه العمل المتفق عليه أو الداخِل في وظيفة بعناية الرجل المعتاد :

١ - تأدية العامل للعمل بنفسه :

صفات العامل الشخصية من حيث الكفاءة والنزاهة توضع في الاعتبار بالنسبة لصاحب العمل عند إبرام العقد ، فلا يجوز للعامل أن يعهد إلى آخر بتنفيذ العمل إلا بموافقة صاحب العمل ، وينقض التزام العامل إذا استحال عليه تنفيذه.

يترتب على هذا الطابع الشخصي لعقد العمل انقضاء العقد بوفاة العامل والطابع الشخصي لعقد العمل ليس من النظام العام ، فيجوز الاتفاق على استبعاده بحيث يكون للعامل الحق في تنفيذ التزامه عن طريق شخص آخر يحل محله في هذا التنفيذ .

٢ - أداء العمل المتفق عليه :

يجب على العامل أن يؤدي ذات العمل المتفق عليه إذا كان معيناً في العقد ومع ذلك فإن من سلطة صاحب العمل في تنظيم العمل بمنشأته بحيث يجوز تكليفه بأي عمل طالما أنه يحقق في عمله الجديد نفس المزايا المادية والأدبية المقررة له في عمله السابق وفي جميع الأحوال ، إذا أثبت صاحب العمل حالة الضرورة أو القوة القاهرة ، فإن هذا يبرره له حق تكليف العامل بأداء عمل آخر ، ولو اختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه وهذا الاستثناء مؤقت ، فهو رهن ببقاء الظروف الاستثنائية التي خلقت حالة الضرورة أو القوة القاهرة.

مثال ذلك ← اشتعال النار في المصنع مما يفرض على جميع العمال واجب المشاركة في عملية إطفاء الحريق.

٣ - بذل عناية الشخص المعتاد :

إن العناية المطلوبة من العامل في أداء عمله هي عناية الشخص المعتاد ويجوز الاتفاق على أن يبذل العامل درجة من العناية تقل أو تزيد عن عناية الشخص المعتاد ، والاتفاق على ذلك يكون صريحاً وضمنياً بحيث يستخلص من ظروف العقد ، ومثال الرضا الضمني الاتفاق على أجر مرتفع يدفع للعامل مشهود له بالكفاءة فيفهم من ذلك لزوم بذل عناية تزيد عن عناية العامل العادي ومقتضي عناية الشخص المعتاد واجب المحافظة على الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله ويتحمل صاحب العمل النفقات التي يدفعها للمحافظة على الشيء ومن تطبيقات الشخص المعتاد الواجب إتباعه المحافظة على مواعيد العمل وإتباع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده ، ومراعاة النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.

٤ - إطاعة أوامر صاحب العمل :

يلتزم العامل بإطاعة هذه الأوامر الصادرة من صاحب العمل شخصياً ، أو من أحد ممن ينوبون عنه ويشترط في هذه الأوامر التي يلتزم العامل بإطاعتها ، ألا تخالف العقد أو القانون أو الآداب ، ولا يكون في إطاعتها ما يعرض للخطر وأن تتعلق بالعمل الذي يلتزم به العامل .

ثانياً : مقتضيات حسن النية :

حسن النية في تنفيذ العقد مبدأ يسود كل العقود فيطبق بالتالي على عقد العمل ، وخاصة أنه ينبني على ثقة صاحب العمل في شخص العامل ويقتضي حسن النية تخصيص العامل وقت العمل في أداء العمل المطلوب منه والحفاظ على كرامة العمل ، وحسن تعاونه مع زملائه في أداء العمل وحسن معاملة العملاء والمحافظة على سمعة المنشأة ، ويمتنع على العامل بدون رضا صاحب العمل قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات بمناسبة قيامه بواجباته .

كما لا يجوز الاقتراض من عملاء صاحب العمل ولا يتعارض مع حسن النية قيام العامل بأداء عمل آخر في أوقات فراغه لا يؤثر على قيامه بعمله الأصلي ولا يتضمن منافسة لصاحب العمل وجواز حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر والهدف هو أن يخلد العامل في هذه الإجازة إلى الراحة لتجديد نشاطه وحيوته بدلا من إرهاق نفسه بعمل آخر أثناء مدة الإجازة ومن مقتضيات حسن النية التزام العامل بالاحتفاظ بأسرار العمل .

يظل هذا الالتزام قائما حتى بعد انقضاء العقد ، حتى لا تنتقل أسرار العمل إلى منافس صاحب العمل عن طريق العمال الذين انقضت مدة عملهم وينتهي التزام العامل بالمحافظة على أسرار صاحب العمل إذا زالت عنها صفة السرية ويمنع العامل من نقلها إلى الغير وعلى ذلك يجوز للعامل أن يستفيد شخصيا بالمعلومات التي حصل عليها من عمله بعد انقضاء عقد العمل

يستثني من ذلك:- أن يكون لصاحب العمل حق في عدم استخدام الغير لهذه الأسرار لأنها تتضمن اختراعا سجل براءته ويلزم العامل بتنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية ويتعين على العامل أن يحفظ أدوات العمل في الأماكن المخصصة لذلك ويمتنع عليه استخدامها خارج مجال العمل إلا بترخيص من صاحب العمل .

س9: اكتب في الاتفاق علي عدم منافسة العامل لصاحب العمل بعد انقضاء عقد العمل؟

ثالثاً : الاتفاق على عدم منافسة العامل لصاحب العمل بعد انقضاء عقد العمل :

يتضمن عقد العمل شرطا يلتزم بمقتضاه العامل بعدم منافسة صاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل وهذا الشرط الخاص بعدم المنافسة يمثل قييدا خطيرا على حرية العامل .

الشروط الواجبة لصحة الاتفاق علي عدم المنافسة :

١ - بلوغ العامل سن الرشد وقت إبرام العقد :

الاتفاق يكون باطلا بطلانا مطلقا إذا لم يكن العامل قد بلغ سن الرشد ، خاصة وأن النص يعتبر من النظام العام ويترتب على ذلك أن انتفاء أي شرط من الشروط التي يستوجبها يؤدي إلى بطلان الاتفاق بطلانا مطلقا ويظل مع ذلك عقد العمل صحيحا عند توافر الأهلية اللازمة لإبرامه .

٢ - توافر مصلحة صاحب العمل في اشتراط عدم المنافسة :

إذا كان العامل يستطيع بحكم عمله أن يعرف عملاء رب العمل أو يطلع على أسرار عمله فإنه يستطيع منافسة صاحب العمل بالاتصال بهؤلاء العمال ، أو الإفادة من أسرار العمل ، فيمكن لصاحب العمل خشية هذه المنافسة ، الاتفاق مع العامل على عدم منافسته بعد انتهاء العقد ، أما إذا كانت طبيعة العمل المسندة إلى العامل لا تقتضي التعرف على العملاء أو الإطلاع على أسرار العمل فتنتفي مصلحة صاحب العمل في اشتراط عدم المنافسة ويكون الشرط باطلا .

٣- تقييد شرط المنع من المنافسة بالقدر المحقق للمصلحة المشروعة لصاحب العمل:

١٠ مما يتنافى مع هذه المصلحة المشروعة أن يكون منع العامل من المنافسة مطلقا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، فمدة المنع يجب ألا تتجاوز الحد المعقول ، ويشترط أن يقتصر المنع على مكان معين يخشى فيه صاحب العمل من المنافسة ولن يضر صاحب العمل أن يمارس العامل نشاطا لا يرتبط بنشاط عمله لذا فإن شرط عدم المنافسة يجب أن يقتصر أيضا على نوع معين من الأعمال دون ما عداه

٤- عدم تضمين الاتفاق على عدم المنافسة شرطا جزائيا مبالغ فيه :

١١ مثل هذا الشرط الجزائي يكون وسيلة لإجبار العامل على البقاء في خدمة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها ولذلك يكون الشرط باطلا وينسحب بطلانه أيضا إلى شرط عدم المنافسة في جملته والمشرع هنا يخالف القواعد العامة في ناحيتين :

- ★ **الناحية الأولى** ← أن الشرط الجزائي المبالغ فيه قد يترتب عليه تخفيضه وليس بطلانه .
- ★ **الناحية الثانية** ← أن الشرط الجزائي التزم تبعي للالتزام بعدم المنافسة ، وبطلان الالتزام التبعي لا يؤدي إلى بطلان الالتزام الأصلي ، ولكن المشرع خرج على القواعد العامة ، حماية لمصلحة العامل ، فجعل بطلان الشرط الجزائي يمتد إلى شرط عدم المنافسة .

٥- استحقاق العامل تعويضا مقابل التزامه بعدم المنافسة :

١٢ تقييد العامل بالتزام بعدم منافسة صاحب العمل بعد انقضاء العمل ، يتضمن إهدارا لمبدأ حرية العمل الذي يجب أن يكفل للعامل حيث يترتب عليه حرمانه من الاستفادة بخبرته السابقة ، وقد حدا ذلك بمحكمة النقض الفرنسية في أحكامها الحديثة ، ونحن نؤيدها في ذلك أن تشتت مقابلا ماليا لصحة الاتفاق على عدم المنافسة وذلك كتعويض للعامل نظير تقييده بهذا الالتزام بعد انقضاء عقد العمل .

أثار الاتفاق على عدم المنافسة :

١٣ إذا توافرت شروط صحة الاتفاق فإن العامل يتقيد به فإذا أخل بالتزامه فإنه يكون مسئولا مسؤولية عقدية ويسأل صاحب العمل المنافس الذي استخدم العامل مع علمه بشرط عدم المنافسة مسؤولية تقصيرية أما عقد العمل الثاني فيعتبر صحيحا ويكون التعويض هو جزاء الإخلال بالالتزام بعدم المنافسة وقد عمل المشرع على التضييق من نطاق شرط عدم المنافسة

نص على حالتين ينقضي فيهما التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل بعد انقضاء عقد العمل

الحالة الأولى :

١٤ إذا فسخ صاحب العمل العقد غير محدد المدة أو رفض تجديد العقد محدد المدة بعد انتهاء مدته ، دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك .

الحالة الثانية :

١٥ إذا وقع من صاحب العمل ما يبرر فسخ العامل للعقد .

رابعاً : حقوق صاحب العمل على مخترعات العامل :

١٦ يكون للعامل باعتباره مخترعا الحق الأدبي في أن ينسب الاختراع إليه ، وأن تسجل براءة الاختراع باسمه ، أما بالنسبة لحق الاستغلال المالي ، فيمكن التمييز بين **ثلاثة أنواع من المخترعات :**

١- النوع الأول :- الاختراعات الحرة :

١٧ لا تتصل بنشاط صاحب العمل ، ولا يثبت بالتالي لصاحب العمل أي حق عليها، بل يكون للعامل حق استغلالها ماليا دون أن يشاركه صاحب العمل في ذلك ، وإذا تضمن عقد العمل شرطا يعطي لصاحب العمل حقوقا على مخترعات العامل الحرة ،

١٨ **فمثل هذا الشرط** يكون باطلا بطلانا مطلقا لتعارضه مع النظام العام ، لأنه من شأنه أن يثني العامل عن الاختراع ما دام أنه لن يستطيع توجيه اختراعه واستغلاله بالصورة التي يفضلها .

٢- النوع الثاني :- الاختراعات العرضية :

١٩ اختراعات تتصل بنشاط صاحب العمل ولكنها لا تتعلق بوظيفة العامل، حيث لا يكون العامل مكلفا بالبحث والاختراع ، والأصل احتفاظ العامل بحقه في استغلال هذه الاختراعات حتى ولو توصل إليه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل ، ومع ذلك فإن حق العامل في الاستغلال يتقيد إذا تضمن عقد العمل شرطا صريحا ، يكون لصاحب العمل بمقتضاه الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات

٣- النوع الثالث:- اختراعات الخدمة :

تلك الاختراعات المتصلة بنشاط صاحب العمل ويهتدي إليها عامل مكلف بالبحث والابتكار فطبيعة عمله الذي كلف به العامل هو الذي يوصله إلى هذه الاختراعات وهذا الاختراع يكون من حق رب العمل وحق العامل في هذه الحالة مقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة إذا كان للاختراع قيمة اقتصادية خاصة فصاحب العمل هو الذي تحمل النفقات التي أدت إلى الاختراع ويجب خصم هذه النفقات من مقدار التعويض الذي يستحقه العامل ، وقد خشي المشرع أن يترك العامل عمله قبل تسجيل براءة الاختراع ، ليحرم صاحب العمل من حقوقه على الاختراعات التي يتوصل إليها ، فنص على أن الطلب المقدم من العامل للحصول على براءة الاختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة يعتبر كأنه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل والاستخدام ، ويكون لرب العمل جميع الحقوق المقررة له .

جزء الاخلال بالتزامات العامل (السلطة التأديبية لصاحب العمل)

لصاحب العمل أن يلجأ إلى القواعد العامة في القانون المدني ، إذا أخل العامل بالتزاماته فيطالب بتعويض الضرر الذي لحقه ، أو بفسخ العقد دون التقيد بقواعد التأديب ولصاحب العمل سلطة توقيع جزاءات تأديبية، يراعي فيها مدى جسامة المخالفة بصرف النظر عن مقدار الضرر ويختلف الجزاء التأديبي عن إجراءات التنظيم الداخلي ، فالأول يمثل عقوبة توقع على العامل ، إذا أخل بأحد واجباته ، بينما الهدف من إجراءات التنظيم الداخلي هو تنظيم العمل ، وليس عقاب العامل .

العقوبة التأديبية

أولاً :لائحة الجزاءات:

على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع لائحة للجزاءات وشروط توقيعها ، ويشترط لنفاذها وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من الإدارة المختصة بعد أخذ رأي المنظمة النقابية ، ويتعين البت في اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها إليها وإلا أصبحت نافذة وتراقب الإدارة مدى احترام اللائحة لأحكام قانون العمل ، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له ، ومدى تناسب العقوبة للمخالفة ويمكن لأصحاب الأعمال الاسترشاد بلوائح الجزاءات النموذجية التي يصدر بها قرار من وزير العدل والتدريب وبالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يستخدمون عدداً من العمال يقل عن عشرة عمال فإنهم لا يلزمون بوضع لائحة جزاءات .

س ١٠: تكلم عن ثلاثة من الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العامل؟

ثانياً :انواع الجزاءات التأديبية:

١- النوع الأول :- الإنذار :

أضعف العقوبات التأديبية ، ويتضمن تحذير العامل من تكرار المخالفة التي ارتكبها وإلا تعرض لجزاء أشد

٢- النوع الثاني :- الخصم من الأجر الاساسي :

عقوبة مالية ترد على أجر العامل ، فيقتطع منه مبلغ محدد كأجر يوم مثلاً وعقوبة الخصم وضع المشرع قيوداً بشأنها ، حماية لأجر العامل فالحد الأقصى لعقوبة الخصم من الأجر عن المخالفة الواحدة هو أجر العامل لمدة خمسة أيام ، وإذا جوزي عن مخالفات متعددة فإن الاقتطاع من أجر العامل لا يمكن أن يتجاوز أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ، ويكمل من أجور الشهور التالية وعلى صاحب العمل قيد الجزاءات المالية الموقعة على العمال في سجل خاص ، وبيان سبب توقيعها ، واسم العامل ، ومقدار أجره ، ويوضع في حساب خاص ، للصرف منها على عمال المنشأة.

٣- النوع الثالث :- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر :

المقصود بالعلاوة السنوية:- كل ما يصرف للعامل بالإضافة إلى أجره الأصلي وتحدد العقوبة في هذا الصدد بتأجيل الموعد المقرر لاستحقاق العلاوة السنوية بما لا يزيد عن ثلاثة شهور .

٤- النوع الرابع :- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها :

يجوز حرمان العامل من جزء من علاوته السنوية كجزاء تأديبي ، بما لا يجاوز النصف وارتكاب العامل مخالفة أخرى في تاريخ لاحق لا يجيز حرمانه من النصف الآخر لذات العلاوة السنوية كجزاء عن المخالفة التالية .

٥- النوع الخامس :- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة :

يجوز لصاحب العمل أن يحدد الجزاء التأديبي الموقع على العامل بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة ، إذ أن الترقية تصبح حقا مكتسبا عند حلول أجلها ، فلا يجوز بالتالي الإخلال به بتوقيع جزاء تأديبي ، وخاصة أن مثل هذا الجزاء يتضمن حرمان العامل من الترقية ، بما يتعارض مع مفهوم النص الذي يقتصر على التأجيل دون الحرمان من الترقية التالية .

٦- النوع السابع :- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر :

تتمثل في خفض أجر العامل في حدود قيمة العلاوة المقررة له وعند تعدد العقوبات الخاصة بخفض أجر العامل في السنة الواحدة ، فإن تنفيذها لا يجوز أن يتجاوز قيمة العلاوة المقررة .

٧- النوع السابع :- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض

يفترض هذا الجزاء تكليف العامل بعمل يقل من حيث المكانة الأدبية عن العمل الذي كان يشغله دون أن يترتب على ذلك الإنقاص من أجره الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة.

٨- النوع الثامن :- الفصل من الخدمة :

الفصل من الخدمة كعقوبة تأديبية يتضمن ، في نفس الوقت ، فسحا للعقد من جانب رب العمل باعتباره طرفا في عقد العمل ولا يستحق العامل بالتالي أي تعويض عن هذا الفصل ، بعد أن فسخ العقد بسبب إخلاله بالتزاماته.

ضمان توقييع العقوبات التأديبية :

١- مخالفة فعل منصوص عليه في لائحة تنظيم العمل والجزاءات :

لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد باللائحة تنظيم العمل والجزاءات
يمتنع على صاحب العمل الانفراد بتعديل العقد كجزاء تأديبي يوقع على العامل ، ويجوز أن يستبدل به جزاء آخر .

٢- القيد الزمني في الاتهام وفي توقيع العقوبة :

لا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما حتى لا يجد صاحب العمل في هذه المخالفة سلاحا يهدده به مدة طويلة .

٣- سلطة توقيع الجزاءات :

لمدير المنشأة توقيع عقوبات الإنذار والخصم من الأجر في حدود ثلاثة أيام ، أما باقي العقوبات ، فلا يجوز توقيعها إلا من صاحب المنشأة .

٤- تحقيق الاتهام وضمان حرية الدفاع :

كفل المشرع للعامل حق الدفاع عن نفسه فيما نسب إليه من مخالفات ، ويحظر توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص ، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وقد استثنيت عقوبة الإنذار فيجوز أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهة ، على أن يثبت مضمونه في المحضر الذي يحوى العقوبة وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار مسببا .

٥- تعلق المخالفة بالعمل :

السلطة التأديبية المقررة لصاحب العمل يجب أن تنقيد بنطاق العمل ، فالمخالفة يجب إذن أن تتعلق بالعمل

٦ - وحدة العقوبة عن المخالفة الواحدة :

لا يعتبر التعويض المدني عقوبة توقع على العامل ، لذلك فليس هناك ما يمنع قانونا من الجمع بين العقوبة التأديبية والتعويض المدني ، ومع ذلك فقد حظر المشرع فرض عقوبة تأديبية إذا قام صاحب العمل باقتطاع جزء من أجر العامل عن خمسة أيام من الشهر الواحد .

٧ - تقييد أحكام العود :

يجوز لصاحب العمل تشديد العقوبة عند العودة إلى ارتكاب نفس المخالفة متى وقعت خلال ستة أشهر من وقت إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق .

٨ - الاختصاص بالتحقيق مع العامل :

يتقرر لصاحب العمل سلطة التحقيق مع العامل ، وله أن يفوض في ذلك إدارة الشؤون القانونية ، أو أي شخص آخر من ذوي الخبرة أو أحد العاملين بالمنشأة شريطة ألا يقل مستواه الوظيفي عن العامل المحال للتحقيق .

٩ - مراعاة الضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية :

يجب على سلطة التحقيق إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات في جرائم تتعلق بنشاطه النقابي ويجوز للاتحاد العام أن ينيب أحد أعضائه وأن يوكل أحد المحامين لحضور التحقيق وذلك ما لم تقرر سلطة التحقيق سرية .

١٠ - الضمانات المقررة للعامل عند وقفه عن العمل مؤقتا :

مدة وقف العامل عن العمل لمصلحة التحقيق تتحدد بستين يوماً ويستحق العامل أجره كاملاً خلال مدة الوقف

تتحدد حالات وقف العامل عن عمله كما يلي :

- ١- الحالة الأولى :- ارتكابه مخالفة داخل دائرة العمل بموجب قرار مكتوب
- ٢- الحالة الثانية :- اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة .
- ٣- الحالة الثالثة :- طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة بالنزاع حول فصل العامل .
- ٤- في حالة حفظ الدعوى أو صدور قرار بالألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو الحكم القضائي ببراءة العامل فإنه يتعين على صاحب العمل أن يعيد العامل إلى عمله مستوفياً كل مستحقاته فإذا لم يقم صاحب العمل بإعادته إلى عمله في هذه الحالة فإنه يعتبر فصلاً تعسفياً .

١١ - الاختصاص القضائي بشأن العمل في الجزاءات التأديبية :

أولاً :- بالنسبة لعقوبة الفصل :

تنص المادة ١٤٨/١ عمل على انه يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل عن العمل للمحكمة العمالية المختصة . رغم وضوح ظاهر النص الذي يخوله المحكمة المختصة سلطة فصل العامل ، ومع ذلك فإن مبادئ تفسير القانون تستوجب تفسير النص في ضوء مجموع النصوص الأخرى المنظمة للعلاقة القانونية فضلاً ، عن المبادئ العامة المقررة قانوناً

في هذا الصدد فإن المادة ١٥٠/٢ عمل تنص على انه إذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل وجب على المحكمة ان

تفصل في هذا الطلب :

- ١- فالأمر إذا يتعلق بقيام نزاع حول فصل العامل رفع بشأنه دعوى قضائية .
- ٢- كان الأولي إذا أن تغير صياغة المادة ١٤٨/١ بأن تصبح " يكون الاختصاص بدعوى الفصل عن العمل للمحكمة العمالية "
- ٣- يتحدد دور المحكمة في هذه الحالة بالتثبت من مدي مشروعية جزاء الفصل الصادر من صاحب العمل من حيث القيود الموضوعية الخاصة بصدور سلوك من العامل ينطوي على خطأ جسيم من جانبه ، إلى جانب مراعاة ضمانات توقيع العقوبة التأديبية ، ويلزم في هذه الحالة قبل الفصل في الدعوى اللجوء الى التسوية الودية المنصوص عليها في المادتين ١٤٩ - ١٥٠ عمل

ثانياً: رقابة القضاء على استعمال السلطة التأديبية في العقوبات الأخرى:

يمكن للقضاء عند عرض الأمر عليه ، الحكم ببطالان العقوبة المخالفة للأحكام الواردة في قانون العمل والقرارات الوزارية تتحدد الاختصاص بنظر النزاع حول هذه العقوبات للمحكمة العمالية وقد استقر الرأي على سلطة القضاء في الرقابة على تناسب العقوبة ، إذا لم تكن هناك لائحة للجزاءات بالمنشأة أما إذا وجدت لائحة للجزاءات فإنه يعطي للقضاء سلطة تقديرية في قياس تناسب العقوبة مع المخالفة إذ إن حق رب العمل في تقدير العقوبة التأديبية يخضع كغيره من الحقوق للنظرية العامة في التعسف في استعمال الحق.

التزامات صاحب العمل

التزامات صاحب العمل المستمدة من عقد العمل

أولاً: التزام صاحب العمل بمكين العامل من أداء عمله :

يلزم صاحب العمل بأن يقدم للعامل العمل المكلف به ، وخاصة إذا كان تحديد الأجر على أساس الإنتاج ذلك أن رفض صاحب العمل تقديم عمل للعامل يمثل انتهاكاً لكرامة الأخير وإضعافاً للخبرة التي كان يمكنه أن يتحصل عليها من أدائه للعمل ، وعلى ذلك ، فإن إخلال صاحب العمل بهذا الالتزام يجيز للعامل إنهاء العقد دون أن يلزم بمهلة الأخطار ويتفرع من ذلك التزام صاحب العمل بالتعاون في سبيل تنفيذ أداء العمل ، بتقديمه الوسائل العادية الكفيلة لحسن أداء العمل ، بأن يضع تحت تصرف العامل الأماكن ، والأدوات والمواد الأولية .

ثانياً: عدم جواز الإفراد بتعديل العقد بنقل العامل نوعاً أو مكاناً :

١ - **النقل النوعي** ← يجوز تكليف العامل بعمل غير متفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وقد استقر الفقه والقضاء على أن الاختلاف يكون جوهرياً إذا كان العمل الجديد يقل عن العمل المتفق عليه من الناحية المالية أو الأدبية فبالنسبة للمزايا المادية لا يجوز نقل العامل إلى عمل جديد إذا كان المرتب الذي سيحصل عليه يقل عما كان يقبضه في عمله السابق ومن الناحية الأدبية يتعين أن يحتفظ العامل في عمله الجديد بمركزه الأدبي الذي كان يشغله في عمله السابق فلا يجوز نقل رئيس العمل إلى عمل آخر لا يعطيه مركزاً رئاسياً.

٢ - **النقل المكاني** ← نقل العامل مكانياً يعد اقتراحاً من جانب صاحب العمل بتعديل العقد ، ورفض العامل لهذا الاقتراح لا يجعل إنهاء العقد منسوباً إليه بل إلى صاحب العمل ومن هنا فإن النقل المكاني للعامل غير جائز إلا بناء على موافقته لاقتراح صاحب العمل في هذا النقل وقد أورد القضاء مع ذلك لحالتين استثنائيتين يجوز لصاحب العمل فيهما نقل العامل ، رغمًا عن إرادته ، ويكون الإنهاء صادراً من العامل عند رفضه للنقل .

أ) القاعدة هي أن النقل المكاني للعامل لا يتم إلا بناء على موافقته :

- * يجوز لصاحب العمل نقل العامل مكانياً إذا وافق العامل على ذلك صراحة أو ضمناً .
- ⊖ **الموافقة الصريحة** ← في حالة النص في عقد العمل صراحة على جواز نقل العامل مكانياً وفقاً لمقتضيات حسن سير العمل في المنشأة ، فإن عدم تنفيذ العامل للنقل يجعل إنهاء العقد منسوباً إليه وليس إلى صاحب العمل
- ⊖ **الموافقة الضمنية** ← قد تتم موافقة العامل على النقل بناء على إرادته الضمنية ، وهناك عدة ظروف استتبط منها القضاء موافقة العامل ضمناً على النقل :

١) تعدد فروع المنشأة :

- * إن علم العامل وقت العقد بأن المنشأة التي يعمل فيها ذات فروع متعددة قد يفيد موافقته ضمناً على نقله إلى أي فرع من فروع المنشأة .

٢) طبيعة العمل الخاص بالمنشأة :

- * قد تقتضي طبيعة العمل الخاص بالمنشأة انتقالها من مكان لآخر كمقاول الأشغال العامة الذي ينفذ أعماله في أماكن مختلفة .

★ قد تستشف موافقة العامل الضمنية على النقل من اشتغاله في منشأة يعلم أن نقل العامل فيها أمر معتاد ، ولا يشترط لذلك أن يتوافر عنصر الشعور بالإلزام

(٤) شروط اللائحة الداخلية :

★ إن علم العامل بشروط اللائحة الداخلية التي تعطي لصاحب العمل سلطة نقله يفيد موافقته الضمنية على النقل ، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .

★ في جميع الأحوال ، يشترط لجواز نقل العامل مكانيا ، في حالة موافقته الصريحة أو الضمنية ، أن يكون المقصود من النقل حسن سير المنشأة وإلا اعتبر النقل تعسفيا ، ومن ناحية أخرى يتعين ألا يتضمن النقل إنقاصا من المزايا المادية أو الأدبية التي كان يحققها العامل في عمله السابق .

(ب) حالات نقل العامل رغما عن إرادته :

س ١١: حالات نقل العامل رغما عن إرادته؟

(١) القوة القاهرة :

☞ إذا تحقق سبب أجنبي يحول دون مباشرة صاحب العمل لأعماله في المكان المتفق عليه ، فإنه يجوز نقل العامل ، في هذه الحالة ، حتى تزول هذه الظروف القهرية ، ويشترط ألا تكون هذه الظروف قد نشأت بسبب خطأ من جانب صاحب العمل .

(٢) صدور خطأ جسيم من جانب العامل :

☞ يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل عند ارتكاب العامل خطأ جسيما ، ومن الطبيعي أن لصاحب العمل ، بدلا من فصل العامل ، الاقتصار على نقله وعلى ذلك فإن رفض العامل النقل في هذه الحالة يجعل إنهاء العقد منسوبا إلى العامل وليس إلى صاحب العمل .

(٣) موقف محكمة النقض المصرية من مسألة نقل العامل :

☞ تتجه محكمة النقض المصرية إلى أنه يجوز لصاحب العمل نقل العامل مكانيا أو نقله إلى مركز اقل ميزة أو ملائمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك بل إنها اعتبرت أن رفض العامل النقل ، في هذه الحالة يمثل إخلالا بالتزام جوهري يجيز لصاحب العمل فصله .

☞ هذا الاتجاه نعترض عليه لأن نوع العمل ومكان أدائه باعتبارهما من شروط العقد لا يجوز تعديل أي منها إلا برضاء طرفي العقد ، وعلى ذلك فإن عدم موافقة العامل على النقل يجعل إنهاء العقد منسوبا إلى صاحب العمل ، وليس إلى العامل .

الالتزام بدفع الأجر

أولا: صور الأجر:

★ يدخل في الأجر كل ما يحصل عليه العامل بسبب أداء خدماته لصاحب العمل ، فهو لا يقتصر على المبلغ الثابت الذي يأخذ تسمية الأجر وستكلم عن صور الأجر .

س ١٢: اكتب فى العمولة والمزايا العينية كصورة من صور الاجر؟

١- العمولة:

المقصود بالعمولة ← نسبة مئوية تعطي للعامل من قيمة الصفقات التي يحصل عليها للمنشأة بصرف النظر عن تحقيق الربح للمنشأة من هذه الصفقات والأصل أن العمولة تستحق بمجرد إتمام الصفقة ، إلا إذا اشترط المتعاقدان لاستحقاقها تمام التنفيذ وتستحق العمولة عن الصفقات التي تتم أثناء العقد أو بعد انتهائه إذا كانت بسبب مجهود هؤلاء الأشخاص .
قد قرر المشرع صراحة اعتبار العمولة التي تعطي للطوافين والمندوبين والجوابين والممثلين التجاريين بمثابة أجر .

٢- النسب المئوية لمستخدمي المحلات التجارية :

قد تدفع بعض المنشآت مبالغ إلى عمالها القائمين بالبيع ، تمثل نسبة مئوية لما تم بيعه أو إنتاجه أو تحصيله وذلك تشجيعاً لهم على بذل الجهد في سبيل زيادة ربح المنشأة وهذه النسبة المئوية المدفوعة للعامل تعتبر جزءاً من الأجر ، يتلقاها العامل عادة بالإضافة إلى أجره الثابت .

٣- المزايا العينية :

تعتبر المزايا العينية جزءاً من الأجر ويتمثل في ذلك انتفاع العامل بالسكن في عين معينة وفرها له صاحب العمل ، والوجبات الغذائية التي يقدمها صاحب العمل للعامل بصفة مستمرة ويشترط في الامتيازات العينية ، لكي تكون أجراً ، أن يلتزم صاحب العمل بها دون أن يكون متبرعاً بها ، بحيث يراعي فيها قيام العامل بعمله ، كما يشترط ألا تكون أداة من أدوات العمل كالملابس التي يقدمها صاحب العمل لكي يرتديها العمال أثناء مباشرة عملهم .

٤- المكافأة :

المقصود بالمكافأة ← أداء مالي يقدمه صاحب العمل إلى العامل الذي يتميز عن أقرانه من العمال بميزة خاصة كمواظبته الدقيقة ، أو كفاءته العالية ، أو حسن خلفه ويشترط لاعتبار المكافأة أجراً ، أن يلتزم صاحب العمل بأدائها للعامل بناء على عقد العمل الفردي أو اتفاق لاحق .

٥- المنحة :

س ١٣: اكتب فى المنحة كصورة من صور الأجر؟

مبلغ من النقود يعطيه صاحب العمل للعامل في مناسبات معينة كالأعياد العامة والأصل أن المنحة لا تعتبر أجراً لأنها تقدم عادة من صاحب العمل على سبيل التبرع .

★ يتجه القضاء إلى اعتبار المنحة أجراً إذا توافرت فيها الشروط الآتية :

١) الشرط الأول :- عمومية المنحة :

★ تكون المنحة عامة إذا كانت تصرف لجميع عمال المنشأة أو لطائفة منهم كطائفة العمال الفنيين .

٢) الشرط الثاني :- استمرار المنحة :

★ بأن تصرف مدة من الزمن بصورة مضطردة تكفي لثباتها واستقرارها وقد اتجه القضاء إلى اعتبار أن المدة اللازمة لاستقرار المنحة هي خمس سنوات متتالية

٣) الشرط الثالث :- ثبات قيمة المنحة :

★ المقصود بالثبات قيمة المنحة :- الثبات النسبي ، بحيث يمكن أن يستفاد منه أن صاحب العمل قد فقد سلطته في تقدير صرف المنحة .

٤) عدم وجود نص في العقد أو لائحة المنشأة يقضي بأن المنحة لا تدخل ضمن الأجر: حيث إن مثل هذا النص يجعل من المنحة تبرعاً .

٦- الوهبة :

المقصود بالوهبة تسمى البقشيش ← المال الذي يدفعه العملاء إلى العمال بمناسبة أداء خدماتهم دون أن تكون هناك رابطة عقدية بينهما والأصل أن دفع الوهبة اختياري ، ومع ذلك فإن شيوع الوهبة في بعض الأعمال أثرت في تقدير الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل .

حدد المشرع شرطين يجب توافرها لكي تصبح الوهبة جزءا لا يتجزأ من الأجر :

١. **الشرط الأول :- أن تكون العادة قد جرت بدفعها** ← يكفي أن تجرى عادة العملاء على دفعها ، حتى ولو لم يكونوا ملزمين بذلك والتزم العملاء بدفع الوهبة يجعل الوهبة ، من باب أولي ، جزءا من الأجر ..
 ٢. **الشرط الثاني:- أن تكون لها قواعد تسمح بتحديد** ← وقد تضمن القانون المدني صورة للوهبة التي تعتبر أجرا لتحقيق طريقة من طرق التحديد المنضبط لها ، فقررت أنه تعتبر جزءا من الأجر إذا كان ما يدفعه منها العملاء إلى مستخدمي المتجر الواحد ، يجمع في صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه .
- إذا حصل العامل على الوهبة مباشرة من العملاء دون أن يكون هناك سبيل للرقابة عليها فإنها لا تعتبر في هذه الحالة جزءا من الأجر والأصل أن الحق في الوهبة يثبت للعمال المتصلين بالعملاء بحكم عملهم ومع ذلك فليس هناك ما يمنع من الاتفاق في عقد العمل على استئثار صاحب العمل بالوهبة كلها على أن يقدم أجرا ثابتا للعامل أو أن يحصل على نسبة من الوهبة لنفسه أو أن توزع الوهبة على جميع عمال المنشأة بلا استثناء .

٧- المشاركة في الربح :

يتفق على أن يحدد أجر العامل بنسبة مئوية من الأرباح التي تحققها المنشأة ، لتشجيع العمال على بذل مزيد من الجهد في سبيل نجاح المشروع ولا يترتب على اشتراك العامل في الأرباح أن تتقلب صفته إلى شريك بل يظل عاملا ويستحق أجرا ولو لم يحقق المشروع أي ربح وقد خول المشرع للعامل الحق في الرقابة على مستندات الشركة لكي يتأكد من الأرباح التي حققتها ولا يفقد العامل حقه في الأرباح إذا انتهت خدمته قبل نهاية السنة المالية والقيام بأعمال الجرد وحساب الأرباح والخسائر ويتحدد أجره بنسبة من الربح السنوي يعادل مدة خدمته

٨- العلاوة :

المقصود بالعلاوات ← كل ما يصرف للعامل بالإضافة إلى أجره الأصلي ، لطول مدة خدمته أو لزيادة أعبائه العائلية ، أو لارتفاع نفقات المعيشة وقد ميز القانون المدني بين علاوة غلاء المعيشة من ناحية وهذه تعتبر جزءا من الأجر ، والعلاوة التي تصرف مقابل زيادة الأعباء العائلية وقد سوي المشرع بينها وبين المنحة بحيث لا تدخل في الأجر إلا إذا تقرر في عقود العمل الفردية أو جرى العرف بمنحها وقد خالف قانون العمل هذا الحكم ، فسوي بين هذين النوعين من العلاوات ، واعتبر أنهما يكونان جزءا لا يتجزأ من الأجر وتمثل العلاوة الدورية زيادة في أجر العامل تتقرر له بصفة دورية وتعتبر بالتالي جزءا لا يتجزأ من أجره ويلتزم صاحب العمل بالعلاوة الدورية بناء على نصوص القانون ويختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية بما لا يقل عن ٣٪ من الأجر التأميني ويمكن أن ينشأ للعامل الحق في العلاوة الدورية إذا اعتاد صاحب العمل على دفعها لمدة طويلة بصفة ثابتة ومضطردة ، بحيث يلتزم بدفعها في نفس المواعيد المعتادة .

البديل :

الأصل ← في البديل أنه يغطي نفقات فعلية تكبدها العامل في سبيل تنفيذ عمله كبذل السفر وبدل الاستقبال وبدل الانتقال وبدل الملابس وهو لا يعتبر جزءا من الأجر لأنه لا يمثل مقابلا للعمل الذي أداه العامل وإنما عوض عن نفقات تحملها للقيام بعمله ولكن قد يزيد البديل عن النفقات الفعلية ويعتبر الجزء الزائد عن هذه النفقات بمثابة جزء من أجر العامل .

١- التحديد الاتفاقي للأجر :

- ١٠ قد يتحدد الأجر بناء على وحدة زمنية كالساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر ، وقد يكون أساس التحديد الإنتاج الذي يحققه العامل وقد يحدد الأجر بالطريقة بحيث يحسب على أساس وحدة زمنية ويرتفع بعد ذلك تبعاً لإنتاج العامل .
- ١١ تتعارض مصالح العمال وأصحاب العمل من حيث طريقة حساب الأجر ، فيفضل العمال الحصول على أجر ثابت يقاس بالزمن ، وخاصة أن تحديد الأجر بالإنتاج يؤدي إلى إرهابهم وبث روح العداوة فيما بينهم وعلى العكس من ذلك ، يفضل أصحاب الأعمال تحديد الأجر على أساس الإنتاج ليستحثوا العمال على بذل أكبر جهد ممكن .
- ١٢ لا يجوز لأحد طرفي عقد العمل أن ينفرد بتعديل طريقة حساب الأجر ، تطبيقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ويمكن اتفاق العامل وصاحب العمل على تعديل طريقة الأجر ، والأصل أنه تكفي موافقة العامل الضمنية على هذا التعديل ، ومع ذلك فقد تشدد المشرع بالنسبة للعامل المعين بالأجر الشهري ، فاشتراط موافقته المكتوبة على التعديل .

٢- القيود التشريعية في تحديد الأجر :

- ١٣ **الأصل** ← أن يتم تحديد الأجر باتفاق المتعاقدين ، وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة ، لكن المشرع تدخل في تحديد الأجور، رعاية للعامل الذي قد يضطر إلى قبول أجر زهيد أمام ضغط الحاجة ، لذلك فقد فرض المشرع حداً أدنى لأجر العامل وقد اتجه قانون العمل الجديد إلى توحيد الحد الأدنى للأجور على مستوى جميع العاملين بالدولة ، وينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .

يضم في عضوية هذا المجلس الفئات الآتية :

- ١٤ **الفئة الأولى :-** أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم .
- ١٥ **الفئة الثانية :-** أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .
- ١٦ **الفئة الثالثة :-** أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال ترشحهم منظماتهم ، ويصدر رئيس الوزراء قراراً بهذا التشكيل ونظم العمل واختصاصها

٣ - سلطة هيئة التحكيم في تعديل الأجور :

- ١٧ المشرع أعطي هيئات التحكيم سلطات واسعة في تسوية المنازعات الجماعية .
- ١٨ سلطة هيئة التحكيم لا تختلف عما هو مقرر بالنسبة للقضاء من حيث وجوب التقيد بالنص التشريعي فإذا لم يوجد فيتم اللجوء إلى العرف ، وعند غيبة العرف ، فتطبق الشريعة الإسلامية ، ولا يجوز بالتالي اللجوء لمبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المنطقة إلا عند خلو المصادر الرسمية المشار إليها من أي حكم معين في شأن النزاع المعروض ، ويمتنع بالتالي على هيئة التحكيم زيادة الأجر بناء على العدالة ، في حالة تحديده بمقتضى اتفاق رضائي ، طالما أنه يتوافق مع الحد الأدنى للأجور المحدد قانوناً
- ١٩ حسناً فعل قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ حيث أتاح لهيئة التحكيم أن تراعي في أحكامها التشريع والاتفاقات الدولية المصدق عليها ومبادئ القانون الطبيعي والعرف والعدالة الاجتماعية وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشأة .
- ٢٠ لا شك أن هذا النص يمنح هيئة التحكيم السلطة في تعديل الأجور ، تحقيقاً للسلم والأمن الاجتماعيين ، دون التقيد بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين

ثالثاً : قواعد الوفاء بالأجر :

المال الذي يوفي به الأجر :

- ٢١ تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً وليس هناك ما يمنع من الاتفاق على أجر عيني ، ويمتنع الدفع بالعملة الأجنبية تفادياً لتغير سعر الصرف .

وقت الوفاء بالأجر:

🔴 **الأصل** ← أن الوفاء بالأجر يتم بعد انتهاء الوحدة التي يقاس ، أو وحدة إنتاجية وقد حرص المشرع ، نظرا للطابع الحيوي للأجر، على أن يحصل العامل على أجره في فترات دورية متقاربة ،

🔴 **فنصت على المبادئ الآتية :**

- أ- **المبدأ الأول** ← العمال المعينون بالأجر شهري تؤدي أجورهم مرة على الأقل في الشهر .
 - ب- **المبدأ الثاني** ← إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب وأن يؤدي له باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي .
 - ج- **المبدأ الثالث** ← تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ، ما لم يتفق على غير ذلك .
- 🔴 يجوز مع ذلك الاتفاق على مواعيد أكثر قربا وقد أوجب المشرع أن يكون دفع الأجر في أحد أيام العمل ، حتى لا يضطر العامل إلى أن يتوجه إلى مكان عمله ، وقت الراحة ، لقبض أجره ، فيحرم من يوم راحته ويتحمل نفقات وعناء الانتقال وأيضا فرض المشرع على صاحب العمل دفع أجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له بما لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ وطالبة العامل بهذه المستحقات .

مكان الوفاء بالأجر:

🔴 أوجب المشرع دفع أجر العامل في مكان العمل والحكمة من ذلك هي أن يوفر للعامل النفقات وعناء الانتقال إلى مكان آخر خلاف مكان عمله ويبطل الاتفاق على دفع أجر العامل في مكان غير مكان عمله ، إلا إذا كان هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل ، كطلب العامل تحويل أجره على حسابه الخاص بأحد المصارف.

إثبات الوفاء بالأجر:

🔴 لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك وعلى ذلك فإن إثبات وفاء صاحب العمل للأجر يقتضي منه دليلا كتابيا حتى ولو كان الأجر الموفي به يزيد عن ألف جنيه .

تقادم الحق فى الأجر:

🔴 **نص القانون المدنى على نوعين من التقادم :**

١-النوع الأول :-التقادم الخمسى:

🔴 بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة ويدخل فيها المهايا والأجور ولا يؤسس هذا التقادم على قرينة الوفاء ، فيجوز التمسك بالتقادم حتى ولو أقر المدين بالدين .

٢-النوع الثانى :-التقادم الحولى:

🔴 لحقوق العمال والخدم ، ويقوم هذا التقادم على قرينة الوفاء لأنها تمثل مورد رزق الدائن فلا يجوز التمسك به إذا أقر المدين ، صراحة أو ضمنا بعدم الوفاء .

🔴 يترتب على ذلك أنه يجوز لصاحب العمل التمسك بالتقادم الخمسى لإقراره الصريح أو الضمني بعدم الوفاء بالأجر ، ويجب على صاحب العمل أن يعين نوع التقادم الذي يتمسك به تطبيقا للقاعدة التي لا تجيز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها .

رابعاً : حماية الاجر فى مواجهة صاحب العمل :

١- امتياز دين الأجر :

(أ) حق الامتياز العام :

قرر المشرع فى القانون المدنى وقانون العمل ، حق امتياز للعامل على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار ، ضمانا لاستيفاء دين الأجر ويأتي هذا الامتياز فى المرتبة الرابعة بعد امتياز المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ، ويتساوى هذا الامتياز فى المرتبة مع الامتيازين المقررين ضمانا للمبالغ المستحقة. عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكّل وملبس فى الستة أشهر الأخيرة ودين النفقة

يختلف قانون العمل عن القانون المدنى ، بالنسبة لحق الامتياز الوارد فى كل منهما ، فى أربعة وجوه :

الوجه الأول ← أن الامتياز المقرر فى القانون المدنى يقتصر على دين الأجر ، بينما يمتد هذا الامتياز فى قانون العمل ليشمل ، بجانب الأجر ، كافة المبالغ المستحقة طبقا لأحكام قانون العمل ، كالتعويض عن الفصل التعسفى ومكافأة مدة الخدمة .

الوجه الثانى ← أن المشرع فى قانون العمل لم ينص على مدة معينة لاستحقاقات العامل التى يشملها الامتياز ، فيستفيد العامل بحق الامتياز طالما أن حقوقه لم تسقط بالتقادم ، وتختلف فى القانون المدنى ، من حيث أنها قصرت الامتياز على أجر العامل عن الستة أشهر الأخيرة .

الوجه الثالث ← بالنسبة لدين الأجر فإنه يأتي فى المرتبة الأولى ، متقدما فى ذلك على غيره من الحقوق

الوجه الرابع ← يسرى حق الامتياز فى القانون المدنى على العمال المستثنين من احكام قانون العمل ، كخدم المنازل ، اما حق الامتياز فى قانون العمل فإنه يطبق على العمال الخاضعين للقانون العمل .

(ب) الامتياز الخاص والدعوى المباشرة كضمان لحق عمال المقاول قبل صاحب العمل الأصلي:

★ نص القانون المدنى على حق عمال المقاول فى رفع دعوى مباشرة على صاحب العمل الأصلي بما لا يجاوز ما يكون مدينا به ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل ، وعلى ذلك يستطيع العمال أن يطالبوا بمستحققاتهم قبل مدينهم المقاول برفع دعوى مباشرة على مدين مدينهم وهو رب العمل الأصلي ، يطالبون إياه بهذه المستحققات فى حدود ما يوجد فى ذمته للمقاول الأصلي بالإضافة إلى ذلك فقد قرر المشرع حق امتياز لعمال المقاول على المبالغ المستحقة على صاحب العمل للمقاول وقد خول المشرع لعمال المقاول حق تتبع فى استيفاء حقوقهم من المبالغ المستحقة على رب العمل الأصلي للمقاول .

٢ - تضامن أصحاب العمل :

نص المشرع على تضامن أصحاب العمل فى الوفاء بحقوق العامل ، وذلك عند تعددهم وفى حالة تغير صاحب العمل ، فيكون صاحب العمل مسئولا بالتضامن مع صاحب العمل السابق .

٣ - حق العامل فى الإطلاع على دفاتر صاحب العمل :

أعطي المشرع للعامل حق الإطلاع على دفاتر صاحب العمل فى حالات معينة وحق الإطلاع على الدفاتر قد تقرر للعامل استثناء ، إذ أن الأصل أن هذا الحق يثبت للشركاء وحدهم وبالنسبة لكيفية مباشرة حق الإطلاع أوجب المشرع على صاحب العمل: أن يقدم إلى العامل أو إلى شخص موثوق به يعينه المعلومات الضرورية للتحقق من صحة الدفاتر.

٤- الحد من سلطة صاحب العمل في حرمان العامل من أجره كلياً أو جزئياً :

١- حالات يستحق فيها العامل أجره كله أو بعضه رغم عدم أداء العمل :

❖ فقد تتدخل بعض الظروف الخارجية التي تحول دون أداء العمل ، ولا يكون ذلك راجعاً إلى إرادة العامل في مثل هذه الحالات تأبي العدالة أن يحرم العامل من أجره كلياً فإذا حضر العامل إلى مقر عمله وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .

يقتضي الأمر دراسة ثلاثة فروض :

(أ) الفرض الأول :- المنع عن العمل راجع إلى صاحب العمل :

❖ قد يتسبب صاحب العمل في منع العامل من القيام بعمله ، ويستحق العامل عندئذ أجره إذا حضر لمزاولة عمله أو أعلن أنه على استعداد لأدائه ويلاحظ أن الأسباب الراجعة إلى صاحب العمل وذلك بمنع العامل عمداً من الدخول إلى مكان العمل ، أو إغلاق المنشأة والقضاء المصري ألزم صاحب العمل بأداء أجر العامل ، إذا لم يستطع العامل القيام بعمله لأسباب راجعة إلى صاحب العمل ، كما لو قرر صاحب العمل تعطيل بعض الآلات ، أو أغلقت المنشأة بسبب عدم توافر الأموال اللازمة للحصول على الخامات ولا يثبت حق العامل في الأجر إلا إذا منع عن العمل ، ولكن قد ينقص صاحب العمل الساعات المخصصة للعمل ، ويترتب على ذلك تخفيض الأجر المحدد بالساعة أو بالقطعة ، ولا يلتزم صاحب العمل ، في هذه الحالة ، بدفع ما يغطي النقص في أجر العامل

(ب) الفرض الثاني :- المنع عن العمل بسبب لا يرجع إلى صاحب العمل :

❖ الالتزام بالأجر ينقضي إذا كانت الأسباب التي منعت العامل عن أداء عمله لا ترجع إلى صاحب العمل كحبس العامل احتياطياً ، أو تنفيذاً لحكم جنائي ، حيث يعتبر العقد موقوفاً خلال هذه الفترة ، ومن ذلك انقطاع التيار الكهربائي المستند من منشأة النور ، أو تعطل الآلات لنشوب حريق بالمصنع ، وإذا حضر العامل مقر العمل وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره

(ج) الفرض الثالث :- المنع عن العمل بسبب إضراب جزئي لم يشترك فيه :

❖ لا يستحق العامل الذي قام بالإضراب أجراً عن الفترة التي لم يؤد فيها عمله أياً كان الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه من هذا الإضراب ، ذلك أن العامل الذي يشارك في الإضراب هو الذي يتسبب بنفسه في عدم القيام بالعمل وقد يتوقف العمل في المنشأة نتيجة إضراب بعض العمال ، ولن يستحق الأجر للعمال غير المضربين طالما أن هذا التوقف لم يتسبب فيه صاحب العمل .

٢- تقييد حق صاحب العمل في الاقتطاع من أجر العامل :

❖ قد يصبح العامل مديناً لصاحب العمل بمبالغ اقترضها منه ، أو بالتعويض عن الفقد أو الإلتلاف للآلات ونظراً لأهمية الأجر بالنسبة للعامل ، باعتباره مورد رزقه ، فقد قيد المشرع في هذا الشأن حق صاحب العمل في الاقتطاع من أجر العامل ، حتى لا يحرم من أجره كله أو من جزء كبير منه .

(أ) بالنسبة لدين القرض :

❖ لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من ١٠% وفاء لما يكون قد قرضه من مال أثناء سريان العقد ، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض وتحسب نسبة الاقتطاع على الأجر الفعلي للعامل وليس الأجر المسمي في العقد .

(ب) بالنسبة لدين التعويض :

❖ أجاز قانون العمل الاقتطاع من أجر العامل مبالغ التعويض عن قيمة المهمات أو الآلات وتسبب العامل بخطئه في فقدائها أو إلتافها ، وقد بين المشرع حداً أقصى للاقتطاع وهو أجر خمسة أيام في كل شهر أما التعويض عن أية أضرار أخرى فليس لصاحب العمل الاستناد إلى المقاصة لاقتضائه ، فله اللجوء إلى القضاء والحصول على حكم به ما لم يكن قد اتفق عليه رضاء وللعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل لمبلغ التعويض فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره أو قضي له بأقل منه ، وجب عليه رد ما اقتطع بدون وجه حق خلال سبعة أيام ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع إذا بلغ مجموعة أجر شهرين .

٥- حماية الأجر من دائني العامل :

١- قواعد هذه الحماية في القواعد العامة :

حدد قانون المرافعات الجديد القدر الجائز الحجز عليه من أجر العامل ، وقصرته على الربع فالدائنين يحجزون على الأجر تحت يد صاحب العمل ، باعتباره أنه ما زال في ذمته أما إذا استوفي العامل أجره فلن تنقيد سلطة دائنيه في الحجز عليه .

٢- قواعد هذه الحماية في تقنين العمل :

لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود ٢٥% من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى ٥٠% في حالة دين النفقة وعند التزام يقدم دين النفقة ، ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلّفه العامل من أدوات أو مهمات ويفترض هذا الحكم صدور حكم نهائي في مواجهة العامل بالدين .

التزامات صاحب العمل المستمدة من قانون العمل

الالتزام بالنظيم القانوني لوقت العمل:

أولاً : احكام النظيم القانوني لوقت العمل:

١- الحد الأقصى لساعات العمل :

صدر القانون بشأن الأحداث ، محددًا وقت العمل اليومي بسبع أو تسع ساعات حسب اختلاف السن ، وبالنسبة للنساء حدده بتسع ساعات ، وجعل المشرع الحد الأقصى لبعض الصناعات تسع ساعات يومياً ومع ذلك وردت بعض الاستثناءات على هذا التحديد ، وفرض ثمان ساعات كحد أقصى لوقت العمل اليومي المقرر لعمال المناجم والمحاجر وقد عني المشرع في تقنين العمل ، بوضع تنظيم قانوني لوقت العمل فنص على أنه : لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .

لا يعتد المشرع إلا بوقت العمل الفعلي ، الذي يؤديه العامل وعلى ذلك يخرج من حساب الأحد الأقصى الوقت الذي يستغرقه العامل للتوجه إلى مكان العمل أو العودة منه إلى سكنه أو الوقت المخصص للراحة ويمكن تخفيض مدة العمل اليومي إلى سبع ساعات وذلك بالنسبة لبعض الصناعات حيث يؤخذ في الاعتبار الطبيعة الخطرة أو الضارة لهذه الأعمال .

يلاحظ أنه :- بالنسبة للعمال من الأطفال الذين تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة فإن الحد الأقصى لوقت العمل اليومي بالنسبة لهم هو ست ساعات .

رعاية للسلامة الصحية للمرأة الحامل فقد صدر تعديل على أحكام قانون الطفل على تخفيض ساعات العمل اليومية ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل ولايجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .

٢- فترات الراحة :

يوجب القانون أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ، لا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية ، أما العمال الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة فلا يجوز تشغيلهم أكثر من أربع ساعات متوالية ويجوز تجزئة فترة الراحة على مرتين أو أكثر .

قد جعل المشرع للمرأة العاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربع وعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع مراعاة لظروفها الحق في فترتين للراحة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة .

٣- الحد الأقصى لمدة إبقاء العامل في مكان العمل :

حظر المشرع علي صاحب العمل أن يبقي العامل في مكان العمل لمدة تزيد عن عشر ساعات في اليوم الواحد

٤ - القيد الخاص بالتشغيل الليلي :

- ١ اقترنت قيود التشغيل الليلي على الأطفال ، حيث لا يجوز تشغيل من يقل سنه عن ثمان عشرة سنة فيما بين الساعة مساء والسابعة صباحاً .
- ٢ بالنسبة للنساء فلم يرد بشأنهن في قانون العمل الجديد أية قيود خاصة بالتشغيل الليلي .

٥ - الراحة الأسبوعية :

- ١ يجب على صاحب العمل أن يمنح كل عامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة متصلة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر ، حفاظاً على صحتهم ، وتجديداً لنشاطهم والأصل أن صاحب العمل هو الذي يختار يوم الراحة الأسبوعية المقرر ويجوز له تغييره ، دون أن يحق للعامل ، الاعتراض وتكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر ويراعي في حساب مدة الراحة الأسبوعية أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه .

ثانياً : نطاق تطبيق التنظيم القانوني لوقت العمل :

١ - من حيث الأشخاص :

- ١ يكفي ، للخضوع لأحكام هذا التنظيم ، أن يوجد عمل تابع مأجور ، حتى ولو لم يستند هذا العمل على عقد صحيح ، بأن كان عقد العمل باطلاً بطلاناً مطلقاً وقد استثنى المشرع بعض طوائف العمال من نطاق تطبيق التنظيم القانوني لوقت العمل .

طوائف العمل المستثناة من نطاق تطبيق التنظيم القانوني لوقت العمل :

أ) الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل :

- ١ المقصود بالوكيل المفوض ← الشخص الذي يفوض من قبل صاحب العمل في مباشرة سلطاته كلها أو بعضها **العلة من هذا الاستثناء** :- أن العلاقة التي تربط بين الوكيل المفوض وصاحب العمل تقوم على الثقة ، بحيث يكون من الأوفق أن يترك تنظيم علاقتهما إلى إرادتهما الحرة.

ب) العمال المشغولون بالأعمال التجهيزية والتكميلية :

- ١ **عرف المشرع الأعمال التجهيزية والتكميلية** ← تلك التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء عقد العمل وقد خول للوزير العدل سلطة إصدار قرار يحدد فيه هذه الأعمال ، حيث يتحدد فيه الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها .

ج) العمال المخصصون للحراسة والنظافة :

- ١ يتحدد هؤلاء العمال بناء على قرار يصدر من الوزير العدل ، مع تعيين الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية الإضافية فيها والعلة من هذا الاستثناء كما هو الأمر بالنسبة للعمال المشغولين بالأعمال التجهيزية والتكميلية ، هي أن طبيعة أعمالهم تفرض عليهم البقاء في مكان العمل مدة تسبق وتعقب وقت العمل الأصلي ، ويستحق العامل ، في هذه الحالة ، أجراً إضافياً عن ساعات العمل الزائدة وفقاً للقواعد المقررة

٢ - من حيث الموضوع :

- ١ يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الخاصة بتنظيم وقت العمل إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية ، أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالة إبلاغ الجهة الإدارية بمبررات التشغيل الإضافي ، والحكمة من ذلك هي تمكين الجهة الإدارية من رقابة صاحب العمل في حقيقة الحالات التي تجيز له الخروج على أحكام التنظيم القانوني لوقت العمل .

القيود الخاصة بتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل:

★ **القيود الأولى :** الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية : لا يجوز أن تزيد ساعات العمل التي يشتغلها العامل على عشر ساعات في اليوم الواحد والعلّة هي تلافي مبالغة صاحب العمل في زيادة مدة العمل اليومي ، مما قد يرهق العمال ويضر بصحتهم.

★ **القيود الثاني :** الأجر الإضافي : على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المذكورة أجراً إضافياً يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاً إليه ٣٥% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و ٧٠% **على الأقل عن ساعات العمل الليلية** . وفي حالة تشغيل العامل في يوم راحته يكون أجر هذا اليوم مضاعفاً مع منحه يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع الثاني ولا يجوز تشغيل الأطفال أيام راحتهم الأسبوعية أو العطلات الرسمية .

ثالثاً: ضمانات مراعاة التنظيم القانوني لوقت العمل :

المشرع أوجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها في الدخول وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولاً ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل ويحق للعامل الامتناع عن تنفيذ أوامر صاحب العمل المخالفة للتنظيم القانوني لوقت العمل فإذا فصل لهذا السبب كان هذا الفصل تعسفياً .

س١٧: اكتب في مدة الاجازة السنوية؟

الالتزام بإجازات العامل

أولاً : الإجازة السنوية:

١- مدة الإجازة السنوية :

نص قانون العمل على حق العامل في الإجازة السنوية ، والغرض من ذلك هو استعادة العامل لنشاطه وحيويته تحقيق الحكمة من الإجازة السنوية يستلزم أن تكون مدتها طويلة نسبياً ، ومدة الإجازة السنوية (١٥) يوماً بأجر كامل عن السنة الأولى و(٢١) يوماً عن السنة التالية، وتزداد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن يجاوز سن الخمسين .

يعتد المشرع بثلاث اسس في تحديد مدة الإجازة السنوية :

الأساس الأول ← سن العامل . ولا تظهر أهمية العمر إلا بالنسبة لمن جاوز سن الخمسين ، فتكون مدة إجازته السنوية وفي جميع الأحوال ، ثلاثين يوماً .

الأساس الثاني ← الحالة الجسميه للعامل من ذوي الاعاقه والاقزام ويستحقون ٤٥ يوماً اجازته سنويه

الأساس الثالث ← مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل ، ويفرق المشرع بين ثلاث مراحل في أقدمية العامل:

- المرحلة الأولى :

خدمه العامل عن السنه الاولى ويستحق عنها ١٥ يوماً اجازة سنويه.

- المرحلة الثانيه :

★ خدمة العامل تزيد على سنه وتقل عن عشر سنوات ، وتكون مدة الإجازة ، واحداً وعشرين يوماً .

- المرحلة الثالثه :

اكتمال مدة عشر سنوات متتالية في خدمة صاحب العمل ويستحق العامل حينئذ إجازة سنوية مدتها

ثلاثون يوماً

يلزم أن تكون مدة العشر سنوات متتالية ، ولا يؤثر في اتصال الخدمة ، وقف عقد العمل ، للخدمة العسكرية مثلاً ، كما أن خدمة العامل تظل مستمرة ، إذا انتقلت ملكية المنشأة إلى صاحب عمل جديد

- تزيد مدة الإجازة السنوية التي يستحقها العامل ، عن المدة المحددة قانوناً ، إذا التزم صاحب العمل بذلك ، بناءً على نص في عقد العمل الفردي ، أو لائحة النظام الأساسي للعمل ، أو اعتاد صاحب العمل على إعطاء مدة أطول للإجازة السنوية ، وأصبحت لهذه العادة صفة الاستقرار .
- في جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة سبعة أيام بالنسبة للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة .

س١٨: أكتب في مدي إستقلال الإجازة السنوية عن الإجازات الأخرى وقيود صاحب العمل في تحديدها ؟

٢- استقلال الإجازة السنوية عن الإجازات الأخرى :

- تستقل الإجازة السنوية عن غيرها من الإجازات ، فلا يدخل في حسابها حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية أو الراحة الأسبوعية ، وعليه فإن مدة الإجازة المرضية لا يجوز أن تخصم من الإجازة السنوية ، إذ إن حق العامل في الإجازة المرضية لا يجوز أن تخصم من الإجازة السنوية ، إن حق العامل في الإجازة المرضية مستمدة من قانون العمل .
- بالنسبة للإجازة العارضة التي ينقطع فيها العامل عن العمل لأسباب طارئة ، لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة ، وتحتسب الإجازة العارضة خصماً من الإجازة السنوية المقررة للعامل .

٣- تنظيم الإجازة السنوية :

- تحتسب الخدمة السنوية التي يستحق العامل عنها الإجازة من تاريخ بدء خدمته .
- لم يقيد المشرع حرية صاحب العمل في تحديد الوقت الذي يحصل فيه العامل على إجازته السنوية ، فلا يجوز للعامل أن يفرض على صاحب العمل وقت إجازته السنوية ، إلا إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل .

هناك قيدين يحددان من حرية صاحب العمل في تنظيم الإجازة السنوية :

- القيد الأول** ← لا يجوز أن يقل مدة الإجازة السنوية عن خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة على الأقل ، ولا يجوز تجزئة الإجازة السنوية أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والذين يقل سنهم عن ثمانية عشر عاماً .
- القيد الثاني** ← يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر

س١٩: اكتب في إستحقاق الأجر أثناء الإجازة السنوية؟

٤- استحقاق الأجر أثناء الإجازة السنوية :

- إن تحقيق الحكمة من إعطاء العامل إجازة سنوية يستوجب أن يدفع له مقابل مالي يعينه على مواجهة أعباء المعيشة ، حيث إن حرمانه من هذا المقابل يدفعه إلى العمل أثناء فترة إجازته للحصول على مورد لرزقه . وقد نص المشرع ، على أن تكون الإجازة السنوية " بأجر كامل " .
- ينص المشرع على أن يكون الأجر كاملاً عن فترة الإجازة السنوية ، يدخل فيه بالتالي ملحقات الأجر ، فضلاً عن الأجر الأساسي .
- علي ذلك يدخل في الأجر الامتيازات العينية ، وبديل طبيعة العمل ، كما يستحق العامل مقابل ساعات العمل الإضافية .

- يتلقى العامل قيمة المنحة أو المكافأة كاملة في موعدها المقرر .
- من البديهي أن صاحب العمل هو الذي يتحمل عبء الالتزام بالأجر أثناء الإجازة .
- لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر "

س ٢٠: أكتب في تعلق الإجازة السنوية بالنظام العام؟

هـ- تعلق الحق في الإجازة السنوية بالنظام العام :

- يتعلق حق العامل الإجازة السنوية بالنظام العام ، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته .
- علي ذلك يبطل الاتفاق علي إنقاص مدة الإجازة لأنه يمثل نزولاً جزئياً عن الحق في الإجازة ، كما يبطل الاتفاق علي حرمان العامل كلياً أو جزئياً عن أجره في مدة الإجازة .
- بالعكس يعتبر صحيحاً الاتفاق علي تعديل أحكام الإجازة السنوية بما يحقق مصلحة العامل كإطالة مدة الإجازة المدفوعة الأجر أو إعطائه عنها أجراً يزيد عن أجره الفعلي .
- قد اختلف الفقه حول حق العامل في القيام بإجازته بعد مضي السنة التي يستحق عنها تلك الإجازة .

الراجع :

- أنه لا توجد استحالة حقيقة تمنع من تنفيذ الالتزام بالإجازة عيناً ، بعد فوات السنة الذي يتعين منح العامل الإجازة خلالها ، فيجوز للعامل أن يقضي مدة الإجازة في السنة التالية .
- مع ذلك يكفي صاحب العمل للوفاء بالتزامه أن يعرض علي العامل أن يقوم بإجازته السنوية ، فإذا رفض العامل كتابة وأصر علي العمل ، فلا يعتبر صاحب العمل مخالفاً بالتزامه ، ولا يسأل بالتالي جنائياً أو مدنياً ، بسبب عدم حصول العامل علي إجازته السنوية .
- إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل إجازته السنوية استحق الاجر المقابل لهذا الرصيد .
- يتحمل صاحب العمل عبء إثبات قيام العامل بالإجازة السنوية المدفوعة الأجر.

ثانياً : إجازات الأعياد :

- " للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديد قرار من الوزير العدل علي ألا تزيد علي ثلاثة عشر يوماً في السنة " .

قد صدر قرار بتحديد إجازات الأعياد :

- الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية) .
- اليوم الأول والثاني من شهر شوال (إجازة عيد الفطر يومان) .
- يوم الوقوف بعرفات .
- أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة (عيد الأضحى المبارك ثلاثة أيام) .
- يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول (يوم مولد النبوي الشريف) .
- يوم شم النسيم .
- يوم الخامس والعشرين من إبريل (عيد تحرير سيناء) .
- يوم أول مايو (عيد العمال) .
- يوم ١٨ يونيه (عيد الجلاء) .
- يوم ٢٣ يوليو (عيد الثورة) .
- يوم ٦ أكتوبر (عيد القوات المسلحة) .
- السابع من يناير (عيد الميلاد المجيد) .

- ❖ **خلافًا لما هو مقرر** ، يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل عنها في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .
- ❖ استحقاق العامل للأجر الزائد يتوقف علي تكليف صاحب العمل له بالاشتغال أثناء إجازة الأعياد ، أما إذا أبدي العامل رغبته في أداء العمل دون تكليف من صاحب العمل ، لاستفادته مثلاً من الوهبة التي يقدمها العملاء ، فإن صاحب العمل لن يلزم إلا بأجره اليومي العادي .
- ❖ لا يحرم العامل من أجره عن أيام إجازات الأعياد ، حتى ولو ثبت اشتغاله ، في هذه الأيام لحساب صاحب عمل آخر .
- ❖ إخلال صاحب العمل بحق العامل في إجازات الأعياد يعرضه لتوقيع العقوبة الجنائية ، المحددة بالغرامة من خمسمائة جنيه حتى خمسة الاف جنيه .
- ❖ قد أضاف قانون العمل الجديد حكماً يجيز بمقتضاه لصاحب العمل أن يمنح العامل الذي أمضي في خدمته خمس سنوات متصلة إجازة لأجر كامل لمدة أقصاها شهر
- ❖ **لأداء فريضة الحج ، أو لزيارة بيت المقدس** ، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته

ثالثاً : الإجازة المرضية :

- ❖ للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ، وقانون التأمين الاجتماعي يميز بين نوعين من الأمراض

١ - الأمراض الخطيرة :

- ❖ يمنح العامل المريض بالدرن أو الجزام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة تعويض يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلي مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً وتحدد الأمراض المزمنة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل .
- ❖ قد راعي المشرع خطورة هذه الأمراض وطول مدة علاجها ، فلم يحدد مقدماً مدة الإجازة المرضية التي يستحقها العامل ، **بحيث لا تنتهي إجازته المرضية مهما طالَّت مدتها إلا بأحد أمرين :**

الأمر الأول ← الشفاء التام للعامل أو علي الأقل استقرار حالته .

الأمر الثاني ← ثبوت عجزه عجزاً كاملاً عن مزاولة أيّة مهنة

- ❖ لم ينقص المشرع من أجر العامل خلالها حرصاً منه علي تمكين العامل من مواجهة أعباء المعيشة فضلاً عن نفقات العلاج لفترة قد تطول .
- ❖ يترتب علي تطبيق قانون التأمين الاجتماعي ، التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بعلاج المريض ورعايته طبياً إلي أن يشفي أو يثبت عجزه .

٢ - الأمراض العادية : هي الأمراض التي لا تدخل في التحديد السابق .

مدة الإجازة المرضية :

- ❖ تحددت الإجازة المرضية ، **بمائة وثمانين يوماً سنوياً** ، بحيث إذا تجاوزها العامل ترتب علي ذلك انتهاء عقد العمل
- ❖ تحسب مدة الإجازة المرضية عن كل سنة من سنوات الخدمة التي يمضيها العامل لدي صاحب العمل
- ❖ تستقل كل سنة عن الأخرى من حيث الانتفاع بمدة الإجازة المرضية فلا يضاف إليها مدة الإجازة المرضية التي لم ينتفع بها في سنة سابقة ، أو مدة الإجازة المرضية عن سنة لم تبدأ بعد .
- ❖ حق العامل في الإجازة المرضية يستقل عن حقه في الإجازات الأخرى وعلي ذلك تخصم من إجازته السنوية ، وللعامل أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية ، إذا كان له رصيد يسمح بذلك ، ومن ناحية أخرى تضاف إلي مدة الإجازة المرضية أيام الراحة الأسبوعية وإجازات الأعياد .
- ❖ يحق للعامل المطالبة بإجازاته السنوية بأجر كامل ، بعد استنفاد إجازته المرضية .

مدي حق العامل في الأجر :

- قرر المشرع للعامل الحق في تعويض يعادل نسبة من أجره ، ويكيف المشرع المقابل المالي الذي يحصل عليه العامل علي أنه أجر بالرغم من عدم وجود عمل مقابل ، وخاصة أن العامل المريض يكون أحوج من العامل المعافى لهذه الحماية ، **يميز المشرع بين مرحلتين في الإجازة المرضية وذلك بالنسبة للأجر المستحق للعامل خلالها :**
- المرحلة الأولى** ← التسعون يوماً الأولي ويستحق عنها العامل ٧٥% من أجره .
- المرحلة الثانية** ← التسعون يوماً التالية ويزيد فيها الأجر إلي ٨٥% ، ويبدو أن المشرع قد راعي في تقريره لهذه الزيادة ، حاجة العامل إلي مزيد من المال لتغطية النفقات المتزايدة لمرضه الذي طالت مدته ، وبالإضافة إلي ذلك فإن قانون التأمين الاجتماعي ، أورد أحكاماً خاصة بشأن العامل المصاب بإحدى إصابات العمل .
- يعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي .
- يتعلق حق العامل في الإجازة المرضية بالنظام العام ، فلا يجوز للعامل أن يتنازل عن مدة إجازته المرضية ، ويعتبر باطلاً الاتفاق علي إنقاص مدة الإجازة المقررة قانوناً .

س٢١: تكلم عن اجازة الوضع للعاملات؟

رابعاً : اجازة الوضع للعاملات:

- المشرع قد حدد إجازة الوضع بأربعة أشهر ، لكنه اهتم بالفترة التي تلي الوضع الفعلي ، بحيث جعل الحد الأدنى للإجازة ، عن هذه الفترة ، **هو خمسة وأربعون يوماً** ، فلا يجوز لصاحب العمل تشغيلها قبل انقضاء هذه المدة ، ولو برضاء العاملة .
- الفترة السابقة علي الوضع ، فقد جعل المشرع الأمر اختيارياً للمرأة في الحصول علي إجازة استعداد للوضع ، لا تتجاوز مدتها خمسة وسبعون يوماً سابقة علي التاريخ الذي يرجح حصول وضعها فيه ، ولا يجوز لصاحب العمل أن يرفض إعطاء العاملة هذه الإجازة إذا طلبتها ولا تستحق العاملة اجازة ومع ذلك يختلف القانون من حيث نسبة الأجر التي تستحقها العاملة عن فترة الإجازة ، **شروط استحقاقه :**
- فمن حيث نسبة الأجر تستحق المرأة العاملة عن مدة الوضع مبلغاً يعادل **٧٥%** من أجرها اليومي المسدد عنه الاشتراكات ، ويتحمل بالتالي صاحب العمل ما يكمل أجرها .
- من حيث شروط الاستحقاق ، فإن قانون التأمين الاجتماعي الجديد لا يشترط أقدمية معينة للعاملة لدى صاحب العمل .
- لا يشترط القانون أن يكون ذلك بناء علي عقد زواج صحيح ، لأن المقصود من هذه الإجازة هو حماية الأمومة في ذاتها وضع لاكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة .
- تتقرر للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز **سنتين** ، وذلك لرعاية طفلها ، وتمنح هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

الالتزامات الخاصة بانتقال العامل وإسكانه وتغذيته

أولاً : الالتزام بمصروفات انتقال العامل من جهة استقدامه الى مكان عمله واعادته اليه بعد انتهاء العقد:

- فجهة استقدام العامل تبعد عن مكان العمل ، فيتحمل حينئذ صاحب العمل مصروفات الانتقال إليه والعودة منه مرة واحدة ، إلا إذا اقتضي الأمر ، بعد انتهاء عمله في هذا المكان ، أن يتواجد هناك للقيام بعمل آخر .
- يتحدد جهة استقدام العامل بالمكان الذي تم التعاقد فيه .
- يتحمل صاحب العمل المصروفات العادية اللازمة لانتقال العامل وعودته ، ويدخل في ذلك نقل الأشياء اللازمة لمعيشة أثناء فترة العمل ، ويجوز لصاحب العمل أن يوفي بالتزامه بتهيئة وسيلة انتقال مناسبة للعامل .
- يتعين علي صاحب العمل أن يقدم ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء العمل ، أو انتهاء العقد ، فإذا أخل صاحب العمل بهذا الالتزام وجب علي جهة الإدارة إذا تقدم إليها العامل في نهاية المدة المذكورة ، أن تقوم بترحيله علي نفقة صاحب العمل .

ثانياً : الالتزام بتوفير وسائل الانتقال اليومية إذا كان مكان العمل لا تصل إليه وسائل المواصلات العادية:

- يلزم صاحب العمل بنقل العامل من أقرب مكان تصل إليه المواصلات العادية ، وإعادته إلي هذا المكان بعد انتهاء وقت العمل .
- يظل مع ذلك التزام صاحب العمل قائماً ، إذا كانت مواعيد المواصلات العادية لا تتوافق مع مواعيد العمل بحيث يضطر العامل إلي الحضور في مكان العمل قبل موعده بمدة طويلة لأن العبرة في توافر وسائل المواصلات العادية هو وقت العمل المحدد للعامل .
- ينبغي أن تكون وسيلة الانتقال التي يوفرها صاحب العمل مناسبة ويراعي في تقدير ذلك طول المسافة وطبيعة الطريق والطقس .
- يلتزم العامل بدفع نفقات الانتقال .

ثالثاً : الالتزام بتوفير المسكن والتغذية للعمال الذين يعملون في المناطق البعيدة:

- يفرض المشرع علي صاحب العمل الالتزام بتوفير المسكن والتغذية ، إذا كان مكان العمل بعيداً عن العمران
- مثل: محافظات سيناء الشمالية – سيناء الجنوبية – البحر الأحمر – مطروح – الوادي الجديد ،** وكذلك أماكن العمل التي تبعد خمسة عشر كيلو متراً علي الأقل من حدود أقرب مدينة أو قرية .
- يجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والعمالون لديها أو ممثلوها بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة علي ألا يتضمن هذا النظام التنازل عن تقديم هذه الوجبات كلها أو بعضها مقابل أي بدل نقدي .
- بالنسبة للالتزام بتوفير المسكن ، فيلتزم صاحب العمل بتوفيره علي نفقته الخاصة .

الالتزامات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية

أولاً : الالتزام بوقاية العمل من أخطار العمل:

- يوجب قانون العمل علي المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الآتية :

الحرارية والميكانيكية ، البيولوجية ، الكيميائية ، السلبية ، الحرارية

- علي المنشأة إجراء الفحص الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية تبعاً لنوع العمل الذي يسند إليه ، وكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل جسمانياً وعقلياً ونفسياً بما يناسب احتياجات العمل ، ويجري هذا الفحص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ويصدر قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة بشأن تحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي أساسها هذه الفحوص .
- علي المنشأة تدريب العامل بصورة سليمة علي أداء مهمته ، وان تحيط العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر عدم اتباع وسائل الوقاية المقررة لمهنته ، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريبه علي استخدامها
- يلزم صاحب العمل بالنفقات اللازمة لهذه الاحتياطات ، فلا يحمل العمل أو يفتتق من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية .

ثانياً : الالتزام بتوفير الرعاية الطبية للعمال:

- تلتزم المنشأة بالتفتيش علي أماكن العمل وخاصة الخطرة بصورة دورية ، وقيام طبيب بفحص شكاوى العمال المرضية ومدي صلتها بالعمل ، والتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري للمحافظة علي لياقتهم الصحية .
- يلزم صاحب العمل بأن يستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الأولية الطبية وأن يعهد إلي طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان المعد لهذا الغرض ، ويتحمل صاحب العمل النفقات اللازمة لذلك .
- يلزم رب العمل بثمن الأدوية التي وصفها طبيب المنشأة ، ويجوز لصاحب العمل أن يقدم الدواء عيناً ، وليس للعامل الاعتراض علي ذلك مفضلاً الحصول علي ثمنه لشرائه بنفسه .

- يتمتع العامل بأحكام الرعاية الطبية ، بصرف النظر عن سبب المرض حتى لو تسبب فيه العامل بخطئه ، كما لو أصيب بجراح في مشاجرة .
- قد حقق المشرع الرعاية الطبية للعمال بصورة أفضل في قانون التأمين الاجتماعي ، حيث تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير الرعاية ، بدلاً من صاحب العمل ، ويتميز هذا القانون عن قانون العمل بالأحكام التالية :
- عدم التفرق في الرعاية الطبية بين العمال المستفيدين من أحكام التأمين الاجتماعي بصرف النظر عن أعداد عمال المنشأة .

• التوسع في خدمات العلاج والرعاية الطبية المطبقة علي العمال بحيث تتضمن :

- كافة أنواع العلاج الطبي من الأمراض سواء عن طريق الأدوية ، أو الجراحة وغيرها ، والخدمات التكميلية والتأهيلية ، والعلاج الطبيعي ، فضلاً عن الإقامة في المستشفى لعمل العلاج الازم.

س ٢٢: أكتب في التزام صاحب العمل بإنشاء ملفات للعمال؟

الالتزام بإنشاء ملفات للعمال :

- علي صاحب العمل أن يعد ملفاً خاصاً لكل عامل يذكر فيه أسمه ودرجة مهارته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ ابتداء خدمته ، وأجره مع بيان ما يدخل فيه من تطورات ، والجزاءات التي وقعت عليه ، وتاريخ انتهاء خدمته وأسباب ذلك ، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل وتبدو أهمية إنشاء ملفات للعمال من ناحيتين :

- **الناحية الأولى : تسهيل الرقابة الإدارية علي تنفيذ أحكام قانون العمل ،** بذلك علي السلطة المخولة لمفتشي العمل وفحص الدفاتر والأوراق التي لها علاقة بالعمال.

- **الناحية الثانية : تيسير الإثبات ،** في مواجهة صاحب العمل ، بالنسبة للبيانات الواردة في الملف ، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحتج بهذه البيانات في مواجهة العامل ، تطبيقاً لقاعدة عدم جواز اصطناع الشخص دليلاً لنفسه .

- تتضمن البيانات الواردة بملف العامل إقراراً غير قضائي صادراً من صاحب العمل ، ويترتب علي ذلك أن العامل يستطيع تجزئة هذه البيانات ، خلافاً للحكم الخاص بالدفاتر المنتظمة ، فيتمسك ببعض البيانات ، دون البعض الآخر ، وفقاً لما تقتضيه مصلحته .
- يلزم صاحب العمل بالاحتفاظ بملف العامل لمدة سنة علي الأقل من تاريخ انتهاء خدمته .

الالتزام بالنسوبة بين العمال :

- إذا عهد صاحب العمل إلي مقاول لتأدية عمل من أعماله وجب علي المقاول ، أن يسوي عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون الأخير متضامناً معه في ذلك .

شروط الالتزام بالنسوبة:

١. يلزم أن يدخل العمل الموكل إلي المقاول ضمن أعمال صاحب العمل .
٢. أن يعمل عمال المقاول وعمال صاحب العمل الأصلي في منطقة عمل واحدة ، فلا يتقيد المقاول بالالتزام بالتسوية ، إذا نفذ عماله العملية المعهود بها إليه في منطقة عمل تختلف عن المنطقة التي يشتغل فيها أعمال صاحب العمل الأصلي .

مدي الالتزام بالنسوبة:

- تحدد المعاملة التي يستحقها العامل بناء علي ظروف معينة يدخل فيها طبيعة عمله وأقدميته وخبرته وكفاءته ، والتسوية في المعاملة بين عاملين تقتضي التماثل في هذه الاعتبارات .
- يستفيد عمال المقاول بكافة الحقوق والامتيازات المطبقة علي عمال صاحب العمل الأصلي ، وقد تتعلق هذه الحقوق بالأجر أو الإجازات أو الرعاية الطبية ، ويحق لعمال المقاول الاستفادة بهذه الحقوق ، طالما أن المقاول ينفذ العمل الذي عهد به إليه صاحب العمل ، بحيث ينقضي التزامه بالتسوية ، إذا انتهى العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل .

الالتزام بالتسوية مقرر لمصلحة عمال المقاول ويترتب علي ذلك أنه إذا تقررت لهم معاملة أفضل في علاقتهم بالمقاول فإنهم يستفيدون بهذه المعاملة ، ولا يجوز لعمال صاحب العمل الأصلي المطالبة بمثل هذه المعاملة .

مع ذلك فإن صاحب العمل يلزم من باب أولي بان يسوي بين عماله .

نظام رب العمل مع المقاول في الالتزام بالنسبة:

جعل المشرع رب العمل متضامناً مع المقاول في الالتزام بالتسوية ، بحيث يجوز لعمال المقاول الرجوع علي صاحب العمل بالتعويض ، إذا أخل المقاول بهذا الالتزام ، ولكن يظل المقاول هو المدين الأصلي بهذا الالتزام ، ويترتب علي ذلك جواز رجوع صاحب العمل علي المقاول لاسترداد كل ما أداه عنه لعماله

الالتزام بنوفر دار للحضانة:

يوجب المشرع علي صاحب العمل " إذا كان يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات .

تحدد سن الحضانة حتي **ست سنوات** ويشترط في دار الحضانة أن تكون قريبة من مكان العمل وبعيدة عن أماكن العمل المقلقة للراحة أو الضارة بالصحة

يلزم صاحب العمل بتكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة ، وفقاً للضوابط الصادرة من وزير العمل، بعد التنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة (م/٦٠/٢ عمل).

الالتزام بإعطاء العامل شهادة خدمة عند انتهاء العقد:

علي صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء علي طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه في الخدمة وتاريخ انتهائها ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها ، وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل علي شهادة تحديد خبراته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته .

لا يجوز لصاحب العمل أن يثبت أجر العامل وملحقاته إلا إذا طلب العامل ذلك إذ قد يفضل العامل عدم إدراج هذه البيانات في الشهادة ، لكي تتاح له فرصة الحصول علي عمل آخر بأجر أعلى .

يحق لورثة العامل طلب شهادة خدمة مورثهم لإثبات مدة خدمته .

لكن حق العامل في طلب الشهادة يسقط كغيره من الحقوق الناشئة من عقد العمل ، بمضي سنة علي انتهاء العقد .

ليس هناك ارتباط بين هذا الالتزام والتزامات العامل الأخرى ، ويترتب علي ذلك عدم جواز استعمال الحق في الحبس بالامتناع عن تقديم هذه الشهادة إلي حين تسليم العامل ما في عهده .

يتعرض صاحب العمل ، عند إخلاله بالزامه ، لجزاءين :

- **جزاء جنائي** ← عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه
- **جزاء مدني** ← فيجوز للقاضي أن يجبر صاحب العمل علي تنفيذ التزامه عيناً عن طريق الحكم عليه غرامة تهديدية

اختبر نفسك

أولاً: اجب عن الاسئلة الآتية

س ١ : اكتب في صور الأجر ؟

س ٢ : اكتب في قواعد الوفاء بالأجر ؟

س ٣ : اكتب في الاتفاق على عدم منافسة العامل لصاحب العمل ؟

س ٤ : يلتزم العامل بأداء العمل بما يتوافق مع مقتضيات حسن النية وضع ذلك ؟

س ٥ : اكتب في إلتزام صاحب العمل بتمكين العامل من أداء عمله وإنشاء ملفات للعمال ؟

س ٦ : اكتب في عدم جواز انفراد صاحب العمل بتعديل العقد بنقل العامل نوعياً أو مكانياً ؟

س ٧ : تكلم عن الأجازة السنوية مبيناً مدى استحقاق العامل للأجر أثناء مدة الأجازة السنوية ؟

س ٨ : اكتب في حق العامل في الأجر أثناء الأجازة المرضية ومدى تعلقها بالنظام العام ؟

ثانياً: بين مدي صحة او خطأ العبارات الاتية:

العلامة	السؤال	م
	يجوز لصاحب العمل ان يكلف العامل بأعمال اضافية	١-
	يجوز تعيين العامل تحت الاختبار اكثر من مرة عند صاحب عمل واحد	٢-
	يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة شهور	٣-
	الغرض الرئيسي من عقد التمرين هو اداء العمل لحساب صاحب العمل	٤-
	احكام عقد العمل الفردي تطبق علي عقد التمرين	٥-
	الغرض الاساسي في عقد التمرين هو تحقيق مصلحة العامل بتعليمه مهنة او حرفة	٦-
	مخالفة الاحكام المقررة في عقد العمل تحت الاختبار يستوجب توقيع عقوبة جنائية	٧-
	يصبح عقد العمل تحت الاختبار باتاً اذا انقضت فترة الاختبار دون ان يستعمل احد العاقدين حقه في الانهاء	٨-
	عقد العمل تحت الاختبار من العقود الزمنية التي لا يكون للفسخ فيها اثر رجعي	٩-
	يكفي ان تتوافر لدي صاحب العمل اهلية ادارة امواله	١٠
	اذا تضمن الاتفاق عدم المنافسة شرطاً جزائياً مبالغاً فيه يكون الشرط باطلاً وينسحب بطلانه الي شرط عدم المنافسة في جملته	١١
	لا تعد العمولة التي تعطي للطوافين والمندوبين بمثابة اجر	١٢
	التقادم الخمسي بالنسبة للاجر يؤسس علي قرينة الوفاء وبالتالي لا يجوز التمسك به اذا اقر المدين بالدين	١٣
	يجوز لصاحب العمل التمسك بالتقادم الخمسي لاقراره الصريح او الضمني بعدم الوفاء بالاجر	١٤
	تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد	١٥
	تستقل الاجازة السنوية عن الاجازات الاخرى المقررة للعامل	١٦
	يستحق العامل في الاجازة السنوية اجرة كاملاً	١٧
	يدخل في الاجر اثناء الاجازة السنوية ملحقات الاجر فضلاً عن الاجر الاساسي	١٨
	يجوز للعامل ان يتنازل عن حقه في الاجازة السنوية	١٩
	يعتبر صحيحاً الاتفاق علي تعديل احكام الاجازة السنوية بما يحقق مصلحة العامل	٢٠
	قرر المشرع للعامل الحق في الاجر الكامل اثناء الاجازة المرضية	٢١
	يستحق العامل اجراً كاملاً عن اجازات الاعياد وايام الراحة الاسبوعية	٢٢
	يجوز للعامل ان يتنازل عن مدة اجازته المرضية او عن الاجر المقرر عنها	٢٣
	لصاحب العمل ان يلتزم بمقتضي الاتفاق الصريح او الضمني علي اعطاء العامل اجازة مرضية تزيد من ناحية المدة او الاجر عن الحدود التي عينها القانون	٢٤

إنهاء عقد العمل الفردي

أسباب انتهاء عقد العمل

الأسباب العامة لانتهاء عقد العمل

الوفاء:

- ينتهي عقد العمل بوفاة العامل ، نظراً للأهمية الخاصة لشخصية العامل في عقد العمل ، وعلي ذلك لا يلزم ورثة العامل بالاشتغال لحساب صاحب العمل بعد وفاة مورثهم ، كما لا يجوز للورثة إجبار صاحب العمل علي تشغيلهم
- انتهاء عقد العمل يتم بقوة القانون بمجرد وفاة العامل ، أياً كان سبب الوفاة ، حتى ولو مات العامل منتحراً ، وتحسب مدة تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل من وقت الوفاة .
- بالنسبة لصاحب العمل فإن وفاته لا تؤدي إلي انتهاء عقد العمل .
- في حالة وفاة العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين من الأجر الأخير لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني ألف جنية ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له ، كما يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلي جهة استقدام العامل

الحكم علي العامل نهائياً أو في جنابة أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة :

- إذا حكم نهائياً علي العامل في جنابة أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب ويؤثر ذلك علي سمعة المنشأة أو سير العمل بها .
- الفصل في هذه الحالة لا يعتبر عقوبة تأديبية .
- يجوز لصاحب العمل فسخ العقد في أية جنابة يرتكبها العامل ، نظراً لخطورتها في ذاتها ، أما بالنسبة للجنحة ، فيشترط أن تكون ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة .
- يشترط لثبوت حق صاحب العمل في فسخ العقد ، أن يصدر حكم نهائياً يدين العامل في الجنابة أو الجنحة ، يستنفذ طرق الطعن العادية وهي المعارضة والاستئناف .
- بناء علي ذلك فإنه يمتنع علي صاحب العمل إنهاء العقد إذا أمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة .

إنهاء العاملة لعقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو (الإنجاب) :

- للعاملة الحق في إنهاء عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة ، بسبب زواجها ، أو حملها أو إنجابها مع احتفاظها بحقوقها المقررة في قانون العمل ، وقانون التأمين الاجتماعي ، علي أن يخطر صاحب العمل كتابة رغبتها في ذلك ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج ، أو ثبوت الحمل .
- علي ذلك فإنه يمتنع علي العاملة التمسك بإنهاء العقد في هذه الحالة إذا مضت ثلاثة شهور من وقت الزواج أو الحمل أو الوضع ، دون أن يصدر عنها إخطار كتابي موجه لصاحب العمل تتمسك فيه برغبتها في الإنهاء .

بلوغ سن التقاعد:

- لا يجوز تحديد سن التعاقد بما لا يقل عن ستين سنة ، ويقرر لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلي ما بعد بلوغه هذه السن ، ويحق للعامل الاستمرار والعمل بعد بلوغه هذه السن استكمالاً للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش .
- بالنسبة لنوع العقد ← فإن عقد العمل غير محدد المدة ينتهي ببلوغ العامل الستين من عمره ، ولا يلزم صدور إخطار بالإنهاء من أي من العاقدين .
- بالنسبة لعقد العمل محدد المدة فإن مدة العقد المحددة لن تتأثر ببلوغ العامل سن التعاقد ، بل يظل العقد قائماً لحين انتهاء مدته ، ولو بلغ أثناء سريانه الستين من عمره .

حالة عدم استكمال العامل عند بلوغ سن الستين مدة الخدمة المستحق عنها المعاش:

🕒 يتقرر للعامل التمسك باستمرار عقده بعد بلوغه سن التعاقد لحين استكمال هذه المدة ، ويستوي في ذلك ان يكون عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة ، حيث يمثل ذلك حقاً للعامل .

استحالة التنفيذ:

🕒 ينقضي التزام المدين إذا استحال تنفيذه لسبب أجنبي لا يد له فيه ، ويترتب علي ذلك انقضاء الالتزامات المقابلة وانفساخ العقد من تلقاء نفسه ، ويشترط أن تكون هذه الاستحالة دائمة وليست مؤقتة .

س٢٣: أكتب في مدي إنقضاء عقد العمل بسبب عجز العامل ومرضه الطويل؟

أ - استحالة التنفيذ من جانب العامل :

١- العجز:

🕒 الأصل في العجز الذي يؤدي إلي انتهاء عقد العمل أن يكون دائماً ، وأن يمنع العامل من القيام بالعمل المتفق عليه بصورة مرضية ، وعلي العكس لا ينتهي العقد إذا أصيب العامل بعجز في عضو ليس له أهمية في تنفيذه للعمل المتفق عليه .

🕒 خروجاً علي هذا الأصل ، فقد فرض المشرع علي صاحب العمل تشغيل العامل المصاب بعجز جزئي مستديم في أي عمل آخر ، يتلاءم مع حالته ، يمكن أن يقوم به بصورة مرضية ، بناء علي طلب العامل ، ويستحق العامل في هذه الحالة الأجر الذي يدفع عادة لمثل هذا العمل والعقد ينتهي متى ثبت عدم وجود اي عمل آخر .

٢- المرض الطويل :

🕒 حدد المشرع بعض الأمراض الخطيرة ، وجعل للعامل المصاب بإحداها الحق في إجازة مرضية ، مهما طالت مدتها ، بأجر كامل .

🕒 فيما عدا هذه الأمراض فيجوز لصاحب العمل فصل العامل إذا تجاوز مدة الإجازة المرضية مائة وثمانين يوماً سنوياً .

🕒 يضاف للعامل مدة الإجازة المرضية عن السنة التالية ، إذا بدأت قبل استنفاد إجازته المرضية عن السنة السابقة ، ولا يجوز فصل العامل ، قبل مضي مدة الإجازة المرضية المقررة للسنة الجديدة ، فضلاً عن إضافة الإجازات السنوية المستحقة للعامل .

🕒 يعتبر العقد موقوفاً طوال فترة الإجازة المرضية ، ولكن مضي هذه المدة لا يترتب عليه انقضاء عقد العمل بقوة القانون ، بل يظل موقوفاً ، إلي أن يستعمل صاحب العمل الرخصة المخولة له ، بإبداء رغبته ، صراحة أو ضمناً في إنهاء عقد العمل .

🕒 يشترط أن يعلن صاحب العمل رغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته وأن يتم ذلك قبل شفاء العامل .

س٢٤: اكتب فى استحالة التنفيذ من جانب صاحب العمل؟

ب - استحالة التنفيذ من جانب صاحب العمل :

- ❖ تنقضي عقود العمل بقوة القانون ، إذا استحال علي صاحب العمل مباشرة نشاطه نهائياً ، **يشترط لذلك أن ترجع هذه الاستحالة إلي سبب أجنبي لا يد له فيه .**
- ❖ **مثال ذلك** → تدمير المنشأة نتيجة زلزال ، أو حريق لم يتسبب فيه صاحب العمل بخطئه .
- ❖ استحالة التنفيذ قد لا يكون راجعاً إلي سبب أجنبي لا يد لصاحب العمل فيه ، ويترتب علي ذلك عدم انتهاء عقود العمل بقوة القانون ، بل تظل قائمة ويحق للعامل تعويض إذا أنهاها صاحب العمل .
- ❖ فإذا كان العقد محدد المدة قدر التعويض عن الانهاء المبسر بناء علي المدة الباقية للعقد .
- ❖ **بالنسبة للعقد غير محدد المدة** فإن العامل يعرض عن مهلة الإخطار التي لم يلتزم بها صاحب العمل ، بالإضافة إلي ذلك يستحق العامل تعويضاً تكميلياً .
- ❖ لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها .
- ❖ إغلاق صاحب العمل للمنشأة قد لا يرجع إلي خطئه .
- ❖ **مثال ذلك** → الإغلاق بسبب كساد الأعمال أو أزمة اقتصادية ، أو وفاة مدير المنشأة ، ولا يتضمن ذلك سبباً أجنبياً ، لأن صاحب العمل يمكنه الاستمرار في نشاطه ، ولكن الإنهاء يكون بالنسبة لعقود العمل غير المحددة ، فيقتصر التعويض علي مهلة الإخطار .
- ❖ بالنسبة لإفلاس صاحب العمل فلن يترتب عليه في ذاته ، انقضاء المنشأة ، إذ يتولي السنديك بدلاً من إدارتها ، فإذا انتهت التصفية إلي إغلاق المنشأة ، فإن ذلك يكون راجعاً إلي نشاط صاحب العمل ، ولا يعتبر بالتالي سبباً أجنبياً ، ويكون إنهاء العقد غير محدد المدة بغير مبرر مشروع ، إذا تسبب خطأ صاحب العمل في الإفلاس .

س٢٥: اشر تغيير رب العمل على عقود العمل؟

أثر تغيير رب العمل على عقود العمل :

- ❖ قد تظل المنشأة قائمة وتباشر نشاطها ، بالرغم من تغيير رب العمل ، وقد يحصل التغيير بناء علي اتفاق بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل القديم ، وهذا التصرف القانوني إما أن يكون ناقلاً للملكية كبيع المنشأة ، أو هبتها أو تقديمها حصة في شركة أخرى ، وإما أن يكون غير ناقل للملكية ، كتأجير المنشأة وقد يحصل تغيير دون أن يكون هناك اتفاق بين صاحب العمل القديم وصاحب العمل الجديد ، كما في حالة تأميم المنشأة أو استغلال جهة الإدارة لمرفق عام بعد انقضاء عقد الامتياز .
- ❖ طبقاً للقواعد العامة ، فإن تغيير رب العمل بناء علي تصرف قانوني لا يترتب عليه انقضاء عقود العمل التي تربط بين صاحب العمل السابق والعامل .
- ❖ يختلف الحكم في حالة تغيير رب العمل رغماً عن إرادة صاحب العمل السابق ، كما في حالة التأميم أو إلغاء امتياز المرفق العام ، حيث يعتبر ذلك سبباً أجنبياً يؤدي إلي إنهاء عقود العمل .
- ❖ **من ناحية أخرى** ، فإنه بمقتضى قاعدة نسبية آثار العقد ، لا يلتزم رب العمل الجديد بعقود العمل التي ارتبط بها العامل مع صاحب العمل السابق ، وفي جميع الأحوال ، تظل عقود العمل قائمة بناء علي اتفاق صريح أو ضمني من جانب صاحبي العمل الجديد والقديم .

❖ **يختلف الحكم بالنسبة لعقود العمل الخاضعة لقانون العمل ، فقد خرج قانون العمل علي القواعد العامة ، حيث قضي بالإبقاء علي عقود العمل بالرغم من تغير رب العمل ، حماية للعامل ، بضمان استقراره في عمله ، فنصت علي أنه " لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها**

❖ لا يترتب علي إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات ، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ، ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

❖ يترتب علي الإبقاء علي عقود العمل بالرغم من تغير رب العمل أن مدة خدمة العامل تظل مستمرة ويلزم لتطبيق هذا الحكم توافر شروط معينه :

أ (الشروط الخاصة بعقود العمل المقيدة لصاحب العمل الجديد :

❖ أن يكون عقد العمل قائماً وقت انتقال المنشأة ، فلا يتقيد صاحب العمل الجديد بعقود العمل التي انتهت في تاريخ سابق ، حتي ولو أنهاها صاحب العمل السابق تعسفاً منه ، أو قبل مدتها .

❖ مع ذلك يسأل صاحب العمل الجديد إذا تواطأ مع صاحب العمل السابق لإنهاء عقد العمل قبل انتقال المنشأة ، وذلك بناء علي قواعد المسؤولية التقصيرية .

ب (الشروط الخاصة بالواقعة القانونية المؤدية إلي تغيير رب العمل :

❖ لا يشترط أن يكون صاحب العمل الجديد خلفاً لصاحب العمل السابق ولا يلزم أن يكون التصرف المبرم بينهما ناقلاً للملكية ، وعلي ذلك تنتقل عقود العمل ، وتمتد بالتالي خدمة العامل في الحالات الآتية : (تأجير المنشأة ، استعادة المالك للمنشأة بعد انقضاء مدة الإيجار ، أو التأمين ، أو انتقال الامتياز من شخص لآخر ، وفي حالة بيعها بالمزاد العلني ، أو نزع الملكية للمنفعة العامة ، أو إفلاس صاحب العمل ، وقيام السنديك بإدارة المنشأة نيابة عن جماعة الدائنين) .

ج (الشروط الخاصة بالمنشأة الحاصل فيها تغيير رب العمل :

❖ أن تكون المنشأة ظلت باقية بالرغم من تغير رب العمل ، فوحدة المنشأة إذن تكون عنصراً جوهرياً لتطبيق الحكم ، ولا يمنع من بقاء المنشأة توقف نشاطها بعض الوقت عند انتقالها إلي رب العمل الجديد ، حتي يعاد تشغيلها مرة أخرى .

❖ يخضع تقدير مدي بقاء المنشأة لسلطة قاضي الموضوع ، ويستعين في هذه التقدير بالظروف والمستندات المختلفة.

❖ **يري الدكتور** ← أن معيار وحدة المنشأة هو استمرار صاحب العمل الجديد في مباشرة نوع النشاط الذي كان يباشره صاحب العمل السابق ، مستعيناً بعناصر التشغيل ، وقد يغير صاحب العمل الجديد من هذه العناصر بان يستخدم آلات جديدة ، أو أماكن مختلفة ولا يمنع ذلك من بقاء المنشأة ، فالعبرة إذن بوحدة النشاط وليس بطرق استغلال هذا النشاط .

❖ من الطبيعي أن صاحب العمل السابق يكون مسؤولاً عن حقوق العامل وزيادة في مراعاة العامل ، فقد جعل المشرع صاحب العمل الجديد مسؤولاً عنها بالتضامن مع صاحب العمل السابق ، ولكن صاحب العمل الجديد يكون في مركز الكفيل المتضامن ، بحيث يجوز له إذا أو في بحقوق العامل السابقة علي انتقال المنشأة ، أن يرجع علي صاحب العمل القديم ، باعتباره المدين الأصلي بهذه الالتزامات .

مدي نقد العامل بقاعدة استمرار عقود العمل:

❖ قاعدة استمرار عقد العمل تلزم العامل أيضاً ، إذ أن المقصود منها ليس مصلحة العامل وحده ، بل مصلحة المنشأة أيضاً ، لأن استقرار روابط العمل أمر ضروري للاستقرار الاقتصادي .

❖ يترتب علي اندماج المنشأة في أخرى خضوع العمال لنظامي العمل بالأجور في المنشأة الدامجة ، شريطة ألا يؤدي إلي نقص أجورهم التي كانوا يتقاضونها في المنشأة المندمجة .

❖ تعتبر قاعدة انتقال عقود العمل عند تغير رب العمل ، من النظام العام ، فإن الإتفاق الذي يقضي بانتهاء عقود العمل في حالة انتقال المنشأة يكون باطلاً .

س٢٦: وضع حالات فسخ صاحب العمل بالعقد لصدور خطأ جسيم من العامل ؟

فسخ العقد:

عقد العمل من العقود الملزمة للجانبين ، بحيث يجوز لكل من طرفيه المطالبة قضاء بفسخ العقد إذا أخل الطرف الآخر بالالتزامات الناشئة عنه ، ويستثنى من ذلك الاتفاق علي اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ، دون حاجة إلي حكم قضائي ، ولكن العمل يجري علي أن صاحب العمل يفصل العامل إذا قدر أن ما صدر منه يمثل إخلالاً بالتزاماته .

يأتي دور القضاء في وقت لا حق ، ويطالب بالتعويض عن الانتهاء المبسر للعقد المحدد المدة .

الحالات التي نسمح لصاحب العمل الاستقلال بفسخ العقد

فسخ صاحب العمل للعقد لصدور خطأ جسيم من العامل:

لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

أولاً : -الحالات التشريعية المعتبرة من المشرع خطأ جسيماً في سلوك العامل يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة :

١- ارتكاب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة :

يجوز لصاحب العمل فسخ العقد " إذا ثبت ارتكاب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل.

يقدر قاضي الموضوع ما إذا كانت الأضرار التي أصابت صاحب العمل كبيرة ، فإذا تبين له ذلك حق لصاحب العمل فسخ العقد شريطة إبلاغ الجهات المختصة بالحادث خلال ٢٤ ساعة من وقت علمه بوقوعه ، والحكمة من ذلك هي تمكين الجهة المختصة من التثبيت من حقيقة مخالفة العامل والأضرار المترتبة عليها .

٢- تكرار عدم مراعاة العامل للتعليمات الخاصة بسلامة العمال والمنشأة :

يجوز الفسخ " إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة ، رغم إنذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر " .

ينبغي لاستعمال صاحب العمل الحق في فسخ العقد توافر شرطين:

أ - **الشرط الأول :-** أن تتعلق المخالفة بتعليمات خاصة بسلامة العمال أو المنشأة ، كمنع تدخين السجائر بالقرب من مواد سريعة الاشتعال .

ب - **الشرط الثاني :-** أن يوجه إنذار كتابي إلي العامل ينبه فيه بهذه التعليمات ويشترط أن يكون هذا الإنذار الكتابي قد وجه إلي العامل بمناسبة ارتكابه مخالفة سابقة .

س٢٧: أكتب في الغياب بدون سبب مشروع؟

٣- الغياب بدون سبب مشروع :

إذا لم يوجد عذر مقبول يبرر غياب العامل ، فيكون غيابه غير مشروع ، وغياب العامل بدون سبب مشروع لا يجيز لصاحب العمل فسخ العقد **إلا إذا توافرت الشروط الآتية :**

أ- الشرط الأول :- أن تزيد مدة الغياب عن عشرين يوماً متقطعة أو عشرة أيام متوالية خلال السنة الواحدة .

ب- **الشرط الثاني :-** إنذار كتابي إلي العامل يخطر فيه صاحب العمل بتعرضه للفصل إذا أستمتر في غيابه .

ج- **الشرط الثالث :-** أن يكون الإنذار الكتابي سابقاً علي الفسخ بعشرة أيام علي الأقل في الغياب لمدة متقطعة ، أو خمسة أيام علي الأقل بالنسبة لمدة الغياب المستمر .

٤- إفشاء أسرار المنشأة :

يُجوز فصل العامل " إذا ثبت أن العامل أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى أضرار جسيمة بالمنشأة " ، إذ يعتبر الالتزام بالمحافظة علي أسرار العمل من مقتضيات حسن النية ، وهو يعتبر التزاماً جوهرياً ، يترتب علي الإخلال به جواز فصل العامل ، ويمتد الالتزام العامل بعدم الإفشاء إلي كافة الأسرار الصناعية والتجارية والإدارية والزراعية .

المقصود بالأسرار ← المعلومات الخاصة بتسيير المنشأة وعلاقتها بالعملاء ، إذا كانت إذاعتها تفيد المنشآت المنافسة أو تهز ثقة العملاء فيها .

يشترط أن تكون هذه الأسرار مشروعة ← لا يسأل العامل بالتالي إذا كانت أسرار صاحب العمل غير المشروعة ، كما لو كانت تمثل جرائم معاقباً عليها ، أو مخالفة لقوانين العمل .

لقاضي الموضوع تقدير ما يعتبر من قبيل أسرار العمل .

قيام العامل منافسة صاحب العمل في ذات نشاطه:

يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم قيام العامل بعمل من الأعمال تتضمن منافسة صاحب العمل ، كما لو توصل العامل إلي طريقة خاصة بالتشغيل تتعلق بعمل المنشأة وتقدم بها إلي منشأة منافسة ، أو قيامه بتأسيس منشأة منافسة .

٥- السكرالين أو التأثير بالمخدرات :

يُجوز لصاحب العمل فصل العامل " إذا وجد العامل ، أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعطاه من مادة مخدرة " ، ويشترط هذا الحكم أن يكون تعاظمي الخمر أو المخدر باختيار العامل ، وأن يترتب عليه نشوء حالة سكر واضحة بينة ، وأن يظهر تأثير المخدر علي سلوك العامل ، وهذا الحكم له ما يبرره ، لأن إقدام العامل علي هذا الفعل يؤثر علي حسن أدائه لعمله ، فضلاً عن أن ذلك يؤثر علي سمعة المنشأة وحسن سير العمل فيها .

٦- الاعتداء علي صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤساء العمل :

نميز بين الاعتداء الواقع علي صاحب العمل ، والاعتداء الموجه إلي أحد رؤساء العمل .
فبالنسبة لصاحب العمل أو المدير المسئول ← فيكفي صدور الاعتداء من العامل علي أي منهما ، ولا يشترط أن يكون جسيماً ، أو مكوناً لجريمة جنائية ، طالما أن هذا الاعتداء من شأنه الإخلال بهيبة صاحب العمل .
يقدر قاضي الموضوع ما إذا كان هناك اعتداء ، ويراعي في ذلك ظروف كل عمل ، وظروف العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، والاعتداء قد يكون بالضرب ، أو التفوه بألفاظ من شأنها المساس بصاحب العمل أو التشهير به بتقديم بلاغات كيدية ضده ، بل يكفي مجرد السخرية .
لا يعتبر من قبيل الاعتداء مجرد ارتفاع الصوت والاشتداد في المناقشة إذا كان العامل لم يلفظ بما ينبو عن السمع .

أما الاعتداء علي رؤساء العمل ← فلا يجوز الفسخ إلا إذا قدر القاضي أن هذا الاعتداء جسيم ويشترط ارتكابه أثناء العمل أو بسببه ، ويقصد برؤساء العمل كل من لهم الإشراف والتوجيه علي عدد من العمال ، ويعتبر من قبيل الاعتداء الجسيم إشاعة العامل كذباً أن رئيسه يتقاضى رشوة في عمله ، واعتداء العامل علي رئيسه بما يمس عرضها وشرفها .

٧- عدم مراعاة العامل الضوابط الخاصة بالإضراب :

قد يقرر للعامل حق الإضراب السلمي من خلال منظماتهم النقابية دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ، ويلزم في هذه الحالة ، موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المهنية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ، وأن تقوم اللجنة النقابية بإخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التأريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام علي الأقل ، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .
يحظر الإضراب بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية ، أو خلال مراحل الوساطة والتحكيم أو في المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التي يترتب علي توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية للمواطنين ، ويتعرض العامل للفصل إذا أقدم علي الإضراب دون مراعاة القيود التي أوجبها القانون .

س٢٨: وضع مدى سلطة قاضي الموضوع في تقدير الخطأ الجسيم ؟

ثانياً :- سلطة قاضي الموضوع في تقدير الخطأ الجسيم :

(أ) مدى سلطة قاضي الموضوع في تقدير الخطأ الجسيم :

١- قيود تحد من سلطة قاضي الموضوع في تقديره للخطأ الجسيم :

أ - وجوب صدور مسلك غير مشروع في جانب العامل :

❖ إذا كان المسلك الصادر من العامل يمثل مباشرة لأحد حقوقه المشروعة. فإن هذا المسلك لا يكون خطأ في جانبه ، وليس هناك بالتالي محل للدعاء بخطأ جسيم .

❖ **تطبيقاً لذلك :-** فإن عقد العمل ، باعتباره ملزماً لجانبين ، يجيز للعامل أن يتمتع عن الوفاء بالتزامه بأداء العمل ، إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ التزاماته المقابلة ، وعلى ذلك ، يجوز للعامل أن يرفض القيام بعمله ، في حالة تأخير صاحب العمل عن الوفاء بالأجر ، وله أن يدفع بعدم التنفيذ عند مطالبة صاحب العمل إياه بأداء عمله

❖ يعتبر إعمالاً للشروط الواردة في العقد، ولا يكون بالتالي خطأ في جانبها

❖ يجوز للعامل أن يقدم شكوى لصاحب العمل يطالب فيها بحقوقه المشروعة المستمدة من العقد أو من قانون العمل ، يعتبر ذلك حقاً مشروعاً للعامل ، يشترط في هذه الحالة ، ألا يكون ذلك من شأنه الإخلال بحسن سير العمل في المنشأة ، وعلى العكس فإن الترويج في مكان العمل لمطالب لا صلة لها بالعمل ، كما لو كانت من طبيعة سياسة يعد خطأ جسيماً

❖ لا شك أن مطالبة العامل لحقوقه قضائياً لا يمثل إخلالاً بالتزام جوهري

❖ لا يعتبر من قبيل الخطأ أن يلفت العامل نظر صاحب العمل عن أوجه القصور في التجهيزات والأدوات اللازمة لسلامة العاملين ، وخاصة إذا كان ذلك داخل في اختصاص العامل

ب- مدى تقييد قاضي الموضوع بالوصف الذي يعطيه أطراف العقد للخطأ :

❖ قد ينص على جسامته بعض الأخطاء في عقد العمل ، أو في اللائحة الداخلية للمنشأة ، ويجوز للقاضي أن يعتقد بهذا التحديد إذا تبين له أن ارتكاب هذه الأخطاء يؤدي إلى اضطراب حسن سير المنشأة والنظام فيها ، كما لو نصت اللائحة الداخلية على منع التدخين في منشأة توجد فيها مواد سريعة الاشتعال ، أو النص على أن الخروج من المصنع دون إذن يعتبر خطأ جسيماً ، إذا كانت طبيعة العمل في المصنع تستوجب ذلك ، إذ إن لنص في العقد ، أو اللائحة الداخلية ، على جسامته هذه الأخطاء يتضمن تحذيراً للعامل لأهمية العمل على تلافي هذه الأخطاء بحيث إن إقرارها ، بالرغم من هذا التحذير يؤكد جسامته ،. خطأ العامل ، وخاصة إذا تكرر منه هذا الإخلال رغم سبق التنبيه عليه

❖ لكن هذا لا يعني أن القاضي يتقيد بما ورد في اتفاق المتعاقدين ، أو اللائحة الداخلية للمنشأة ، من تحديد للأخطاء الجسيمة ، حيث قد يتبين له أن هذه الأخطاء لا تخل بحسن سير المنشأة والنظام فيها ، تعتبر بالتالي النصوص التي تتضمن تحديداً لهذه الأخطاء متعارضة مع القواعد الأمرة الواردة في قانون العمل،

ج - عدم تنازل صاحب العمل عن حقه في التمسك بفصل العامل لارتكابه خطأ جسيماً :

❖ **القاعدة أن ←** صاحب العمل ، بحكم كونه صاحب المصلحة الأولى في منشأته ، هو الأقدر على تقدير مدى تأثير خطأ العامل على حسن سير هذه المنشأة وعلى ذلك فإن تأخر صاحب العمل عن إنهاء العقد ، يتضمن اعترافاً بأن هذا الخطأ لا يستأهل إنهاء العقد بناءً على عدم تأثيره على حسن سير المنشأة ، ويرفع بالتالي صفة الجسامته عن المسلك الخاطئ المنسوب إلى العامل ، ويختلف الأمر إذا كان تأخر صاحب العمل عن إنهاء العقد خلال فترة إجازته السنوية ، حيث يتمتع عليه قانوناً إنهاء العقد أثناء الإجازة السنوية

❖ لا يعتقد مع ذلك بالتأخير في إنهاء العقد إذا كان ذلك راجعاً إلى الإجراءات التي يتعين على صاحب العمل اتباعها ، بناءً على نصوص اللائحة الداخلية ، أو القانون .

لكننا نؤيد القضاء الفرنسي في اعتبار أن تسامح صاحب العمل بالنسبة لاختفاء معينة صدرت من العامل خلال مدة طويلة ، يرفع صفة الجسامة عن خطأ العامل ، حتى ولو صدرت عنه بعد ذلك أخطاء مماثلة ، ومع ذلك فإن إنهاء صاحب العمل للعقد في هذه الفروض لا يكون تعسفياً بالرغم من عدم جسامة خطأ العامل ، طالما أنه قد ثبت المسلك الخاطئ للعامل. ولم يقابله خطأ في جانب صاحب العمل.

د - مدى رقابة محكمة النقض لقاضي الموضوع في تقديره للخطأ وجسامته :-

وفقاً للقواعد العامة للمسئولية المدنية ، فإن لقاضي الموضوع سلطة تقدير الوقائع المنسوبة إلى المدعى عليه ، ولكنه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف القانوني لهذه الوقائع ، من حيث كونها خطأ ، ومن حيث تقدير جسامة هذا الخطأ. سواء كان ذلك في مجال المسئولية العقدية ، أو المسئولية التقصيرية.. في مجال قانون العمل ، فالتكييف القانوني للخطأ يدخل في مجال سلطة محكمة النقض في الرقابة على أحكام قاضي الموضوع ، وتتضاعف أهمية هذا الدور في مجال قانون العمل ، حيث إن تقدير صدور الخطأ ينفي صفة التعسف على إنهاء عقد العمل غير محدد المدة.

٢ - ظروف نشد من الخطأ

أ - الصفة الرئاسية للعامل :

يترتب على الصفة الرئاسية للعامل ، وجوب تقدير خطئه بمعيار اشد مما هو مقرر بالنسبة للعامل المروؤوس ، ويعتبر بالتالي خطؤه جسيماً حتى ولو كان مجرد خطأ عادي بالنسبة للعامل المروؤوس ،

يرجع ذلك إلى الاعتبارات الآتية :

- ١- إن المركز الرئاسي للعامل يعطيه سلطة من الناحية الإدارية أو الفنية بالمنشأة ، بحيث إن خطأه يمكن أن يعرض المنشأة لأخطار جسيمة
- ٢- يجدر برئيس العمل أن يضرب المثل الأعلى للعمال المروؤوسين دور انحراف في أداء عمله ، فإن ذلك قد يغري سائر العمال على ارتكاب الخطأ ، وما يستتبع ذلك من الإخلال بحسن إدارة المنشأة .
- ٣- إن عنصر الثقة يلعب دوراً هاماً في العلاقة بين صاحب العمل ورئيس العمل ، بحيث أن ارتكاب الخطأ من جانب رئيس العمل يعتبر إهداراً لهذه الثقة
- ٤- إن خطأ رئيس العمل قد يفيد عدم مقدرته في أداء دوره القيادي في تسمير المنشأة ، بحيث إن استبقائه يؤدي إلى وقوع أضرار بالمنشأة .
- ٥- قد قضى بأن إخفاء رئيس العمل للاختلاس الذي ارتكبه أحد العمال المروؤوسين ، وعدم الإبلاغ عنه ، يعتبر خطأ جسيماً ، حتى ولو استرد الأموال المختلسة من العامل وردها لصاحب العمل ، ويرجع ذلك إلى أن مثل هذا الخطأ يهز ثقة صاحب العمل في رئيس عماله
- ٦- يعتبر غياب رئيس العمل بدون مبرر مشروع ، بمثابة خطأ جسيم وخاصة إذا تكرار ذلك منه ، نظراً لما يترتب على ذلك من تأثير ضار على حسن سير المنشأة .

ب - تكرار العامل للسلوك الخاطئ :

قد يرتكب العامل خطأ يعتبر عادياً في حد ذاته ، ولكنه ينقلب إلى خطأ جسيم لسبق ارتكابه أخطاء مماثلة ، بل إن هناك أنواعاً من الأخطاء لا تكون غالباً خطأ جسيماً ، إلا في حالة تكرارها ، فالغياب عن العمل لا يعتبر عادة خطأ جسيماً لو وقع من العامل مرة واحدة .

ج - علم العامل أو استطاعته العلم بفداحة الضرر المترتب على خطئه :

- ١- لا يشترط في تقدير جسامة الخطأ أن يلحق بسببه ضرر بصاحب العمل ، ومع ذلك ، فإن فداحة الضرر الذي قد يصيب صاحب العمل نتيجة خطأ العامل يجعل من هذا الخطأ جسيماً ، حتى ولو لم يتحقق الضرر بالفعل ، حيث أن اقتراف العامل للخطأ بالرغم من علمه أو استطاعته العلم بفداحة الضرر الناشئ عنه ، يعتبر من جانبه خطأ جسيماً .
- ٢- على ذلك ، فإن تدخين العامل للسجائر في المنشأة بالقرب من مواد سريعة الاشتعال يعتبر خطأ جسيماً ، وخاصة إذا كانت اللائحة الداخلية قد نصت على حظر التدخين .

د- إخلال خطأ العامل بحسن سير المنشأة :

- ❖ خطأ العامل لا يعد جسيماً إذا لم يؤثر على حسن سير المنشأة ، كما في حالة الغياب غير المتكرر ، إلا إذا كانت طبيعة العمل تستوجب أن يكون الغياب بإذن ، كما لو كان ذلك راجعاً إلى الصفة الرئاسية للعامل .
- ❖ قد قضي تطبيقاً لذلك بأن اعتداء أحد العمال على آخر في قاعة الطعام بالمنشأة ، لا يعتبر خطأ جسيماً لعدم تأثيره على تسيير المنشأة .

٣- ظروف تخفف من جسامه الخطأ

أ - الظروف الشخصية الخاصة بالعامل :

- ❖ يلزم العامل بأن يبذل العناية اللازمة في أدائه العمل المكلف به ، حتى ولو لم تتحقق النتيجة من أداء هذا العمل ، وعدم حصول المنشأة بالتالي على الربح ، فالتزام العامل هو التزام ببذل عناية ، وليس التزاماً بتحقيق نتيجة ، وخاصة أن هناك عوامل عدة تخرج عن إرادة العامل ، بالرغم من تأثيرها المباشر على تحقيق النتيجة المرجوة من العمل الذي يؤديه العامل ، كنوعية المواد الأولية ، وحالة الآلات المستخدمة ، ونظام الإنتاج ، فضلاً عن حالة السوق ، والظروف الاقتصادية السائدة ، وقد قضي تطبيقاً لذلك بأن نقص مبيعات الممثل التجاري لا يعتبر في حد ذاته عنصراً في تقدير الخطأ الجسيم للعامل. ويثار مع ذلك التساؤل عن المعيار الواجب اتباعه في تقدير خطأ العامل ومدى جسامته.

- ❖ **المقصود بالقاعدة :-** أن معيار تقدير الخطأ في المسؤولية التقصيرية قد يختلف عن معيار تقدير خطأ المدين في المجال العقدي ، حيث أن الخطأ يقاس دائماً في المسؤولية التقصيرية بمعيار مجرد هو معيار الشخص العادي ، والأصل تطبيق هذا المعيار أيضاً في مجال العقد .

- ❖ يترتب على ذلك أن مسلك العامل قد يعتبر غير مشوب بالخطأ بناء على المعيار الشخصي ، حتى ولو اعتبر خطأ تطبيقاً للمعيار الموضوعي

- ❖ قد أخذت محكمة النقض الفرنسية بهذا المبدأ ، حيث قررت أن خطأ العامل ليس جسيماً ، بالرغم من توجيه ألفاظ نابية إلى صاحب العمل ، لعلم هذا الأخير بالخلف الذهني للعامل ، وقضت في حكم آخر بأن خطأ العامل لا يكون جسيماً إذا توقف بسيارته ونام بعض الوقت ، الأمر الذي أدى إلى تأخير الرحلة طالما أن ذلك راجع إلى ضعف بنية السائق ، واضطراره إلى النوم لاستعادة نشاطه

ب- أقدمية العامل في المنشأة :

- ❖ يتجه القضاء الفرنسي إلى أن أقدمية العامل تعتبر عنصراً في تقدير مدى جسامه خطئه ، فطول مدة خدمته لدى صاحب العمل قد يخفف من مدى جسامه خطئه ، بحيث يعتبر خطوه عادياً ، ولا يحرم بالتالي من حقه في الأجر عن مهلة الإخطار ، ويلزم مع ذلك

توافر شرطين لإدخال أقدمية العامل كعنصر في التخفيف من جسامه خطئه :

- ❖ **الشرط الأول :-** أن يسلك العامل طوال مدة خدمته سلوكاً حسناً ، بحيث يثبت أنه عامل حسن السير والسلوك ، بالعكس فإن ارتكابه لأخطاء سابقة ، قد يؤدي إلى التشديد من جسامه أخطائه اللاحقة .

- ❖ **الشرط الثاني :-** انتفاء الصفة الرئاسية ، بناء على أن الاعتبارات الخاصة بالصفة الرئاسية للعامل تدعو إلى اعتبار خطئه جسيماً ، بصرف النظر عن طول خدمته.

ج- حسن نية العامل :

- ❖ إذا كان الخطأ الجسيم يجيز لصاحب العمل إنهاء العقد مع حرمان العامل من حقه في الأجر عن مهلة الإخطار ، فإن هذا يصدق ، من باب أولى إذا كان خطأ العامل عمدياً ، بشرط الإخلال بحسن سير المنشأة

- ❖ بالعكس ، فإن ارتكاب العامل خطأ بحسن نية ، معتقداً مشروعية . عمله ، لا يجعل من خطئه جسيماً ، كما لو كان ذلك راجعاً إلى غلظه في تفسير اللائحة ، أو أمر مشوب بالغموض صادر من المدير الفني ، أو قيام العامل بعمل يعتقد بحسن نية أنه يدخل في صميم اختصاصه ، ، ويشترط في جميع الأحوال التزام العامل بواجب الحيطة في سلوكه

د- السلوك الخاطئ لصاحب العمل :

يلزم لاعتبار خطأ العامل جسيماً عدم اشتراك صاحب العمل أو رئيس العمل في صدور هذا الخطأ ، بناء على مسلكه غير المشروع ، فاشتراك هذا الأخير مع خطأ العامل يخفف من جسامته ، ولا يجوز لصاحب العمل ، في هذه الحالة ، عند إنهائه للعقد ، حرمان العامل من حقه في الأجر عن مهلة الإخطار على ذلك ، فقد قضى بأن خطأ العامل لا يكون جسيماً إذا رفض إطاعة امر كيدي ، أو توجه بألفاظ غير لائقة إلى رئيسه ، نتيجة قيام هذا الأخير برفض طلب مشروع تقدم به العامل ، ثم دفعه بيديه ، يعتبر صاحب العمل مخطئاً إذا ساهم في خلق الجو الذي أدى إلى صدور الخطأ من جانب العامل ، كما لو قدمت الخمر في احتفال أقيم بنأى المنشأة ، وصدر من العامل ألفاظ نابية وتهديد إلى المدير الفني تحت تأثير السكر.

(٤) تطبيقات القضاء للخطأ الجسيم

١ - التأخير والغياب عن العمل

أ - ظروف تشدد من خطأ الغياب :

غياب العامل يكون خطأ جسيماً إذا تحقق أحد الظروف الآتية :

- إخلال الغياب بحسن سير المنشأة ، ويتحقق ذلك إذا كان للعامل المتغيب صفة رئاسية ، أو كان للعمل المسند إلى العامل أهمية خاصة في تسيير المنشأة ، أو كان الغياب في وقت يتعين فيه إنجاز أعمال عاجلة ، أو تكرر الغياب بصورة تعرقل حسن سير المنشأة
- قيام العامل أثناء غيابه بأعمال تتضمن إخلالاً بالتزام جوهري ، كمعاونته في تأسيس منشأة منافسة ، أو أداء عمل للغير في الوقت المخصص للعمل بالمنشأة.
- إذا كان الغياب يمثل عصياناً لأوامر صاحب أو رئيس العمل ، كغياب العامل بالرغم من النص الوارد في اللائحة الداخلية بعدم الغياب ، شريطة أن يخل الغياب بحسن سير المنشأة والنظام فيها ، أو تضمن الغياب رفضاً للعمل ، كما لو تغيب العامل رداً على رفض صاحب العمل طلبه بمنحه إجازة ، أو ترك العامل العمل وتصريحه بعدم حضوره في اليوم التالي .

ب- ظروف تخفف من خطأ الغياب :

إن غياب العامل لا يمثل خطأ جسيماً إذا لم يكن من شأنه الإخلال بحسن سير المنشأة ، كما لو كان الغياب عرضياً غير متكرر ، أو نتيجة استفزازه من جانب صاحب العمل ، أو رئيس العمل ، وإعمالاً للاعتبار الشخصي في تقدير الخطأ ، فإن خطأ العامل لا يكون جسيماً ، إذا كان الغياب بسبب انفعال زائد ، ولم يقصد العامل من ذلك مخالفة النظام بالمنشأة.

لا يعتبر الغياب بمثابة خطأ جسيم إذا كان ذلك راجعاً إلى عذر مقبول كمرض العامل ، أو مرض أو وفاة أحد أقاربه ، حتى ولو أهمل في الإخطار عنه ، ويشترط مع ذلك أن يقدم العامل الدليل الذي يثبت حقيقة عذره قبل إنهاء صاحب العمل للعقد.

٢- اعتداء العامل :

الاعتداء بالسب أو بالضرب الموجه لصاحب العمل أو رئيس العمل يعتبر خطأ جسيماً . ولكن قانون العمل المصري لا يشترط بالنسبة للاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أن يكون متصلاً بالعمل ، وبالعكس فإنه وفقاً للقضاء الفرنسي فإن الاعتداء الواقع خارج مكان العمل لا يكون خطأ جسيماً إلا إذا وقع بسبب العمل .

بالنسبة لاعتداء أحد العمال على غيره من العمال ، فإنه لا يكون خطأ جسيماً إلا إذا كان من شأنه الإخلال بحسن سير العمل ، وعلى ذلك لا يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم مشاجرة بين عاملين حصلت بعد انتهاء وقت العمل ، أو صفع أحد العمال لزميل له في قاعة الطعام الخاصة بالمنشأة ، أو حصول المشاجرة في مكان مغلق .

❖ في جميع الأحوال ، ينتفى الخطأ الجسيم تقديراً لمدة خدمة العامل التي ظهر خلالها حسن سيره وسلوكه ، أو إعمالاً للمعيار الشخصي في تقدير الخطأ ، كما لو كان الاعتداء قد حصل بناء على استفزاز من جانب العامل المعتدى عليه .

❖ **من ناحية أخرى** فإن تسامح صاحب العمل عن أفعال العامل العدوانية ، يسقط حقه في التمسك بالخطأ الجسيم .

٣- عدم أمانة العامل :

❖ إن حسن النية في تنفيذ الالتزام يوجب على العامل حماية مصالح رب العمل ، ويترتب على ذلك أن خطأ العامل العمدي الذي من شأنه الإضرار بهذه المصالح يعتبر جسيماً ، حيث يتمثل فيه عدم الأمانة

من جانب العامل ، ويتخذ ذلك مظاهر متعددة ، لعل أهمها الصور الآتية :

- **الصورة الأولى :-** التشكيك في مركز المنشأة .
- **الصورة الثانية :-** الانحراف في السلطة .
- **الصورة الثالثة :-** منافسة المنشأة .
- **الصورة الرابعة :-** الاستيلاء على أموال المنشأة أو الاحتفاظ بها دون وجه حق .
- **الصورة الخامسة :-** تحريض العمال على ترك المنشأة أو التغيب عن العمل .
- **الصورة السادسة :-** أداء عمل لحساب الغير في الوقت المخصص للعمل بالمنشأة ..

أ - التشكيك في مركز المنشأة :

❖ يدخل في ذلك التشكيك في المركز المالي للمنشأة ، سواء حصل هذا التشكيك للعمال ، أو للغير ، أو توزيع منشورات تتضمن انتقادات لإدارة الشركة ورئيس مجلس إدارتها حيث إن ذلك من شأنه إضعاف الثقة في مركز المنشأة ، الأمر الذي قد يؤدي إلى إلحاق أضرار بها .

ب - الانحراف في السلطة :

❖ إن استغلال العامل للسلطة المخولة له ، وقيامه بأعمال تتجاوز واجباته السليمة يعتبر خطأ عمدياً يجيز لصاحب العمل إنهاء العقد ، وحرمان العامل من حقه في الأجر عن مهلة الإخطار ،

❖ **مثال ذلك :-** قيام عامل في بنك بفتح اعتماد لأحد العملاء يزيد عما هو مسموح به ، واستعانت به ، ذلك بمستندات مزورة ، أو استخدامه طرقاً احتيالية بهدف حصول عميل على قرض بغير حق من الشركة ، أو قيام العامل بإجراء تخفيض بناء على رقم المبيعات لعميل قريب له دون إخطار الشركة ، أو اقتضاء العامل عمولة بدون وجه حق من الموردين ، أو طلب المدير الفني والتجاري مقابلاً غير جائز مقابل قيامه ببعض الإجراءات الإدارية الهامة .

❖ يعتبر انحرافاً في السلطة ، استخدام العامل أموال المنشأة أو عملها في أعمال لا تخص المنشأة ، ويستوى أن يكون ذلك في أعمال خاصة بمنشأة أخرى لأغراض شخصية ، كاستخدام العامل هاتف المنشأة بصورة يومية ودائمة في شؤونه الخاصة .

ج - منافسة المنشأة :

❖ يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم قيام العامل بعمل من الأعمال التي تتضمن منافسة لصاحب العمل ، لما في ذلك من إضرار بمصالحه ، ولا يستلزم ذلك شرطاً خاصاً بعدم المنافسة في عقد العمل أو اتفاق لاحق ، حيث يستمد هذا الالتزام من مبدأ حسن النية ، كما لو توصل العامل إلى طريقة خاصة بالتشغيل تتعلق بعمل المنشأة وتقدم بها إلى هيئة منافسة ، أو شغل منصباً كبيراً في منشأة منافسة ، أو قيامه بتأسيس منشأة منافسة ، أو تشغيلها ، أو شرائه بضاعة لعملاء الشركة من شركات منافسة ، أو اشتغال العامل في نفس نشاط رب العمل ، أو اتصاله بعملاء المحل واتفاقه معهم على تصنيع أدوات من نفس النوع الذي يقوم صاحب العمل بإنتاجها ، أو تعامله مع عملاء صاحب العمل في السلع التي يتجر فيها هذا الأخير ، أو تحريض عملاء المنشأة على التعامل مع منشأة منافسة ، حتى ولو لم يتطابق تماماً نشاط كل من المنشأتين ، أو تحريض رؤوسه على الاشتغال في منشأة منافسة وتجدر الإشارة إلى أنه لا يكفي لثبوت الخطأ الجسيم مجرد علم الله صاحب العمل في سلامة سلوك العامل ، بسبب اشتغال احد اقربائه او زوجته لدى شركة منافسة ، طالما انه لم يثبت صدور عمل منافس من جانب العامل ذاته حيث لم تتحقق استفادة المنشأة المنافسة من أسرار العمل التي تخص صاحب العمل

د- الاستيلاء على أموال المنشأة أو الاحتفاظ بها بدون وجه حق:-

لا شك أن الاستيلاء على أموال المنشأة ، أو الاحتفاظ بها بدون وجه حق يمثل إخلالاً جسيماً بواجب العامل في أداء عمله بأمانة ، ولا يهم أن يكون الفعل الصادر من العامل معاقباً عليه جنائياً ، ويتخذ الاستيلاء على أموال المنشأة أو الاحتفاظ بها **صوراً متعددة :**

١- **الصورة الأولى:-** حصول العامل على أجر لا يستحقه.

٢- **الصورة الثانية:-** اختلاس أموال المنشأة .

٣- **الصورة الثالثة:-** الاحتفاظ بأموال المنشأة بسوء نية .

- حصول العامل على أجر لا يستحقه :

إن العامل الذي حصل على أجر عن عمل قام به لا يجوز له أن يتقاضى عن نفس العمل أجراً آخر ، ويستوى أن يتلق العامل هذا الأجر من الغير بعد أن كان قد تقاضاه من صاحب العمل ، أو يحصل العامل على أجر من صاحب العمل بالرغم من قبضه لأجره من الغير عن فترة اشتغل خلالها لحساب هذا الأخير برضاء صاحب العمل.

- اختلاس أموال المنشأة :

إن اختلاس العامل لأموال المنشأة يمثل خطأ جسيماً في مسلكه ، حتى لو كان ذلك راجعاً إلى اعتقاده بأنه حصل على مال يستحقه ، طالما أن ذلك قد تم بدون علم صاحب العمل ، وباستخدام أساليب غير مشروعة ، ولا يؤثر في ذلك تفاهة قيمة الأشياء المختلسة ، وعلى ذلك فإن صدور قرار النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية لتفاهة المال المختلس ، لا يتعارض مع اعتبار خطأ العامل جسيماً.

- احتفاظ العامل بأموال المنشأة بسوء نية :

قد تحدد المنشأة نظاماً معيناً يلزم اتباعه فيما يتعلق باستلام العامل لأموالها، أورد الأموال الذي حصلها لحساب المنشأة ، وتقديم حساب عنها ، فإذا جاوز هذه التعليمات عن عمد ، بحيث استحوذ على مال خاص بالمنشأة مخالفاً التعليمات الواردة في اللائحة الداخلية ، أو تعمد عدم تسليم الأموال التي حصلها وتقديم حساب عنها ، أو تأخر في تسليمها ، أو استقطع جزءاً منها ، فإنه في هذه الحالة ، يرتكب خطأ جسيماً

هـ- تحريض العمال على ترك المنشأة أو التغيب عن العمل:

يعتبر تحريض العمال على ترك المنشأة خطأ جسيماً ، إذ إن ذلك من شأنه الإخلال بحسن سير المنشأة ، ويستوى أن يقصد العامل من ذلك تشغيل العامل في منشأة أخرى منافسة ، أو منشأة خاصة به ، أو كان يستهدف مجرد الإضرار بالمنشأة دون أن يسعى إلى استفادة شخصية .

إلى جانب ذلك ، فإن خطأ العامل يكون جسيماً إذا استخدم العمال ، أثناء وقت العمل ، في أغراض شخصية ، أو تحريض العمال على التغيب بعض الوقت للقيام بأعمال في منشأة أخرى خاصة به ، أو التحريض على الإقلال من الإنتاج

و- أداء عمل لحساب الغير في الوقت المخصص للعمل بالمنشأة:

يتعين على العامل أن يكرس وقت العمل كله لخدمة المنشأة وعلى ذلك يدخل في مجال الخطأ الجسيم قيام العامل بأعمال لحساب نفسه ، أو لحساب الغير ، في الوقت الذي كان يجب عليه أن يخصصه في العمل بالمنشأة .

٤- التهاون والإهمال في العمل :

❖ قد يبلغ التهاون من جانب العامل حداً يجعله جسيماً ، ويجيز بالتالي صاحب العمل إنهاء العقد ، وحرمانه من حقه في الأجر عن مهلة الإخطار وقد استقر القضاء الفرنسي والمصري على أن ظروفًا معينة تجعل من إهمال العامل جسيماً ، وظرفاً أخرى تخفف من جسامته .

أ - ظروف تشدد من خطأ إهمال العامل :

- تكرار الخطأ :

❖ قد يرتكب العامل خطأً عادياً في ذاته ، ولكن سبق ارتكابه لأخطاء مماثلة يشير إلى إصرار العامل على هذا السلوك الخاطئ ، ويتحول إهماله إلى خطأ جسيم

- صدور خطأ فني من عامل متخصص فنياً :

❖ إن ارتفاع درجة التخصص يوجب على المدين أن يبذل من العناية والتبصر في تنفيذ التزامه القدر الذي يتوافق مع مستواه الفني .

❖ **تطبيقاً لذلك :-** فإن ارتفاع المستوى الفني للعامل يقتضي منه درجة عالية في الكفاءة في أداء عمله ، بحيث إن خطأه الفني قد يعد جسيماً ، وعلى ذلك فقد نضى بأن الخطأ يكون جسيماً في حالة صدوره من متخصص في تلقيح صناعي ، إذا أصاب الحيوانات بجراح أثناء عملية التلقيح الصناعي ، أو إغفال المهندس إخطار الإدارة عن حالة الأدوات الخاصة بالمصنع ، أو عدم اتباع المدرب الفني للأصول الفنية في إدارة الآلة المخصص في تشغيلها ، أو قيادة السائق للسيارة رغم قلة الزيت بها ، وهو أمر يجب التثبت منه قبل مباشرة تسييرها . أو مخالفة لوائح المرور بقيادة السيارة بسرعة ينجم عنها الخطر.

أهمية أداء الدين :

❖ قد تتعلق أهمية الأداء بالمصلحة المالية التي يعول عليها الدائن ، وعلى ذلك ، فقد قضى بجسامة خطأ حارس السيارة الذي يؤدي إلى سرقتها .

❖ قد تظهر أهمية الأداء من حيث تعلقها بالمحافظة على جسم الإنسان ، وتطبيقاً لذلك فقد قضى بأن خطأ الممرضة يكون جسيماً إذا أهملت في إعطاء المريض العناية اللازمة لحالته ، أو قيامها بأعمال تتجاوز تخصصها .

- الإهمال في تنفيذ أوامر صاحب العمل :

❖ إذا كان المقصود من أوامر صاحب العمل مفاداً أضراراً بمنشأته ، فإن الإهمال في تنفيذها يعتبر خطأً جسيماً ، سواء وردت هذه الأوامر في اللائحة الداخلية ، أو صدرت إلى العامل مباشرة .

- صدور الخطأ من رئيس العمل :

❖ إن الاعتبار الخاصة بالصفة الرئاسية للعامل قد تجعل من خطئه جسيماً .

- السكر البين :

❖ إن قيام العامل بعمله وهو في حالة سكر بين يعتبر خطأً جسيماً ، كقيادة السائق للسيارة في حالة سكر بين حتى ولو لم يلحق صاحب العمل أي ضرر نتيجة ذلك ، كما أن إخلال العامل بحسن سير المنشأة بقيامه بأعمال عنف غير عادية داخل المنشأة نتيجة سكره ، يعتبر خطأً جسيماً ، حتى ولو كان ذلك بعد انتهاء عمله بالمنشأة

- عدم إخطار صاحب العمل عن حالة الأدوات الخاصة بالعمل :

❖ قد يرتكب العامل خطأً يؤدي إلى إلحاق ضرر بالأدوات التي يستخدمها في عمله ، وبالرغم من أن هذه الأخطاء قد تكون عادية في ذاتها ، إلا أن عدم إخطار صاحب العمل عن الحالة التي وصلت إليها هذه الأدوات قد يعتبر خطأً جسيماً ، بسبب ما يمكن أن ينتج عن ذلك من أضرار جسيمة تصيب صاحب العمل ، حيث إن استخدام العامل لهذه الأدوات المعيبة قد يؤدي إلى تعريض صاحب العمل لمزيد من الأضرار ، وإذا لم يتمكن العامل من استخدامها بسبب سوء حالتها ، فإن عدم الإخطار عنها قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج.

ب- ظروف تخفف من جسامه إهمال العامل :

قد تتحق ظروف معينة من شأنها التخفيف من جسامه إهمال العامل ، بحيث تجعل إهماله عادياً ، ولا يجوز بالتالي لصاحب العمل حرمان العامل من أجره عن مهلة الإخطار ، **ومن بين هذه الظروف :**

الظرف الأول :- تسامح صاحب العمل :

ينتفي الخطأ الجسيم بناء على ما تتجه إليه إرادة صاحب العمل ، فتأخيرته إنهاء العقد بعد علمه بخطأ العامل ، يتضمن اعترافاً من جانبه بأن هذا الخطأ لا يؤثر على حسن سير المنشأة .

الظرف الثاني :- موافقة صاحب العمل على درجة الكفاءة المحدودة للعامل :

إعمالاً للمعيار الشخصي في تقدير مدى جسامه خطأ العامل ، فإن علم صاحب العمل بالصفات الخاصة بالمدين التي تقل عن مستوى الشخص العادي ، يتضمن اتفاقاً ضمناً على محاسبة المدين على أساس المسلك ، الذي يتبعه عادة في شؤونه الخاصة .
على ذلك ، فإن غلط العامل الذي يرجع إلى عدم كفايته لا يعتبر خطأ جسيماً ، إذا كان صاحب العمل على علم بحالة هذا العامل .

الظرف الثالث :- لظروف الصعبة الخاصة بأداء العمل :

قد ينتج الخطأ بسبب الظروف الصعبة الخاصة بأداء العمل ، الأمر الذي يتنفي معه الخطأ الجسيم ، حتى ولو لم يتسبب صاحب العمل بخطأه في خلق هذه الظروف .

٥- عدم إطاعة الأوامر الصادرة من صاحب العمل أو رئيس العمل :

إن عدم إطاعة العامل للأوامر الصادرة من صاحب العمل أو رئيس العمل يعتبر إخلالاً بالالتزام الجوهري الواقع على عاتق العامل بأداء العمل وتعدياً على السلطة الرئاسية المقررة لصاحب العمل أو رئيس العمل ، وهدماً للثقة المتبادلة الواجب توافرها بين صاحب العمل والعمال ، فضلاً عن أن ذلك يؤدي إلى تأثير سيء بحسن سير المنشأة وإنتاجها .
على ذلك ، فإن القاعدة هي أن رفض العامل تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من صاحب العمل أو رئيس العمل يمثل خطأ جسيماً ، يجيز لصاحب العمل إنهاء العقد مع حرمان العامل من حقه في الأجر عن مهلة الإخطار ، ومع ذلك فقد تعرض بعض الظروف التي تؤدي إلى مشروعية سلوك العامل في عدم تنفيذه للأوامر ، أو على الأقل التخفيف من جسامه خطئه ...

أ- القاعدة هي جسامه الخطأ الخاص بعدم إطاعة العامل أوامر صاحب العمل :

يشترط لكي يعتبر خطأ العامل جسيماً ، أن تثبت لدى هذا الأخير نية العصيان ، أما إذا كان عدم تنفيذ الأمر راجعاً إلى إهمال من جانبه ، فإن خطاه لن يكون جسيماً إلا إذا كان هذا الإهمال في حد ذاته جسيماً .

يظهر عصيان العامل في تنفيذ الأوامر في الفروض الآتية :

الفرض الأول :- رفض العامل القيام بعمل يدخل في اختصاصه :

إذا كلف العامل بأداء عمل يدخل في اختصاصه فيتعين عليه إطاعته ، بحيث إن عصيانه يعتبر خطأ جسيماً .

الفرض الثاني :- رفض العامل المشاركة في أعمال عاجلة :

إن إحجام العامل عن المشاركة في الأعمال العاجلة اللازمة لإنقاذ المنشأة من مخاطر جسيمة يعتبر خطأ جسيماً ، حيث إن رفض العامل أداء عمل إيجابي مع علمه بالأضرار الفادحة المترتبة على هذا الرفض ، يمثل إخلالاً جسيماً بالتزامه بأداء العمل لمصلحة صاحب العمل .

الفرض الثالث :- رفض العامل الحضور في الأوقات المقررة للعمل أو تركه المنشأة بقصد عدم أداء العمل :

يجوز لصاحب العمل أن يحدد للعامل الوقت المخصص لأداء العمل ، كما لو كلفه بالحضور بعد الظهر لأداء عمل معين ، أو بالاشتغال في أجازة العيد ، ويعتبر خطأ العامل جسيماً إذا لم يحترم هذا الأمر .

الفرض الرابع :- رفض العامل تقديم المستندات أو البيانات التي طلبها منه صاحب العمل أو رئيس العمل :

يدخل في مجال الخطأ الجسيم رفض العامل المختص تقديم المستندات أو البيانات المطلوبة منه ، وخاصة إذا كان المقصود منها الرقابة على حسن أداء العامل لعمله .

الفرض الخامس:- تعمد العامل إضعاف جهده العادي في أداء العمل :

لا يعتبر نقص معدل الإنتاج خطأ في حد ذاته يبرر فصل العامل ، طالما لم يثبت تسببه في ذلك نتيجة نقص في كفاءته الفنية أو خطأ من جانبه وبالعكس ، إذا تعمد العامل الإضعاف من جهده العادي ، فإن ذلك من شأنه إنقاص الإنتاج ، وتعرض صاحب العمل لأضرار جسيمة ، وهذا السلوك يعتبر بالتالي خطأ جسيماً .

الفرض السادس:- رفض العامل استخدام الأدوات التي يقدمها له صاحب العمل :

يجوز لصاحب العمل أن يفرض على العامل الأدوات أو الآلات اللازمة لعمله ، وله أن يستبدل بها أدوات أخرى جديدة ، وليس للعامل الاعتراض على ذلك ، طالما أنها مزودة بأجهزة الأمان التي تجنب أية خطورة ، وإلا فإن خطأ العامل يكون جسيماً .

الفرض السابع:- عدم تنفيذ العامل للتعليمات الخاصة بتنظيم العمل :

يجوز لصاحب العمل تحديد نظام العمل الذي يكفل حسن سير المنشأة ، وعلى ذلك ، فإن رئيس العمل الذي يتجاوز هذه التعليمات يرتكب خطأ جسيماً .

ب- مشروعية سلوك العامل رغم عدم تنفيذ الأمر :

إذا كان الأمر الصادر إلى العامل غير مشروع ، فإن عدم تنفيذه لهذا الأمر لا يعد مسلكاً خاطئاً في جانبه ، ويعتد في ذلك بمدى مشروعية الأمر ذاته ، بصرف النظر لما يعتقده العامل شخصياً .
على ذلك لا يعتبر من قبيل الخطأ رفض العامل القيام بعمل مجاني لا يأخذ عنه أجراً إضافياً ، أو امتناعه عن القيام بأعمال إضافية غير منصوص عليها في العقد ولم يفرضها القانون ، أو امتناع العاملة الحامل عن الاشتغال على آلة جديدة تعرضها لمخاطر جسيمة بالنسبة لحالتها ، أو عدم امتثال العامل للأمر بالعمل على آلة فاسدة تعرض سلامته للخطر .

ج- ظروف تخفف من جسامته خطأ العامل في عدم الامتثال للأوامر :

حسن نية العامل :

إذا لم يتعمد العامل مخالفة أوامر صاحب العمل أو رئيس العمل ، فإن خروجه على هذه التعليمات بحسن نية لا يجعل من خطئه جسيماً ، كما لو كان ذلك راجعاً إلى الغموض الذي شاب الأمر الصادر من المدير الفني .

صدور خطأ من صاحب العمل يتعلق بهذا الأمر :

إذا كان الأمر الصادر من صاحب العمل أو من رئيس العمل يتضمن خطأ من جانبه ، فإن عدم تنفيذ العامل لهذا الأمر لا يعد خطأ جسيماً ، كما لو كان المقصود من الأمر مجرد الكيد للعامل والخط من شأنه أمام رؤوسيه .

تقدير الظروف الشخصية الخاصة بالعامل :

تنتفي جسامته الخطأ المنسوب للعامل ، إذا كان خروجه على النظام وعدم امتثاله للأوامر جزءاً من أخلاقياته ، وعهد إليه مع ذلك صاحب العمل بأعمال هامة ، حيث يتضمن ذلك اتفاقاً ضمناً على محاسبة العامل ، عند تقدير خطئه ، بمعياري يقل عن مستوى الشخص العادي .

٦ - السلوك الشخصي للعامل وقت العمل وخارجه

قد يرتكب العامل خطأ في سلوكه الشخصي ، سواء داخل المنشأة أو خارجها ، وقد يعد هذا الخطأ جسيماً إذا أخل بحسن سير المنشأة ، بحيث يجوز لصاحب العمل بالتالي إنهاء العقد ، وحرمان العامل من أجره عن مهلة الإخطار ، ويتحقق ذلك في **الحالات الآتية :**

أ- الحالة الأولى :- اختلاس العامل مال زملائه في العمل :

يلزم أن يكون العامل أميناً في علاقته بزملائه ، فإذا اختلس مال أحدهم ، فإن هذا يعد خطأ جسيماً ، حتى لو قام برده بعد ذلك تحت تأثير التهديد باتخاذ الإجراءات القانونية قبله .

ب- الحالة الثانية :- ارتكاب العامل فعلاً منافياً للآداب العامة وقت العمل :

يلزم أن يتقيد العامل بقواعد الآداب العامة أثناء أداء عمله ؛ فإذا ارتكب فعلاً منافياً للآداب العامة ، فإن خطأه ، في هذه الحالة يكون جسيماً ، كما لو أدين عامل في عربات النوم بالسكة الحديد في جريمة فعل علني قاضح أو ثبت قيامه بتأجير أفلام مخلة بالآداب العامة لزملائه وقت العمل ، أو ظهر سوء سلوك عاملة في فندق مع أحد زملائها .

ج- الحالة الثالثة :- صدور سلوك خاطئ من العامل في حياته الخاصة يخل بحسن سير المنشأة :

القاعدة :- أن الحياة الخاصة بالعامل تتعلق بحريته الشخصية ، بحيث لا تؤثر على العقد الذي يربطه بصاحب العمل ، ومع ذلك ، فإن خطأ العامل في حياته الخاصة قد يعد خطأ في تنفيذه للعقد إذا ثبت تعارضه مع حسن سير المنشأة. وقد يصل تأثير سلوك العامل في حياته الخاصة على حسن سير المنشأة إلى درجة يعتبر معه هذا الخطأ جسيماً ، وما يستتبع ذلك من حق صاحب العمل إنهاء العقد وحرمان العامل من حقه في الأجر عن مهلة الإخطار ، كما لو كانت طبيعة العمل المسند إلى العامل تقتضي الاتصال بالإدارات الحكومية والشركات الهامة ، بحيث إن إدانة العامل في جريمة القوادة يعتبر سلوكاً فاضحاً ، له تأثيره السيئ على أدائه لوظيفته كممثل تجاري .

تجدر الإشارة أن قانون العمل المصري قد أجاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل إذا أدين بحكم نهائي في جنائية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ولم يشترط لذلك أن تكون لهذه الجريمة صلة بالعمل المكلف به

س٢٩: أكتب في فسخ عقد العمل بسبب إخلال رب العمل بالتزاماته؟

فسخ العامل لعقد العمل بسبب الإخلال بالتزام جوهري أو الاعتداء الصادر من صاحب العمل فللعامل الحق في فسخ

العقد بإرادته المنفردة في حالتين:

الحالة الأولى : إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري في مواجهة العامل :

يتقرر لقاضي الموضوع سلطة تقدير الالتزامات الجوهرية المستمدة من قانون العمل ، وقد قضي بحق العامل في فسخ العقد ، إذا أمتنع صاحب العمل عن إعطاء العامل إجازته السنوية المستحقة ، أو عدم الوفاء بالأجر الشهري المستحق ، وعدم دفع أجر العامل عن مدة أجازته المرضية .

عدم قيام صاحب العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية ، والميكانيكية ، والبيولوجية والكيميائية .

الحالة الثانية : اعتداء صاحب العمل أو من يمثله علي العامل أو ذويه :

يعتد المشرع هنا بالعدوان الصادر من صاحب العمل أو من يمثله ، أي من أحد ممن ينوبون عنه ، ويستوي أن يقع الاعتداء علي العامل نفسه ، أو أحد ذويه أي علي أحد أفراد عائلته ، وهم كل من يجمعهم أصل مشترك .

علي ذلك فإن الاعتداء الصادر من صاحب العمل أو من ينوب عنه يبيح للعامل فسخ العقد إذا تعرض شخصياً للعدوان ، ويسري نفس الحكم إذا كان الاعتداء موجهاً لزوج العامل ، أو إلي أقارب الزوج .

صور اعتداء صاحب العمل علي العامل:

١. الاعتداء يتضمن إخلالاً بالآداب :

- يجوز للعامل فسخ العقد ، إذا تضمن اعتداء صاحب العمل أو من ينوب عنه إخلالاً بالآداب ، ويثار التساؤل حول مدة حق العامل في فسخ العقد **بالنسبة لفرضين :**
 - **الفرض الأول** ← حيث يقيم صاحب العمل أو من ينوب عنه علاقة غير مشروعة مع إحدى قريبات العامل علي رضا هذه الأخيرة .
 - **الفرض الثاني** ← حيث يقيم صاحب العمل أو من ينوب عنه علاقة غير مشروعة مع العاملة برضاها
- يري الدكتور** ← أنه في كل من هذين الفرضين ، يحق للعامل أو للعاملة فسخ العقد بإرادته المنفردة .
- بالنسبة للفرض الأول** ← تمثل العلاقة غير المشروعة فعلاً مخلاً بالآداب ولو لم يكن جريمة جنائية .
- بالمثل بالنسبة للفرض الثاني** ← حيث يعتبر الفعل أيضاً مخلاً بالآداب من جانب صاحب العمل أو النائب عنه ، خاصة أن إعطاء العاملة الحق في فسخ العقد من شأنه القضاء علي الظروف التي قد تيسر إعادة مثل هذه العلاقة غير المشروعة .

٢. الاعتداء لا يتضمن إخلالاً بالأداب:

- ❖ يكفي التعرض للاعتداء الموجه للشخص أو المال أو أن يتم بالقول ولا يشترط أن يكون فعل العدوان مكوناً لجريمة جنائية .
- ❖ يتحمل العامل عبء إثبات الاعتداء الذي تعرض له ، أو لأحد أقاربه ، مستعيناً في ذلك بجميع طرق الإثبات ، لتعلق الأمر بواقعة مادية ، ويخضع ذلك لتقدير قاضي الموضوع الذي يقتصر دوره علي تقرير وقوع العدوان عن عدمه .

٣. أثر الفسخ:

- ❖ يعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع ، وعلي ذلك فإنه يحق للعامل التعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب الفعل الخاطئ الصادر من صاحب العمل ، أو من أحد نوابه ، باعتباره مسئولاً عن فعله ، بناء علي مسئولية المتبوع عن فعل التابع .
- ❖ **من ناحية أخرى** فإن للعامل الحق في التعويض عن المدة المتبقية في العقد محدد المدة ، فضلاً عن الأجر عن مهلة الإخطار ، إلي جانب التعويض عن الفصل التعسفي إذا كان العقد غير محدد المدة

س ٣٠: بين مدي سلطة صاحب العمل في إنهاء عقد العمل لضرورات اقتصادية من حيث الاجراءات والاثار؟

إنهاء صاحب العمل عقد العمل لضرورات اقتصادية:

- ❖ يكون لصاحب العمل لضرورات اقتصادية حق الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها .

أولاً: إجراءات إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو انقاص نشاطها لضرورة اقتصادية:

- ❖ يتعين علي صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة ، إلي لجنة تشكل لهذا الغرض ، مع تضمين الطلب الأسباب وأعداد العمال المزمع الاستغناء عنهم ، ويصدر قرار اللجنة مسبباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب ، ولصاحب العمل التظلم من هذا القرار ، ويجب علي صاحب العمل إخطار العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب ، الصادر في هذا الشأن .
- ❖ يمتنع علي صاحب العمل تقديم طلب بذلك أثناء مرحلة الوساطة أو التحكم .

ثانياً: الآثار المترتبة علي إصدار اللجنة المختصة قرارها بالإغلاق أو انقاص نشاط المنشأة لضرورة اقتصادية:

- ❖ يتقرر لصاحب العمل ، سلطة إنهاء عقد العمل لبعض عماله ، حتى لو كان سوء المالية راجعاً إلي خطأ صاحب العمل في الإدارة ، إذ إن مصلحة صاحب العمل في وضع حد لسوء حالته المالية يفوق مصلحة العامل في احتفاظه بعمله .
- ❖ يجوز تضمين الاتفاق الجماعي معايير الاستغناء عن العمال ، ويؤخذ في الاعتبار الاقدمية والأعباء العائلية ، والسن ، والقدرات والمهارات المهنية للعمال ، وقد يتمسك صاحب العمل ببعض عمال الفرع الذي أغلقه ، وعلي العكس قد ينهي عقود بعض عمال الأقسام الأخرى ، وفقاً لما يراه محققاً لمصلحته ، دون أن يعتبر في ذلك متعسفاً ، وتقتصر رقابة القضاء علي التحقق من جدية المبررات التي تدعو إلي الوفرة وانتفاء سوء النية ، والإسراف في التقدير .
- ❖ في جميع الأحوال يلزم صاحب العمل عند إنهاء العقد لأسباب اقتصادية أن يؤدي للعامل الذي أنهى عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك .

س ٣١ : أكتب في كيفية إنتهاء عقد العمل محدد المدة والجزاء على إنتهاء العقد إنهاء مبتسراً؟

انتهاء عقد العمل محدد المدة

المقصود بعقد العمل محدد المدة :

الذي تحدد نهايته بواقعة مستقبلية محققة الوقوع ، لا يتوقف وجودها علي محض إرادة أحد العاقدين .

يكون العقد محدد المدة في فرضتين :

- **الفرض الأول :-** عقد العمل المبرم لفترة زمنية معينة .
 - **الفرض الثاني :-** عقد العمل المبرم لإنجاز معين .
- قد يحدد لعقد العمل مدة معينة أو سنة ، أو موسم ، كموسم الشتاء أو الصيف ، ويكفي أن يبين العقد الأسس التي يتوقف عليها نهايته ، كالاتفاق مع عامل علي الاشتغال في المنشأة طوال مدة غياب عامل آخر بسبب مرضه أو أداء خدمته العسكرية .
- إذا حدد لعقد العمل ، أو حد للوحدات الإنتاجية التي يقوم بها العامل ، اعتبر العقد محدد المدة ، فيما يتعلق بهذا الحد الأدنى الزمني أو الإنتاجي ، وعلي العكس ، ينطبق علي عقد العمل أحكام العقد غير المحدد المدة ، إذا حددت له مدة قصوى ، أو العدد الأقصى للوحدات الإنتاجية ، بحيث يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد قبل بلوغ هذا الحد الأقصى ، لكن حيث أن المتعاقدين قد حددا نهاية العقد ، فإن العقد ينتهي من تلقاء نفسه ، إذا لم يستعمل أحد المتعاقدين حقه في الإنهاء ، حتى انتهاء الحد الأقصى ، دون حاجة لإخطار من أحد المتعاقدين للآخر .

قاعدة انتهاء العقد محدد المدة بانقضاء مدته :

- ينتهي العقد محدد المدة بانقضاء مدته ، أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله ، ولا يشترط لذلك إخطار سابق من أحد المتعاقدين للآخر ، إذ إنه لا مفاجأة للعاقدين الذي يعلم بمدة نهاية العقد .
- قد يتفق المتعاقدين في العقد محدد المدة ، علي تجديد العقد في حالة عدم إخطار أحد المتعاقدين للآخر ، قبل انتهاء العقد بمهلة معينة ، بتجديد العقد تلقائياً بعد نهاية مدته وتطبيقاً للقواعد العامة ، لا يجوز لأحد المتعاقدين أن ينهي العقد محدد المدة قبل نهاية مدته ، ويثار التساؤل عن جواز الاستقالة المكتوبة للعامل .
- الحكم الخاص بجواز الاستقالة من جانب العامل إنما ينحصر في عقد العمل غير محدد المدة ، وخاصة أن طبيعة عقد العمل محدد المدة تستلزم قيام العقد طوال المدة المحددة له ، عدم جواز انفراد أحد العاقدين بإنهاؤه قبل مضي المدة المتفق عليها .

س ٣٢ : ما حكم عقد العمل المبرم لمدي الحياة او لمدة طويلة؟

حكم العقد المبرم لمدة طويلة :

- **وفقاً للقانون المدني ،** فإن عقد العمل المبرم لمدة طويلة ، لا يعتبر باطلاً ، إنما تحدد مدته بخمس سنوات ، فيصبح العقد محدد المدة ، فلا يجوز لأي من طرفيه إنهاء العقد قبل مضي هذه المدة .
- إذا انقضت مدة الخمس سنوات ،

فقد ميز المشرع بين العامل ، وصاحب العمل ، فيما يتعلق بالحق في إنهاء العقد :

- **بالنسبة للعامل** ← فإنه لا يتقيد بعقد العمل فيما يتجاوز هذه المدة ، ويشترط مع ذلك أن يخطر صاحب العمل برغبته في الانتهاء قبل مضي ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل ، منعاً من مفاجأة صاحب العمل ، وحتى يتدبر مصالحه ويبحث عن عامل آخر .
- **بالنسبة لصاحب العمل** ← حيث يتقيد بالمدة المعينة في العقد ، طالما أن العامل لم يخرجه برغبته في الإنهاء ، ولا يجوز له إنهاء العقد قبل مضي هذه المدة ، حتى ولو مرت خمس سنوات علي إبرامه
- العدل يوجب التفرقة بين مركز العامل ومركز صاحب العمل ، ذلك أن الضرر الذي يصيب صاحبه العمل بسبب حرمانه من إنهاء العقد قبل نهاية مدته المحددة في العقد ، يقل بكثير عن الضرر الذي يلحق بالعامل .

قانون العمل فيخالف القانون المدني في الآتي :

- ❶ يقتصر الحكم المقرر في قانون العمل علي عقود العمل محددة المدة بفترة زمنية معينة،
- ❷ إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين ، فإن العقد ينقضي بإنجاز هذا العمل حتى ولو زادت المدة عن خمس سنوات
- ❸ علي العكس بالنسبة للقانون المدني فإنه بناء علي إطلاق النص يطبق علي كافة عقود العمل التي تزيد مدتها عن خمس سنوات حتى ولو أبرمت لإنجاز عمل معين يتجاوز هذا الحد الزمني المقرر قانوناً .
- ❹ العبرة بالنسبة لعقد العمل طويل المدة أن تزيد مدته علي خمس سنوات ، بينما يدخل في مفهوم القانون المدني بجانب ذلك عقد العمل المبرم مدي حياة العامل أو صاحب العمل .
- ❺ يعتقد قانون العمل بمدة تجديد العقد إذا زادت مدة العقد الأصلية علي خمس سنوات بالنسبة لقانون العمل ، بينما يعتقد في القانون المدني بالمدة المحددة في العقد الأصلي .
- ❻ يتعين الإخطار بالرغبة في الإنهاء من جانب العامل قبل مضي ثلاثة أشهر بالنسبة لقانون العمل ، بينما تتحدد هذه المدة بستة شهور في القانون المدني .

الآثار القانونية المبرئة علي الإنهاء المبكر لعقد العمل محدد المدة:

- ❶ تترتب المسؤولية العقدية في ذمة العاقد الذي أنهى العقد محدد المدة قبل نهاية مدته ، ويسأل بالتالي عن تعويض الطرف الآخر عن الضرر المتوقع الذي أصابه ، فيما عدا حالي الخطأ العمدى والخطأ الجسيم ، حيث يسأل عن تعويض الضرر غير المتوقع فضلاً عن الضرر المتوقع .
- ❷ يتعين تطبيق القواعد العامة التي يتحدد علي أساسها التعويض ، فإذا فصل العامل قبل نهاية مدة العقد ، فإنه يجب مراعاة أمرين في تقدير التعويض المحكوم به .

- ✓ الأمر الأول ← الضرر المادي الذي يتمثل في حرمان العامل من أجره عن المدة المتبقية لانتهاء العقد ، وينتقص من مقدار التعويض ، قيمة الأجر الذي يتلقاه وبالإضافة إلي ذلك يقدر قاضي الموضوع الضرر الأدبي الذي لحق بالعامل نتيجة القلق النفسي الذي تسبب فيه الفصل ، فضلاً عن الإساءة إلي سمعته .
- ✓ الأمر الثاني ← يجب عدم الالتفات إلي الضرر الذي لحق بالعامل وكان في استطاعته أن يتوقاة ببذل جهد معقول ، وعلي ذلك فإن القضاء لا يحتسب حتماً في تقدير التعويض كل المدة المتبقية لانتهاء العقد ، بل يقتصر علي المدة المعقولة التي يستطيع فيها العامل العثور علي عمل مناسب ،
- ❶ يتفق المتعاقدان علي شرط جزائي في العقد ، يلتزم به العاقد الذي أنهى العقد محدد المدة بإنهاء مبسراً ، ويسري في ذلك أحكام القواعد العامة في القانون المدني بشأن التعويض الاتفاقي ، فلا يقضي للعامل بأي تعويض عن فصله إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يلحقه أي ضرر ، وذلك بعثوره علي عمل مناسب دون مشقة ولم يلحقه أي ضرر أدبي .
- ❷ للقاضي ألا يحكم بأي تعويض للعامل ، إذا تسبب العامل بخطئه في إحداث الضرر الذي لحقه ، ويجوز أن يحكم للعامل بتعويض يزيد عن التعويض الاتفاقي ، إذا جاوز الضرر قيمة التعويض ، شريطة إثبات صدور غش أو خطأ جسيم من جانب العامل .

س ٣٣ : أكتب في التجديد الضمني والتجديد الصريح لعقد العمل محدد المدة؟

تجدد العقد محدد المدة

أولاً : التجديد الضمني لعقد العمل محدد المدة:

- ❶ قد يستمر المتعاقدان في تنفيذ عقد العمل محدد المدة بعد انتهاء مدته حيث يستخلص من ذلك الرضا الضمني من جانب المتعاقدين بتحديد العقد .
- ❷ قد قرر قانون العمل ، أن العقد يصبح بعد تجديده غير محدد المدة ، ونفضل اتجاه القانون المدني فمحل العقد الأصلي يتحدد بعمل معين يتعين إنجازه بالكامل ومن هنا فإنه مما يتوافق مع إرادة المتعاقدين الضمنية ، أن يتمثل بعد تجديده مع محل العقد الأصلي ومن غير المستساغ بالتالي أن يتحول هذا العقد بعد تجديده إلي عقد غير محدد المدة يجوز للعامل إنهاؤه قبل تمام العمل المحدد أصلاً في الاتفاق .

ثانياً : التجديد الصريح لعقد العمل محدد المدة:

أجاز قانون العمل بعد انتهاء مدة العقد الأصلي الاتفاق الصريح من جانب المتعاقدين علي تجديده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بالنسبة لعقد العمل محدد المدة بمدة زمنية معينة أو لعمل أو أعمال أخرى مماثلة بالنسبة لعقد العمل محدد المدة بإنجاز عمل معين .

يثار التساؤل ← عن مدي جواز الاتفاق الصريح قبل انتهاء مدة العقد الأصلي ، علي أن يتجدد لمدة مماثلة أو لإنجاز العمل المحدد.

يري الدكتور ← أن مثل هذا الاتفاق يكون صحيحاً ، إذا كان ذلك يحقق للعامل فائدة أكثر من الحكم الخاص باعتبار العقد بعد التجديد غير محدد المدة ، وعلي ذلك إذا أبرم عقد العمل لمدة طويلة نسبياً ، كمدة سنتين أو ثلاث ، فإن الاتفاق علي تجديده قبل نهاية مدة العقد قد يتضمن مصلحة العامل ، حيث يكفل له ذلك استقراراً في عمله خلال هذه المدة بصورة أفضل من العقد غير محدد المدة ، ولن يضار العامل من طول مدة العقد ، حيث يجوز له أن ينهي العقد بعد مضي خمس سنوات تحتسب من وقت إبرام العقد الأصلي .

انتهاء العقد غير محدد المدة

يرفض المشرع أساساً مبدأ تأييد العلاقات التعاقدية فأجاز لكل من طرفيه الحق في إنهاء العقد بإرادته المنفردة ، إذ لو لزم اتفاق طرفي العقد لإنهائه ، لأمكن لأحدهما ، التقيد بالعقد لمدة طويلة أو طوال حياته ، مما يتنافي مع الحرية الشخصية .

إنهاء العقد بالإدارة المنفردة يحقق الفائدة لكل من طرفيه ، فالعامل يمكنه أن يتحرر من علاقة التبعية القانونية ، بحيث لا تفرض عليه مدة طويلة قد تجعله أقرب إلي الرق ، وقد يوفق في العثور علي عمل أفضل أو بأجر أكبر أو يفتتح منشأة مستقلة يديرها لحساب نفسه ، لذلك كله ، فإن حق العامل في الإنهاء يتعلق بالنظام العام .

بالمثل فإن حق إنهاء العقد المخول لصاحب العمل يمكنه من مواجهة الظروف المختلفة التي تواجه منشأته ، والتخلص من العمال الذين لا يمكنهم إفادته ، لزيادتهم عن متطلبات الإنتاج ، أو لعجزهم عن استيعاب التقدم الفني في طرق الإنتاج

مع ذلك فلا يعتبر حق صاحب العمل في إنهاء العقد غير محدد المدة من النظام العام ، ويتضح هذا الاتجاه في عقود العمل المحددة بمدة طويلة ،

قد أجاز المشرع للعامل الحق في إنهاء العقد بعد مضي خمس سنوات ، بينما يتقيد صاحب العمل بمدة العقد المتفق عليها دون أن يتقرر له الحق في إنهائه .

منعاً من مفاجأة طرف العقد برغبة الآخر في الإنهاء ، وحرصاً علي ألا يكون هذا الإنهاء تعسفاً ، فقد **وضع المشرع قيدين** ، في القانون المدني ، وقانون العمل ، فيما يتعلق بحق المتعاقد في إنهاء العقد غير محدد المدة .

س ٣٤ : تكلم عن الاخطار بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة من حيث تكييفه وأثاره؟

القيد الأول : الإخطار السابق بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة :

أولاً : لزوم الإخطار السابق :

إن المقصود من ضرورة الإخطار هو تجنب المتعاقد المفاجأة التي يتعرض لها ، إذا رغب التعاقد الآخر في إنهاء عقد العمل غير معين المدة ، وهذا الإخطار لإعطاء المتعاقد الآخر فرصة تدبير مصالحه خلال مدة الإخطار ، فإن كان هو العامل أصبح لديه فسحة من الوقت للعثور على العمل ، إذا كان هو صاحب العمل ، فإنه يستطيع البحث عن عامل آخر يسد الفراغ الذي قد يتركه العامل ، حتى لا يضطرب العمل في المنشأة .

قأعد لزوم الإخطار تعتبر من النظام العام ، وقد تقررت لمصلحة كل العامل وصاحب العمل .

تكييف الإخطار وصوره :

يعتبر الإخطار تصرفاً قانوناً ، وهو من التغييرات الإرادية الواجبة لأن المقصود منه هو إعلام الطرف الآخر برغبته في الإنهاء

الأصل أن ← الإخطار بالإنهاء ينتج أثره القانوني بوصوله إلى علم الطرف الآخر ويختلف الحكم بالنسبة للإخطار بالإنهاء من جانب العامل حيث أنه " لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ؟ .

للعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن ويجب أن يثبت الإخطار باعتباره تصرفاً قانوناً كافة الشروط اللازمة فيلزم أن تتوافر في الطرف المنهي الأهلية .

العامل القاصر الذي بلغ أربع عشرة سنة يمكنه إخطار صاحب العمل بإنهاء العقد غير محدد المدة ولا يجوز للولي أو الوصي الإخطار بإنهاء العقد غير المحدد المدة ، لأنه تنقصه سلطة النيابة القانونية عن القاصر الذي يعتبر كامل الأهلية بالنسبة لإبرامه عقد العمل فضلاً عن ذلك يشترط خلو الإخطار من عيوب الإرادة .

يتعين أن يظهر في الإخطار الرغبة القاطعة في إنهاء العقد تجاه التعاقد الآخر .

لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط وأقف أو فاسخ ، ويتم الإخطار كتابة وطرق الإخطار غير محددة فقد يتم ذلك بإعلان علي يد محضر ، وقد يكون بخطاب موصي عليه ، أو بأية صورة أخرى .

ثانياً : إثبات الإخطار :

تستلزم الكتابة إذا تجاوزت قيمة التصرف القانون خمسمائة جنيه وتحدد قيمة الإخطار ، بناء على أجر العامل خلال مدة المهلة المحددة لإخطار .

وعلي العكس فقد استلزمت قانون العمل أن يكون الإخطار مكتوباً ويستوي في ذلك أن يكون صادراً من صاحب العمل أو العامل ، والرأي السائد هو أن الكتابة اللازمة للإخطار هي للإثبات وليس لانعقاد وعلي ذلك ، فإن الإقرار أو اليمين الحاسمة يقوم مقام الكتابة .

المقصود من الإثبات بالكتابة ← التدليل على جدية الطرف المنهي في إنهاء العقد ، وثبوت الإخطار بالكتابة يقيم قرينة قانونية على جدية الرغبة في الإنهاء ، ولكن هذه القرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس ، كصدور الإخطار المكتوب من جانبه في حالة غضب ، وله أن يستعين في ذلك بجميع طرق الإثبات .

ثالثاً : مهلة الإخطار :

تحديد هذه المدة متروك لتقدير قاضي الموضوع وله أن يستهدي ، بالعرف الجاري ، والظروف الخاصة بطبيعة العمل ومدة خدمة العامل .

علي العكس ، بالنسبة لعقود العمل غير محددة المدة الخاضعة لقانون العمل ، فإن المشرع حدد مدة الإخطار فنص على حق أي من طرفية الإخطار بانتهاء قبل مضي ثلاثة شهور ، وقد حظر المشرع إخطار العامل برغبته في إنهاء العقد خلال مدة إجازاته أي الإجازة السنوية أو المرضية أو إجازة الوضع أو إجازة الأعياد ، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة .

مهلة الإخطار تمثل مدة محددة ، ولا تسري عليها بالتالي أسباب الوقف والانقطاع الخاصة بمدد التقادم ، ويترتب علي ذلك انتهاء عقد العمل بانقضاء مهلة الإخطار ، ولا يمتد العقد لمدة أطول بسبب قوة قاهرة كمرض العامل ، حتى لو كان ذلك راجعاً إلي إصابة عمل .

مهلة الإخطار تعتبر من النظام العام ، فهي تمثل حداً أدنى لا يجوز الاتفاق علي الإنقاص منه ، وقد تقررت هذه القاعدة لمصلحة كل من العامل وصاحب العمل ، وعلي ذلك ، يبطل الاتفاق بإلزام أي منهما بمهلة قانونية تقل عن المدة المحددة قانوناً ، وقد أجاز قانون العمل اتفاق الطرفين علي مدة تتجاوز المهلة القانونية المحددة قانوناً

رابعاً : آثار الإخطار :

س ٣٥ : اكتب في آثار الإخطار بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة ؟

يتضمن الإخطار امتداداً للعقد غير محدد المدة لحين انتهاء مهلة الإخطار .

يترتب علي ذلك ثلاثة نتائج :

- ١- النتيجة الولي :- لا يترتب علي الإخطار تحول العقد غير محدد المدة إلي عقد محدد المدة ← بل يظل العقد ، بعد الإخطار ، محتفظاً بتكييفه الأول ، باعتباره عقداً غير محدد المدة .
- ٢- النتيجة الثانية :- بقاء العقد واستمرار تنفيذه خلال مهلة الإخطار :

- يظل العقد قائماً بصفته الأولي ، خلال مهلة الإخطار ، ويتقيد طرفاه ، بالالتزامات المستمدة من العقد فيلزم العامل بالاستمرار في عمله ، ويتعين علي صاحب العمل أن يعهد إليه بالعمل المتفق عليه .
- يقضي حسن النية من جانب صاحب العمل أن يسمح للعامل بالتغيب بعض الوقت ، أثناء فترة العمل ، طوال مهلة الإخطار ، للبحث عن عمل آخر أو لاستيفاء الإجراءات المطلوبة للعمل الذي وجده ، ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب علي الأقل .
- إذا كان الأصل استمرار المتعاقدين إلا أن صاحب العمل يستطيع إعفاء العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار ، مع دفع الأجر المستحق له عن مدة الإخطار ، خوفاً من عدم جدية العامل وعدم تعاونه مع زملائه ويشترط مع ذلك ألا يتضمن ذلك إساءة إلي سمعة العامل ولا يؤثر هذا الإنهاء الفوري علي احتساب مهلة الإخطار ضمن مدة خدمة العامل

٣- النتيجة الثالثة :- انتهاء العقد بانقضاء مهلة الإخطار :

- تمثل مهلة الإخطار مدة محددة ، ولا يسري عليها بالتالي أسباب الوقف والانقطاع المقررة في مدد التقادم ، ويترتب علي ذلك انتهاء عقد العمل بمجرد انقضاء مهلة الإخطار ، ولا يمتد العقد لمدة أطول ، ولو بسبب قوة قاهرة ويستثني من ذلك حصول العامل علي إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار ، حيث يوقف سريان هذه المهلة ، ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة

استمرار العقد برضا طرفيه :

- قد يستمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مهلة الإخطار ، فقد يقصد المتعاقدان الاستمرار في تنفيذ العقد علي سبيل التسامح لمعاونة العامل في العثور علي عمل مناسب ، أو لمساعدة صاحب العمل في أن يجد عاملاً آخر ، وفي هذه الحالة ، ليس هناك أي التزام قانوني يفيد الطرفين باستمرار تنفيذ العقد ، فيجوز لكل منهما أن يضع حداً لتسامحه ، فيتوقف عن تنفيذ العقد دون حاجة إلي إخطار جديد يوجه إلي الطرف الآخر
- علي العكس قد يقصد المتعاقدان من الاستمرار في تنفيذ العقد العدول عن الإخطار ، فيظل العقد قائماً ، ويحتاج إنهاؤه ، بعد ذلك ، إلي إخطار جديد .

- قد يستخلص قاضي الموضوع تسامح الطرفين من قصر مدة الاستمرار في تنفيذ العقد ، بينما يري في طول مدة تنفيذ العقد ، بعد انتهاء مهلة الإخطار ، قرينة علي عدول الطرفين عن إنهاء العقد .

خامساً : جزاء مخالفة قواعد الإخطار :

- يترتب علي إنهاء العقد غير محدد المدة ، من جانب أحد الطرفين ، أن يثبت للطرف الآخر الحق في التعويض
- المشرع لم يجعل التعويض خاضعاً لتقدير قاضي الموضوع ، بل جعل التعويض جزائياً ، بحيث يحدد باجر العامل عن مهلة الإخطار أو الجزء الباقي منها .

* مع ذلك يجب أن نميز بين حق كل من طرفي العقد في حالة عدم مراعاة الطرف الآخر لقواعد الإخطار :

١- القاعدة الأولى :- إنهاء صاحب العمل للعقد غير محدد المدة دون مراعاة قواعد الإخطار :

- يثبت للعامل في هذه الحالة ، الحق في التعويض الجزافي المحدد ، حتى ولم يلحقه أي ضرر ، كما لو وفق إلي عمل مناسب بعد طرده .
- علي ذلك فإن خروج صاحب العمل علي قواعد الإخطار يستوجب تعويض العامل تعويضاً عينياً ، باحتساب مهلة الإخطار ضمن مدة خدمته ، وذلك إلي جانب التعويض الجزافي المقرر ، عن إخلاله بالتزامه الناشئ عن القانون وعقد العمل خلال هذه المهلة .

٢- القاعدة الثانية :- إنهاء العامل للعقد غير محدد المدة دون مراعاة قواعد الإخطار :

- يستحق صاحب العمل نفس التعويض الجزافي ، وهو أجر العامل عن مهلة الإخطار ، ولا تحتسب مهلة الإخطار ضمن مدة خدمة العامل حيث يعتبر العقد قد انتهى من وقت تركه العمل ، لأن امتناعه عن العمل طوال مهلة الإخطار يرجع إلي خطئه ، لعدم مراعاته قواعد الإخطار ، ولا يجوز أن يستفيد من خطئه ، باكتساب مدة خدمة جديدة عن مدة لم يشغلها بالفعل بسبب خطأ من جانبه .

س ٣٦ : اكتب في المبرر غير المشروع وما هو جزاء التعسف وحالات الفصل التعسفي المنصوص عليها في القانون وموقف القضاء؟

القيد الثاني : عدم التعسف في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة:

أولاً : مدلول التعسف:

- يكون إنهاء العقد غير محدد المدة تعسفياً ، إذا لم يقصد به العاقد سوي الإضرار بالغير ، أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها ، أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها غير المشروعة .

ثانياً : إثبات التعسف:

تطبق القواعد العامة فيقع عبء الإثبات علي من يدعيه ، ومع ذلك يجب التنبيه إلي الاعتبارين الآتيين :

- إن إثبات انتفاء المبرر المشروع واقعة سلبية ، وينتقل عندئذ عبء الإثبات علي عاتق المدعي عليه ، الذي يرد علي أدلة الطرف الأول بإثبات المبرر المشروع لإثبات .
- يقتضي حسن النية إلزام الطرف المنهي بالإفصاح عن الأسباب التي دعته إلي الإنهاء ، ويتحدد في نطاق هذه الظروف عبء الإثبات الواقع علي عاتق مدعي التعسف ، وعلي ذلك إذا لم يشر الإخطار الموجه للعامل بخطئه المستوجب للفصل يكون الفصل بغير مبرر مشروع .

ثالثاً : تطبيقاتاً تشريعية للإنهاء التعسفي للعقد غير محدد المدة:

١- الفصل بسبب عنصري أو اجتماعي أو سياسي أو ثقافي :

" لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء "

- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية أو الحمل الدين أو الرأي السياسي .
- وانتساب العامل إلي منظمة نقابية أو مشاركة في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين .

٢- الفصل بسبب حجوز أو ديون علي العامل :

- " يعتبر الفصل تعسفياً وقع بسبب حجوز أو وقعت تحت يد رب العمل ، أو وقع هذا الفصل بسبب ديون العامل قد التزم بها للغير "

- لا شك هنا أن المصلحة التي يرمي صاحب العمل إلي تحقيقها ، بفصل العامل ، هي تجنب مضايقة دائني العامل ، الذين يحجزون علي مستحقاته تحت يد رب العمل ، وهذه المصلحة قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب مع الضرر الكبير الذي يصيب العامل نتيجة فصله ، وخاصة أن هذه الظروف تدل علي ضائقته المالية ، فلا يجوز لصاحب العمل مضاعفه شدته المالية ، بفصله من عمله في هذا الوقت بالذات .

٣- الفصل التعسفي بطريق غير مباشر :

هنا يصدر الإنهاء من جانب العامل ، ولكن هذا الإنهاء الإرادي ، يخفي وراءه فصلاً تعسفياً غير مباشر ، بسبب صدور أفعال متعنتة من جانب صاحب العمل ، دفعت العامل إلي هذه الاستقالة .

(أ) المعاملة الجائرة للعامل :

◦ عدم التسوية بين العمال بأن تكون معاملة العامل تقل عن العمال الآخرين بالرغم من تماثل الاعتبارات كطبيعة العمل والأقدمية والخبرة والكفاءة .

(ب) مخالفة شروط العقد :

◦ قد يعرض صاحب العمل علي العامل تعديل بعض شروط عقد العمل ، دون أن تقتضيه مصلحة العمل ، مثل نقل العامل إلي مركز أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذي كان يشغله ، فإن عدم موافقة العامل علي ذلك ، قد يدعو صاحب العمل إلي إنهاء العقد ، وهنا يعتبر الفصل تعسفياً ، حتى لو قدم العامل استقالته ، إذا كانت مصلحة العمل لا تستوجب نقل العامل إلي مركز أدني .

س ٣٧ : مدى التعسف في استعمال الحق عند رفض إعادة العامل الي عمله بعد وقفة احتياطيا؟

٤- رفض إعادة العامل إلي عمله بعد وقفه احتياطياً :

◦ علي صاحب العمل إعادة العامل إلي عمله ، إذا رأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق أو قضي ببراءته ، وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً ،

◦ هذا النص قد ورد مطلقاً ، مما يفيد عدم التخصص ، ولكن الفقه والقضاء ميز بحق بين عدة فروض :

- **الفرض الأول:** حيث يبنى قرار الحفظ أو حكم البراءة على القطع بعدم ارتكاب العامل الجريمة المنسوبة إليه ، ويجب في هذه الحالة ، على صاحب العمل أن ينهي وقف العامل ، ويعيده ثانية إلى عمله ، وامتناع صاحب العمل عن إعادة العامل يعتبر فصلاً تعسفياً ، ويشترط أن يكون حكم البراءة نهائياً .

- **الفرض الثاني :** إذا بني قرار الحفظ أو حكم البراءة على عدم كفاية الأدلة ، أو الشك في ثبوت التهمة ، فقد اتجه الفقه والقضاء إلى أن الرية في مسلك العامل يجيز لصاحب العمل الحق في إنهاء العقد دون أن يكون ذلك تعسفياً .

◦ تجدر الإشارة إلى أن إعادة العامل إلى عمله بعد الحكم ببراءته لا يجيز لصاحب العمل فصله ، حيث أن ذلك يعد إقراراً من جانب صاحب العمل بحسن سلوك العامل ، وبالعكس ، فإن إبقاء العامل رغم اتهامه لا يمنع من فصله عند إدانته

- **الفرض الثالث :** يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بإرادته المنفردة ، ويشترط مع ذلك ، أن يكون قرار الحفظ أو حكم البراءة قد بني على أسباب لا علاقة لها بنسبة الفعل إلى العامل ، كما لو كان الفعل لا يكون جريمة جنائية أو سقطت الدعوى العمومية بالتقادم ، أو بني حكم البراءة على بطلان إجراءات التفتيش ، أو حفظت الشكوى إدارياً .

- **الفرض الرابع :** يثور أخيراً فرض أخير يتعلق بمدى حق صاحب العمل في إنهاء العقد بمجرد اتهام العامل دون انتظار لقرار يصدر من السلطة المختصة أو حكم من القضاء .

◦ **ذهب فريق من الفقه والقضاء إلى أن** لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة ، في هذه الحالة ، ولكن **غالبية أحكام القضاء** يجيز لصاحب العمل إنهاءه للعقد ، دون أن يكون متعسفاً شريطة أن يكون الاتهام جدياً .

◦ هذا الرأي الأخير هو الأولى بالاتباع ، حيث تظل المحكمة الموضوع سلطة تقدير مدى التعسف في إنهاء العقد

رابعاً : تطبيقات قضائية لإنهاء التعسفي للعقد غير محدد المدة :

١- قصد الإضرار بالعامل :

إذا كان صاحب العمل يستهدف من فصل العامل الانتقام منه بسبب لجوئه إلي أسلوب مشروع لم يرض عنه صاحب العمل ، كرفع دعوي عليه مطالباً إياه بحقوقه ، أو الحجز علي منقولات الشركة تنفيذاً لحكم صادر لصالحه ، أو تقديم شكوي ضد صاحب العمل ، أو أدائه شهادة ضد صاحب العمل

٢- إذا كان صاحب العمل يرمي من فصل العامل تحقيق مصلحة لا تتناسب ألبته مع الضرر الذي يصيب العامل بسببه

الخطأ التافه الذي يرتكبه العامل لا يصلح أن يكون ذريعة لفصله كالتأخير عن الحضور في مواعيد العمل الرسمية في فترات متباعدة ، أو رفع الصوت عند مخاطبة الرئيس ، وعلي العكس إذا ارتكب العامل خطأ جسيماً ، أو تعددت أخطاء العامل ، وتطبيقاً لذلك قضي بانتفاء التعسف إذا فصل العامل بسبب كثرة الغياب دون إذن ، أو كثرة التأخر عن المواعيد أو بسبب ضعف وقلة إنتاج العامل ، ويجوز لصاحب العمل فصل العامل ، كما لو أفشي العامل أسرار العمل ، أو ارتكب خطأ نتج عنه ضرر مادي جسيم برب العمل .

٣- إذا قصد رب العمل من الفصل تحقيق مصلحة غير مشروعة :

يعتبر الفصل تعسفياً إذا كان راجعاً إلي عقيدة العامل الدينية ، أو مذهبه السياسي ، أو نشاطه النقابي ، ولكن لو باشر العامل نشاطاً سياسياً يحظره القانون ، فإن إنهاء صاحب العمل للعقد لا يكون تعسفياً .

جزاء الإنهاء التعسفي :

(أ) طبيعة المسؤولية المترتبة علي إنهاء العقد تعسفياً :

- **الراجع** ← أن العاقد الذي ينهي العقد غير محدد المدة تعسفياً يكون مسئولاً مسؤولية تقصيرية ، لأن المسؤولية العقدية لا تتحقق إلا إذا ظل العقد قائماً ، أما بعد انقضاء العقد بإنهائه من قبل أحد العاقلين ، فلن يوجد عقد تنبني علي أساسه المسؤولية العقدية ، فالتعويض عن إبطال العقد أو بطلانه يتأسس دائماً علي المسؤولية التقصيرية ، بالإضافة إلي ذلك فإن المسؤولية العقدية تفترض الإخلال بالتزام مستمد من العقد ، أما حسن النية في تنفيذ العقد فليس التزاماً قائماً بذاته وإنما يمثل مبدأ عاماً يسود تنفيذ الالتزامات العقدية .
- **بالنسبة لعقد العمل غير محدد المدة** ← يكون لكل من طرفيه الحق في إنهائه ، ويترتب علي ذلك انقضاء العقد ، أما الخطأ التعسفي المقترن بهذا الإنهاء ، فإنه لا يمنع من انقضاء عقد العمل ، فضلاً عن أن إنهاء العقد لا يمثل إخلالاً بالتزام عقدي ، بل علي العكس من ذلك حيث يثبت للعاقد الحق في إنهائه ، وعلي ذلك فلا تعسف في إنهاء العقد يعتبر خطأ ، ولكنه لا يتعلق بالتزام عقدي ، وينشأ عنه بالتالي المسؤولية التقصيرية . ومع ذلك فإنه تسري علي دعوي التعويض عن الإنهاء التعسفي التقادم الحولي .

(ب) مدي التعويض الذي يلزم به طرف العقد الذي أنهى العقد تعسفياً :

- يسأل العاقد الذي أنهى العقد تعسفياً بناء علي قواعد المسؤولية التقصيرية ، ويترتب علي ذلك تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية ، فيسأل العاقد عن الضرر المتوقع وغير المتوقع ، ثم إن الطبيعة الآمرة للمسؤولية التقصيرية وتعلقها بالنظام العام يمتنع معها الاتفاق علي التخفيف من المسؤولية ، وعلي ذلك فإن التعويض الاتفاقي الوارد في عقد العمل لا يسري ، إذا تبين أنه يقل عن مقدار الضرر ، بحيث يلزم للقاضي أن يحكم بتعويض يعادل الضرر الذي يلحق بالمدعى ، ولا يتقيد في ذلك اثبات الغش أو الخطأ الجسيم من جانب المدين .
- بالنسبة للتنفيذ العيني كجزاء لانتهاء التعسفي للعقد أمر غير مستساغ فلا يجوز إجبار العامل الذي ترك عمله علي العودة اليه مرة أخرى ، أو ارغام صاحب العمل علي أن يستخدم عاملاً سبق له فصله .
- لذلك فإنه من المقرر الحكم بتعويض نقدي ، فيما عدا حالة استثنائية ، تتعلق بفصل العامل بسبب نشاطه النقابي ، فأجاز للقاضي أن يحكم بالتنفيذ العيني باعادة العامل المفصول الي عمله .
- ايضاً الفصل التعسفي يشمل التعويض ما لحق العامل من ضرر ادبي نتيجة الاساءة الي سمعته ، او ما يصاب به من قلق نفسي فضلاً عن الضرر المادي الذي يتمثل فيما لحقه من خسارة ، وما فاتته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعة للخطأ ، بمعنى ان العامل لم يستطيع ان يتوقاه ببذل جهد معقول .

- لقاضى الموضوع حرية تقدير التعويض بناء على كافة الظروف والملابسة .
- سن العامل المفصول يلعب دورا هاما فى تقدير التعويض الى جانب طبيعة عمله فقد يفصل اصحاب الاعمال صغار السن ، فتضعف فرصة كبار السن فى العثور على عمل مناسب دون تأخير .
- يعتبر ما دفعه العامل لحساب المعاش خسارة لحقته ، لعدم استفادته منها ، ومن ناحية اخرى فإن ما قد يستحقه العامل من معاش لو استمرت خدمته ، يمثل كسبا فائتا يجب ان يوضع فى الاعتبار .
- يستعين القاضى بالظروف السابقة لتحديد مدى قيام العامل ببذل الجهد المعقول للعثور على عمل اخر فإذا تبين للقاضى ان تعطل العامل يرجع الى تكاسله عن بذل هذا الجهد فلا يسأل صاحب العمل عن الضرر الذى يصيب العامل .

آثار انتهاء عقد العمل

ضمانات الانهاء غير المشروع المقررة للعامل

التعويض المؤقت (وقت تنفيذ الفصل)

- قد يتعرض العامل لخطر الفصل من عمله بصورة غير مشروعة ، فيفقد اجره الذى يعتمد عليه كمورد لرزقه ، وقد يخفق فى العثور على عمل مناسب فى وقت قريب فيظل متعطلا ، ولن يجد فى القضاء الحل العاجل لمشكلته اذا اقتضت ظروف الدعوى التأخير فى الحكم بالتعويض .
- قد راعى المشرع هذا الخطر الذى يتهدد العامل ، فأضاف نظام وقف التنفيذ ، بحيث يصرف للعامل ما يعادل اجرة من تاريخ فصله الى حين الفصل من محكمة الموضوع فى طلب التعويض .
- الحكم بالتعويض المؤقت ، لا يعطى للعامل حقوقا جديدة عن الانهاء غير المشروع ، فلا يتضمن الحكم بوقف تنفيذ الفصل ابقاء عقد العمل مؤقتا واعادة العامل الى عمله ، وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاهها تنفيذا لهذا الحكم .

س ٢٨ : اكتب فى اعادة العامل المفصول لاسباب نقابية؟

اعادة العامل المفصول لاسباب نقابية:

- القاعدة** ← فى الانهاء غير المشروع لعقد العمل ، وهو التعويض النقدي ان التنفيذ العيني بإعادة العامل المفصول يتنافى مع الحرية الشخصية ومصلحة العمل حيث لا امل فى التعاون بين صاحب العمل والعامل الذى يفرض عليه ، بالاضافة الى ان عودة العامل المفصول من شأنه اضعاف هيبة صاحب العمل وسلطته على عماله ، ولم يستثن المشرع من هذه القاعدة سوى حالة واحدة ، وهى ان تقضى باعادة العامل المفصول الى عمله اذا كان فصله بسبب نشاطه النقابى .
- مثال ذلك** فصل العامل بسبب تقدمه بطلبات مشروعة الى رب العمل ، وتمسكة برئاسة النقابة العامة من العمال ، وعلى العكس لا يجوز اعادة العامل الذى يقوم بنشاط نقابى غير مشروع كتحرير العامل لزملائه .
- تقضى القواعد العامة فى الاثبات ان عبء الانهاء غير المشروع يقع على عاتق المدعى ، وقد خرج المشرع على حكم القواعد العامة فى هذا الفرض فيكفى العامل مجرد الادعاء بأن فصله لم يكن لذلك السبب على عاتق صاحب العمل ، والحكم الصادر باعادة العامل المفصول الى عمله يتضمن الغاء قرار الفصل الذى اصدره صاحب العمل ، ويستحق العامل اجرا ، بناء على ان منعه من العمل كان بسبب راجع الى رب العمل .

مكافأة نهاية الخدمة

اولا : نظام مكافأة مدة الخدمة فى التشريعات المختلفة:

- تستوجب العدالة ان يدفع صاحب العمل مكافأة للعامل ، عند نهاية عقده لمدة خدمته ، فالعامل الذى ساهم بخدمته الطويلة فى استمرار المنشأة وتوسعها يكون جديرا مكافأة تزيد قيمتها كلما طالت مدة خدمته ، وقد اعتنق المشرع نظام مكافأة مدة الخدمة ، لأول مرة فى مصر فى قانون عقد العمل لسنة ١٩٤٤ .
- قد اعتنق المشرع نظام مكافأة مدة الخدمة لأول مرة فى مصر ، فى قانون عقد العمل لسنة ١٩٤٤ ولكنه ضيق من نطاقه وتوسع قانون عقد العمل لسنة ١٩٥٢ فمد نظام مكافأة مدة الخدمة الى عقود العمل محددة المدة ، اجاز للعامل نصف المكافأة وانطلق قانون العمل لسنة ١٩٥٩ فى سياسة التوسع فى هذا النظام ، فأضاف حالات جديدة لاستحقاق المكافأة والواقع ان مكافأة مدة الخدمة مهما بلغت قيمتها فلن تكفى لتغطية احتياجات العامل واسرته فى حالة الشيخوخة او العجز او الوفاة .

🔴 **تطبيقا لذلك** صدرت تشريعات التأمينات الاجتماعية وبناء على القانون الجديد تتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات صرف معاش شهري للعامل الذي انقضت مدة خدمته ، وايضا لم يقضى قانون التأمين الاجتماعى على الاهمية العملية لمكافأة مدة الخدمة **وذلك لاربعة اسباب :**

- **الاول ←** يشترط قانون التأمين الاجتماعى مدة معينة للاشتراك فى التأمين .
- **الثانى ←** وفقا للمادة ١٥٤/٤ عمل فإن العامل يستحق مكافأة تتحدد بأجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمته يلزم بها صاحب العمل عند إنهائه عقد العمل طويل المدة قبل نهاية مدته.
- **الثالث ←** ان مكافأة مدة الخدمة السابقة على الاشتراك ، تدخل ضمن اموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة ، وذلك لحساب المدة السابقة على الاشتراك
- **الرابع ←** يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة ، واذا لم يكن له حقوق عن هذه المدة بناء على قانون التأمين الاجتماعى ، كما يستحق العامل المتدرج هذه المكافأة عن مدة خدمته السابقة على سن الثامنة عشر.
- **الخامس ←** يلتزم صاحب العامل عند انتهاء عقد العمل لاسباب اقتصادية ان يؤدى للعامل الذى انهى عقدة مكافأة تعادل الاجر الشهري الشامل عن كل سنه من الخمس سنوات الاولى وشهر ونصف عن كل سنه تجاوز ذلك .

ثانيا : التكيف القانونى لمكافأة مدة الخدمة:

الطبيعة القانونية لمكافأة مدة الخدمة:

🔴 ذهب اتجاة اول الى ان مكافأة نهاية الخدمة تمثل جزءا من الاجر ، **يعيب هذا الرأى** انه يقوم على الافتراض دون سند قانونى ونرى : ان مكافأة مدة الخدمة ، فى العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، لا تعتبر تأمينا ، لان قسط التأمين يعتبر ركنا جوهريا ، ولكن العامل يستحق مكافأته دون ان يلزم بشئ مقابل ذلك ، وعلى ذلك فمكافأة مدة الخدمة تمثل التزاما انشأة المشرع على عاتق صاحب العمل ، بناء على اعتبارات العدالة ، ولكنه ليس تطبيقا لنظام قانونى معين .

🔴 على العكس فإن تطبيق قوانين التأمين الاجتماعى يدخل مكافأة مدة الخدمة ضمن اقساط التأمين التى تدفع للهيئة للتأمين والمعاشات ، خلال مدة خدمة العامل ، وتدخل ضمن حساب مدة اشتراك العامل فى التأمين ، ويمثل ذلك بالنسبة للعامل تأمينا ضد مخاطر الشيخوخة او العجز او الوفاة .

ثالثا : قواعد تحديد مكافأة الخدمة:

🔴 بالنسبة للعمال المستحقين المكافأة عن مدة العمل بعد سن الستين ، وعن مدة الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة ، فتحسب المكافأة بواقع اجر نصف شهر عن كل سنه من السنوات الخمس الاولى ، واجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمسة التالية .

🔴 تحتسب نسبة من المكافأة عن السنة غير المكتملة بما يتناسب مع المدة التى امضاها فى الخدمة عن هذه السنة .

🔴 **القاعدة ←** انه يعتد باجر شهرى استحققه العامل عند انتهاء عقد العمل ، ومن الطبيعى ان يزيد هذا الاجر عما كان يتلقاه فى فترات سابقة ، ويترتب على ارتفاع الاجر المتخذ اساسا لاحتساب مكافأة مدة الخدمة ، زيادة قيمة المكافأة بالتبعية .

🔴 يدخل فى الاجر كل ما يحصل عليه العامل بسبب اداء خدماته لصاحب العمل ، فهو لا يقتصر على المبلغ الثابت الذى يأخذ تسمية الاجر بل يتسع ليشمل مبالغ اخرى يتقاضاها من صاحب العمل او من العملاء كالعمالة ، والنسب المئوية لمستخدمى المحلات التجارية والامتيازات العينية ، والمكافأة ، والمنحة والوهبة .

تقديم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل

نص المشرع على مدة تقادم وليس مدة سقوط:

- ١- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنه تبدأ من وقت انتهاء العقد ، الا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الارباح والنسب المئوية في جملة الايراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ الا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل الى العامل بيانا بما يستحقه بحسب اخر جرد .
- ٢- لا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الاسرار التجارية او بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى الى ضمان احترام هذه الاسرار وقد اختلف الرأي حول اعتبار مدة السنه من قبيل مدد السقوط او التقادم .

الاساس القانوني للتقادم:

لا يقوم هذا التقادم الحولي على قرينة الوفاء ، ومما يؤيد ذلك ان قانون العمل قد حرص على جعل الاثبات بالكتابة ، والواقع ان المشرع يهدف من هذا التقادم القصير " التعجيل بتصفية المراكز القانونية المترتبة على عقد العمل حتى لا يبقى رب العمل (او العامل) مهذدا (مدة طويلة) بالتقاضى ، وتترتب نتيجتان على استبعاد قرينة الوفاء كأساس للتقادم الحولي :

(١) انه لا محل لتوجيه يمين الاستيثاق .

(٢) ان انقطاع التقادم باقرار المدين لا يؤثر في المدة الجديدة المحتسبة بعد انتهاء اثر الانقطاع ، فتكون المدة الجديدة سنه واحدة ، خلافا

للتقادم الحولي الذي يؤسس على قرينة الوفاء ، حيث يترتب على انقطاعه باقرار المدين ان يحول الى تقادم طويل يتحدد بخمس عشرة سنة .

الدعاوى الخاضعة للتقادم السنوي

١ - دعاوى المطالبة بحقوق مستمدة من قانون العمل :

(أ) حقوق تنشأ اثناء مدة العقد:

- دعوى المطالبة بالاجر : وتخضع هذه الدعوى ، طالما ظل العقد دائما للتقادم الخمسى .
- دعوى صاحب العمل بالمطالبة بحقوقه على مخترعات العمل العرضية واختراعات الخدمة .

(ب) حقوق تنشأ عند انقطاع العقد:

- دعوى العامل بالمطالبة بمكافأة مدة الخدمة .
- دعوى العامل بالمطالبة بشهادة الخدمة .

٢ - دعاوى المسؤولية عن الانهاء غير المشروع للعقد :

- دعوى التعويض عن الانهاء المبتسر للعقد محدد المدة .
- دعاوى التعويض عن عدم مراعاة مهلة الاخطار في عقود العمل غير محددة المدة .
- قد استثنى المشرع من هذا التقادم الحولي الدعوى المتعلقة بانتهاك الاسرار التجارية ، فتتقادم هذه الدعاوى بمضى خمس عشرة سنه ، والحكمة من هذا الاستثناء ترجع الى الاهمية الحيوية لهذا الالتزام بالنسبة لصاحب العمل مما يعرضه لضرر جسيم اذا اخل به العامل .

احتساب مدة التقادم:

- ☞ احتساب مدة التقادم الحولي ابتداء من وقت انتهاء العقد .
- ☞ قد تضمن المشرع استثناء على هذه القاعدة " فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الارباح ، والنسب المئوية فإن المدة فيها لا تبدأ الا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل الى العامل بيانا بما يستحقه بحسب اخر اجر ، والحكمة من هذا الاستثناء هي ان العامل لن يتمكن من تحديد مثل هذه الحقوق ، قبل ان يبينهما له صاحب العمل بناء على الجرد ، وايضا مدة تقادم دعوى صاحب العمل بالمطالبة بحقه في اختراع الخدمة لن يبدأ الا من وقت الطلب المقدم من العامل للحصول على براءة الاختراع لان صاحب العمل لن يتمكن من معرفة حقه على هذه الاختراع الا اذا تقدم العامل بطلب البراءة خلال سنه من تاريخ تركه للمنشأة ، فيفترض انه قد توصل اليه اثناء تنفيذ عقد العمل .
- ☞ بالنسبة لافشاء العامل اسرار العمل او الاخلال بالتزامه بعدم المنافسة ، فإن مدة التقادم الطويل تسرى ابتداء من وقت علم صاحب العمل بهذا الاخلال .

انقطاع التقادم ووقفه :

ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ، ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة ، وبالتبعية وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن بقبول حقه في تفليس ، او في توزيع ، وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير في احدى الدعاوى ، وباقرار المدين بحق الدائن اقرار صريحا او ضمنيا ، ويوقف التقادم اذا وجد مانع مادي او ادبي يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه

اختبر نفسك

أولاً: اختر الاجابة الصحيحة

السؤال	م
١. حق العامل في فسخ عقد العمل لتعرضه لاعتداء من صاحب العمل او من يمثله : (A) يكفي ثبوت صدور الاعتداء (B) يلزم ثبوت جسامه هذا الاعتداء	
٢. انتهاء صاحب العمل عقد العمل لضرورة اقتصادية : (A) يقتصر علي عمال القسم الذي اغلقه (B) يمتد حقه فالانتهاء لغيرهم من عمال المنشأة	
٣. حكم العقد المبرم لمدة طويلة وفقا لقانون العمل (A) اخطار العامل بالرغبة في الانهاء قبل مضي ثلاثة اشهر (B) تتحدد هذه المدة بسنة اشهر	
٤. يصدر الاخطار بانتهاء عقد العمل غير محدد المدة : (A) من جانب العامل البالغ خمس عشرة سنة (B) من جانب الولي او الوصي	
٥. خلال مهلة الاخطار بانتهاء عقد العمل غير محدد المدة (A) يتقيد العامل بوقت اداء العمل (B) يتقرر الغياب في حدود معينة	
٦. انتهاء صاحب العمل للعقد غير محدد المدة دون مراعاة قواعد الاخطار : (A) تعويض العامل ولو لم يلحقه ضرر (B) يشترط ثبوت اصابة العامل بالضرر	
٧. يلزم احتفاظ صاحب العمل بملف العامل (A) لمدة سنة من تاريخ العقد (B) لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء العقد	
٨. تتحدد مهنة حق العاملة في انتهاء عقد العمل من وقت الزواج او الحمل او الانجاب (A) بثلاثة اشهر (B) بشهر واحد	
٩. انتهاء عقد العمل محدد المدة عند بلوغ العامل سن التقاعد : (A) بانتهاء المدة المحددة (B) بمجرد بلوغ سن التقاعد	
١٠. حق صاحب العمل في فصل العامل لمرضة الطويل : (A) بانتهاء مدة الاجازة المرضية (B) باضافة مدة الاجازة السنوية	
١١. التقيد بقاعدة بقاء عقد العمل رغم تغير رب العمل : (A) بالنسبة لصاحب العمل (B) بالنسبة لكل من صاحب العمل والعامل	
١٢. يعتبر يوم غياب العامل مشروعا : (A) يطلب العامل خصمه من اجازته السنوية (B) بقيام صاحب العمل خصمه من اجازته السنوية	

١٣.	عدم تضمين الاخطار الموجه للعامل بخطئه المستوجب للفصل (A) يعبر الفصل بغير مبرر مشروع (B) يجوز لصاحب العمل الادعاء بمشروعية الفصل
١٤.	المسئولية التقصيرية المترتبة علي انتهاء عقد العمل غير محدد المدة تعسفيا (A) يلزم اثبات الغش او الخطأ الجسيم للتعويض عن الضرر غير المتوقع (B) لا يحتاج لاثبات الغش
١٥.	التعويض المؤقت (وقف تنفيذ الفصل) (A) يعتبر اجرا وتسري عليه الحماية القانونية للاجور (B) لا يعتبر اجرا ويخصم من مستحقات العامل
١٦.	تحدد مدة التقادم الخاصة بالدعاوي المتعلقة بعدم افشاء اسرار صاحب العمل (A) يمضي سنة من وقت ثبوت الاخلال بالالتزام (B) يمضي ١٥ سنة من وقت ثبوت الاخلال بالالتزام

ثانياً: بين مدي صحة او خطأ العبارات الآتية:

العلامة	السؤال	م
	ينقضي عقد العمل بتحقيق استحالة التنفيذ من جانب العامل او من جانب صاحب العمل	١.
	عقد العمل المبرم لمدة طويلة لا يعتبر باطلاً وانما تتحدد مدته بخمس سنوات	٢.
	يجوز الاتفاق علي اعفاء العامل او صاحب العمل من قاعدة لزوم الاخطار السابق بانتهاء عقد العمل	٣.
	يجوز تعليق الاخطار بانتهاء عقد العمل علي شرط واقف او فاسد	٤.
	مرض العامل اثناء مهلة الاخطار تؤدي الي امتداد عقد العمل لحين انتهاء الاجازة المرضية	٥.
	لا يترتب علي مرض العامل وقف سريان مهلة الاخطار بانتهاء العقد	٦.
	يجوز الاتفاق علي مهلة قانونية تقل عن المدة المحددة قانوناً للاخطار بانتهاء عقد العمل	٧.
	يجوز اتفاق العامل وصاحب العمل علي مدة تتجاوز المهلة القانونية المحددة قانوناً للاخطار لانتهاء العقد	٨.
	المشرع لم يجعل التعويض كجزاء لمخالفة قواعد الاخطار خاضعاً لتقدير قاضي الموضوع بل جعل التعويض جزافياً	٩.
	اعادة العامل المفصول لاسباب نقابية هو امر وجوبي للمحكمة العمالية اذا اتضح لها ان الفصل كان لاسباب نقابية	١٠.
	يجوز ان يكون الطبيب عاملاً.	١١.
	يجوز للقاضي تعيين اجر العامل.	١٢.
	احكام السلامة والصحة المهنية تطبق علي جميع عمال الدولة	١٣.
	بواب العمارة يعتبر خادماً ويستثنى من تطبيق قانون العمل	١٤.
	يصح الانفاق علي تنازل العامل عن جزء من اجازته السنوية مع الحصول علي اجر مرتفع	١٥.
	المنشورات الدورية الصادرة من المنظمة النقابية تكفي لنشأة عادة ملزمة	١٦.



القسم الثاني : التأمينات الإجتماعية



الفهرس

الصفحة

السؤال

ص ٤

س١: ما المقصود بالمصطلحات الآتية : ١- النظام الإجباري للتأمين الإجتماعي .

٢- المخاطر الاجتماعية . ٣- النظم المكلمة . ٤- التأمين الاجتماعي؟

ص ٥

س٢: اكتب في نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي من حيث الأشخاص ؟

ص ٧

س٣: يشترط انتظام علاقة العمل لخضوع العامل لقانون التأمين الاجتماعي فما معنى انتظام

علاقة العمل وما هي معايير انتظامها ؟

ص ٩

س٤: اشرح مدى خضوع من هم في حكم خدمة المنازل لقانون التأمين الاجتماعي ؟

ص ١٢

س٥: وضح المقصود بالأجر وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ؟

ص ١٥

س٦: اكتب في الضمانات التي منحها المشرع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحصيل اشتراكات

التأمين الاجتماعي ؟

ص ١٩

س٧: بين الصواب والخطأ مع التعليل : علاقة المدير الشريك المتضامن في شركة التضامن أو

التوصيه علاقة عمل ؟

ص ٢٠

س٨: تكلم عن شروط أستحقاق معاش الشيخوخة ؟

ص ٢١

س٩: اشرح المعاش المبكر ؟

ص ٢٤

س١٠: اكتب في معاش المفقود وأحكامه ؟

ص ٢٨

س ١١: ما المقصود بكل من : " مدة الاشتراك الفعلية – مدة الاشتراك الافتراضية " ؟

ص ٣٠

س١٢: ماهو تعويض الدفعة الواحدة وماهي حالاته ؟

ص ٣٠

س١٣: اشرح حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة مبيناً قواعد تقديره اذا كان المؤمن عليه قد اشترك

في التأمينات لمدة تسع سنوات عن اجر اشتراك ٤٠٠٠ جنيه شهريا ؟

ص ٣٢

س١٤: اكتب في التعويض الاضافي وحالاته وقيمته ؟

ص ٣٣

س ١٥: ماهي الفئات المستحقة للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه ؟

ص ٣٤

س١٦: اكتب في مدى أحقية الزوج في معاش زوجته في ظل القانون الحالي ؟

ص ٣٦

س١٧: اذكر حالات وقف المعاش وقطعه وعودته ؟

ص ٣٨

س١٨: ما المقصود بمنحة الزواج ؟

ص ٤١

س١٩: اذكر المخاطر التي يغطيها التأمين ضد إصابات العمل مع تناول أحد هذه المخاطر بالتفصيل ؟

ص ٤٢

س٢٠: يشترط لأعتبار حادث العمل إصابة عمل أن يقع الحادث أثناء العمل أو بسببه . أشرح ذلك ؟

ص ٤٣

س٢١: اكتب في وقوع الحادث أثناء العمل ؟

ص ٤٥

س٢٢: اكتب في حادث الطريق ؟

ص ٤٧

س ٢٣: ما معني المرض المهني وماهي الشروط الواجب توافرها في أمراض المهنة ؟

ص ٤٨

س ٢٤: وضع إلي أي مدي يعتبر الاجهاد والارهاق إصابة عمل ؟

مبادئ التأمينات الإجتماعية

س ١ : ما المقصود بالمصطلحات الآتية : ١ - النظام الإجباري للتأمين الإجتماعي . ٢ - المخاطر الإجتماعية . ٣ - النظم المكلمة . ٤ - التأمين الإجتماعي ؟

سمات نظام التأمين الإجتماعي:

- ١- **فهذا النظام إجباري** ← بمعنى أنه متى توافرت شروط تحقيقه صار الأمر ملزماً لكافة القطاعات في الدولة بالخضوع للنظام، ولا يحق للفرد رفض ذلك بحجة عدم حاجته له أو وجود نظم بديلة أقل أو أكثر حماية منه.
- ٢- **شمول النظام لأغلب طوائف المجتمع** ← إذ أن المخاطر تهدد الكبير والصغير، والعامل والمهني، لأجل ذلك فكل مشرعي الدول الآن يتمتعون بنظرة شمولية لسحب الغطاء التأميني لكافة قطاعات وفئات الأفراد في المجتمع، وقد وضع هذا جلياً في النظم المكلمة للتأمين الإجتماعي في القانون المصري والتي حاول بمقتضاها المشرع المصري توفير سبل مواجهه المخاطر للمصريين العاملين بالخارج، ولرجال الأعمال وللمسنين الذين ليس لهم أي حماية تأمينية أخرى.
- ٣- **إشراف الدولة على النظام** ← فليس الأمر خاضع لمبادرات فردية من العمال ونقاباتهم أو أصحاب الأعمال أو الهيئات الإدارية بل أن الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الإجتماعية هي المنوط بها السهر على تطبيق النظام والعمل على الوصول به لكافة القطاعات وكافة الأماكن.
- ٤- **تمويل التأمين بالاشتراك من العامل وجهة عمله** ← فلا يتحمل العامل وحده تكاليف الإشتراك في النظام، إذ أن هذا عبء يضاف لأعبائه العائلية الأخرى، ثم إن رب العمل دائماً يستفيد من الشخص العامل.

تعريف قانون التأمين الإجتماعي:

- ❖ " مجموعة القواعد التي تنظم مواجهة المجتمع للآثار التي تصيب الأفراد نتيجة لتحقق الأخطار والأعباء الإجتماعية بما يكفل توزيع هذه الآثار على كل أفراد المجتمع توزيعاً عادلاً".
- ❖ فقانون التأمين الإجتماعي يهدف إلى ضمان مستوى مقبول من معيشة كل فرد قلت أم انتفت قدرته على العمل، بصفة دائمة أو مؤقتة. نتيجة تحقق خطر معين وضمن ذات المستوى لأسرته في حالة وفاته، ويعمل القانون على تحقيق هذا الهدف بوسيلتين أساسيتين :
- ❖ **الأولى** ← إعادة قدرة العامل على العمل إلى ما كانت عليه قبل تحقق الخطر، ويتم ذلك عن طريق العلاج الطبي في حالات المرض وإصابات العمل.
- ❖ **الثانية** ← تعويض العامل عن نقص أجره أو الحرمان منه، ويتم ذلك عن طريق إعطائه تعويضاً يقدر بمبلغ مجمد من النقود، أو تقرير حق من يعولهم في معاش دائم.

قانون التأمين الإجتماعي في مصر:

- ❖ بدأ المشرع المصري يهتم بأمر التأمين الإجتماعي منذ عام ١٨٥٤ . وانتهاءً بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٥٤، وتعديله بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ . وكان نظرة المشرع في هذه القوانين في البداية قاصرة على تأمين الشيخوخة والوفاة. وابتداءً من عام ١٩٣٦ بدأ المشرع ينتبه إلى مخاطر الآلة وما ينجم عنها من أضرار وكان ذلك بالقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٣٦ بشأن إصابات العمل ثم بدأ رويداً رويداً في النظر إلى الفئات الإجتماعية الأخرى.

القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي وتعديلاته: وهو الآخر في سلسلة هذه القوانين وأشملها وأعمها، فقد رأى المشرع تعدد القوانين التي تحكم هذا الموضوع وتشتت أحكامها، وقصورها أحياناً عن بلوغ الهدف، فأصدر قانونه الأخير الشهير في هذا الشأن، والذي ما يزال معمولاً به حتى الآن. وبهذا بات هذا القانون هو الدعامية الأولى لنظام التأمين في مصر.

القوانين المكملة للقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ :

بدأ المشرع المصري يمد مظلة التأمين الاجتماعي لفئات المجتمع الاخرى وكان ذلك بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ بالتأمين علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم والقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨ بشأن التأمين الاجتماعي علي المصريين العاملين بالخارج .

صدور القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات :

نصت المادة (٧) من قانون الاصدار علي انه يعمل به اعتباراً من ٢٠٢٠/١/١.

يعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلي رئيس مجلس الوزراء اصدار اللائحة التنفيذية له خلال ٦ اشهر من تاريخ صدور القانون ويلغي كل حكم يخالف احكام هذا القانون بالنسبة للعاملين بأحكامه .

القسم الأول : النظام الاساسي للتأمينات الاجتماعية (العاملون لحساب الغير)

الأحكام العامة للتأمينات الاجتماعية

المنتفعون بأحكام القانون وإلزامية أحكامه

س ٢ : اكتب في نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي من حيث الأشخاص ؟

المنتفعون بأحكام القانون

تنص المادة الثانية من القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ علي انه يسري احكام هذا القانون علي اربع فئات مختلفة :

- الفئة الأولى ← العاملين لدي الغير (وتشمل ٥ فئات اجتماعية).
 - الفئة الثانية ← اصحاب الاعمال ومن في حكمهم (وتشمل ٧ فئات اجتماعية).
 - الفئة الثالثة ← العاملين المصريين في الخارج (وتشمل ٤ فئات اجتماعية).
 - الفئة الرابعة ← العمالة الغير منتظمة : (وتشمل ١٠ فئات اجتماعية اخرى).
- بناء عليه يكون المشرع قد ضم كل الفئات الاجتماعية العمالية تحت مظلة قانون التأمينات الاجتماعية الموحد

أولاً: العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة ووحداتها

هذه الفئة كانت دائماً محل اهتمام المشرع المصري في خصوص التأمين الاجتماعي. وبالتالي فلم يكن غريباً أن يضعهم المشرع هنا أيضاً في الفئة الأولى فلا يمكن حرمانهم من المميزات التي حصلوا عليها واعتبرت جزءاً من النظام العام الوظيفي. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنه يمتد نطاق الحماية ليشمل العاملين بالوحدات الاقتصادية بالقطاع العام [قطاع الأعمال العام] والوحدات الاقتصادية التابعة للدولة أو الهيئات العامة، فلم يكن منطقياً في ظل التوجهات الاشتراكية التي كانت تنتهجها الدولة أن يحرم هؤلاء من التأمين الاجتماعي، فالدولة أو وحداتها هي المالكة لشركات القطاع العام.

في ظل السياسة الحالية التي تنتهجها الدولة، خاصة ما يطلق عليه بالخصخصة وهو بيع بعض الشركات العامة للقطاع الخاص فإن أمر سريان هذا القانون على العاملين بهذه الشركات سيخضع لبعض الاعتبارات الأخرى.

وهنا لا مناص من التفرقة بين فرضين :

✍ **الفرض الأول** ← إذا نص في عقد بيع الشركة على عدم المساس بأوضاع العاملين والسابق ترتيبها في القوانين السارية لحظة البيع، فهنا سيستمر الوضع على ما هو عليه.

✍ **الفرض الثاني** ← إن لم ينص على شيء مما سبق، واستمر العامل في ذات عمله السابق، فإنه يستمر متمتعاً بالمزايا السابقة لقانون التأمين الاجتماعي ولكن طبقاً للفئة الثانية وهم الخاضعون لقانون العمل.

🔴 **يبدو أن الشرط الوحيد هنا لسريان القانون على هذه الفئة هو وجود علاقة توظيف (عمل) بين العامل والدولة أو أي**

من وحداتها بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة. فإن كان ما يربط العامل بالدولة أو وحداتها عقد عمل محدد المدة وهو وضع كثيراً ما تلجأ الدولة إليه في هذه الأيام ما يسمى بالعمالة المؤقتة فإنه من الصعب القول بسريان القانون على هذه الطوائف طبقاً لهذه الفقرة، بل إن بعض العقود تنص صراحة على عدم التمتع بأي مزايا إضافية غير الأجر، وهو محدد بمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمطلق رغبة الإدارة فحسب.

🔴 هذا مع ملاحظة ما تنص عليه المادة الثالثة من هذا القانون، وهو سريان التأمين على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات السارية قبل نفاذ القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، حتى لا يحرم هؤلاء من التمتع بالمزايا السابقة المنصوص عليها في القوانين السارية لحظة التحاقهم بالوظيفة، حتى ولو كانت بعض الشروط الحالية غير متوافرة في شأنهم.

🔴 قد وحد القانون المعاملة بين العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة أو أي من وحداتها وبين العاملين في قطاع الأعمال العام، وقد أفاد التوحيد بعض العاملين الذين تقتضي أو اقتضت ظروفهم الالتحاق بالجهاز الإداري للدولة بعد أن كانوا يعملون في إحدى شركات قطاع الأعمال العام، فهنا يحق له طلب ضم مدد الاشتراك، ويظل متمتعاً بذات الحماية.

ثانياً: العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل

🔴 **تنص المادة الأولى من قانون العمل على أنه** ← يعتبر عاملاً وفقاً لأحكام هذا القانون "كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه" ويعني هذا ضرورة توافر عنصري الأجر والتبعية للقول بسريان قانون العمل، فإذا انتفت أي منهما فلا محل لتطبيق قانون العمل وبالتالي قانون التأمين الاجتماعي. هذا في شأن العمال المصريين، أما العمال الأجانب الخاضعين لقانون العمل فتوجد شروط أخرى لسريان التأمين الاجتماعي عليهم، من أجل هذا فإننا نفرق بين الأمرين :

أ- سريان قانون التأمين الاجتماعي على العمال المصريين الخاضعين لقانون العمل.

🔴 إذا توافر في العامل المصري شروط الخضوع لقانون العمل فإنه يجب أن يتوافر بالإضافة إلى ذلك **الشرطين الآتيين:**

الشرط الأول: أن يكون سن المؤمن عليه ١٨ سنة فأكثر .

🔴 الواقع أنه يمكن تشغيل الصبية والأحداث بداية من سن ١٢ سنة، وهو الحد الأدنى لتشغيلهم في مصر. وبهذا فإن الحدث يظل بدون حماية تأمينية فعالة مدة ست سنوات كاملة قد يتعرض فيها لخطر العجز الكامل أو الوفاة أو المرض. ويرى بعض الفقه أن عدم سريان قانون التأمين الاجتماعي على من تقل سنه عن ١٨ سنة يرجع إلى رغبة المشرع في عدم تحميل أصحاب العمل عبء الاشتراك تشجيعاً لهم على تعليم الصغار الحرف والمهن.

🔴 كما أن العامل لن يضار لأن أجرة يكون ضئيلاً في البداية حيث يكون خصم نسبة الاشتراكات منها عبئاً ثقيلاً عليه قد يدفعه إلى هجرة العمل المنتظم كما أنه صغير السن بحيث يكون أمامه بعد بلوغ سن ١٨ عاماً الوقت الكافي للاستفادة من تأمين العجز والمرض والشيخوخة ففي هذه السن الصغيرة تكون أخطار العجز والوفاة والشيخوخة والمرض ضئيلة للغاية بحيث تبرر عدم تأمينها مراعاة لمصلحة أخرى أولى بالرعاية وهي تكوين أجيال من الحرفيين والمهنيين.

يحاول البعض الآخر التوفيق بين هذه الاعتبارات بالقول - بحق - بأن تتحمل الدولة اشتراكات التأمين عن من تقل سنه عن ١٨ سنة ما دام أنه مسموح قانوناً بتشغيلهم، وذلك من قبيل تشجيع أصحاب الأعمال على تدريب وتعليم الأحداث الحرف والمهن.

لكن المشرع لم يترك هؤلاء الأحداث والصبية دون أي حماية تأمينية فقد رأى أنهم لا شك يتعرضون لمخاطر إصابات العمل وذلك أثناء التدريب والتعليم ولذلك نص في المادة الثالثة من هذا القانون على أن "... كما تسري أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة.

إصابة العمل ← هي "الإصابة بأحد الأمراض المهنية، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد والإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط. ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة زهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. إذن إصابة العمل طبقاً لهذا النص تشمل أربعة أنواع من الإصابة هي : المرض المهني، حوادث العمل، والإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق، وحوادث الطريق، وتسري هذه الأنواع على من تقل سنه عن ١٨ سنة بنص خاص بذلك.

يعفي أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن هؤلاء متى كانوا لا يتقاضون أجراً، فإن كانوا يتقاضون أجراً فيسدد اشتراك عنهم بواقع ٣% من أجورهم.

قد ذهب مجلس الدولة إلى عدم سريان قانون التأمين الاجتماعي على المحامي تحت التمرين لأنه يختلف عن العامل المتدرج، فالمحامي تحت التمرين لا يتقاضى أجراً بمعنى الكلمة وإنما يتقاضى مقابل مصروفات، ولأن طبيعة عمل المحامي تحت التمرين لا تجعله خاضعاً لتبعية صاحب العمل في مفهوم قانون العمل.

س ٣: يشترط انتظام علاقة العمل لخضوع العامل لقانون التأمين الاجتماعي فما معني انتظام علاقة العمل وما هي معايير انتظامها ؟

الشرط الثاني : أن تكون علاقة العمل منتظمة

هذا الشرط يتضمن قاعدة واستثناء عليها.

القاعدة ← ضرورة التأكد من انتظام علاقة العمل، إذا لا يكفي أن يكون من المؤمن عليه أكثر من ١٨ سنة، بل أن توجد استمرارية في علاقة العامل بصاحب العمل، فلا يعقل أن يقوم صاحب العمل بالتأمين على العامل وبعد فترة وجيزة يترك العامل العمل لمكان أو شركة أخرى.

قد نص المشرع على أن يصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة، وبالفعل أصدر وزير التأمينات القرار رقم ٢٨٦ لسنة ١٩٧٦، وقد حدد هذا القرار أحد

معايير لانظام علاقة العمل في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي.

المعيار الأول ← يعتمد المشرع فيه على طبيعة نشاط العامل ورب العمل، فإذا اتفقا في الطبيعة فإن عنصر المدة غير هام هنا، أما إذا استخدم صاحب العمل، عاملاً في غير ما يتخصص فيه رب العمل من نشاط أصلي فإن علاقة الانتظام هنا تنقطع، ويجب أن ننقل للمعيار الثاني.

المعيار الثاني ← وينطلق المشرع فيه من مدة التحاق العامل بالعمل، بصرف النظر عن دخوله في منطقة النشاط الأصلي لرب العمل من عدمه، فاستمرار علاقة العمل مدة ستة أشهر قرينة كافية، على انتظام علاقة العمل، فإن قلت المدة عن ذلك انتفت القرينة. وتوافر أي من المعيارين يكفي للقول بتوافر الشرط.

استثناء خاص بعمال المقاولات والشحن والتفريغ:

حيث نص المشرع على استثناء هذه الطائفة من العمال من شرط انتظام علاقة العمل، وإن ظل الشرط الأول سارياً في حقهم فيما يخص أقل سن للعامل وقد راعى المشرع طبيعة عمل هؤلاء العمال، والتي تقتضي الاشتغال بعض الفترات والتوقف عن العمل لفترات أخرى وخاصة في الموانئ، ولولا هذا الاستثناء لحُرمت هذه الطائفة من أي حماية تأمينية في هذا القانون. فلو كلف مقاول شحن وتفريغ عاملاً بشحن أو تفريغ سفينة واحدة فقط، بحيث ينتهي العقد بإتمام شحن أو تفريغ هذه السفينة فإن هذا العمل لا يعتبر عرضياً رغم أنه مؤقت لأنه يدخل في صميم ما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

ب) سريان قانون التأمين الاجتماعي على العمال الأجانب الخاضعين لقانون العمل.

حيث نص المشرع على أنه: ".... ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا يقل مدة العقد عن سنة، وأن توجد اتفاقية للمعاملة بالمثل. وقد وضع المشرع شروطاً أساسية للقول بسريان المزايا عليهم، أو لا شرط الخضوع لقانون العمل، وهذا شرط عام لسريان قانون التأمين الاجتماعي على العامل الوطني والأجنبي، بجانب هذا يوجد شرطين أساسيين:

الشرط الأول: ألا تقل مدة العقد عن سنة:

قد يقابل هذا شرط انتظام علاقة العمل بالنسبة للوطنيين، ولكن المشرع حسم المسألة بالاعتماد على شرط المدة فحسب وليس طبيعة النشاط، فعقد العمل الموقع مع العامل الأجنبي مدته عام فأكثر يدل على استمرارية العلاقة كذلك فإذا كان عقد العمل غير محدد المدة فإنه يصلح لسريان قانون التأمين الاجتماعي بشرط أن تستمر علاقة العمل لمدة سنة على الأقل.

الشرط الثاني: أن توجد اتفاقية للمعاملة بالمثل:

هذا الشرط مفهوم ومتعارف عليه في العلاقات الدولية، فلن يتمتع العامل الأجنبي في مصر بمزايا هذا التأمين إلا إذا وجد اتفاقية مع بلاده تمنح العمال المصريين العاملين فيها نفس الحقوق التأمينية، ولا يكفي أن يكون الواقع العملي مؤكداً لذلك، بل والواقع القانوني أيضاً. وبما أن مصر تعتبر دولة مصدرة للعمالة فإنها تحرص على ضمان حقوق مواطنيها العاملين بالخارج، ولن يتأتى ذلك إلا في شكل التزامات دولية محملة بها الدولة المستوردة للعمالة. هذا في خصوص العامل الأجنبي الخاضع لقانون العمل، فهل يتمتع بذات المزايا العامل الأجنبي بالقطاع الحكومي أو قطاع الأعمال العام؟

يبدو أن الاتجاه الفقهي يذهب إلى سريان القانون على هؤلاء بنفس شروط سريانه على الوطنيين، فما دام أن النص عام فلا يجب تقييده، والتقييد ورد على حالة خاصة هي الخاضعين لقانون العمل، ووضع شرط المدة الضمان عدم التحايل على القانون وكقرينة على استمرارية وانتظام علاقة العمل، أما في القطاع الحكومي والاقتصادي فلا حاجة لهذا الشرط، فالراجح أن الدولة أو الهيئة صاحبة العمل تحتاج لخبرة الأجنبي لتولي بعض شئونها وبالتالي فلا محل لأي شروط إضافية.

قد أيد القضاء خضوع العمال الأجانب في القطاع العام لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

إذا كان العامل الأجنبي ملتحقاً ببعثته الدبلوماسية في مصر أو أي فرع لمنظمة دولية أو إقليمية في مصر فلا محل لسريان قانون التأمين عليه، حيث أن علاقته بالمنظمة أو الدولة لا تتدخل فيها مصر.

العاملون بشركات الاستثمار:

تعتبر هذه الشركات من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها ولا تسري عليها القوانين واللوائح الخاصة بقطاع الأعمال العام أو العاملين فيه، وقد أخضع هذا القانون عمال هذه الشركات لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

س ٤ : اشرح مدى خضوع من هم في حكم خدمة المنازل لقانون التأمين الاجتماعي ؟

ثالثاً: المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل

🔹 **القاعدة** ← سريان القانون على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل. ومقتضى هذه القاعدة تمتع كل من تقوم بينه وبين صاحب المنزل علاقة "عمل" بشأن من شؤونه أو ذويه المقيمين معه في المنزل أو بشؤون المنزل ذاته، كل هؤلاء لهم الحق في التمتع بالمزايا التأمينية المقررة في هذا القانون وبالتالي كان مقتضى ذلك النص شمول البواب والجنايني والسائق والحارس والسفرجي والطباخ والمربية.

🔹 **الاستثناء** ← قد ترك القانون أمر ضبط النص لقرار من وزير التأمينات، وقد صدر القرار رقم ١٤٩ لسنة ١٩٧٧، محدداً نطاق هذا الاستثناء بشروط:

- ١- أن يكون الشخص عاملاً أو مشغولاً في منزل خاص.
 - ٢- أن يتحدد عمله في داخل المنزل، أي ألا يكون الأمر متعلقاً بعمل خارج المنزل، مثل الحديقة أو الحراسة فيخرج هنا من نطاق خدم المنازل الخاصة- البواب والجنايني وسائق السيارة، والحارس إن وجد.
 - ٣- أن يكون عمله يدوياً ويتعلق بقضاء حاجات المخدم وذويه، فالعمل المكلف به الخادم يجب أن يكون يدوياً وليس ذهنياً، كما أن يتعلق بقضاء حاجات المخدم نفسه أو ذويه وليس غيرهم.
- 🔹 على هذا الأساس فإنه يعتبر من خدم المنازل من يتولى تنظيف المنزل وترتيبه وإعداد الطعام وتقديمه، وكذلك مربية الأطفال فهي تخدم يدوياً ذوي صاحب العمل (المخدم).
- 🔹 مؤدى ما سبق أنه يخرج من طائفة خدم المنازل من يقوم بعمل ذهني وليس يدوي كالمسكرتير الخاص أو المدرس الخاص أو أمين المكتبة الخاصة ويخرج من طائفة الخدم كذلك من يقوم بالخدمة في المحال التجارية والمحلات العامة والفنادق والمقاهي والسعاة في المدارس الخاصة أو مكاتب المحامين أو المهندسين وكذلك من يقوم بأعمال التمريض بالعيادات الخاصة.
- 🔹 إن كان الشخص يجمع بين عمل يدوي وعمل ذهني أو عمل داخل المنزل وعمل خارج المنزل، فيجب تغليب النشاط الأكثر أهمية، أي العبرة بالعمل الأصلي بينهما.

الزامية أحكام قانون التأمين الاجتماعي

🔹 جاء نص المادة الرابعة من القانون مبرهنًا على رؤية المشرع لمدى إلزامية أحكام هذا القانون، حيث سجلت قولها "يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون في الهيئة المختصة إلزامياً ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص".

هذه المادة تنطبق بقاعدتين :

القاعدة الأولى : إلزامية التأمين في الهيئة المختصة :وهذه القاعدة ينفرع منها بعض النتائج منها:

- ١- أنه لا اختيار أمام المؤمن عليه أو رب في العمل في التأمين على العامل من عدمه إذ أن ذلك إجبارياً، وأي اتفاق بين العامل ورب العمل على إعفاء الأخير من إلزامه بالاشتراك عن العمال لديه يقع باطلاً مطلقاً وتستحق العقوبة على الطرف المخالف.
- ٢- قد يتباطى رب العمل أو يمتنع عن الاشتراك عن العامل في التأمين، ولا يعني هذا ضياع حقوق العامل بل أن له الحق في مطالبة الهيئة المختصة بكامل مستحقاته المالية في حالة تحقق الخطر وللهيئة بعد ذلك أن ترجع على رب العمل بما دفعته وبالتعويضات إن كان لها مقتضى.
- ٣- لأجل ضمان تنفيذ أحكام القانون فإن الهيئة المختصة ممثلة في موظفيها لها بعض امتيازات الإدارة منها منح من تندبه الهيئة من العاملين بها الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والإطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحركات والملفات والمستندات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون.
- ٤- على الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة المختصة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.

القاعدة الثانية: عدم تحميل المؤمن عليهم أي نفقات في التأمين ما لم يرد به نص خاص:

- ☉ هذه مكملة للقاعدة الأولى إذا يعمد بعض أصحاب الأعمال أمام إلزامية التأمين على العمال لديهم أن يحملوا العمال بتكاليف مالية غير منصوص عليها في القانون وذلك لتغطية الأعباء المالية التي يدفعونها كاشتراك عن المؤمن عليهم. وهنا لا بد من سد طريق التحايل هذا بالنص على عدم جواز تحميل العامل بأي عبء مالي غير منصوص عليه في القانون، وهذا يستتبع بطلان أي اتفاق بين اصحاب العمل والعمال يخالف هذا الحظر، والحق في استرداد ما دفع دون وجه حق.
- ☉ كل هذا في الشق المدني للموضوع، أما في الشق الجنائي فقد جاءت بعض العقوبات في المواد ١٧٨ وما بعدها من القانون توقع على المخالف لهذه الأحكام، من ذلك ما نصت عليه هذه المادة من معاقبة كل من منع العاملين بالهيئة المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محال العمل أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق، أو أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في القانون أو القرارات واللوائح المنفذة له، يعاقب بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، أو الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه.
- ☉ بعد ذلك لا يجوز تنازل العامل المؤمن عليه عن الحقوق المقررة له طبقاً لهذه الأحكام، أو الحجز عليها فيما لم يرد به نص خاص، ويمتد الحظر لأصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش والمستفيدين.
- ☉ **يلاحظ أن** صاحب العمل لا يستطيع أن يتخلص من التزامه بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية بأن يقوم هو شخصياً بتقديم المعونات والتعويضات والمزايا التي تقدمها هيئة التأمينات، فذلك لا يبرئ ذمته ولا يعفيه من الاشتراك في التأمينات، ما لم يكن هناك نص في القانون يجيز ذلك.

الجهاز الإداري للتأمين الاجتماعي وطرق تمويله

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

- ☉ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعتبر هي الهيئة المختصة فيما يتعلق بتنفيذ قوانين التأمينات، أما عن صناديق التأمينات، فهما صندوق التأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة، وصندوق التأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاوني والخاص. ويفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم.
- ☉ بحسب ما تدل عليه نتيجة الفحص يكون القرار، فإذا كانت الالتزامات أكبر أي هناك عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته، التزمت الهيئة العامة بأدائه. فإن كانت نتيجة الفحص غير ذلك، بأن وجد فائض، فإنه يجب ترحيل هذا الفائض إلى حساب خاص، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
- ☉ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لها شخصية اعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتتبع وزير التأمينات ويدير أمورها مجلس إدارة خاص بها، يعتبر هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وقد نص المشرع في المادة (١٠) من القانون على بعض اختصاصاته ومنها :
- ١- اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
- ٢- الاشراف علي سير العمل بالهيئة ومراجعة اعتماد سياساتها واستراتيجيتها المختلفة في جميع المجالات.
- ٣- اعتماد الهيكل التنظيمي.
- ٤- دراسة الخطط وادارة مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
- ٥- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الاداء واصدار القرارات اللازمة لرفع مستوي الاداء.
- ٦- اقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية.

- ٧- اقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي .
 - ٨- اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار اموال التأمين الاجتماعي .
 - ٩- الاشراف والرقابة علي ادارة صندوق استثمار اموال التأمين الاجتماعي .
 - ١٠- تعيين مديري الاستثمار .
 - ١١- ترشيح لجنة الخبراء لفحص واعداد المركز المالي لحسابات نظم التأمين الاجتماعي .
 - ١٢- مناقشة واعداد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالي للنظام .
 - ١٣- اقرار المسائل المالية والادارية والفنية التي تقتضي القوانين واللوائح والقرارات بإختصاص المجلس بها.
 - ١٤- مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات بشأن انظمة التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة .
 - ١٥- وضع نظام خاص لأجور واثابة العاملين بالهيئة .
- رئيس مجلس الإدارة فهو الرئيس التنفيذي للجهاز، ويمثل الهيئة أمام القضاء، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإدارة الهيئة وتطوير نظم العمل بها ومتابعته، ودراسة الإدارة وإدارة الهيئة وتطوير نظم العمل بها ومتابعته، ودراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقتضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها، كما يتولى عرض مشروع ميزانية الهيئة، كما يتولى موافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة. ويجوز له أن يفوض في بعض اختصاصاته احد نوابه.

طرق تمويل التأمين الاجتماعي (الاشتراكات)

أولاً: الموارد المالية للصناديق

تتكون أموال كل من الصندوقين من الموارد الآتية:

- ١- الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم.
- ٢- المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
- ٣- المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة، أو صاحب العمل، أو المؤمن عليهم لحساب مدة الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
- ٤- الرسوم التي يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم.
- ٥- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
- ٦- المبالغ الإضافية المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- ٧- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
- ٨- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

ثانياً: قيمة الاشتراكات

تختلف قيمة الاشتراكات سواء من جانب المؤمن عليهم أو من جانب أصحاب الأعمال بحسب نوع التأمين المطلوب الاشتراك عنه. فتبلغ القيمة في تأمين العجز والوفاة والشيخوخة ١٢% من أجور المؤمن عليهم شهرياً بالنسبة لما يلتزم بها صاحب العمل، أما ما يلتزم بها المؤمن عليهم في هذا التأمين فتبلغ ٩% من الأجور شهرياً.

في تأمين إصابات العمل فإن هذه النسبة (أو الحصة) تبلغ بالنسبة لأصحاب الأعمال ١% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة، و ٢% من أجور المؤمن عليهم بالوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام.

على أي الأحوال فإن أصحاب الأعمال يعفوا من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم (الأحداث أقل من ١٨ سنة) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً وفي خصوص تأمين المرض فإن الاشتراطات الشهرية تتمثل نسبتهما في :

أ - حصة صاحب العمل وتقدر على النحو التالي:

- ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة.
- ٢٥% من أجور المؤمن عليهم توزع على الوجه الآتي: ٤% للعلاج والرعاية الطبية، ٢٥% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.

ب- حصة المؤمن عليهم : وتتمثل في :

١% من الأجور بالنسبة للعاملين.

١% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات، وأخيراً فإن هذه النسبة تبلغ في خصوص تأمين البطالة ١% من أجور المؤمن عليهم، ويلتزم بها أصحاب الأعمال وحدهم ولا يلتزم المؤمن عليهم بشيء.

س ٥: وضع المقصود بالأجر وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ؟

ثالثاً: الأجر المتخذ أساساً لحساب الاشتراك

يعرف الأجر طبقاً لقانون العمل ← "العوض الذي يحصل عليه العامل في مقابل عمله أيّاً كانت طبيعته وأياً كانت تسميته.

كل ما يحصل عليه العامل يعتبر أجر إذا كان سبب استحقاقه له هو العمل الذي التزم بأدائه، أما ما يحصل عليه العامل دون أن تربطه بالعمل صلة مباشرة ودون أن يكون التزامه بأداء العمل هو سبب استحقاقه له فلا يعتبر أجراً، مثال ذلك المبالغ التي تدفع للعامل لتغطية النفقات التي أنفقها في سبيل أدائه لعمله، فهذه المبالغ لا تعتبر أجراً للعامل. وبهذا فإن مفهوم الأجر طبقاً لقانون العمل يعتبر واسعاً.

هذا المفهوم قد لا يتوافق مع أسس نظام التأمين الاجتماعي، فالأجر هو الأساس الذي يعتمد عليه في حساب نسب الاشتراك، ولكن ما هو هذا الأجر المتخذ أساساً لحساب هذه النسب؟

حاول المشرع في القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ أن يحدد الأجر وفقاً للمفهوم الذي يراه أساساً لحساب الاشتراكات. حيث نصت المادة الأولى منه على تعريف الأجر بأنه "كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي".

إذاً فإن الأجر وفقاً لهذا التعريف يجب أن يكون نقدياً، فلا تدخل المزايا العينية في مفهوم الأجر هنا، وإن كانت تدخل في مفهوم أجر العامل طبقاً لعقد العمل. كذلك يشترط أن يكون الأجر النقدي المعتمد هنا لقاء العمل الأصلي للمؤمن عليه، فإن كان هناك عملاً آخر له يمكن أن يقوم به طبقاً لتوجيهات رب العمل، فإن العبرة بالعمل الأصلي المكلف به العامل دائماً.

أخيراً، فيشترط أن تكون الجهة القائمة بأمر سداد الأجر هي جهة العمل الأصلية وليس غيرها من الجهات في حالة تعددها.

قد استتضرد المشرع في المادة الخامسة وقسم الأجر المتخذ أساساً لحساب الاشتراك إلى أجر أساسي، وأر متغير وأجر حكومي.

أجر الاشتراك :

المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي وتحدد عناصر أجر الاشتراك علي النحو التالي :

- ١- الأجر الوظيفي .
- ٢- الأجر الأساسي .
- ٣- الأجر المكمل .
- ٤- الحوافز .
- ٥- العمولات .

٦ - الوهبة متى توافرت في شأنها الشروط الآتية :

- أ- ان يكون قد جري العرف علي ان يدفعها عملاء المنشأة علي اساس نسبة مئوية محددة مقدماً من المبالغ المستحقة علي العملاء .
- ب- ان يكون لها صندوق مشترك في المنشأة توضع فيه حصيلتها للتوزيعها بين العمال .
- ت- ان تكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم .

٧ - البدلات : فيما عدا البدلات التالية فلا تعتبر جزءاً من اجر الاشتراك :

- أ- بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات .
- ب- بدل السكن وبدل الملابس وبدل السيارة .

ت- البدلات التي تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الاصلية او خارجها .
ث- البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة اعباء المعيشة خارج البلاد .

١٠- اعانة غلاء المعيشة

٩- التعويض عن الجهود غير العادية .

٨- الاجور الاضافية .

١٣- المنح الجماعية .

١٢- العلاوات الاجتماعية الاضافية .

١١- العلاوات الاجتماعية .

١٤- المكافآت التعويضية . ١٥- ما زاد عن الحد الاقصى للأجر الاساسي . ١٦- العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الاساسي

تعريف الأجر الأساسي:

أ- الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظيف بالنسبة للمؤمن عليهم.

ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات.

رابعاً: استحقاق الاشتراكات في حالة الإعارة والأجازة الخاصة والبعثات والخدمة العسكرية

قد تواجه المؤمن عليه أثناء حياته الوظيفية ظروفًا تقتضي منه ترك جهة عمله لمدة مؤقتة طالت أو قصرت، فقد يضطر أن يأخذ أجازة خاصة بدون اجر لمرافقة زوجته في إعارة، أو يضطر للسفر في بعثة علمية لنيل درجة الدكتوراه، فهل هذه المدد تحسب ضمن مدة الاشتراك في التأمين؟
سبب إثارة هذا السؤال أن صاحب العمل (جهة عامة أو قطاع خاص) دائماً ما ترفض سداد اشتراكات المؤمن عليه في مثل هذه الحالات بحجة أنه لا يعمل لديها وبالتالي فلا حاجة تلزمها بسداد هذه الاشتراكات. كما أن المؤمن عليه يعمل بالخارج أو في مهمة علمية (بعثة) فكيف سيدفع هذه الاشتراكات وهو بالخارج؟

نظمت المادة ١٢٦ من القانون أوضاع سداد الاشتراكات في هذه الحالات المختلفة.

أ) سداد الاشتراكات في حالة الإعارة:

فرق المشرع بين الإعارة الخارجية و الإعارة الداخلية:

الإعارة الخارجية ← يقع عبء الاشتراكات على المؤمن عليه، وهو يلتزم بسداد حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات. ولأجل ضمان بعض مصادر الدخل بالعملات الأجنبية، ولأن الإعارة للعمل بالخارج، فإن المؤمن عليه يجب عليه أن يسدد الحصتين بالعملة الأجنبية، وتتم المحاسبة بالنقد الأجنبي طبقاً لسعر الصرف في تاريخ السداد.

الإعارة الداخلية ← "تلتزم الجهة المعار إليها بسداد حصة صاحب العمل في الاشتراكات، ويلتزم المؤمن عليه بحصته وتؤدي للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة المختصة في المواعيد الدورية".
المؤمن عليه يلتزم بسداد حصته فقط، والجهة المعار إليها تلتزم بحصة صاحب العمل، ولكن لا تقيم علاقة مباشرة مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بل ترسل الاشتراكات إلى الجهة المعار منها المؤمن عليه، والتي تتولى بنفسها إرسالها للهيئة في المواعيد الدورية المعتمدة.

ب) سداد الاشتراكات في حالة الإجازة الخاصة:

إذا رغب المؤمن عليه في الحصول على أجازة خاصة (بدون أجر) فإن أمر سداد الاشتراكات يختلف بحسب ما إذا كانت الأجازة للعمل بالخارج أم لغير ذلك.

الإجازة الخاصة للعمل بالخارج:

تأخذ نفس حكم الإعارة الخارجية، حيث يلتزم المؤمن عليه بسداد حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات. ويسدد الاشتراكات بالعملة الأجنبية، ويعتبر في حكم الإعارة أو الإجازة الخاصة للعمل بالخارج مدد الإعارة أو الأجازة الخاصة التي تقضي بإحدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الهيئات الدولية داخل مصر إذا كان المؤمن عليه يتقاضى أجره بالكامل بالعملة الأجنبية.

الأجزة الخاصة بدون أجر (في الداخل) :

يقع عبء سداد كل الاشتراكات أيضاً على المؤمن عليهن حيث يجب عليه سداد حصته وحصة صاحب العمل، وذلك دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة الأجزة، ويمكن أداؤها بالتقسيط، وكل ذلك متوقف على رغبة المؤمن عليه في حساب مدة الأجزة ضمن مدة الاشتراك في التأمين، فإذا لم يرغب في ذلك أو لم يسدد هذه الاشتراكات كاملة فإنها تسقط من حساب المدة الكاملة للتأمين، ويجب على المؤمن عليه أن يبدي رغبته لحساب مدة الأجزة ضمن مدة اشتراكه في التأمين أو عدم حسابها قبل قيامه بالأجزة، وتشمل الرغبة سنوات تجديد الأجزة، والرغبة لا تقبل العدول عنها. فإذا وافق على حسابها التزم بأن يؤدي حصته وحصة صاحب العمل في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واشتراكات تأمين البطالة إذا كان خاضعاً لهذا النوع من التأمين، واشتراكات تأمين المرض إذا كان هذا التأمين سارياً في حقه ولكنه لا يلتزم بأداء اشتراكات تأمين إصابات العمل.

كما أن عليه أن يحدد كيفية دفعها -جملة واحدة أو على أقسام، فإذا انتهت الأجزة دون سداد الاشتراكات التزم صاحب العمل بخصمها من الأجر.

ج) سداد الاشتراكات في حالة الأحازان الدراسية والبعثات العلمية:

الأجزة الدراسية بدون أجر في الداخل:

يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدي في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته، وتؤدي حصة المؤمن عليه إما خلال مدة الأجزة أو دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الأجزة أو بالتقسيط.

البعثات العلمية بدون أجر:

هنا يقع عبء سداد كل الاشتراكات على الجهة الموفدة لعضو البعثة حيث تلتزم بسداد حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدي في المواعيد الدورية.

د) سداد الاشتراكات في حالة الاستدعاء والاستبقاء والعسكرة:

"تلتزم الجهة التي تؤدي أجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء والاستبقاء بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجرة وتؤدي الحصتان للهيئة في المواعيد الدورية". هذا بخصوص الاستدعاء والاستبقاء بالقوات المسلحة، ولكن ما هو حكم حالة التجنيد الإلزامي؟

يلاحظ أن المادة (٣/١٢٥) تنص على أن "..... ولا تؤدي أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً...". وتنص المادة ٢/١٣٣ من القانون على أن: "يعفي العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي".

من أجل ذلك فإن المتفق عليه هو إعفاء العامل وصاحب العمل من أداء الاشتراكات عن مدة التجنيد الإلزامي، ولكن هل تحسب هذه المدة ضمن مدد الاشتراك في التأمين؟

هذه الجزئية محل خلاف فقهي، يذهب البعض إلى رفض حسابها ضمن مدد الاشتراك على أساس أن التأمين هو مقابل الاشتراكات، بينما ذهب رأي آخر إلى أن هذه المدة تدخل ضمن مدة التأمين، إذ أن المشرع قرر الإعفاء لاعتبارات معينة، فضلاً عن أن جهة التأمين يجب أن تتحمل هذه الاشتراكات عن هذه الفترة لذات الاعتبارات. وهذا ما نعتقد في صوابه، ولا مانع أن تتحمل الخزنة العامة بهذه الاشتراكات، خاصة أن حالات أداء الخدمة العسكرية أثناء الحياة الوظيفية ليست شائعة، فغالباً ما يؤدي الشباب الخدمة الإلزامية بعد إنهاء مراحل التعليم مباشرة، وإن حدث تأجيل فالضرورة أولى بالرعاية.

خامساً: أثر وقف عقد العمل على استحقاق الاشتراكات

وقف عقد العمل قد يكون عقوبة تأديبية "وذلك عند منع العامل من العمل خلال مدة معينة مع حرمانه من الأجر خلالها". وقد يكون الوقف راجعاً لعدم قيام العامل بالعمل، بدون أن تشكل ذلك عقوبة تأديبية، ولكن العامل هنا لا يستحق أجراً، أو لا يستحق أجره بالكامل فما تأثير ذلك على سداد الاشتراكات؟

الأصل أنه ← إذا كان العقد موقوفاً ولا يوجد ما يبرر دفع أجر العامل أي ما يلزم رب العمل يدفع الأجر، فإن عبء الاشتراكات يرتفع عن رب العمل إذ أن مناط تطبيق القانون هو وجود علاقة عمل تتضمن أجراً للعامل.

مع ذلك فقد خرج المشرع على الأصل عندما قرر في قانون التأمين الاجتماعي، استثناء حيث يؤدي صاحب العمل في القطاع الخاص الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفاً أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفي لذلك، وتعتبر المبالغ التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم في حكم القرض.

أن الاعتقال وإن كان يؤدي إلى وقف عقد العمل، إلا أن العامل يستحق أجره طوال فترة الاعتقال مراعاة للطابع الحيوي للأجر، ومن ثم فإن الاعتقال لا يحول دون استحقاق الاشتراكات كاملة طبقاً للقواعد العامة، كما يسري ذلك على وقف العقد بسبب الأمراض المزمنة، حيث يستحق العامل أجره.

ضمانات الوفاء بالاشتراكات وطرق فض منازعات التأمين الاجتماعي

**س ٦: اكتب في الضمانات التي منحها المشرع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
لتحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي ؟**

ضمانات الوفاء بالاشتراكات

تعتبر الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليهم وأرباب الأعمال أهم موارد صندوق التأمينات، ويعتمد القانون في ذلك على تعاون أرباب الأعمال مع الهيئة في سداد هذه الاشتراكات، حيث الطريقة المعتمدة هي الحجز عند المنبع والتوريد للهيئة، من أجل هذا فإن المشرع قد فصل الأحكام التي تكفل الحفاظ على الموارد المالية للهيئة سواء من ضرورة توريدها في مواعيدها، أو امتيازات الهيئة في تحصيلها.

أولاً : المدين بالاشتراكات

ننوه أولاً بالالتزام رب العمل بتقديم طلب التأمين ← يقع الالتزام بالاشتراك في النظام على رب العمل [في قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص] ويجوز في حالة تعدد الوحدات الحسابية للشركة أو الفرع اعتبار كل وحدة حسابية كصاحب عمل مستقل ويجب عليه أن يتقدم إلى مكتب الهيئة المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط بطلب الاشتراك في الهيئة.

في خصوص المدين بالاشتراك فإن القانون قد وضع ذلك على كاهل صاحب العمل، فهو الملتزم بسداد الاشتراكات المسئول عنها هو باعتباره صاحب عمل، وكذلك بسداد اشتراكات المؤمن عليهم التابعين، وذلك بخصمها عند المنبع من أجورهم وسدادها للهيئة في المواعيد الدورية.

في خصوص الاشتراكات الأخيرة فإن ما يقع على رب العمل هو الاقتطاع من الأجر والتوريد للهيئة، ولكنه ليس مديناً فعلياً إلا بحصته فحسب.

على هذا النحو يكون للهيئة المختصة أن ترجع على العامل بحصته وفقاً للقواعد العامة. فصاحب العمل ليس المدين الأصلي بحصة العامل، وليس كفيلاً لهذا الالتزام، وإنما هو يلتزم بالاقتطاع أو التوريد، فهو يسأل أمام جهة التأمين الاجتماعي عن عم التوريد في المواعيد المحددة وليس عن دين يلتزم به.

المدين بالاشتراكات السلف :

"تضمن المنشأة في أي يد كانت مستحقات الهيئة المختصة ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة المختصة، على أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو بالإدماج أو الوصية أو الإرث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسؤولية الخلف في حدود ما آل إليه".

هذه المسؤولية القانونية للخلف يكيفها بعض الفقه بأن صاحب العمل الجديد (أو الخلف) هو مجرد كفيل متضامن، وبنص القانون، أي كفيل قانوني ولكنه ليس مديناً أصلياً بالالتزام، ويترتب على هذا إنه إذا انقضى التزام صاحب العمل القديم بالتقادم انقضى تبعاً له التزام صاحب العمل الجديد أو الخلف حتى ولو لم تكن مدة التقادم قد اكتملت في تاريخ انتقال المنشأة إليه. ولكن هذا الكفيل المتضامن لا يستطيع الدفع بالتجريد قبل الهيئة، فإذا ما أجبر على دفع مستحقات الهيئة فإن له دائماً حق الرجوع على صاحب العمل القديم بكل ما يوفيه عنه للهيئة.

المدين بالاشتراكات في قطاع المقاولات :

المقاول هو المسئول أصلاً عن الوفاء بالاشتراكات المنصوص عليها في القانون، ولكن على صاحب العمل (مسند الأعمال) الذي يتم العمل لصالحه أن يخطر الهيئة باسم المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل البداية بثلاثة أيام على الأقل. فإذا لم يقم بهذا الإخطار فإنه يصبح متضامناً مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة قانوناً على عاتق المقاول طبقاً لأحكام هذا القانون.

ثانياً: حق الامتياز

١٠ "يكون للمبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقولات وعقار وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة المختصة حق تحصيل هذه المبالغ بطريقة الحجز الإداري، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

١١ إذا فإن الأولوية للوفاء بمستحقات الهيئة قبل المدين بها، ولها حق امتياز عام على كل أموال المدين يكون في المرتبة الثانية بعد الوفاء بالمصروفات القضائية مباشرة. ويجوز للهيئة دائماً قبول تقسيط مستحقاتها على أصحاب العمل، وإن كان لا يثبت التتبع في حقوق الامتياز العامة إلا أن المادة ١٤٦ قررت استثناء هنا حيث أقرت حق التتبع للهيئة على المنشأة في أي يد كانت حيث نصت على أن "تضمن المنشأة في أي يد كانت مستحقات الهيئة المختصة..."

١٢ أي أن للهيئة المختصة سلطي التتبع والتقدم لاستيفاء مستحقاتها. وهذا الامتياز يحتل ذات المرتبة التي يحتلها امتياز الخزنة العامة، وبالتالي فإن امتياز الخزنة العامة يزاحم امتياز الهيئة، ولا يمكن تقديم أحدهما على الآخر، ويتم تقسيمها بينهما بنسبة قيمة المبالغ المحجوز بشأنها من كل منهما.

ثالثاً: جزاء عدم سداد الاشتراكات [التهرب من التأمين]

١٣ القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ حرص علي تغليظ العقوبة في حالة التهرب من سداد الاشتراكات إذ عاقبت المادة ١٦٨ منه بغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه المسئول الفعلي عن الادارة لدي صاحب العمل او الموظف المختص في الجهات الحكومية او القطاع العام او قطاع الاعمال العام الذي لم يقيم بالإشتراك في الهيئة عن اي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون او لم يقيم بالإشتراك عنهم بالمدد او الاجور الحقيقية .

رابعاً: جزاء التأخر في سداد الاشتراكات

١٤ يلتزم رب العمل بأداء حصته في الاشتراك وحصة المؤمن عليهم التابعين له في مواعيد محددة دورية. وجزاء التأخير في سداد هذه الحصص يتمثل في أداء مبلغ إضافي بنسبة معينة عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد. ويعفي صاحب العمل من هذا المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال ١٥ يوماً من تاريخ وجوب الأداء.

طرق فض منازعات التأمين الاجتماعي

أولاً: تقادم دين الاشتراكات

١٥ تتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق. وقبلها تنص المادة (١٥٥) علي أن "مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تقطع مدة التقادم أيضاً بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول او بالحجز الإداري او غير ذلك من اعمال تكون قاطعة الدلالة في هذا الشأن .

١٦ في جميع الاحوال لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذي يتبع اياً من طرق الغش او التحايل للحصول علي اموال الهيئة او لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة كما لا يسري التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله او بعضهم الا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه .

١٧ يكون للهيئة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات . إذن فإنه يحق للمؤمن عليهم والمنتفعين بأحكام هذا القانون مطالبة الهيئة بكل مستحقاتهم، ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم في الهيئة المختصة، وبعد ذلك ترجع الهيئة على صاحب العمل بما دفعته للمؤمن عليه أو المستحقين عنه بحسب الأحوال.

✓ هل تستطيع الهيئة الرجوع بحقوقها قبل المؤمن عليه على صاحب العمل في أي وقت؟

الإجابة وجدت في نص المادة (١٤٧) بشأن سريان التقادم على حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم، والمعتمد هنا هو التقادم الطويل أي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق. هذا ويسري على هذا التقادم أسباب قطع التقادم، حيث ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه، وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.

🔗 "كما تنص المادة ٣٨٤ مدني على أن :

- ١- ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمناً.
 - ٢- يعتبر إقراراً ضمناً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء دين عليه. ويترتب على انقطاع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
- 🔗 حقوق أصحاب الأعمال تجاه الهيئة المختصة كدفع مبالغ زائدة، فإن استردادها يخضع للقواعد العامة، بشأن دفع غير المستحق، وكان الفقه والقضاء قد استقروا على أن حقوق الهيئة تعتبر من الحقوق الدورية المتجددة ولذلك فهي تتقادم بمرور خمس سنوات، وبعد صدور القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والنص على التقادم الطويل في المادة ١٥٦ ظهرت مشكلة في ظل ما استقرت عليه أحكام النقض.
- 🔗 مع وضوح نص المادة ١٤٧ من القانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ فقد بات الأمر محسوماً في سريان التقادم الطويل.

ثانياً: تقادم حقوق المؤمن عليهم والمستحقين قبل الهيئة

🔗 الحقوق الناشئة عن القانون (١٤٨ لسنة ٢٠١٩) قبل الهيئة لمصلحة المؤمن عليهم أو المستحقين لهذه الحقوق يسري

عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة (١١٩) من قانون التأمين الإجتماعي والتي نصت على انه :

- ١- يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد اقضاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الأستحقاق .
- ٢- إذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من اول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالإضافة إلي قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة علي تاريخ تقديم طلب الصرف .
- ٣- يوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة ستة اشهر علي ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن

ثالثاً: الإعفاء من الضرائب والرسوم

🔗 تعفي قيمة الاشتراكات المستحقة، من الضرائب والرسوم أيّاً كان نوعها، وتعفى الاستثمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة، وأموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية لا تخضع لأي ضرائب أو رسوم أو عوائد، ولا تخضع لإشراف من قبل الجهات الخاصة بالرقابة على هيئات التأمين. وتعفى كل مستحقات المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم من أي ضرائب أو رسوم أيّاً كان نوعها ويسري الإعفاء على متجمد المبالغ عند صرفه للورثة الشرعيين.

🔗 أخيراً فإنه يعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقين طبقاً لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال، وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة.

رابعاً: طرق فض المنازعات الخاصة بالاشتراكات

تتعتمد هذه الطرق على التسوية الودية للمشكلة أمام لجان مختصة ومشكلة لهذا الغرض في الهيئة توفيراً للوقت والنفقات على الهيئة وعلى المخاطبين بأحكام القانون. فقد نصت المادة ١٢٠ على "أن يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وفي حالة عدم تقديم تلك البيانات، يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات الهيئة في تحديد حجم الالتزام، وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة. ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقداره مائة جنيه رسم اعتراض.

إن تم الاستجابة للاعتراض فيها، وإلا فمن حق صاحب العمل في حالة رفض اعتراضه أن يطلب عرض الأمر على لجنة فض المنازعات، فإن كان القرار بالرفض فإنه يفتح أمام المتظلم أو المعارض باب التقاضي أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة، وهذه مدة سقوط. فإن فاتت مواعيد الطعن دون حدوثه أو برفض الاعتراض وعدم قيام صاحب العمل بعرض النزاع على لجنة فض المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار بالرفض فإن المستحقات تكون واجبة الأداء عليه. أما المادة ١٤٨ من القانون فتتص على أن تنشأ بالهيئة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان لتسويته بالطرق الودية، لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.

اللجوء إلى هذه اللجان وجوبي قبل رفع الدعوى أمام القضاء حيث لا تقبل الدعوى بغير اتباع هذا الطريق. والدفع بعدم قبول الدعوى لعدم عرضها على لجنة فض المنازعات هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

المنازعات غير الناشئة عن أحكام هذا القانون فيمكن رفعها مباشرة أمام القضاء، وذلك كدعوى إثبات علاقة العمل، أو دعوى التعويض المقامة على أساس المسؤولية التقصيرية.

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ونطاق التطبيق

تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

مول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي:

- ١- الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع ١٢% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً.
 - ٢- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع ٩% من أجره شهرياً.
- بهذا فإن الاعتماد الاساسي لتمويل هذا التأمين تراه يتركز في الاشتراكات الشهرية التي يدفعها المؤمن عليهم واصحاب الاعمال للإشتراك في هذا النظام وهي تصل الي ٢١% من الاجور الشهرية .
- تزداد نسبة الاشتراك كل سبع سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة ١% وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه علي ألا تتجاوز نسبة الاشتراكات ٢٦% .

س٧: بين الصواب والخطأ مع التعليل : علاقة المدير الشريك المتضامن في شركة التضامن أو التوصيه علاقة عمل ؟

نطاق تطبيق التأمين

🕒 **يمتد نطاق تطبيق هذا التأمين من حيث الأشخاص إلى المخاطبين بأحكام القانون المنصوص عليهم في المادة الثانية منه وهم :**

- أ- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لأي من هذه الجهات، وغيرها من الوحدات الاقتصادية بقطاع الأعمال العام.
 - ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم شرط السن [لا يقل عن ١٨ سنة] وشرط انتظام علاقة العمل.
 - ج- عمال الشحن والتفريغ وعمال المقاولات الذين يسري عليهم قانون العمل ويبلغ سنهم أكثر من ١٨ سنة، ولا يشترط انتظام علاقة العمل.
 - د- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، مثل البواب والحارس والسائق والبستاني وأمين المكتبة.
- 🕒 هذا التعداد ورد على سبيل الحصر، وبالتالي لا يجوز الاشتراك في هذا التأمين عن أفراد لا ينتمون لأي من هذه الفئات، وإن تم الاشتراك بالرغم من ذلك سواء بالخطأ أو بالتحايل فإن الاشتراك لا يمنح "المؤمن عليه" المشترك أي حق في المعاش أو الحقوق المالية الأخرى. حيث قضى بأن "المقرر أن أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام، لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأن قبول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات تأمين رغم عدم التزام صاحب العمل بها بموجب هذه القوانين لا يكسب العامل حقاً تأمينياً لم تنص عليه.
- 🕒 أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن علاقة المدير الشريك المتضامن في شركة التضامن وفي شركة التوصية ليست علاقة عمل، وإنما هي علاقة شركة وإن ما يحصل عليه من الشركة مقابل إدارته لها هو في حقيقته من الربح وليس أجراً، ومن ثم لا يعتبر عاملاً لديها ولا يكون خاضعاً لأحكام التأمينات الاجتماعية، ولا ينال من ذلك قيام الشركة بالاشتراك عنه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

حالات وشروط الانتفاع بأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

حالات وشروط الانتفاع بتأمين الشيخوخة

س ٨: تكلم عن شروط استحقاق معاش الشيخوخة ؟

الشيخوخة الطبيعية أو بلوغ سن التقاعد

يشترط للحصول على معاش التقاعد شرطين:

الشرط الأول: بلوغ سن الشيخوخة :

المقصود ببلوغ سن التقاعد ← مصير كل مؤمن عليه، ما لم يحدث وفاة أو عجز قبل ذلك ويختلف سن التقاعد في بعض النظم الوظيفية عن الأخرى، ولكنها تدور في إطار السنتين عاماً، إذ أن نظام التوظيف المعمول به في مصر بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحداتها الاقتصادية والهيئات كلها تأخذ سن السنتين كقاعدة، وكذلك الشأن بالنسبة للخاضعين لقانون العمل والمشتغلين بخدمة المنازل. إلا أن المشرع قد خرج عليها في استثناءات يتعلق الأول بزيادة سن التقاعد بعد السنتين، أو بتخفيض السن إلى أقل من ذلك.

١- الاستثناء بزيادة سن التقاعد لما بعد السنتين :

قد يسمح القانون للعاملين ببعض الجهات بالتقاعد على سن الخامسة والسنتين وقد يكون الاستثناء بمد الخدمة لبعض العاملين بصفة شخصية بقرار من السلطة المختصة ووفقاً لما يقرره القانون، إذ تجيز المادة ٤٦ من قانون قطاع الأعمال العام لرئيس مجلس الوزراء مد خدمة بعض أصحاب الخبرة الفنية النادرة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتين، وهنا يظل تأمين الشيخوخة سارياً في حقهم. وأيضاً تنص المادة ١٦٣ من القانون على حق المؤمن عليهم في الاستمرار في العمل حتى بعد بلوغ سن السنتين إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تعطيه الحق في المعاش. ولكن في هذه الحالة يجوز لصاحب العمل توقي الاستمرار الإجباري للمؤمن عليه في العمل إذا قبل أن يؤدي للهيئة المختصة الاشتراكات المقررة على صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز. ويسري حكم هذا النص على العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

الاستمرار في العمل يكون فقط لاستكمال المدة الموجبة للمعاش وليس لتحسين أو زيادة قيمة المعاش، ولا يشترط موافقة رب العمل لبقاء العامل في العمل، ولكن نص المادة ١٦٣ يقتصر تطبيقه على العامل بعقد غير محدد المدة، ولا يتعداه إلى العامل بعقد محدد المدة، لأن هذا العقد ينتهي في أجل معين ولا يرتبط بسن التقاعد، وبعبارة أخرى يكون انتهاء الخدمة بسبب انتهاء مدة العقد وليس بسبب بلوغ سن التقاعد.

٢- الاستثناء بتخفيض السن لأقل من السنتين:

يجوز تخفيض السن بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يعرضه وزير التأمينات

يجب أن يتضمن القرار ما يأتي:

- تحديد السن المذكور بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
- رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
- زيادة نسب الاشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تقرر للعاملين المشار إليهم وتحديد من يتحمل هذه الزيادة.

الشرط الثاني: أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين عشر سنوات على الأقل (١٢٠ شهراً)

كانت هذه المدة عشرين سنة، ثم خفضت المدة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ إلى خمس عشرة سنة ثم صارت في النهاية عشر سنوات بمقتضى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ بتعديل القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ واستمرت كذلك في القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .

يهدف المشرع من ذلك إلى مد مظلة الحماية التأمينية لأكبر عدد ممكن من المؤمن عليهم بتوفير معاش لهم. وفي حساب مدد الاشتراك يجبر كسر الشهر شهراً، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة، إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه المعاش.

مدد اشتراك المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هي :-

- ١- مدد الاشتراك وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي السابقة علي تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون .
- ٢- المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون .
- ٣- المدة التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين بناء على طلبه.
- ٤- المدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة

س٩: اشرح المعاش المبكر ؟

الشيخوخة المبكرة [المعاش المبكر]

المقصود بالشيخوخة المبكرة ← الكف الإرادي عن العمل قبل بلوغ سن التقاعد، إذ لم يبلغ المؤمن عليه بعد سن الستين ولم يوجد عجز كلي أو جزئي، أو التوقف عن العمل هنا قد يكون إرادياً أو غير إرادياً (بسبب الفصل التأديبي).

بناء عليه:- فإن الشيخوخة المبكرة قد تكون إرادية ويقصد بذلك انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، وقد تكون غير إرادية بفصل العامل فصلاً تأديبياً، أو بإنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة وفقاً للقواعد العامة في قانون العمل والقانون المدني، أو عدم اللياقة الصحية للخدمة مع عدم توافر شروط العجز، أو بعد استنفاد الأجازات المرضية والسببية أو فقد الجنسية أو زوال شرط المعاملة بالمثل.

الشرط الأساسي الذي يعتد به المشرع هنا ← هو مدة الاشتراك، وهي عشرون سنة أو ٢٤٠ شهراً على الأقل، مع تطبيق نص المادة (٢٣) في فقرتها الأخيرة التي تنص على جبر كسر الشهر إلى شهر في مجموع حساب المدد المشار إليها وجبر كسر السنة إلى سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً.

نشجيع العاملين بالحكومة على الخروج المبكر من الوظيفة:

نصت المادة ٩٥ بشأن العاملين المدنيين بالدولة على ← جواز قبول طلب العامل إحالته للمعاش بناء على طلبه، قبل بلوغ السن القانونية- قبل الستين - وبعد الخامسة والخمسين، أو قبل بلوغ الخامسة والخمسين، ولا يجوز تعيينه بعد ذلك مرة ثانية بالحكومة أو بالقطاع العام، إلا بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تسوي حقوقهم على أساس مدة اشتراكهم في التأمين زائد المدة الباقية لبلوغ السن القانونية أو مدة سنتين أيهما أقل.

حالات وشروط الانتفاع بتأمين العجز والوفاة

حالات وشروط الانتفاع بتأمين العجز

قد يتعرض المؤمن عليه أثناء حياته الوظيفية إلى إصابة تؤدي إلى فقدان قدرته على العمل.

محاولة للتخفيف على المصاب هنا قرر المشرع ترتيب معاش شهري يدفع له، ولكن وضع بعض الضوابط القانونية لتجنب حالات التحايل على القانون. فقد وضع أولاً تعريفاً قانونياً للعجز المؤدى لاستحقاق المعاش، وفرق في هذا بين العجز الكلي والعجز الجزئي، وما إذا كان مستديماً أو مؤقتاً.

تعريف العجز المستديم:

"كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كلياً، أو جزئياً في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام، وحالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة. والعاجز عن الكسب هو "كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع ٥٠% على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئاً بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

لضبط هذا الموضوع يجب توافر شرطين لاعتبار العجز موجباً للمعاش:

الشرط الأول: أن يؤدي العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه :

يفهم من هذا الشرط ضرورة أن يقع العجز أثناء خدمة العامل فإذا وقع بعد ترك الخدمة فإن الشرط يرتفع وإن كنا ندخل في حالة أخرى.

أيضاً يفهم منه ضرورة أن يؤدي العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه ولا مشكلة في العجز الكلي المستديم، فهنا لن يستطيع المؤمن عليه ممارسة عمله الأصلي ولا أي عمل آخر، ويعتبر في حكم العجز الكلي المستديم الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية والتي يصدر بها قرار وزاري.

العجز الجزئي المستديم ← فإنه يمكن ألا يؤدي لإنهاء خدمة العامل، وذلك إذا وجد عمل بديل لدى رب العمل. ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين.

الشرط الثاني : أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة:

يشترط لاستحقاق المعاش أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا الشرط في شأن الحالات الآتية:

أ- المؤمن عليهم، الذين يخضعون للوائح توظيف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة.

ب- انتقال المؤمن عليه للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت في شأنه حالات الاستحقاق.

ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل. في هذه الحالات ترتفع شبهة التحايل، وتتوافر الجدية للاشتراك في النظام، ولولا وقوع العجز لاستمر المؤمن عليه في عمله وفي أداء الاشتراكات، وهذه العلة تتوافر في العاملين في الجهاز الإداري بالدولة والوحدات الاقتصادية التابعة له أو للهيئات العامة والمؤسسات العامة، وكذلك تتوافر في حالات الالتحاق بإحدى شركات قطاع الأعمال العام. وأيضاً الملتحقين طبقاً لقواعد قانون العمل الذين وافقت على لوائح توظيفهم الوزارة المختصة.

هذان الشرطان يجب توافرها لاستحقاق معاش العجز الكلي أو الجزئي الذي أدى لإنهاء خدمة المؤمن عليه، ولكن المشرع وضع بعض الاستثناءات، وقرر منح معاش العجز (أو الوفاة) لاعتبارات إنسانية بحتة لمن لا يتوافر فيهم الشرطين

ذلك في الحالتين الآتيتين:

🔴 **الاستثناء** ← منح معاش العجز (أو الوفاة) بعد انتهاء الخدمة أو بعد بلوغ الستين من العمر.

هذا الاستثناء يتضمن في حقيقته حالتين:

🔴 **الحالة الأولى** ← منح معاش العجز (أو الوفاة) لمن وقع عجزه (أو وفاته) خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته قبل بلوغ الستين.

🔴 **الحالة الثانية** ← منح معاش العجز (أو الوفاة) لمن وقع عجزه بعد سنة من بلوغ الستين.

الحالة الأولى: معاش العجز (أو الوفاة) لمن وقع عجزه (أو وفاته) خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته قبل بلوغ الستين عاماً.

🔴 يجب توافر شروط خمسة للقول باستحقاق المؤمن عليه لهذا المعاش الإستثنائي.

الشرط الأول: ثبوت العجز الكامل للمؤمن عليه (أو الوفاة):

🔴 الاعتبارات الإنسانية هي المقصد من وراء هذا المعاش وبالتالي فقد قصر المشرع الاستفادة به على العاجز عجزاً كلياً، أما العاجز عجزاً جزئياً ولو كان مستديماً فلا يستفيد من هذه الأحكام، إذ أنه أمامه فرص للإشتغال في أعمال أخرى.

الشرط الثاني: عدم تجاوزه سن التقاعد المعامل به:

🔴 ذلك حتى لا تدخل في معاش الشيخوخة أو المعاش الإستثنائي، فبعد سن الستين لا يستحق المؤمن عليه معاش العجز، ولا يكون العجز هو المنهي للخدمة بل لبلوغ سن التقاعد.

الشرط الثالث: أن يقع العجز خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط:

🔴 هذا التقارب الزمني بين وقوع العجز وتاريخ انتهاء الخدمة يبرز الضرورات الإنسانية لمد مظلة الحماية لهذا المؤمن عليه الذي لم يمهل القدر أو شاء قدره أن يصاب بعد أشهر قليلة أو أيام من انتهاء خدمته بعجز كامل أما إذا تراخت الواقعة لما بعد السنة فلا تنطبق هذه الحالة هنا.

الشرط الرابع: ألا يكون المؤمن عليه قد طرف تعويض الدفعة الواحدة:

🔴 معنى الصرف أنه قد استوفى كامل مستحقاته من الهيئة ولم يعد له رصيد يبرر حماية استثنائية له، وصرف هذه المستحقات تحتاج وقت وشروط، ومعنى عدم الصرف استمرار علاقته بالهيئة المختصة وعدم انقطاعها.

الشرط الخامس: وهو توافر مدة من الاشتراك :

🔴 أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة .

الحالة الثانية: معاش العجز (أو الوفاة) لمن وقع عجزه (أو وفاته) بعد سنة من انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط

النشاط

🔴 هذه الحالة تبرز فيها أيضاً الاعتبارات الإنسانية البحتة، إذ أن المؤمن عليه قد انتهت خدمته دون أن يستحق معاشاً، وبالتالي انحصرت حقوقه المالية في تعويض الدفعة الواحدة فقط. وتفترض هذه الحالة أن المؤمن عليه ما يزال يتردد على الهيئة لصرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة، وقبل الصرف حدث له (الوفاة) أو العجز الكلي، فمراعاة لهذه الظروف منحه المشرع الحق في معاش العجز بدلاً من تعويض الدفعة الواحدة.

يبدو من نص المادة أن هناك شروطاً مشتركة بين هذه الحالة والحالة التي سبقتها وهي :

الشرط الأول: شرط أن يكون الأمر بحدود عجز كامل (أو وفاة) :

الشرط الثاني : شرط عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

الشرط الثالث : أن تنتهي خدمة المؤمن عليه أو أن يبلغ سن التقاعد دون استحقاق معاش.

إذ أن استحقاقه لمعاش، سواء معاش الشيخوخة أو المعاش المبكر ينقل الشخص إلى طائفة جديدة وهم أصحاب معاشات الشيخوخة، حيث يتقاضى معاشاً دورياً بجانب بعض الحقوق المالية الأخرى، ويحق لهم الاشتراك في الرعاية الطبية المقدمة من الهيئة العامة للتأمين الصحي إذا طلبوا ذلك ودفعوا الاشتراك في تأمين المرض من معاشاتهم. إذاً فلا داعي لمعاملة خاصة من هنا إذا كان استحقاق معاشاً، فإن لم يكن قد استحق هذا المعاش فإن الدواعي الإنسانية لتقرير معاش في حالة عجزه الكامل تبرز؟

الشرط الرابع : أن يقع العجز (أو الوفاة) بعد انقضاء سنة من تاريخ الخدمة أو العمل أو النشاط.

إذا كان قبل انقضاء هذه السنة لتوافرت الحالة الأولى.

الشرط الخامس: أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين ١٢٠ شهراً على الأقل أي عشر سنين:

الملاحظ أن هذه المدة كانت تعطيه الحق أصلاً في معاش الشيخوخة ولكن يبدو أن هناك نقصاً ما في شروط الاستحقاق للمعاش، وبالتالي توافر الحق في صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة.

الشرط السادس: ان يقع العجز أو الوفاة أثناء مزاوله العمل أو النشاط :

هذا الشرط يخص الفئات الآتية :

- ١- أصحاب الاعمال ومن في حكمهم (وتضم ١٧ شريحة اجتماعية).
- ٢- العاملين المصريين في الخارج (وتضم ٤ شرائح اجتماعية).
- ٣- العمالة غير المنتظمة (وتضم ١٠ شرائح اجتماعية).

حالات وشروط الإنفاع بتأمين الوفاة

يشترط لاستحقاق معاش الوفاة أن تتحقق الوفاة أثناء الحياة الوظيفية للعامل، وأن تكون له مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر متقطعة أو ثلاثة أشهر متصلة، ويعفى من شرط المدة العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال.

يمنح المستحقين عن المؤمن عليه معاشاً إذا حدثت الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة ولم يكن قد جاوز الستين، وعدم صرفهم للقيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة. أيضاً يمنحوا معاشاً استثنائياً في الحالة الثانية إذا توفي المؤمن عليه بعد سنة من بلوغ سن الستين أو إنتهاء الخدمة، متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ١٢٠ شهراً، هذا في شأن الوفاة الحقيقية، ولكن المشرع وضع بعض الأحكام الخاصة بالوفاة الحكيمة لحالات المفقود والغائب مدة طويلة.

س ١٠ : اكتب في معاش المفقود وأحكامه ؟

الوفاة الحكيمة (المفقود)

المقصود بالمفقود من غاب عن موطنه ولا تعرف حياته من مmates، والقاعدة أن المفقود يعتبر ميتاً بالنسبة لما يضره من تاريخ الحكم بالوفاة وبالنسبة لما يضر غيره من تاريخ الفقد. والفرض أن حدث فقد لأحد المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام هذا القانون، ولم تتأكد من حياته ولا مmates، فما الحل؟

إن ترك أسرته بدون أي دخل لهم، وحرمانهم من دخل عائلهم يشكل ولا شك عبئاً إضافياً تضاف لأعبائهم الأخرى وحالة القلق والاضطراب والترقب التي يعيشونها، كما أن اعتبار المؤمن عليه في حكم الموتى وإعطائهم معاش وحقوق المتوفى قد يضر الهيئة المختصة إذا ظهر المفقود حياً بعد فترة قصيرة، من سيرد المبالغ المنصرفة ومن المسئول عن ضياع حقوق الهيئة.

للموازنة بين هذه الإعتبارات حاول المشرع التأميني في القانون، أن يوفق بين حصول المعالين (المستحقين) على دخل ثابت حتى استقرار الأمر بعد مدة الأربع سنوات المقررة قبل الحكم باعتبار المفقود متوفياً، وبين الحفاظ على حقوق الهيئة وحقوق المفقود أيضاً. لأجل هذا فقد عالج المشرع هذا الوضع، وقسم الأحكام إلى فترتين فترة ما قبل مرور أربع سنوات، وفترة ما بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الفقد وصدور الحكم باعتبار المفقود ميتاً.

أولاً: فترة ما قبل مرور أربع سنوات من تاريخ الفقد:

تقرير الحف في إعانة شهرية تعادل المعاش:

لا نستطيع بكل الوسائل المتاحة أن نتعرف على ما إذا كان المفقود حياً أو ميتاً لهذا قرر المشرع حق المستحقين عن المفقود في إعانة شهرية تعادل المعاش، حيث نصت المادة ١٢٤ من القانون على أنه: "في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه، إعانة شهرية تعادل ما يستحقون عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك إعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماً. وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل، والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ويستمر صرف هذه الإعانة إلى أن يظهر المفقود حياً أو تتأكد وفاته حقيقة أو حكماً.

إجراءات إثبات حالة الفقد:

"تثبت حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش بإبلاغ المستحقين قسم الشرطة المختص على أن يثبت بالمحضر تاريخ الفقد وظروفه بالتفصيل".

المستندات المطلوبة لصرف إعانات الفقد فتحدد كما يلي :

- ١- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد.
- ٢- شهادة إدارية على أن تعتمد من قسم الشرطة المختص بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد.
- ٣- شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه توضح تفصيلاً نوع العمل الذي كان يؤديه وفقد أثناءه وذلك إذا كان الفقد أثناء تأدية العمل.

ثانياً: فترة ما بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكماً :

أ- تحول الإعانة إلى معاش :

إذا مرت أربع سنوات ولم يعثر على أي أثر للمفقود، أو قضى بوفاته حقيقة أو حكماً قبل أو بعد انقضاء أربع سنوات تنقلب الإعانة إلى معاشاً ويعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة في تقدير جميع الحقوق المعاشية، ويوزع المعاش على المستحقين طبقاً للقواعد المعتمدة، والعبرة هنا إما بمرور أربع سنوات على الفقد، (فمرور الأربع سنوات كافية في نظر المشرع هنا لاعتبار المفقود ميتاً بالنسبة للمعاش)، وإما بصدور الحكم بالوفاة، أو تتأكد أمرها حقيقة.

ب- صرف التعويض الإضافي :

يصرف التعويض الإضافي للورثة الشرعيين الموجودين في تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد، أو في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية، إلا إذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين آخرين قبل فقده، فيصرف التعويض الإضافي لمن حدده المفقود منهم.

ج- صرف منحة الوفاة :

حيث تصرف منحة الوفاة للمستحقين الموجودين على قيد الحياة في تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية.

هذه المنحة تعادل معاش عن شهر الوفاة والشهرين التاليين له وذلك بالإضافة للأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتستحق لمن حددهم المفقود قبل ذلك، فإن لم يحدد أحداً فتصرف للأرامل، فإن لم توجد فلا أبناء والبنات.

ثالثاً: أثر ظهور المفقود حياً على ما صرف من إعانة أو معاش:

تنظم هذه الآثار الماد (٢٧) من القرار رقم ٢٠٨ لسنة ١٩٧٧ حيث تنص على أن: "يعتبر صحيحاً ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين عن المؤمن عليه المفقود إذا عثر عليه حياً وذلك إذا ثبت من تحقيق السلطات المختصة أن الفقد كان بسبب خارج عن إرادته كفقْد الذاكرة أو الجنون أو الأسر أو غير ذلك من الحالات التي لا يستطيع فيها المفقود إخطار صاحب العمل أو أسرته بمكانه، وتعتبر ديناً عليه في غير ذلك من الحالات، ويتعين على الهيئة المختصة اقتضاؤه منه وفقاً للإجراءات المخولة لها قانوناً دون إخلال بالمسألة الجنائية إن كان لذلك مقتضى". وهذا إذن يتوقف على وجود السبب الخارج عن الإرادة من جانب المفقود. من جانب المستحقين عنه والذين صرفوا هذه المبالغ فإن أمر علمهم أو عدم علمهم بحياة المفقود سيتوقف عليه مصير ما صرف إليهم من أموال. "إذ يعتبر صحيحاً ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين عن صاحب المعاش إذا عثر عليه حياً في حالات القوة القاهرة، وتعتبر ديناً عليه في غير هذه الحالات وتخصم من قيمة المعاش المستحق له ويؤدي إليه الفرق إن وجد وذلك بشرط أن يقدم صاحب المعاش إقراراً موقعاً عليه بصحة ما صرف من معاشات إلى المستحقين عنه وإلا اعتبرت هذه المبالغ ديناً عليهم يتعين على الهيئة المختصة اقتضاؤه منهم".

مضمون الحماية التأمينية المقدمة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه

تسوية المعاش

أجر تسوية المعاش وقواعد تقديره

أولاً: الإجراءات والمستندات:

عند استحقاق المؤمن عليه أو المستحقين عنه للمعاش عليهم اتباع إجراءات صرف المعاش :

- ١- في حالات استحقاق معاش الشيخوخة أو معاش العجز المستديم تقدم الإستمارة رقم (١٠٩) مستوفاه.
- ٢- في حالات استحقاق المعاش بسبب الوفاة تقدم الإستمارة رقم (١١٩) مستوفاه ما يأتي:
 - أ- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.
 - ب- شهادة من أحد معاهد أو جهات التعليم تثبت التحاق مستحق المعاش من الأولاد أو الأخوة الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين بها.
 - ج- الشهادة الدالة على الحصول على مؤهل نهائي لا تتجاوز البكالوريوس أو الليسانس وذلك بالنسبة للأولاد والأخوة الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين في تاريخ وفاة المورث.

ثانياً: أجر تسوية المعاش:

أجر تسوية معاش الشيخوخة:

المعيار هنا هو متوسط الأجر الأسامي الشهري للاجور أو الدخل التي ادبت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل وهما يعطى دلالة واقية على الدخل الفعلي للمؤمن عليه قبل خروجه على المعاش، حتي يكون المعاش أقرب للدخل الفعلي الذي كان يحصل عليه المؤمن عليه قبل ذلك .

ثالثاً: ضوابط حساب المتوسط الشهري لأجر الاشتراك:

١[اعتبار الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً:

فلو انتهت خدمة العامل بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة بعد يوم أو أيام من بداية الشهر حسب هذا الشهر كاملاً بالنسبة له. وإذا كان المؤمن عليه يتقاضى أجره كله أو بعضه بالإنتاج فإن أجر الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة يحدد عن طريق قسمة ما حصل عليه العامل من أجر على عدد الأيام التي حصل فيها على هذا الأجر مضروباً في (٣٠) أي عدد أيام الشهر كله.

إذا كانت هذه القاعدة لا تثير مشكلة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة، فإنها قد أثارت مشكلة في خصوص تطبيقها على عمال القطاع الخاص، حيث لا تستحق اشتراكات عن جزء من الشهر الذي تنتهي فيه خدمة العامل .

مدة اشتراك المؤمن عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هي :

- ١- مدد الاشتراك وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي السابقة علي تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون ويجبر كسر الشهر شهراً في مجموع حساب هذه المدد .
- ٢- المدد التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون .
- ٣- المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين بناء علي طلبه .
- ٤- المدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة .

رابعاً: قواعد تقدير المعاش:

١ [معامل حساب المعاش :

بعملية حسابية يتم تقدير قيمة المعاش حسب المعامل الأساسي ٤٥/١ وهذا يعني أن المعاش المقدر في النهاية سيصل إلى ٨٠% من الأجر المسدد عنه الاشتراك وذلك إذا بلغت مدة الاشتراك ٣٦ سنة. فإذا كان المؤمن عليه يتقاضى في السنتين الأخيرتين متوسط مبلغ ٣٠٠٠ جنيه فإن المعاش الخاص به للشيخوخة يحسب كالتالي: $3000 \times 45/1 \times 36 = 2400$ جنيهها.

هذا ما يمثل ٨٠% من متوسط الأجر المسدد عنه الاشتراك وهذا المعامل هو القاعدة في حساب المعاش.

٢ [الحد الأقصى النسبي للمعاش :

قرر المشرع حساب المعاشات كقاعدة بناء على معامل ٤٥/١ حتى تعطينا في النهاية معاشاً لا يزيد عن ٨٠% من الأجر، وهذا هو الحد الأقصى للمعاش في القانون، إلا إذا وجد استثناء على غير ذلك.

استثناءات الحد الأقصى:

١-المعاشات التي تقل قيمتها عن ٦٥% من اجر او دخل التسوية :

في هذه الحالة قرر المشرع حسابها بنسبة ٦٥% من الاجر او دخل التسوية الاكبر اي رفع نسبتها لتصل لـ ٦٥% .
قد اعتمد المشرع علي النسب وليس الارقام حيث قد تنخفض قيمة العملة فتظل النسبة ثابتة .

٢)المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات على حسابها بنسبة ١٠٠%:

هذه المعاشات تخص بعض الكادرات الخاصة، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين الحد الأقصى والحدود القصوى السابقة.

٣)المعاشات التي تربط للعاملين في الصناعات الصعبة والخطرة:

يحسب المعاش بنسبة ١٠٠% من أجر الاشتراك الأخير فإذا كان أجر العامل في هذه الأعمال ٥٠٠ جنيه فإنه يحصل أيضاً على معاش يوازي ٥٠٠ جنيه، أي $500 \times 36/1 \times 36 = 500$ جنيه معاش شهري.

٣ [الحد الأقصى الرقمي للمعاش :

لم ترد في نصوص القانون حد اقصى رقمي للمعاشات بل حد اقصى نسبي وهو ٨٠% من متوسط اجر او دخل الاشتراك ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة .
لا يتقيد حده الأقصى بمبلغ معين، ولكن الحد الأقصى يظهر ضمناً من وضع حد أقصى لأجر الاشتراك حيث لن يزيد المعاش عن ٨٠% من هذا الأجر.

٤ [الحد الأدنى للمعاش :

إذا قل المعاش المستحق عن ٦٥% من الأجر الذي سوى على أساسه المعاش رفع إلى هذا القدر .
تقرر المادة ٣٥ استحقاق صاحب معاش العجز الكلي المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ ٢٠% من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.

س ١١ : ما المقصود بكل من : " مدة الاشتراك الفعلية - مدة الاشتراك الافتراضية " ؟

مدة الاشتراك في التأمين

أولاً: مدد الاشتراك الفعلية

مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين هي:

- ١- مدد الاشتراك وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي السابقة علي تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون ويجبر كسر الشهر شهراً في مجموع حساب هذه المدد .
 - ٢- المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون .
 - ٣- المدة التي ضمنت لمدة اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين بناءً علي طلبه .
 - ٤- المدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة علي أن تحسب هذه المدد في المعاش ضمن مدد الاشتراك بواقع الربع وتحمل الخزنة العامة بالتكلفة المترتبة علي اضافة هذه المدد .
- يجبر كسر الشهر شهراً في مجموع حساب المدد، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً.
- يشترط لحساب المدد السابقة ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها أي حقوق ومستحقات تأمينية، أما إذا اشترك مدة معينة ثم حصل من الهيئة المختصة على حقوقه التأمينية كتعويض الدفعة الواحدة وقبض التعويض، ثم التحق بعمل جديد يخضعه لقانون التأمين الاجتماعي فإن مدة اشتراك منفصلة تبدأ ولا تضم إلى المدة السابقة لأن صرف الحقوق التأمينية يرفع تلك المدة من مدة الاشتراك.

ثانياً: المدد الافتراضية المضافة

- يضيف المشرع لمدد اشتراك مدد إضافية مجازية لم يسدد المؤمن عليه عنها أي اشتراك، وذلك لتحسين المعاش أو رعاية المؤمن عليه أو للمستحقين عنه، وكذلك يسمح المشرع بشراء بعض المدد مع دفع الاشتراك عنها.

المدة الافتراضية في حالة العجز أو الوفاة:

- التي تضاف بقوانين او قرارات خاصة علي ان تحسب هذه المدد في المعاش ضمن مدة الاشتراك بواقع الربع وتحمل الخزنة العامة بالتكلفة المترتبة علي اضافة هذه المدد .

ثالثاً: المدد التي تضم بناء علي طلب المؤمن عليه (شراء المدد)

يجوز للمؤمن عليه تحسيناً للمعاش الذي يستحق له أن يطلب حساب أي عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه بشروط هي:

- ١- أن يكون قد قضاها في أي عمل أو نشاط. وإن ذهب البعض إلى عدم ضرورة الشرط، فيمكن طلب الضم حتى ولو كان المؤمن عليه قد قضى هذه الفترة عاطلاً أو في السجن وذلك لان العلة من إجازة الضم هي تمتع العامل بمزايا التأمين التي حرم فيها خلال المدة المطلوب ضمها، يؤيد ذلك أن قرار وزير التأمينات لم يشترط إثبات هذا العمل أو النشاط في المدة المطلوب ضمها.
- ٢- أن يكون قد التحق بهذا العمل أو النشاط بعد سن العشرين، فقبل ذلك لا يمكن شراء أو حساب المدد التي قضيت فعلاً في عمل وطلب شراؤها.
- ٣- أن يسدد عنها المبالغ المحددة من قبل الهيئة : وهذه المبالغ متدرجة في الجدول رقم (٤) من القانون، ويمكن أن يسدها المؤمن عليه (الطالب) دفعة واحدة أو على أقساط المهم أن يطلب حساب السنة كاملة وليس ناقصة بعض الأشهر. والأصل أنه لا يجوز العدول عن طلب ضم المدة ولكن يجوز على سبيل الإستثناء العدول في حالة صدور قوانين أو أحكام قضائية تعدل في الحقوق المستحقة عن المدة المضمونة أو تضيف مدداً لمدد اشتراك المؤمن عليه.

رابعاً: الحد الأقصى لمدة الاشتراك وكيفية حساب المدد الزائدة

١- الحد الأقصى لمدة الاشتراك:

مدة ٣٦ سنة، أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، وذلك على اعتبار أن هذه المدة تسمح للمؤمن عليه، بالحصول على معاش مقداره ٨٠% من متوسط أجر الاشتراك، وبالتالي إذا كان متوسط أجر المؤمن عليه هو ٤٠٠٠ ج فإن المعاش المستحق له عن مدة ٣٦ سنة سيكون $٤٠٠٠ \times \frac{٤٥}{١٠٠} \times ٣٦ = ٣٢٠٠$ جنيهاً شهرياً. وهذا ما لم ينص القانون على حساب المعاش على أساس ١٠٠% من هذا المتوسط.

٢- التعويض عن المدة الزائدة:

قد تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه في النظام ٤٢ سنة وذلك إذا كان قد التحق بعمل يدخله في نظام التأمينات منذ سن ١٨ سنة وانتهت خدمته في سن الستين (٦٠) سنة وحسبت له كامل المدة، فهنا توجد ٦ (ست) سنوات زائدة عن الحد الأقصى لمدة الاشتراك وهو ٣٦ سنة، فكيف يتم التعويض عن هذه المدة؟
قرر المشرع في المادة ٢٦ من القانون حق المؤمن عليه في تعويض عن المدة الزائدة (تعويض دفعة واحدة) يقدر بـ ١٥% من الأجر السنوي من السنوات الزائدة. فإذا كان متوسط الأجر الشهري المحسوب على أساسه المعاش هو ٤٠٠٠ ج، فإن الأجر السنوي يساوي $٤٠٠٠ \times ١٢ = ٤٨٠٠٠$ ، ويبلغ التعويض ١٥% من هذا الأجر السنوي فيكون $٤٨٠٠٠ \times \frac{١٥}{١٠٠} = ٧٢٠٠$ جنيهاً.

٣- إسقاط بعض المدد في حساب المدة الزائدة:

قرر المشرع إسقاط بعض المدد الافتراضية التي أضافها للمؤمن عليه إذا كان رصيده من السنوات يكفيه للحصول على ٨٠% من متوسط الأجر كمعاش، أي بلغت المدة ٣٦ سنة، فليس من العدل حساب مدد افتراضية لم يسدد عنها أي اشتراك لكي يحصل بمقتضاها على تعويض دفعة واحدة.

حيث أملت المادة ٢٦ نصها بأن:

"وعند حساب المدة المستحق عنها التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية:

- ١- المدة الافتراضية في معاش العجز والوفاة، أو العجز والوفاة خلال سنة من تاريخ إنتهاء الخدمة أو بعد سنة من تاريخ إنتهاء الخدمة وقبل بلوغ الستين وهي مدة ثلاث سنوات).
 - ٢- المدد المشتركة.
 - ٣- المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك في التأمين.
 - ٤- استبدال هذا التعويض بمعاش: حيث يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه طلب استبدال هذا التعويض بمعاش، ولكن المعاش هنا يحسب على أساس معامل $\frac{٧٥}{١٠٠}$ وليس $\frac{٤٥}{١٠٠}$ عن كل سنة من السنوات الزائدة، ويضاف المعاش هذا إلى المعاش الأصلي، ويصرفان معاً.
- على هذا فإذا كان الأجر المتخذ أساساً لحساب المعاش الأساسي هو ٤٠٠ جنيهاً فإن المعاش يحسب على أساسي المدة الزائدة، (ولتكن ست سنوات) على معامل $\frac{٧٥}{١٠٠}$ فيكون المعاش يساوي $٤٠٠ \times \frac{٧٥}{١٠٠} \times ٦ = ٣٢٠$ جنيهاً يضاف للمعاش الأساسي وهو $٤٠٠ \times \frac{٤٥}{١٠٠} \times ٣٦ = ٣٢٠$ ، ويكون مجموع المعاشين $٣٢٠ + ٣٢٠ = ٦٤٠$ جنيهاً.

خامساً: تاريخ استحقاق المعاش

يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش، من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف، وفي حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق هذا المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها، أي أن يستحق المعاش عن كامل الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق بالإضافة إلى ما يستحق لدى صاحب العمل عن الأيام التي انقضت من الشهر.

الحقوق التأمينية الأخرى المستحقة بدلاً عن المعاش أو مع المعاش

يستحق تعويض الدفعة الواحدة في حالة عدم حالة توافر شروط الحصول على معاش، أما المكافأة فتستحق في حالة توافر الحق في المعاش أو الحق في تعويض الدفعة الواحدة. ومن جانب آخر فإن المشرع قد قرر للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو بعض الأشخاص الآخرين الحق في منحة الوفاة ونفقات الجنازة في حالة وفاة صاحب المعاش (أو المؤمن عليه)، وكذلك الحق في التعويض الإضافي.

س ١٢ : ماهو تعويض الدفعة الواحدة وماهي حالاته ؟

استحقاق التعويض في حالة عدم استحقاق معاش

نظمت المادة ٢٦ من القانون حق المؤمن عليه في تعويض مالي يدفع دفعة واحدة وذلك عن اشتراكاته في الهيئة لمدة طالت أم قصرت، وذلك لعدم توافر شروط استحقاق المعاش، أو لعدم الرغبة في الحصول على المعاش لحالات معينة أو لظروف خاصة.

س ١٣ : اشرح حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة مبيناً قواعد تقديره اذا كان المؤمن عليه قد اشترك في التأمينات لمدة تسع سنوات عن اجر اشتراك ٤٠٠٠ جنيه شهرياً ؟

أولاً: حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة:

١ [مغادرة الأجنبي البلاد نهائياً أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته :
هذا يعني خروج المؤمن عليه من مظلة التأمين في القانون المصري، ودون استحقاق معاش الشيخوخة لعدم اكتمال شروط معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة بسبب حدوث أي من الفروض الثلاثة السابقة.

٢ [هجرة المؤمن عليه :

هذا يعني الإقامة الدائمة بالخارج، وإن كان يجوز له الحصول على معاش، وقد عمد المشرع إلى عدم قطع الصلة نهائياً بالمؤمن عليه، تحسباً لما قد يصادفه بالخارج فيضطر للعودة للوطن.

٣ [الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل :

هذا يعني أن السجن عشر سنوات فأكثر قد أدى لحرمان المؤمن عليه من استحقاق المعاش لعدم اكتمال الشروط، سواء لفصله من العمل لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو لعدم قدرته على إكمال المدة، بعد الخروج من السجن بل أن المشرع يوسع في ذلك إذ قد يؤدي السجن ولو لمدة أقل من عشر سنوات إلى عدم توافر شروط الحصول على المعاش لأن السجن أطول من المدة الباقية لبلوغه الستين، ففي حالة حدوث أي من الفرضين (أيهما أقل) وعدم استحقاق معاش ننتقل للحق في التعويض.

٤ [إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل :

أي أن فترة السجن لم تكن لتؤثر على المعاش إذا عاد المؤمن عليه للعمل بعد الخروج من السجن، ولكن لسوء قدره أصيب بعجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة عمله الأصلي أو أي عمل آخر لدى رب العمل، فهنا لا أمل له في استكمال شروط الحصول على معاش.

٥ [انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة :

هذه الحالة تتعلق برجل الدين المسيحي الذي ينضم إلى سلك الرهبنة، والراهب هو من تبتل لله واعتزل عن الناس إلى بعض الأديرة طلباً للعبادة، وينترتب على الرهبنة هجرة الحياة الدنيا. والراهب تنقطع صلته تماماً بالعمل الدنيوي ومن ثم لا يوجد ما يبرر عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

٦ [عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً :

هنا يحق له أيضاً أن يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ مقداره ٦% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف.

٧ [وفاة المؤمن عليه :

هنا أيضاً الوفاة وإن كانت السبب في إنهاء الخدمة إلا أن المؤمن عليه المتوفى لم تكتمل له شروط الحصول على معاش، ويحق له هنا أيضاً أن يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ مقداره ٦% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف.

٨ [بلوغ سن الشيخوخة :

يعني هذا إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن الستين دون أن كون له مدة تعطيه الحق في المعاش. وقد ذكرنا سلفاً حق المؤمن عليه في الاستمرار في العمل بعد بلوغ الستين وذلك لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش ما دام قادراً على العمل ورأغباً في ذلك. طبقاً لنص المادة ١٦٣ من القانون. فإذا بلغ العامل سن الستين ولم يرغب في الإستفادة من حكم المادة (١٦٣) من القانون، وكانت مدة اشتراكه لا تعطيه الحق في المعاش لأنها أقل من عشر سنوات (لمعاش الشيخوخة)، فإن له الحق في تعويض الدفعة الواحدة.

في هذه الحالات المنصوص عليها في البنود (٦،٧،٨) يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ يحسب بنسبة تساوي متوسط سعر اذون الخزنة خلال المدة نهاية الاشتراك حتى نهاية الشهر السابق علي تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض .

ثانياً: قيمة تعويض الدفعة الواحدة

أن تعويض الدفعة الواحدة يحسب بمقداره ١٥% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.

المقصود بالأجر السنوي ← اجر او دخل التسوية مضروباً في اثني عشر، ويعني هذا أنه لو كان متوسط الأجر الشهري الذي يسدد عنه الاشتراك هو ٤٠٠٠ جنية فإن الأجر السنوي سيكون حاصل ضرب ٤٠٠٠ × عدد أشهر السنة وهي ١٢ ليساوي = ٤٨٠٠٠ جنيهاً.

يكون قيمة التعويض عن مدة تسع سنوات من الاشتراك هي حاصل ضرب ٤٨٠٠٠ (متوسط الأجر السنوي) في مدة الاشتراك في ١٥% أي $٤٨٠٠٠ \times ٩ \times \frac{١٠٠}{١٥} = ٢٨٨٠٠$ جنيهاً. تدفع مرة واحدة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه، وفي حالة الشيخوخة الطبيعية، والعجز الكامل، والوفاة يضاف لهذا المبلغ (مبلغ التعويض) مبلغ اضافياً.

الحقوق التأمينية الأخرى التي تصرف مع المعاش (الحقوق الإضافية)

أولاً: المكافأة:

يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة.

الحق في المكافأة يكون مستقلاً عن المعاش والتعويض، فسواء استحق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضاً، فإن يستحق بالإضافة إلى ذلك المكافأة، ولكن المكافأة تستحق مقابل أفساط وشروط متميزة عن الحق في المعاش، فهي لا تستحق لمجرد استحقاق المعاش ولا تمول من اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

بناء عليه فإن المكافأة شأنها شأن المعاش أو التعويض، تتحدد في ضوء عناصر ثلاثة الأجر، الاشتراك، المدة.

يمول نظام المكافأة مما يأتي :

- ١- حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (١%) من اجر الاشتراك شهرياً .
 - ٢- حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع (١%) من اجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهرياً.
- تودع المبالغ المذكورة في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من اول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق علي تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية .

طريقة حساب المكافأة:

تحسب المكافأة بواقع أجر شهر من كل سنة عن سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة (وليس الاشتراك في المعاش) ويتحمل صاحب العمل بنسبة ١% من اجر الاشتراك شهرياً، أما المؤمن عليه فيتحمل بنسبة ١% من هذا الأجر.

ثانياً: المقصود بالتعويض الإضافي:

عبارة عن مبلغ نقدي يصرف دفعة واحدة إلي صاحب المعاش وإلي المستفيدين الذين عينهم ,أو إلي ورثته الشرعيين , إلي جانب المعاش في حالات العجز والوفاة لمساعدة المؤمن عليه وأسرته وبقصد معالجة الآثار الناجمة عن الوفاة أو العجز المؤدي لانتهاء الخدمة مبكراً بما يحول دون حصول المؤمن عليه علي معاش مناسب .

حالات استحقاق التعويض الإضافي :

- ١- **انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشاً :** وهذا يعني أن العجز الكلي أو الجزئي المستديم قد أدى إلى خروج المؤمن عليه من الخدمة، وقد استحق معاشاً للعجز ويتقرر التعويض الإضافي هنا لمساعدة المؤمن عليه لمواجهة العجز وما يستلزمه من نفقات طبية أو غيرها.
- ٢- **انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة:** وهنا أيضاً تكون الوفاة (الطبيعية أو الحكومية) سبباً في إنهاء خدمة المؤمن عليه وحصول المستحقين على المعاش. ومن جانب آخر فإن الوفاة قد جاءت مبكرة ولم يكن أجر المؤمن عليه قد صار مجزياً وبالتالي فإن المعاش ما يزال ضعيفاً، لأجل هذا فالتعويض يساعد المستفيدين المعينين أو الورثة في ترتيب أوضاعهم المالية على ضوء الواقع الجديد.
- ٣- **وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش:** وبما أنه لا يوجد مستحقين للمعاش، وأن الوفاة قد تكون قد كبدهم مبالغ، فإنه يحق لهم طلب صرف هذا التعويض.
- ٤- **ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة:** ويجب أن تؤدي الإصابة إلى وقوع الوفاة أو تحقق العجز الكامل وذلك بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه. ويشترط لاستحقاق التعويض الإضافي بجانب توافر إحدى الحالات الأربع السابقة، فإنه يجب أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، وبمعنى آخر لا يستحق التعويض الإضافي إلا لمن يستحق معاش العجز أو الوفاة. ويرتفع هذا الشرط في حالات الموظفين بالحكومة وقطاع الأعمال العام والعاملين بالقطاع الخاص الذين صدرت بشأنهم قواعد للتوظيف أو اتفاقات جماعية أبرمت طبقاً لقانون العمل. وكذلك في حالة انتقال المؤمن عليه من العمل بالحكومة أو أي من الجهات السابقة إلى العمل بالقطاع الخاص، وتوافرت في شأنه حالات العجز الكامل أو الجزئي المستديم المؤدي لإنهاء علاقة العمل.

قيمة التعويض الإضافي

يكون مبلغ التعويض الإضافي معادلاً لنسبة من الأجر السنوي تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ تحقق واقعة الوفاة

ثالثاً: منحة الوفاة:

أقر المشرع "منحة" الوفاة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك للمساعدة في التكاليف المالية الناجمة عن الوفاة. وقيمة هذه المنحة هي ثلاثة أشهر (شهر الوفاة والشهرين التاليين له) وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة. ويلتزم بدفعها جهة صرف الأجر أو التي تصرف المعاش بحسب الأحوال وتصرف هذه المنحة لمن حدده صاحب المعاش أو المؤمن عليه، فإذا لم يحدد أحداً تصرف للأرامل.

رابعاً: نفقات الجنازة:

أيضاً تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش، في حالة وفاة صاحب المعاش، بأداء نفقات الجنازة بواقع معاش ثلاثة اشهر، وتصرف النفقات للأرامل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو لأي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة. ويجب أن يتم الصرف خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويقصد بصاحب المعاش كل من ربط له معاش وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي فيخرج عن مدلوله العامل الذي يتوفى أثناء الخدمة.

خامساً: المعاش الاضافي :

راعي المشرع رغبة بعض المؤمن عليهم في تعزيز مبلغ معاشهم وزيادته وذلك بالإشتراك في النظام التأميني بمبلغ يزيد عن الحد الاقصى لأجر الاشتراك التأميني .
يكون ذلك بطلب المؤمن عليه وفقاً لرغبته فهي مسألة جوازية وبشرط الا يجاوز ١٠٠% من الحد الاقصى لأجر الاشتراك .

س ١٥ : ماهي الفئات المستحقة للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه ؟

المستحقون للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

المستحقين وشروط استحقاقهم

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (٧)، ويقصد بالمستحقين الأرملة والارمل والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق.
إذا فالمعاش لا يعتبر ميراث عن المتوفى يوزع طبقاً للأنصبة الشرعية في المواريث، بل أنه حق مقرر لمصلحة شخص معين في ظروف معينة، فإذا انتفت هذه الظروف أو انقضت تم قطع المعاش عنه وكل نصيب محدد في القانون، وبصرف النظر عن اعتبار المستحق من الورثة الشرعيين، أم حجبوا عن الميراث. والعبرة في توافر شروط الاستحقاق من عدمه هو بتاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، فإذا توافرت هذه الشروط سابقاً أو لاحقاً فلا اعتبار لها ولا يستحق أي نصيب في المعاش.

وقد ذكر المشرع طوائف المستحقين بأنهم:

أولاً: الأرمللة:

يشترط لاستحقاق الأرملة أو الارمل المعاش أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي بات والا يكون الارمل متزوجاً بأخري .

بناء على هذا النص نستطيع أن نجمال شروط استحقاق الأرملة للمعاش في شرط وحيد هو :

أن يكون الزواج موثقاً او ثابتاً بحكم قضائي بات:

يوثق الزواج في السجلات المعدة لذلك والتي يحررها المأذون أو الموثق الرسمي، فإذا لم توجد وثيقة فيمكن أن يثبت بحكم قضائي. ويبغي المشرع بهذا القضاء على حالات التحايل على القانون بإدعاء وجود علاقة زواج (عرفي) بين المتوفى وبين المدعية، وبهذا فإن الزواج العرفي غير معترف به كأثر لاستحقاق المعاش في قانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والقانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .

ثانياً: المطلقة:

كانت تستحق المعاش في ظل القانون رقم (٧٩ لسنة ١٩٧٥) وقد عدل القانون الجديد رقم (١٤٨ لسنة ٢٠١٨) من هذا المنحي والغي المطلقة من قائمة المستحقين للمعاش .

س ١٦ : اكتب في مدى أحقية الزوج في معاش زوجته في ظل القانون الحالي ؟

ثالثاً: الزوج (الأرمل):

يشترط لاستحقاق الزوج لمعاش زوجته ضرورة توافر الشروط الآتية:

١- **الشرط الأول :-** أن يكون عقد الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي بات .

٢- **الشرط الثاني :-** الا يكون متزوجاً بأخري .

وهو شرط خاص بالأرمل فقط اما الارملة فيقطع معاشها ان تزوجت

رابعاً: الأبناء:

يشترط لاستحقاق الأبناء (الذكور) للمعاش، ألا يكونوا قد بلغوا سن الحادية والعشرين من العمر، وهذه هي القاعدة، أما الاستثناءات الواردة في المادة فهي تخص الإبن العاجز عن الكسب والابن الملتحق بالتعليم العالي أو المتوسط، والذي لم يلتحق بعمل.

١- **الاستثناء الأول: الابن العاجز عن الكسب** ← وله الحق في المعاش بدون التقيد بسن معينة، أيّاً كان سبب ذلك.

٢- **الاستثناء الثاني: الملتحق بالتعليم العالي** ← وهنا يستمر في الحصول على المعاش حتى انتهائه من التعليم أو بلوغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للتعليم العالي وذلك أيهما أقرب، وأن يكون متفرغاً للدراسة.

٣- **الاستثناء الثالث: الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل أو مهنة** ← وهذا خاص بالحاصل على المؤهل العالي (ليسانس-بكالوريوس) ولم يلتحق بعمل أو بمهنة، هنا يستمر في الحصول على نصيبه من المعاش حتى التحاقه بعمل أو مهنة أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب. وبخصوص الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وما يعادلها وفوق المتوسطة فحتى التحاقه بعمل أو مهنة أو بلوغه سن الرابعة والعشرين أيهما أقرب.

خامساً: البنات:

يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة. فإن لم تتزوج يستمر حصولها على المعاش حتى وفاتها ما لم يحدث سبب من أسباب وقف المعاش بالنسبة لها. وتعتبر غير متزوجة أيضاً المترملة والمطلقة ولو كان طلاقها رجعيّاً وكانت في فترة العدة، ويكون استحقاقها في هذه الحالة اعتباراً من تاريخ وفاة الأب المؤمن عليه.

سادساً: الإخوة والأخوات:

يشترط لاستحقاق الإخوة للمعاش نفس شروط استحقاق الأبناء للمعاش من عدم بلوغ سن الحادية والعشرين، ما لم يوجد أحد الاستثناءات الثلاثة السابقة، أيضاً يشترط بالنسبة للأخوات نفس شروط استحقاق المعاش بالنسبة للبنات، أي حتى تتزوج، ويدخل تحت هذا البند الأخت المترملة والمطلقة إذا حدث ذلك وقت وفاة الأخ المؤمن عليه أو صاحب المعاش. وكل هذا تحت شرط رئيسي هو ثبوت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لهم أم لهم. والأخوة تشمل الأخوة الأشقاء أو الأخوة لأُم أو لأب. ومع مراعاة قواعد الاستحقاق في حالة وجود أبناء وبنات فلا يستحق أيّاً من الأخوة المعاش في حالة وجود الأبناء المستحقين.

سابعاً: الوالدين:

يشترط الوالدان نصيبه من المعاش بدون شروط فلم يضع المشرع أي شرط في خصوصهما من الحاجة أو الإعالة.

ثامناً: أنصبة المستحقين للمعاش:

حدد المشرع هذه الأنصبة وهي ليست كالأنصبة الشرعية، وإن كان يجوز حجب بعض المستحقين في المعاش في حالة توافر من هم أولى منهم بالمعاش.

جدول توزيع المعاش على المستحقين :

م	المتحق عن المعاش	الانصبة المستحقة في المعاش			
		الارملة او الزوج	الاولاد	الوالدين	الاخوة والاخوات
١	ارملة او زوج وولد واحد او اكثر	$\frac{1}{2}$ ويوزع بالتساوي في حالة التعدد	$\frac{1}{2}$ ويوزع بالتساوي في حالة التعدد	-	-
٢	ارملة او زوج وولد او الوالدين	$\frac{3}{4}$	-	$\frac{3}{4}$ لأبيهما او كليهما بالتساوي	-
٣	ارملة او زوج او اخت او اخ او اكثر	$\frac{3}{4}$	-	-	$\frac{1}{4}$ لأبيهم او لهم جميعا بالتساوي
٤	ارملة او زوج فقط	$\frac{3}{4}$	-	$\frac{1}{4}$ لأبيهما او كليهما بالتساوي	-
٥	ارملة او زوج وولد او اكثر ووالد او الوالدين	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$ لأبيهما او كليهما بالتساوي	-
٦	ولد واحد	-	$\frac{3}{4}$	-	-
٧	اكثر من ولد	-	كامل المعاش ويوزع بالتساوي	-	-
٨	ولد واحد ووالد او الوالدين	-	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$ لأبيهما او كليهما بالتساوي	-
٩	اكثر من ولد ووالد او الوالدين	-	$\frac{6}{5}$	$\frac{1}{5}$ لأبيهما او كليهما بالتساوي	-
١٠	والد واحد او الوالدين	-	-	$\frac{1}{2}$ لأبيهما او كليهما بالتساوي	-
١١	اخ او اخت او اكثر	-	-	-	$\frac{1}{2}$ لأبيهم او لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي

أحوال قطع المعاش ووقفه وعودته بعد قطعه وأحوال الجمع بين المعاش والدخل والمنح

أولاً: وقف صرف المعاش:

يعني وقف صرف المعاش حدوث ظروف معينة ينتفي معها شرط الحاجة الفعلية للمعاش، على أن يعود الحق في صرف المعاش إذا انتهت هذه الظروف. نص القانون على حالات وقف المعاش.

الحالة الأولى: وقف صرف المعاش للالتحاق بأي عمل:

الالتحاق بأي عمل أيًا كان نوعه يمكن أن يؤدي لوقف صرف المعاش، وذلك بشرط أن يكون الدخل الصافي من العمل يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق. ويقصد بالدخل الصافي هنا مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي والضرائب.

الحالة الثانية: مزاولة مهنة لمدة تزيد عن خمس سنوات متصلة:

سواء كانت المهنة تجارية أو غير تجارية، المهم أن تكون منظمة بقوانين أو لوائح، وهنا لم يشترط القانون الحصول على دخل معين من المهنة ولكنه اكتفى بالاستمرار في ممارستها مدة خمس سنوات متصلة فاعتبرها قرينة كافية على حصوله على دخل منها يفوق المعاش. واضح من ذلك أن الدخل لابد أن يكون ناتجاً عن العمل أو المهنة وليس ريع عقارات أو ممتلكات. إذا توافرت أي من الحالتين السابقتين يوقف صرف المعاش ما لم يوجد أحد حالات الجمع بين المعاش والدخل الناتج عن العمل أو المهنة.

عودة المعاش بعد وقفه

إذا ترك المستحق العمل أو المهنة يعود إليه الحق في صرف المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة أو العمل.

ثانياً: قطع المعاش

ويقصد بالقطع هنا انتهاء حق المستحق في صرف المعاش، وقد حددت حالات وأسباب القطع.

وهذه الحالات هي:

- ١- **وفاة المستحق**: حيث ينقطع المعاش عن هذا المستحق ولا ينتقل لورثته الشرعيين، فالمعاش لا يورث، وإن كان يمكن أن يحدث رد وارتفاع نصيب بعض المستحقين الآخرين من جراء هذا القطع.
- ٢- **زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخ**: حيث تنتهي الإعالة هنا من جانب صاحب المعاش المتوفى، وتنتقل الإعالة إلى الزوج الجديد، الذي عليه الإنفاق على زوجته، ولكن هل يشترط أن يكون الزواج رسمياً حتى يصلح سبباً للقطع، أم يمكن أن يكون عرفياً؟ يقرر بعض الفقه أن الزواج العرفي يصلح سبباً للقطع هنا، فالمشرع لم يشترط إثبات الزواج بطريقة رسمية. كما أن التشدد في الإثبات الرسمي للزواج قد يشجع البعض على التحايل وعقد الزواج في الشكل العرفي للاستمرار في صرف المعاش.
- ٣- **بلوغ الابن أو الأخ ٢٦ سنة**: إلا إذا كان عاجزاً عن الكسب، أو ملتحقاً بالتعليم العالي أو حاصلاً على مؤهل عالي ولم يعمل حتى سن ٢٦ سنة أيهما أقرب، ويستمر صرف المعاش للطالب الذي بلغ السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة، وكذلك الحاصل على مؤهل أدنى من المؤهل العالي حتى يلتحق بعمل أو يبلغ سن ٢٤ سنة أيهما أقرب.
- ٤- **توافر شروط استحقاق معاش آخر**: حيث أن القاعدة عدم جواز الجمع بين أكثر من معاش إلا بعض الاستثناءات.

ثالثاً: قاعدة عدم جواز الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل

🔴 **القاعدة** ← حظر الجمع بين أكثر من معاش. ويلاحظ أن حظر الجمع بين أكثر من معاش يسري إذا كانت المعاشات مصدرها أحكام قانون التأمين الاجتماعي وكانت قد استحققت من أحد الصندوقين - صندوق التأمين والمعاشات للعاملين بالدولة أو صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام أو الخاص - أو منهما معا وكذلك المعاش الذي يستحق من الخزانة العامة. ومؤدى ذلك أن حظر الجمع بين أكثر من معاش لا يمتد إلى المعاشات التي تستحق من جهات غير الوارد ذكرها بالنص مثل التي تستحق من النقابات أو الجمعيات والأندية.

🔴 **إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش مما لا يجوز الجمع بينهم فلا يستحق إلا معاشاً واحداً وفقاً للترتيب الآتي:**

- ١- المعاش المستحق عن نفسه.
- ٢- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
- ٣- المعاش المستحق عن الوالدين.
- ٤- المعاش المستحق عن الأولاد.
- ٥- المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.

🔴 **استثناء من أحكام الحظر السابق** ← يجمع المستحق للمعاش بين الدخل من العمل أو المهنة أو المعاشات في الحدود الآتية:

- ١- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
- ٢- يجوز للأولاد ذكوراً أو إناثاً الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم بدون حدود.
- ٣- للأرملة أو الأرملة حق الجمع بين معاشها عن زوجها ومعاشها بصفقتها منتفعة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، ولها كذلك الجمع بين دخلها من عملها أو مهنتها ومعاشها عن زوجها وذلك بدون حدود.
- ٤- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وبدون حدود.
- ٥- يجمع المستحق بسبب بلوغ سن التقاعد بين معاشه ودخله من العمل الذي التحق به دون حدود، وذلك كله طبقاً للمادة (١٠٤).

🔴 **قد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه المادة، وبالتالي يجوز الجمع الآن بين المعاش المبكر والدخل الناتج من العمل بدون حدود.**

رابعاً: عودة الحق في المعاش لبعض من قطع عنهم

وأحوال استحقاقه لمن لم تتوافر شروطه إلا في لحظة لاحقة على الوفاة

الحق في المعاش يعود بعد قطعه لكل من :

- ١- **الأرملة:** وذلك إذا طلقت من زوجها الثاني أو تزلمت، ولم تستحق عن الزوج الثاني أي معاش، وتحصل على نصيبها من معاش زوجها السابق كاملاً، وينقص نصيب الآخرين بقيمة نصيب الأرملة.
- ٢- **البنت أو الأخت:** إذا طلقت البنت أو الأخت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، منحت كل منهن ما كانت تستحقه من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث. ولا صعوبة بالنسبة للبنت فسواء كانت متزوجة لحظة وفاة الأب، أو كانت غير متزوجة فإنها يعود إليها الحق في المعاش إذا طلقت أو تزلمت، وذلك لأنها تستحق المعاش دون اشتراط إعالتها فعلاً. أما الأخت فإنها إذا كانت متزوجة لحظة وفاة الأخ فإنها لا تستحق معاشاً أصلاً، ولكن إذا طلقت أو تزلمت بعد وفاة الأخ فلها الحق في صرف نصيبها من المعاش ما دامت كانت توجد إعالة فعلية من المتوفى لها قبل زواجها.
- ٣- **عجز الابن أو الأخت عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش:** إذا ثبت عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه فإنه يحق لكل منهم صرف ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث .

٤ **التحاق الابن أو الأخ بأحد مراحل التعليم:** والتي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس، ولم تكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في تاريخ وفاة المورث. وبشرط ألا يتجاوز السادسة والعشرين من العمر.

٥ **المجند الذي يوقف أجره:** إذا التحق الابن أو الأخ بالتجنيد الإلزامي وترتب على ذلك وقف الأجر الذي كان يحصل عليه من جهة عمله فإن له الحق في عودة المعاش **بشرطين:**

الشرط الأول ← ألا يكون قد جاوز السادسة والعشرين من العمر.

الشرط الثاني ← ألا يكون نصيبه قد رد على باقي المستحقين بعد قطعه. وهذا يفترض استحقاق أبيهما للمعاش ثم قطعه ثم محاولة إعادة صرفه مرة ثانية.

س ١٨: ما المقصود بمنحة الزواج ؟

خامساً: المنح:

قرر المشرع منحة الزواج للبنت أو الأخت ومنحة قطع المعاش للابن أو الأخ، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة فقط

منحة الزواج:

تستحق البنت أو الأخت في حالة قطع المعاش للزوج منحة تساوي المعاش المستحق مدة سنة بحد أدنى مقداره ٥٠٠ جنيه، ولا تستحق المنحة إلا مرة واحدة. والحكمة من ذلك مساعدة البنت أو الأخت في نفقات الزواج، ولا تستحق إلا مرة واحدة طوال العمر.

منحة قطع معاش الابن أو الأخ:

تصرف للابن أو للأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى ٥٠٠ جنيه، ولا تصرف المنحة إلا مرة واحدة،

وتصرف هذه المنحة وفقاً للقواعد الآتية:

- ١- تحسب المنحة بما يساوي مجموع المعاش المستحق عن سنة شاملاً ما أضيف إليه من زيادات وإعانات حتى تاريخ قطع المعاش.
- ٢- إذا كان نصيب الابن أو الأخ في المعاش موقوفاً كله أو جزء منه فتحدد قيمة المنحة على أساس قيمة المعاش المستحق كاملاً.
- ٣- لا يدخل في تحديد قيمة المنحة جزء المعاش الذي آل للابن أو الأخ بسبب إيقاف معاش مستحق آخر.

سادساً: تقادم الحقوق التأمينية:

يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون

في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وإذا قدم الطلب بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش

اعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف ويسقط الحق في صرف باقي الحقوق .

تعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقي المبالغ المستحقة وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد.

قد قضت محكمة النقض بأن ← التقادم ينقطع بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذ تقدم أحدهم بالطلب في الموعد المحدد، كما قضت بأن المدة ليست تقادماً وإنما هي مدة سقوط لا يجري عليها ما يجري على مدد التقادم من أحوال الوقف أو الانقطاع.

المخاطر التأمينية الأخرى في القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ تأمين إصابات العمل

مفهوم تأمين إصابات العمل

لحسن فهم أحكام ونظام تأمين إصابات العمل لابد أن نتعرض لتاريخ سريع لهذا النظام حتى نصل للمرحلة الحالية: فتأمين إصابة العمل ليس وليد اليوم ولا الأمس القريب، فالفكرة تراود المهتمين بأمر حماية العمال والمحافظة على حقوقهم عشية إنتشار الآلة والميكنة في عملية التصنيع.

لم يكن نظام المسؤولية القانونية التقليدي بكاف لتعويض العمال تعويضاً شافياً إذا وقع الخطر وحل المكروه، إذا أن إجراءات التقاضي لن تنتهي بين عشية وضحاها ولا إثبات الخطأ بالأمر الهين. لأجل ذلك فقد تطور الفكر القانوني وبدأ العدول عن قواعد المسؤولية الشخصية إلى قواعد المسؤولية الموضوعية، فبعد أن كان على العامل إثبات خطأ صاحب العمل كسبب للضرر الذي أصابه، أصبح صاحب العمل مسؤولاً مسؤولية موضوعية. ولم يعد العامل مطالباً بإثبات خطأ صاحب العمل الذي أصبح مسؤولاً على أساس تحمل التبعة، أي على أساس وقوع الضرر وحده. ولكن هذا التطور لم يكن كافياً لتغطية تلك المخاطر التي تهدد العامل من جراء استخدام الآلات لقيامها على الطابع الفردي. ولذا كان من الضروري البحث عن وسيلة جماعية تشريعية، وهنا وجد المشرع نفسه مدفوعاً وبقوة نحو خلق نظام قانوني عام لحماية العامل من المخاطر الكثيفة للآلات المعقدة، واقترب من الموضوع لأول مرة سنة ١٨٩٨ في فرنسا بإصدار أول قانون خاص بحوادث العمل تلاه قانون خاص بأمراض المهنة.

في مصر فقد ظهرت إرهابات حماية العمال من هذه المخاطر قبل الثورة فصدر أول قانون يعالج حوادث العمل تحت رقم ٦٤ لسنة ١٩٣٦ وكان قاصراً على عمال المحلات الصناعية والتجارية، هذه التشريعات جميعها اعتمدت على فلسفة واحدة وانطلقت نحو تحقيق هدف واحد، فقد ارتكزت على مسؤولية صاحب العمل عن الأضرار التي تصيب عماله لحوادث العمل وأمراض المهنة دون حاجة لإثبات خطأ من جانبه هذا أولاً. وثانياً: لا يستطيع صاحب العمل أن يدفع مسؤوليته بنفي خطئه، أو إثبات السبب الأجنبي. وثالثاً: يعفى العامل من عبء إثبات رابطة السببية بني العمل والضرر نتيجة لإعمال عدة قرائن قانونية. ورابعاً: يقدر المشرع التعويض المستحق للمصاب جزافاً.

المرحلة الحالية لتطوير نظام التأمين الاجتماعي:

برغم تطور الفكر القانوني وسن القوانين التي تنظم هذا النوع من التأمين إلا أنها كانت غير كافية، وظهرت حالات حرجة أوحى للجميع بأن النظام الأمثل ليس في النظم الموجودة، فإقامة دعوى للحصول على الحق بعد سنوات أمام المحاكم لا يعوض ولا يجبر الضرر كلية. لذا فإن تنظيم هذا التأمين من جانب الدولة على شكل تأمين جماعي لكل العمال يحقق لهم الأمان الكافي ما دام أنهم سيحصلون على كامل حقوقهم دون رفع أي دعوى، وما دامت قد تحققت كافة الشروط المنصوص عليها في التشريعات، على أن يعتمد هذا النظام في تمويله على اشتراكات دورية لأصحاب الأعمال وحدهم فيه، أو تشارك الدولة بجزء فيه.

المستفيدون من تأمين إصابات العمل ومصدر تمويله

المستفيدون من تأمين إصابات العمل

- ١- **العاملون بالقطاع الحكومي** ← ويدخل تحت هذه الفئة العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات (قطاع الأعمال العام).
- ٢- **العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل** ← المتوافر بشأنهم الشروط.
- ٣- **المشتغلون بالعمال المتعلقة بخدم المنازل** ← فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة.
- ٤- **هذا التأمين يسري استثناءً** ← على العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة.

مصادر تمويل تأمين إصابات العمل

المصادر:

- 🕒 **المصدر الأول** ← الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها أصحاب الأعمال.
- 🕒 **المصدر الثاني** ← ريع استثمار هذه الاشتراكات.
- 🕒 يعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم. إذا كانوا (المؤمن عليهم) لا يتقاضون أجراً، والمشار إليهم في هذا الاستثناء هم العاملون الذي تقل أعمارهم عن ١٨ سنة، والعاملين المتدرجين، والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة، فيسقط التزام أصحاب الأعمال بأداء الاشتراكات عنهم إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.

نسب الاشتراكات:

حدد المشرع نسب الاشتراكات وهي كالآتي :

- ١- اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (١%) من اجر الاشتراك للعاملين بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل .
- ٢- اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (٠.٥%) من اجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتي تصل الي (١%) تبعاً لمخاطر نشأة المنشأة .
- 🕒 تلتزم وحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع الاعمال العام بصرف تعويض الاجر ومصاريف الانتقال في حالة الصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها بواقع النصف .
- 🕒 **وينتزع من هذا النص أن :**
- ١- هذه الاشتراكات يلتزم بها أصحاب الأعمال وحدهم، ولا يلتزم العاملون المؤمن عليهم بشيء.
- ٢- وحد المشرع نسب الاشتراكات اياً كانت طبيعة العمل المسدد للمؤمن عليه اي حسب نوع العمل الذي يتخصص فيه رب العمل فهي ١% اجر الاشتراك للعاملين لديه مادام المؤمن عليه غير خاضع لقانون التأمين الصحي الشامل .

نسب الاشتراكات في حالة وجود رعاية طبية خاصة:

- 🕒 تخفض نسب الاشتراكات بواقع النصف، وبذلك فإن المشرع قد راعى مسألة قيام بعض جهات العمل بتقديم رعاية صحية خاصة بها، سواء كانت في مستشفيات تتبعها مباشرة أو في مؤسسات صحية متعاقدة معها، لأجل ذلك فقد خفض قيمة الاشتراكات بواقع النصف في حالي الدولة وقطاع الأعمال والهيئات العامة، ولا يكون هذا التخفيض سارياً إلا بعد أن ترخص الهيئة العامة للتأمين الصحي لرب العمل بتقديم الرعاية الطبية للعمالة بشكل خاص.

س ١٩ : اذكر المخاطر التي يغطيها التأمين ضد إصابات العمل مع تناول أحد هذه المخاطر بالتفصيل ؟

المخاطر التي يغطيها التأمين ضد إصابات العمل

🔍 **المقصود بإصابة العمل** - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (١) المرافق، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

🔍 طبقاً لهذا التعريف التشريعي فإننا بصدد أنواعاً متميزة من المخاطر مغطاه بتأمين إصابات العمل، هي المخاطر الناجمة عن أمراض المهنة، وحوادث العمل، والإصابة الناتجة عن الإرهاق أو الإجهاد، وحوادث الطريق، ونتناول هذه المخاطر الأربعة بادئين بحوادث العمل.

حوادث العمل

🔍 يشترط لإعتبار الحادث إصابة عمل، **شروط ثلاثة لا بد من تحققها وهي:**

- ١- **الشرط الأول :-** أن نكون بصدد حادث.
- ٢- **الشرط الثاني :-** أن توجد صلة بين الحادث والعمل (علاقة سببية).
- ٣- **الشرط الثالث :-** ألا تكون الإصابة ناتجة عن خطأ عمدي أو سوء سلوك فاحش من العامل.

المقصود بالحادث

🔍 الشروط التي ما زال ينعقد عليها الإجماع فهي أن يؤدي الحادث إلى المساس بجسم الإنسان، وأن يكون مباغتاً، أما الشروط التي تواجه معارضة أو تكاد تكون قد هجرت فهي أن يكون الفعل ناشئاً عن سبب خارجي، وأن يكون عنيفاً وأخيراً أن يكون غير عادي.

الشرط الأول : أن يمس بجسم المؤمن عليه:

🔍 لا يعتبر الفعل حادثاً إلا إذا أضر بجسم آدمي أي جسم إنسان أو حياته وعلى ذلك فإن الفعل الذي لا يمس جسم العامل، بل يقتصر على الإضرار بماله، كتمزيق ملابسه أو كسر نظارته الطبية أو ضياع نقوده لا يعتبر حادثاً، ولا يعتبر حادث أيضاً الضرر الأدبي الذي له أحكامه وقواعد تقيره. ولا يشترط لإتمام الحماية التأمينية عن هذا الخطر أن يقع الحادث نتيجة إحتكاك مادي بين جسم العامل والآلة المسببة للحادث أو أي شيء آخر، فالمساس يعني ترك آثاراً خارجية أو داخلية تؤثر على العامل في حياته أو في عمله. ويستوي في هذا الخصوص أن تكون الإصابة ظاهرة محسوسة أم خفية غير ملموسة.

الشرط الثاني : أن يكون الفعل مباغتاً أو مفاجئاً:

🔍 يعني ذلك أن الفعل لا يعتبر حادث عمل إذا وقع في فترة زمنية بطيئة وغير محسوسة وكذلك الأفعال التي يمكن تحديد لحظة بدايتها أو نهايتها، فالفعل يعتبر حادث عمل متى وقع فجأة، أي يبدأ وينتهي في فترة وجيزة، حتى ولو ظهرت آثاره الضارة بالجسم بعد فترة، فالمفاجأة أو المباغتة تتعلق بالفعل وليس بالضرر.

🔍 **الفعل المباغت قد يكون إيجابياً**، وقد يتحقق بالإمتناع والسلب مثل عدم توصيل الأوكسجين إلى الغواص أو عامل المنجم.

🔍 **قد وجه بعض الفقه النقد لهذا الشرط** لأن إشتراط صفة المفاجأة قد يؤدي لضياع حقوق العامل، ففي حالة عدم توافرها، وعدم وجود المرض المصاب به العامل ضمن قائمة الأمراض المهنية لن يجد العامل أي حماية تأمينية له، ورغم أن الإصابة أو المرض كان بسبب العمل، كما أن بعض الإصابات قد لا يشعر بها العامل لحظة وقوعها أو قد تتأخر نتائجها المرضية كثيراً، ولا يعرف العامل متى وقعت له الإصابة.

🔴 **يبدو أن القضاء ما يزال على ولائه لهذا الشرط**، حيث قضى بأن النوبة القلبية التي تصيب حكم مباراة كرة الماء تعتبر ناجمة عن إصابة عمل، متى ثبت من الكشف الطبي أنها نتيجة إثارة المباراة التي تمت في جو مثير، فضلاً عن الروح العدائية التي لازمت لاعبي الفريقين، مما أخضع الحكم لتوتر عصبي على درجة كبيرة من الجسامة، بحيث طبع المباراة بخصيصتي العنف والمباغطة المميزتين للحادث.

🔴 **كما قضى بعدم اعتبار المرض النفسي حادث عمل** لأن الإصابة به لم تكن نتيجة حادث وقع بغتة وإنما كانت وليدة حالة مرضية استمرت لديه فترة من الوقت، وأن فقد حاسة الشم الناتج عن استنشاق الغبار والغازات والأتربة طوال سنوات عديدة قضاها العامل في ممارسة عمله لا يعتبر حادث عمل لأن سبب فقدان هذه الحاسة ليس فعلاً مفاجئاً بل سلسلة من الأفعال البطيئة التي لا يمكن تحديد بدايتها ونهايتها، ولا تعتبر إصابة علم مرض العامل بالربو الشعبي المزمن وضعف الإبصار الشديد لأن أوراق الدعوى لم تكشف عن أن الإصابة قد اتسمت بصفة المباغطة.

الشرط الثالث : أن يكون الفعل ناشئاً عن سبب خارجي:

🔴 هذا الشرط يقتضي أن تكون الواقعة التي أدت إلى الإصابة ذات أصل خارجي أي بفعل قوى خارجية بعيدة عن جسم الإنسان، وهذا ما يميز الحادث عن المرض، فالمرض ينشأ عن سبب داخلي من جسم المريض نتيجة إعتلال أو اضطراب أحد أعضائه، أما الإصابة أي الحادث فإن سببه يأتي من خارج الجسم المصاب. وتطبيقاً لذلك لا تعتبر أمراض القلب (جلطة الشرايين مثلاً) أو الانفصال الشبكي أو انفجار الزائدة الدودية أو الربو أو الإغماء أو المرض النفسي من إصابة العمل، لأنها وإن وقعت بغتة إلا أنها ترجع لسبب داخل الجسم، فالحادث لابد وأن يكون مصدره خارجي مثل إصابات الحريق والجروح والإختناق.

وهذا الشرط محل انتقاد الفقه لسببين :

🔴 **السبب العلمي** يدور حول أن كثيراً من هذه الإصابات والتي ترفض المحكمة التعويض عنها تحدث بسبب العمل، فالعامل الذي يتطلب عمله التحديق في بعض الأشياء الدقيقة تحت ضوء معين قد يصاب بانفصال شبكي من جراء ذلك.

🔴 **السبب الإنساني** يتمثل في أن العامل قد يجد نفسه بغير تعويض، فالإصابة ناتجة عن سبب داخلي فلا تعد حادث عمل، وليست مدرجة ضمن أمراض المهنة طبقاً للجداول المعتمدة على سبيل الحصر.

🔴 يبدو أن القضاء الفرنسي قد أخذ بمفهوم واسع لإصابة العمل، حيث لم يشترط أن تكن ناتجة عن سبب خارجي، فقد اعتبرت المحكمة أن جلوس الطيار بصفة دائمة أثناء الطيران في وضع واحد مما عجل بحدوث الأزمة القلبية التي وقعت له تعتبر من قبيل حوادث العمل.

🔴 هذه الشروط الثلاثة لازمة لاعتبار الحادث إصابة عمل، وكان بعض القضاء يشترط بجانب ذلك أن يتصف الفعل بالعنف أي أن ينشأ من أفعال عنيفة كالسقوط والإرتطام أو الاصطدام، كما يشترط أن يتصف بالصفة غير العادية للفعل، أي أن يكون سبب حدوث الواقعة التي أدت للإصابة غير عادي، وقد هجر هذين الشرطين تماماً، ولم يعد لهما وجود ضمن شروط حادث العمل.

س ٢٠ : يشترط لأعتبار حادث العمل إصابة عمل أن يقع الحادث أثناء العمل أو بسببه . أشرح ذلك ؟

وقوع الحوادث أثناء العمل أو بسببه

🔴 يشترط لتغطية الواقعة بتأمين إصابة العمل أن توجد علاقة سببية بين الحادث والعمل الذي يقوم به العامل، وقد حصر المشرع، هذه العلاقة في ضرورة أن يقع الحادث إما أثناء العمل وإما - إن لم يكن أثناء العمل - فبسبب العمل

س ٢١: اكتب في وقوع الحادث أثناء العمل ؟

أولاً: وقوع الحادث أثناء العمل

يعد وقوع الحادث الذي تسبب في الإصابة للعامل أثناء ساعات العمل المحددة في المصنع أو في مكان العمل بصفة عامة قرينة على توافر علاقة السببية بين الحادث والعمل، بحيث يكفي للمطالبة بالتغطية التأمينية للحادث ووقوعه أثناء العمل. وتجب ملاحظة أننا بصدد معيارين يستلزم أحدهما الآخر، الأول زمني، وهو أن يقع الحادث أثناء العمل، ويستلزم ذلك المعيار المكاني وهو تواجد العامل في مكان العمل حسب طبيعته.

متى كان العامل في مكان العمل، وفي أثناء العمل، فإن أي إصابة تقع له تكون إصابة عمل حتى لو كانت راجعة إلى قوة قاهرة أو لم يتسبب العمل في حدوثها. وقد قضت محكمة النقض برفض نفي علاقة السببية بين الحادث والعمل حيث وقع الحادث بغير سبب العمل، فقد قتل بعض العاملين زميلهم عمداً أثناء العمل ورفضت هيئة التأمينات التعويض إستناداً إلى أن الحادثة لا يربطها بالعمل صلة ما ولا سبب. وقد رفضت محكمة النقض هذا الدفع وأرست مبدأ هاماً مقتضاه أن نص القانون جاء عاماً شاملاً لأي حادث يقع فيصيب العامل أثناء تأدية العمل ولو لم تكن بينه وبين العمل علاقة ما.

بذلك فإن القضاء المصري قد بسط مظلة الحماية التأمينية لحالات كان من الممكن أن يختلف البعض حولها،

ووضع أربع حالات أو ضوابط يؤدي انطباق أي منها إلى مد الغطاء التأميني للواقعة:

✓ **الحالة الأولى** ← لا مشكلة فيها وهي التي يتوافر فيها المعيار المكاني (مكان العمل) والمعيار الزمني (أثناء العمل)، ولكن هل يشترط توافر المعيارين معاً، أثير هذا التساؤل بمناسبة وقوع بعض الحوادث أثناء فترات الراحة التي تتخلل ساعات العمل، أو أثناء تناول بعض الوجبات المسموح بها أو أثناء ذهابه للمطعم الملحق بالعمل، لأنها من جهة تدخل في إطار ساعات التواجد المسموح بها، ومن جهة أخرى تكون هذه الأماكن تحت إشراف صاحب العمل وذهاب العامل إليها، لا يخرجها من تبعيته ورقابته وتعتبر حادثة عمل.

✓ مغادرة مكان العمل دون إذن صريح أو ضمني من صاحب العمل فلا تجعل من الإصابة حادث عمل. ولا يشترط في الحادث الذي يقع أثناء العمل توافر رابطة السببية بينه وبين العمل إذ افترض المشرع قيام هذه الرابطة في جميع الحالات التي يقع فيها الحادث أثناء تأدية العمل. كما يعتبر الحادث الذي يقع على العامل في غير أوقات العمل إصابة عمل إذا وجدت علاقة بينه وبين العمل فإذا انتفت هذه العلاقة لا يعتبر إصابة عمل.

✓ **الحالة الثانية** ← فهي التي ينتهي فيها العمل أو الوقت المخصص له، وبدلاً من خروج العامل من تبعية وإشراف صاحب العمل، فإنه مع ذلك يظل تابعاً له، إذ ما يزال يعمل لمصلحته.

✓ **تأتي الحالة الثالثة والرابعة** ← لتستكمل دائرة الحماية حول العامل، إذ أن طبيعة كثيراً من الأعمال يستلزم فترة إعداد قبيل بدء العمل من إرتداء الملابس أو تجهيز الأدوات، وقد يقع الحادث خلالها. فكل هذه الحالات يكون مبرراً تماماً وجود العامل في المشاة واستعداده لبدء أو إنهاء العمل، ويكون كل حادث يصيب العامل خلال هذه الفترات داخلاً في نطاق الحوادث المغطاه بتأمين إصابات العمل.

ثانياً: وقوع الحادث بسبب العمل

قد لا يقع الحادث أثناء العمل، بل يقع الحادث في غير هذه الأثناء، ولكن يثبت من الوقائع أنه لو لا العمل ما وقع الحادث، بمعنى أن الحادث وقع بسبب العمل. هنا أيضاً، فإن المشرع قد أدخل هذه الحالة تحت الغطاء التأميني لحوادث العمل حتى لا يتحمل العامل وحده مغبة هذه الأضرار، ولكن بشرط أن يثبت العامل وجود علاقة السببية بين الحادث والعمل. ويجب أن نفرق بين وقوع الحادث بسبب العمل ووقوع الحادث بمناسبة العمل، مثل قيام العامل - أثناء فترة أجازته - بالاشتراك الإختياري في الرحلة الإختيارية التي قام بها فريق الجواله بالشركة للشواطئ، ثم وفاته غرقاً في البحر، أو يشترك في بعض الألعاب بالمكان فتحدث له إصابة، فهذه الإصابة لم يكن السبب فيها العمل، فلا تلازم بين أداء العمل ومكانه وزمانه وبين وقوع الحادث.

❖ قد قضت محكمة النقض بأن جعل المشرع إصابة العمل رهناً إما بوقوع الحادث أثناء تأدية العمل ولو في غير الساعات المحددة له متى كان أدائه لمصلحة صاحب العمل وبغض النظر عن قيام رابطة السببية بين الحادث وبين العمل.

❖ أن يكون العمل هو سبب وقوع الحادث للعامل ولو لم يقع أثناء تأديته، وإما أن يقع الحادث أثناء ذهاب العامل في طريقه إلى مقر العمل أو عند عودته منه شريطة أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو إنحراف عن هذا الطريق، ولما كنا ذلك.. فإنه لا يعتبر إصابة عمل إذا وقع الحادث خلال فترة أجازة استثنائية بدون مرتب حصل عليها العامل.

❖ يخرج من نطاق إصابة العمل في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي استشهاد العامل في العمليات الحربية أثناء فترة تجنيده، حيث يخضع في هذه الحالة لقانون المعاشات الخاص بالقوات المسلحة، كما يخرج من هذا النطاق أيضاً الحوادث التي تقع أثناء الإضراب، لأن العامل عند الإضراب ليس في وقت العمل، بل متوقف عنه، حتى لو تواجد في مكان العمل فإن ذلك ليس بقصد العمل. أما القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٤ فإنه يعتبر الإصابة التي تقع للعاملين المنتفعين بأي من قوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية بسبب الإعتداءات العسكرية إصابة عمل في تطبيق أحكام هذا القانون.

ألا تكون الإصابة ناجمة عن خطأ عمدي أو سوء سلوك فاحش من العامل لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتية:

أ- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

ب- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

أولاً: تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه

❖ إذا تعمد العامل إصابة نفسه - لأي سبب كان- فإنه لا يستحق التعويض المقرر لإصابة العمل، والقول بغير ذلك فيه فتح الباب للإلتفاف حول أحكام القانون ومخالفة للقواعد الأساسية في مجال التأمين والتي لا تجيز التأمين ضد الخطأ العمدي أو التدليس.

❖ ويثبت تعمد العامل إصابة نفسه عن طريق تحقيق إداري يجري بمعرفة السلطة المختصة ببيان ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا، كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب وتوافي الجهة المختصة الهيئة بصورة من التحقيق، وإذا كان الأصل هو حرمان العامل من حقوقه التأمينية الخاصة بإصابات العمل في حالة تعمدته الإضرار بنفسه، فإن المشرع قد استثنى **حالتين من هذا الأصل:**

الحالة الأولى: إذا ترتب على الإصابة وفاة العامل:

❖ هنا يجب أن يكون واضحاً في الأدهان أن الإستثناء يتعلق بإصابة عمدية ترتب عليها وفاة، ولم تكن الوفاة مقصودة أساساً، بل أنها جاءت من مضاعفات الإصابة أو خطورتها غير العادية. أما تعمد الوفاة- أي الإنتحار- فله حكم خاص، إذ يكاد يجمع الفقه والقضاء في مصر على استبعاد هذه الحالة من نطاق هذا الاستثناء ومنبع ذلك أنه لا علاقة بين العمل والإنتحار، فالإنتحار عمل إرادي يقع دون قوة خارجية، كما يلاحظ أنه يملك التفرقة بين الإنتحار الإرادي والذي لا يغطي تأمينياً والإنتحار غير الإرادي والذي ينتج عن حالة مرضية نشأت نتيجة ظروف العمل.

الحالة الثانية: إذا ترتب على الإصابة عجز مستديم تزيد نسبته عن ٢٥% من العجز الكامل:

❖ قد وضع المشرع ذلك الاستثناء لإعتبارات إنسانية تتعلق بأسرة العامل في حالة عجزه بنسبة تزيد عن ٢٥%، ويحق للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته ويقدم الطلب إلى الهيئة المختصة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره.

ثانياً: حدوث الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب

سوء السلوك الفاحش المقصود وهو خطأ ذا خطورة إستثنائية، يرجع إلى القيام بعمل أو ترك إرادي (مقصود) له، مع إدراك فاعله لخطورته، وينتفي وجود أي سبب يبرره، ويتميز هذا الخطأ بإنعدام القصد الذي يجب توافره في الخطأ العمدي.

يستخلص من هذا التعريف أن: يجب توافر شروط خمسة للقول بوجود خطأ غير مغتفر، وتختلف أحدها يعني أن الخطأ يكون مغتفراً ومغطى تأمينياً، هذه الشروط تتلخص في ضرورة:

١- **الشرط الأول :- أن يكون الخطأ ذا خطورة إستثنائية:** أي أن مقارفة الفعل يترتب عليه حدوث الإصابة أو وقوع الحادث مع مخالفة إتيان الفعل للقواعد والإحتياجات، وذلك مثل السائق الذي يجهل أبسط قواعد المرور ويترتب على ذلك الإصابة.

٢- **الشرط الثاني :- أن يكون مرتكب الخطأ مدركاً للخطر وعالماً به :** وهذا يعني أنه يعي ما يفعل، ويدرك الآثار الناتجة عن فعله ويقصد ذلك، فشرط العلم وإدراك الخطورة لا يمكن الاستغناء عنه هنا، وهذا يقتضي الإلمام بالقواعد والأصول الفنية والإحتياطية للمهنة.

٣- **الشرط الثالث :- اتجاه إرادة العامل إلى ارتكاب الفعل أو الترك :** أي أن يكون له الخيار في الإتيان أو الترك، ثم يختار إتيان الخطأ، ويجب أن نستبعد من هذا النطاق الإهمال وعدم الإنتباه.

٤- **الشرط الرابع :- عدم وجود ما يبرر إتيان الفعل أو الترك :** فلو وجد مبرر لذلك لارتفعت شروط الخطأ غير المغتفر ولرجعنا لمنطقة الأمان، فلو ارتكب العامل الفعل أو الترك لتفادي خطر آخر لإنعدام وجود الخطأ غير المغتفر.

٥- **الشرط الخامس :- وأخيراً يشترط ألا يقصد العامل أحداث الضرر:** وهو ما يفرق هذه الحالة عن حالة الخطأ العمدي، فهنا العامل لم يقصد النتيجة التي انتهى إليها فعله وهو الإصابة. وقد ضرب المشرع أمثلة لذلك:

أ- **كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات :** وهذا لأن تناول السكرات في ذاته رذيله، فإذا ترتب عليها إتيانه بفعل ترك إصابة لديه فإنه يعد خطأ غير مغتفر من جانبه، فإذا ثبت أن الإصابة كان السبب فيها حالة السكر هذه، أو إشتراك مع السكر عوامل أخرى، فإن الفعل بعد خطأ غير مغتفر.

ب- **كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المتعلقة في أماكن ظاهرة في محل العمل :** وهذه الحالة تدل أيضاً على الإهمال أو الرعونة الجسيمة من العامل في إتباع تعليمات المنشأة، خاصة التي تتعلق منها بالوقاية من الحوادث أو الأمراض أو غيره، وبديهي أنه يشترط لتطبيق هذه الحالة أن نكون بصدد تعليمات أمان ووقاية ومعلقة في أماكن ظاهرة في المنشأة الصناعية أو الشركة، وأن يخالف العامل ذلك صراحة وبدون مبرر لذلك.

س ٢٢: اكتب في حادث الطريق ؟

حادث الطريق

كثيراً ما يتعرض العمال لحوادث أثناء ذهابهم لعمالهم أو إيابهم منها، وإن حرمانهم من غطاء تأميني وهم في طريقهم لعمالهم أو عائدين منه يمثل إخلالاً جسيماً بحقوقهم وإخلالاً بفلسفة التأمين من إصابات العمل، لذلك فقد نص في المادة الخامسة فقرة (هـ) على أن إصابة العمل تشمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وهو ما نسميه بحوادث الطريق.

لكن ليس كل حوادث الطريق مغطاه تأمينياً، بل إن هناك شروط لإعتبار الحادث هو حادث طريق،

وبالتالي إنطباق أحكام قانون التأمين عليه وهذا ما نراه في الشروط الآتية:

🕒 **الشرط الأول** ← ضرورة أن يقع الحادث في طريق الذهاب للعمل أو العودة منه.

🕒 **الشرط الثاني** ← ألا يكون العامل قد توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

أولاً: وقوع الحادث على طريق العمل

- يعني هذا الشرط أن يقع الحادث على الطريق الطبيعي للعمل ذهاباً أو إياباً، وأن يقع خلال المدة الزمنية العادية اللازمة للذهاب (أو للإياب) للعمل، فما هو الطريق الطبيعي؟ وما هو الوقت الطبيعي للطريق؟
- ياخذ المشرع بمعيار زمني لتحديد الطريق الطبيعي** ← وهو فترة ذهاب العامل لمباشرة عمله وعودته منه. ولأن النص جاء خلواً من أي تحديد للمكان الذي يتوجه إليه العامل بعد إنتهاء عمله أو الذي يتوجه منه إلى مكان العمل، فإن الفقه المصري قد اختلف حول تحديد طريق العمل، وهل هو الذي يبدأ أو ينتهي بسكن العامل ومكان العمل؟ أم لا يشترط فيه ذلك؟
- بينما يميل البعض إلى الإعتماد على التحديد المكاني للجهة المقابلة لجهة العمل، وهي مسكنه أو موطنه، لأن الطريق هو مسافة بين نقطتين.
- يميل البعض الآخر إلى الاكتفاء بالتحديد التشريعي للطريق الطبيعي، أي برغبة المشرع في الاكتفاء بالمعيار الزمني دون أي تحديد للنقطة الأخرى المقابلة لمكان العمل، فإذا قضى العامل ليلته في منزل صديق له، أو حفل عرس سهر فيه حتى الصباح وخرج من بيت صديقه من مكان الحفل متوجهاً إلى عمله، فأصيب، فإن الحادث المؤدى إلى الإصابة يعتبر واقعاً خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله، وتعتبر الإصابة إصابة عمل.
- لكن من أين يبدأ وأين ينتهي طريق العمل، وما هو الطريق الطبيعي؟

١) بداية ونهاية الطريق :

- نستبعد أولاً من حوادث الطريق كل حادث يصيب العامل قبل مغادرة مسكنه متوجهاً إلى عمله، وكذلك كل حادثة يصيبه وهو لا يزال في مكان عمله، ونحصر أنفسنا في الوقت الذي يخرج فيه العامل من محل عمله بعد إنتهاء ساعات العمل حتى ينتهي إلى مسكنه أو يخرج من مسكنه متوجهاً إلى عمله.
- لكن التساؤل يثور في حالة تعدد الطرق التي يسلكها العامل للوصول إلى المكان فما هو الطريق الطبيعي؟**
- الإجابة هنا تتوقف على معيار الرجل العادي الذي لو وجد في نفس ظروف العامل المصاب لاتخذ نفس الطريق أم لا، فالطريق الطبيعي هو أقصر الطرق وأكثرها أماناً وسرعة، فإن إختار العامل طريقاً يتميز بالخطورة والمشقة للوصول إلى العمل وترك طرقاً أخرى أكثر سهولة وأقل طولاً، فإن هذا الإختيار لا يكون طبيعياً ولا ينطبق قانون التأمين الإجتماعي على الحادث الذي يقع على مثل هذا الطريق.
- يلاحظ أن وسيلة المواصلات لا تدخل بحسب الأصل في تحديد الصفة الطبيعية للطريق، فلا شيء يمنعه من أن يغير هذه الوسيلة في أي وقت من الأوقات، بشرط ألا تتضمن الوسيلة الجديدة مخاطر زائدة عن سائر الوسائل المتاحة.

٢) الوقت العادي للطريق :

- الوقت العادي هنا هو الوقت الذي يتفق مع بدء العمل أو إنتهائه، أي خلال الزمن العادي اللازم لرحلة الذهاب أو الإياب من العمل، وهو الوقت اليومي الذي يستغرقه العامل حتى يصل إلى عمله أو منزله إياباً عن عمله.
- مثل هذا الوقت يحدد على ضوء مواعيد العمل من جهة الوقت اللازم لقطع المسافة من جهة أخرى، فوقوع الحادث قبل بدء العمل بوقت طويل أو بعد إنتهاءه بزمان طويل يقوم قرينه على أن الحادث قد وقع في غير طريق العمل، وعلى العامل إثبات العكس (إثبات تأخير أو عطل في المواصلات)، ويختلف الأمر إن وقع الحادث أثناء الفترة الزمنية المعهودة لقطع الطريق، فهنا نفترض أننا بصدد حادث طريق ويعفي من عبء الإثبات.

ثانياً : وجوب ألا يكون العامل قد توقف أو تخلف أو انحرف عن الطريق الطبيعي

- ما يسميه الفقه بعوارض الطريق، وهي التي يجب على العامل تلافيها حتى يتمتع بالحماية التأمينية، وقد وضع المشرع المصري ثلاث عوارض تؤدي أي منها لوقوع العامل في المنطقة المكشوفة من التأمين، وهي التوقف أو التخلف أو الانحراف.

- ١- **المقصود بالتوقف** : يعد التوقف خروج عن الطريق الطبيعي من الناحية الزمانية، وهو يعني الكف عن السير مع البقاء على الطريق لسبب عارض، أي أن العامل لم يغير الطريق الطبيعي الذي يتخذه في الذهاب أو الإياب، ولأسباب عارضة توقف العامل عن السير، فاستغرقت رحلته (من أو إلى العمل) وقتاً أطول من الوقت العادي، مع عدم التعديل المكاني للطريق، مثل التوقف لمشاهدة موكب أو إستعراض.

- ٢- **المقصود بالتخلف:** يعني دخول مكان موجود على الطريق الطبيعي، ليس من العادي أن يدخله العامل أثناء رحلته في الذهاب أو الإياب من العمل، وذلك مثل دخوله مقهى أو منزل صديقه أو محل لشراء بعض حاجياته.
- ٣- **المقصود بالإنحراف:** يعني خروج العامل مكانياً عن الطريق الطبيعي، وسلوكه طريقاً آخر أو إتجاه آخر لأي سبب، فهذا يعني أن العامل قد ترك طريقه العادي وسلك طريقاً آخر لغرض ما في نفسه بعيداً عن مقتضيات عمله.

أثر حدوث أحد عوارض الطريق:

كل هذه العوارض تؤدي إلى سحب الغطاء التأميني من العامل إذا وقعت له حادثة أثناء سريان العارض أو بعده، فأي توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعي يؤدي إلى عدم تغطية أي حادث يصيب العامل تأمينياً، وعبء إثبات وقوع أي من هذه العوارض يكون على هيئة التأمينات.

الإعتماد بالباعث على التوقف أو التخلف أو الإنحراف:

لا شك أن تطبيق هذا النص على إطلاقه يؤدي إلى مفارقات كثيرة وإجحاف واضح بحقوق العمال على عكس إرادة المشرع في حماية حقوقهم، فالعامل يحتاج لتدبير بعض لوازم معيشته قبل الذهاب لمنزله، أو يرغب في قضاء صلاته في إحدى دور العبادة، أو تناول مشروب يطفئ ظمأه أو يسطحب إبنه من أو إلى مدرسته، لأجل هذا نستطيع أن نفهم منطق وفلسفة القانون الفرنسي عندما نص على أن أي توقف أو إنحراف، لا يؤدي إلى إستبعاد الضمان إلا إذا كان ذلك بدافع أو باعث شخصي للعامل، أما إذا كان بدافع يتعلق بقضاء الحاجات الضرورية للحياة اليومية فإنه لا يؤثر في سريان الضمان. ويرى أغلب الفقه المصري إمتداد هذا القيد للقانون المصري تمشياً مع روح القانون وفلسفته.

توقف العامل لقضاء حاجة ضرورية أو اجتماعية له يعتبر أمراً طبيعياً وسلوكاً مألوفاً، وبالتالي فلا إصابة التي تحدث له يمكن إعتبارها إصابة عمل، أما تخلفه عن الطريق للذهاب إلى السينما أو لإتمام صفقة أو عمل أو زيارة صديق له فإن ذلك يعد خروجاً عن الطريق الطبيعي، ومن ثم لا يعتبر الحادث الذي يقع له من قبيل إصابة العمل.

تقدير ما إذا كان الباعث على التوقف أو التخلف أو الإنحراف من شأنه أن يجعل مسلك العامل طبيعياً متفقاً مع سلوك الشخص المعتاد، أو شاذاً يتضمن انحرافاً عن هذا السلوك، مسألة قانونية تخضع لما يقرره قضاة الموضوع في شأنها لرقابة حكمة.

نظيفان قضائية:

قد قضى بأن الحادث يعتبر من حوادث الطريق رغم ثبوت توقف العامل في مقهى إذا كان الطريق الذي عليه قطعه طويلاً، أو إذا تعرض العامل لظروف جوية سيئة كالمطر أو الريح. وبالعكس من ذلك قضى برفض اعتبار الحادث من حوادث الطريق في كثير من الحالات التي يتوقف فيها العامل خلال الطريق في مقهى أو في حانة، إستناداً إلى أن توقفه كان مبنياً على دوافع شخصية لا علاقة لها بالعمل.

س ٢٣: ما معنى المرض المهني وماهي الشروط الواجب توافرها في أمراض المهنة ؟

أمراض المهنة

المقصود بالمرض المهني هو "الإصابة بأحد الأمراض الواردة في الجدول المرفق بالقانون والناجمة عن الأعمال المسببة لها طبقاً للنص، خلال مزاولة العامل لمهنته أو خلال سنة من تركه العمل. من خلال هذا التعريف يتضح لنا أن هناك شروطاً ثلاثة لاعتبار المرض مهنيًا ومغطى بالتأمين ضد إصابات العمل، وقبل أن نستعرض هذه الشروط نلاحظ أنه يوجد فرق بين حادث العمل والمرض المهني، حيث أن الأخير يتميز بأنه يظهر بطريقة تدريجية غير محسوسة، وأن مصدره جسم المريض ذاته، أي بسبب داخلي، في حين أن حادث العمل يحدث بطريقة فجائية "بغته"، وبسبب خارجي عن جسم الإنسان.

تظهر أهمية هذه التفرقة من الناحية القانونية في أن حادث العمل متى توافرت شروطه فإنه مغطى تأمينياً دائماً، في حين أن المرض المهني لا يغطي إلا إذا كان مدرجاً بالجدول، وأن يكون ناتجاً عن الأسباب التي حددها المشرع لذل، فلو كانت سبب الإصابة غير ذلك فلا يغطي، أيضاً لو أصيب العامل بمرض غير وارد في الجدول فلا مجال للحديث عن التأمين، لأنه يقع في المنطقة المكشوفة.

والآن نأتي لشروط اعتبار المرض مهنيًا:

- ١- **أن يكون المرض منصوصاً عليه:** أي أن يكون وارد ضمن الأمراض التي ذكرها المشرع في الجدول المرافق للقانون، وهذا الجدول قابل للتعديل بقرار من وزير التأمينات الاجتماعية. وقد حدثت هذه التعديلات بالفعل فلو لم يكن المرض وارداً في هذا الجدول فإنه لا يعد من الأمراض المهنية حتى ولو كان ناتجاً بسبب العمل، وكما نوهنا سلفاً فإن هذا التحديد الجامد للمرض المهني يؤدي دائماً إلى وجود منطقة مكشوفة لا تمتد إليها مظلة التأمينات بالرغم من ثبوت الصلة بين المرض والعمل مما يمثل إفتتاتاً على حق العمال في الحماية التأمينية.
- ٢- **ارتباط المرض بأسباب مهنية:** وهذا قيداً إضافياً، فلا يكفي أن يصاب العامل بأحد الأمراض المحددة في الجدول على سبيل الحصر، بل يجب أن ينتج المرض عن أسباب مهنية معينة نص عليها المشرع، فلو كان ناتجاً عن أسباب أخرى فلا يعتبر مرضاً مهنيًا.
- ٣- **يجب أن يظهر خلال فترة معينة:** هذه الفترة حددها المشرع وهي فترة مزاولة العامل للمهنة أو خلال سنة من تاريخ تركه العمل، فلو كان المرض معاصراً للقيام بمقتضيات الوظيفة، أو حتى ظهر خلال سنة من تاريخ تركه للعمل، فهو مغطى تأمينياً، فإن ظهر المرض بعد ذلك فالأصل أنه لن يتمتع بالحماية طبقاً للنص.

🕒 **استثناء من ذلك** → قد تمتد الحماية لما بعد السنة في حالات معينة اوردتها المادة (٦٥) من القانون الجديد.

🕒 تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التي يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك اذا ظهرت عليه اعراض مرض مهني خلالها سواء كان بلا عمل او كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض .

🕒 يستمر هذا الالتزام بالنسبة للأمراض التي لا تظهر اعراضها الا بعد انقضاء المدة المشار اليها والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد اخذ رأي الهيئة المعنية بالتأمين الصحي .

س ٢٤ : وضع إلي أي مدي يعتبر الاجهاد والارهاق إصابة عمل ؟

الاجهاد أو الإرهاق من العمل

🕒 يعتبر إصابة عمل الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.

شروط اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل "إصابة عمل"

- ١- **أن يكون سن المصاب أقل من ٦٠ سنة:** فإذا تجاوز سن المؤمن عليه الستين عاماً لن يستفيد من هذا التأمين وتتضح الحكمة من ذلك من أن بعد الستين يحال المؤمن عليه للتقاعد لبلوغه السن القانونية، حتى يعطي الفرصة للأجيال الأخرى لتحمل المسؤولية.
- ٢- **أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه ، سواء بذل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو في غيره:** إذا فلن تعتبر إصابة العمل الإصابة الناتجة عن بذل المجهود العادي في العمل بحسب طبيعته، بل لابد أن نكون بصدد مجهود غير عادي، أي إضافي يفوق المجهود العادي.
- ٣- **أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي:**

🕒 هذا يعني قيام الصلة المؤكدة بين العمل المكلف به المصاب وبذل مجهود إضافي، والإصابة، بجانب أن التكليف بالعمل المسبب للإصابة لابد أن إنجازه يتطلب بذل مجهود إضافي وقد حدد القرار حالتين تبرران بذل المجهود الإضافي، تتمثل أولاهما في التكليف بإنجاز عمل في وقت محدد يقل عن الوقت العادي اللازم لإنجازه، والثانية تكليفه بعمل إضافي في نفس وقت عمله الأصلي.

- ٤- **أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية:** وإشترط الارتباط المباشر يعني ضرورة وجود علاقة سببية بين العمل والإصابة.

- ٥- **أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية:** ويبدو أن القرار يبغى من وراء هذا الشرط التأكيد على الطبيعة المرضية لهذا التأمين وذلك بإبعاده عن منطقة الحادث، حيث الأخير يقع بغتة ولا يأخذ فترة بعكس المرض.
- ٦- **أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة:** ولكن ماذا يعني مظاهر مرضية حادة؟ هل حالة متأخرة جداً في المرض أم الإصابة بأمراض معينة.
- ٧- **أن ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية:** نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة، الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة. وقد قصد بهذا الشرط قصر التأمين هنا على هاتين الحالتين فقط مما يمثل تقييداً غير مبرر، وينطبق هنا نفس النقد السابق للتأمين ضد الأمراض المهنية، حيث أن المرض وإن ثبت علاقته بالعمل فهو غير مغطى تأمينياً، ما لم يرد في الجدول. وبالتالي يخلق منطقة مكشوفة من المرض غير مغطاه، مما يشكل إفتتاتاً على حقوق العمال.
- ٨- **ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة:** وهو تزايد لم يكن هناك داعي له، فلو اكتفينا بالشرط الرابع والذي يتطلب وجود ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية لكان ذلك أفضل.

إجراءات التثبت من توافر الشروط السابقة وحقوق المؤمن عليه

١- التزامات رب العمل:

🕒 في حالة وقوع مثل هذه الإصابة على صاحب العمل أن يخطر الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة فور حدوثها، كما يلتزم بإخطار الهيئة المختصة بحالة الإصابة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثها، وحتى يقطع الشك باليقين في كيفية الإخطار، نص القرار على أن يكون الإخطار لجهة العمل والهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض.

🕒 كما يلتزم صاحب العمل أن يرفق بإخطار الهيئة المختصة عن الإصابة المستندات التي تفيد في بحث اعتبار الحالة إصابة عمل وعلى الأخص:

- ١- ما يثبت تكليف المصاب بمجهود إضافي. ٢- تقرير معتمد من صاحب العمل أو ممن ينيبه متضمناً:
- أ- بيان طبيعة عمل المصاب الأصلي. ب- بيان ما كلف به من أعمال إضافية. ج- الملف الطبي للمصاب.
- ٣- الأبحاث والتقارير الطبية عن الحالة المرضية قبل الوفاة مباشرة.

٢- الجهة المختصة بإجراءات البت في مدى توافر الإصابة:

🕒 تنشأ بالهيئة المختصة لجنة تختص بالبت في مدى توافر الشروط، ويكون للجنة طلب أية مستندات أخرى، ترى أنها لازمة لبحث الحالة، كما يكون لها الإستعانة بمن تراه من التخصصات الطبية، ويجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذي تصدره اللجنة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بهذا القرار، وتنشأ بالمركز الرئيسي للهيئة المختصة للجنة لفحص المنازعات تختص بالفصل في التظلمات. وفي حالة رفض هذه اللجنة الطلب يكون لصاحب الشأن حق إعادة التظلم لوزير التأمينات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره.

٣- حقوق المؤمن عليه في حالة الإصابة:

🕒 تتولى الجهة المختصة بالعلاج مباشرة علاج المصاب ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه أو تقع وفاته.

حقوق العامل المصاب بإصابة عمل

التزامات صاحب العمل

- بمجرد حدوث الإصابة فإن على رب العمل أن يتخذ بعض الإجراءات السريعة حتى لا تستفحل الإصابة، فعليه أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب، وإخطار الهيئة المختصة على النموذج الذي تعده لذلك عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقة صورة من هذا الإخطار، وعليه أن ينقل المصاب إلى مكان العلاج المحدد وتقع نفقات الانتقال على عاتق الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر.
- كما يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله بعجزه عن العمل وذلك خلال ٤٨ ساعة من تاريخ تغييبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملاً على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه.
- يكتفي بمحضر تحقيق إداري يجري بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل في حالة وقوع الحادث داخل العمل، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات الإدارية للدولة والهيئات العامة.

الحق في الرعاية الطبية والعلاج

- تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، ويجوز للمصاب طلب العلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك.
- الهيئة المعنية بالتأمين الصحي هي القائمة علي امر العلاج والرعاية الطبية طبقاً لنظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (٢٠١٨/٢).
- مما يجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن إستحقاق العامل المصاب لهذا الحق لا يتوقف على مضي مدة معينة على إشتراكه في التأمين ضد إصابات العمل. بل إن استحقاق المصاب أو ورثته تلك الحقوق مقابل الإشتراكات التي سدها صاحب العمل إلى جهة التأمين الاجتماعي. وتلتزم هذه الجهة بالوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون لمن يري عليه القانون ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم، فلا يجوز أن يضار العامل من إخلال رب العمل بالتزامه.

ماهية العلاج والرعاية الصحية:

- الرعاية الصحية والعلاج تشمل كافة الإجراءات والفحوصات التي يمكن أن يجريها المصاب لتشخيص المرض وعلاجه، مروراً بالفحص بالأشعة والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات والتحاليل وغيرها، كما تشمل أيضاً صرف الأجهزة التعويضية التي تعاون المصاب على الحياة بشكل أقرب للطبيعي.

أماكن ودرجات ومدة العلاج:

- يكون علاج المصاب ورعايته طبياً في إحدى جهات العلاج التي تحددها له الهيئة العامة للتأمين الصحي، وهي غالباً إحدى المستشفيات التابعة لها، ولا يجوز لها أن تجزي هذه الخدمة في العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى إتفاقيات خاصة تكفل حداً أدنى لمستويات الخدمة الطبية. وتلتزم جهة العلاج بإخطار كل من المصاب وصاحب العمل والهيئة المختصة بانتهاء العلاج وما قد يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمصاب أن يطلب إعادة النظر في تقرير إنتهاء العلاج أو تخلف العجز. ويستمر العلاج حتى ولو انتهت خدمة المصاب لأي سبب من الأسباب مثل بلوغ سن المعاش.

- نظراً لأن المشرع لم يحرم المصاب في حالة تعمه إصابة نفسه أو حدوث الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه إلا من تعويض الأجر وتعويض الإصابة، فإنه يكون من حق المصاب أن يعالج على حساب التأمين الصحي ولو كانت الإصابة بخطأ جسيم منه، فالمشرع لم يحرمه من الحق في هذا العلاج، أما إذا كان العامل قد تعمد إصابة نفسه فهو يحرم حتى من حق العلاج طبقاً للقواعد العامة.

أولاً: تعويض الأجر

ينظم قانون التأمينات الاجتماعية الحقوق المالية المقررة للمصاب بإحدى الإصابات، وأول هذه الحقوق وهو الحق في تعويض الأجر، وفكرة هذا الحق تقوم على تأمين مصدر دخل ثابت ودوري للعامل في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب ظروف الإصابة، فالمعروف أن الأجر يحصل عليه العامل مقابل عمل قام به لحساب رب العمل، فإذا لم يقدّم العامل بالعمل المسند إليه فلا يستحق شيئاً من الأجر، ولأن إنقطاع العامل عن العمل الذي يقتات منه لم ينك برغبة شخصية منه بل لظروف خارجة عن إرادته، وهي ظروف الإصابة، والتي يغطيها قانون التأمين الاجتماعي فكان لزاماً على المشرع أن يوفر له ولأسرته مصدر دخل. من أجل ذلك جاء نص المادة ٤٩ ليقرر أن "إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدّد عنه الاشتراك، وبصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لنم يتقاضون أجرهم بالشهر وأسبوعياً بالنسبة لغيرهم. ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.

يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيّاً كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري المسدّد عنه الاشتراك مقسوماً على ثلاثين. وعن قيمة هذا التعويض فهو كما تنص المادة السابقة يعادل أجر العامل المسدّد عنه الاشتراك، ويصرف في مواعيد صرف الأجور حسب كل فئة، أي أسبوعياً أو شهرياً حسب ما هو منصوص أو متعارف عليه. ويستمر صرف هذا التعويض طوال فترة الإصابة مهما طالّت هذه المدة حتى يتم شفاء العامل من إصابته. ولكن يشترط لاستمرار صرف هذا التعويض أن يظل العامل خاضعاً للتأمين الاجتماعي على اعتبار أن العلة في منحة هي حيولة الإصابة بينه وبين أداء عمله، والتعويض يقدر بقيمة الأجر المستحق له والمسدّد عنه الاشتراك، لذلك يتعين وقف صرفه عند بلوغ العامل المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد لخروجه حينئذ عن نطاق التأمين، ويصرف له في هذه الحالة المعاش أو التعويض المستحق له في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب العجز إلا بعد ثبوته بمعرفة الجهة المختصة، مع مراعاة عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، ويلاحظ أن العامل قد يتعرض للحرمان من تعويض الأجر إذا توافرت إحدى الحالات، وهي تعمد إصابة نفسه أو إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود ومن جانبه، وذلك ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن ٢٥% من العجز الكامل.

ثانياً: الحق في معاش العجز أو المعاش الإصابي

قد يترتب على الإصابة عجز العامل عن القيام بمهام وظيفته، كلياً أو جزئياً، أو يترتب عليها وفاة العامل، فما هي حقوقه القانونية في هذه الحالات؟ فرق المشرع بين العجز على حسب درجته، كلي أم جزئي، ثم قسم الأخير (العجز الجزئي) إلى عجز جزئي مستديم يصل إلى ٣٥% أو أكثر من العجز الكلي أو يقل عن ٣٥%.

تعريف العجز الكلي والعجز الجزئي:

المقصود بالعجز الكامل أو العجز الكلي: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين العامل وبين مزاوله أية مهنة أو عمل يتكسب منه، ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية.

المقصود بالعجز الجزئي: كل عجز بخلاف حالات العجز الكلي من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين عمله الأصلي.

مقدار المعاش في حالة الوفاة أو العجز الكلي:

نصت المادة (٥١) من القانون على أنه "إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة ٨٠% من الأجر، بما لا يزيد على الحد الأقصى ولا يقل عن الحد الأدنى، فهذه المادة تقرر إستحقاق العامل المصاب لمعاش إصابي يقدر بنسبة ٨٠% من المتوسط الشهري للأجور التي ادّيت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين، أو مدة الاشتراك إن كانت مدة الاشتراك تقل عن السنة، ولا يخرج المعاش في هذه الحالة عن كونه تعويضاً رأى المشرع أن يؤدي للعامل المصاب في صورة معاش بدلاً من تعويض الدفعة الواحدة.

ثم تضيف نفس المادة السابقة (٥١) أن هذا المعاش يزداد بنسبة ١% سنوياً حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين. وهذا يفترض أن العجز الكلي أو الوفاة قد حدثت قبل بلوغ المؤمن عليه سن الـ ٦٠. وعلى هذا فإن النص لا يربط إستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة الناتجة عن إصابة العمل بإنتهاء الخدمة نتيجة العجز أو الوفاة، فالحق في المعاش الإصابي يرتبط بواقعة العجز أو الوفاة فقط، وهذا فارق جوهري - ومنطقي بين المعاش التقاعدي والمعاش الإصابي.

المعاش في حالة العجز الجزئي المستديم المقدر بنسبة ٣٥% فأكثر:

إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ ٣٥% فأكثر استحق المصاب معاشاً يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش. فالحالة السابقة تتعلق بالمعاش في حالة الوفاة أو العجز الكامل المستديم أما هذه الحالة فتتعلق بالعجز الجزئي المستديم، ولا يعتد المشرع به في شأن تقرير معاشاً له إلا إذا كانت نسبته تقدر بـ ٣٥% فأكثر من نسبة العجز الكلي المستديم، فإذا ثبت هذا العجز الجزئي المستديم بهذه النسبة فإن المصاب يستحق معاشاً يساوي ذات النسبة من المعاش المقرر لحالة الوفاة أو العجز الكامل، أي ٣٥% من نسبة الـ ٨٠% من متوسط الأجر الشهري للسنة الأخيرة المسدد عنها الاشتراك، فإذا كان متوسط أجر الاشتراك الشهري عن السنة الأخيرة (٢٠٠٠) جنيه فإن المعاش في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم سيكون ٨٠% أي $٢٠٠٠ \times ٨٠ \div ١٠٠ = ١٦٠٠$ جنيه، وتكون نسبة العجز الجزئي ٣٥% أي $١٦٠٠ \times ٣٥ \div ١٠٠ = ٥٦٠$ جنيهاً.

ولكن كيف تقدر نسب العجز هذه؟

هذا ما أجابت عنه المادة (٥٥) من القانون، حيث وضعت جداول لنسب العجز الكلي، أما في حالة عدم ورود العجز بالجدول المذكور فإن نسبته تقدر بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية. ويجوز الجمع بين المعاش الإصابي والمعاش التقاعدي، كما يجوز الجمع بين معاش الإصابة والأجر. ولا يحرم العامل من المعاش في الحالتين السابقتين، ولو كان قد تعمد إصابة نفسه، أو كانت إصابته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه لعدم ورد نص بهذا الحرمان.

ثالثاً: التعويض الإصابي

يستحق هذا التعويض للمصاب إذا كانت نسبة العجز المستديم لديه نتيجة الإصابة تقل عن ٣٥%، فهنا فقط يستحق تعويض يدفع إليه مرة واحدة وليس في صورة معاش يدفع إليه شهرياً طوال حياته. وقد نصت على هذا المادة (٥٣)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى ٣٥%، استحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز.

ولكن كيف يحسب هذا التعويض؟

حددت ذات المادة السابقة قواعد حساب التعويض الإصابي حيث نصت على أن ".... يقدر (التعويض) بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل، وذلك عن أربع سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة. أي يجب حساب نسبة العجز بالنسبة لقيمة المعاش في حالة العجز الكامل ثم يضرب الناتج في أربع سنوات. وليس للمحكمة سلطة تقديرية في كيفية حسابه، بل أن المشرع رسم معالمه ووضع له معياراً يدور مع الأجر ونسبة العجز محدداً بذلك نطاقه.

لو كان أجر العامل في السنة الأخيرة المسدد عنها الاشتراك أو في المدة السابقة عن الإصابة إن قلت عن ذلك ٢٠٠٠ جنيه فإن المعاش الإصابي يقدر بنسبة ٨٠% من الأجر أي ١٦٠٠ جنيه، ثم تحسب نسبة العجز الجزئي ولتكن ٣٠% فيكون الناتج لدينا $١٦٠٠ \times ٣٠ \div ١٠٠ = ٤٨٠$ جنيهاً شهرياً ثم يضرب هذا الناتج في أربع سنوات، أي في ٤٨ شهراً ليكون الناتج $٤٨٠ \times ٤٨ = ٢٣٠٤٠$ جنيهاً يسدد للعامل مرة واحدة.

يحرم العامل من التعويض السابق المستحق له في حالة العجز الذي لا تزيد نسبته عن ٢٥% في حالتين : إذا تعمد إصابة نفسه أو إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه، أما إذا نشأ عن الإصابة وفاة العامل، أو إذا تخلف عجز كامل أو عجز جزئي تزيد نسبته على ٢٥% من العجز الكامل، فإن العامل أو المستحقين عنه يستحقون المعاش أو التعويض ولو رجع الحادث إلى خطأ عمدي من العامل أو إلى سوء سلوك فاحش ومقصود منه.

التعويض عن العجز الناشئ عن إصابات متتالية:

❖ إذا كان العامل قد سبق وأصيب بإصابة عمل أو إصابات عمل غير الجديدة هذه، وكان مجموع هذه الإصابات جميعها يقل أو يزيد عن نسبة ٣٥% من العجز الكامل، فكيف نعوضه؟

❖ **واستطرد المشرع لهذه الحالة وقد نصت المادة ٥٦ على الأحكام الآتية:**

١- إذا وقعت إصابات متتالية للعامل، وكانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من ٣٥%، يعوض العامل هنا عن إصابته الأخيرة فحسب على أساس نسبة العجز.

٢- إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة السابقة والإصابة الحالية تساوي أو تزيد عن ٣٥% .

❖ لكن لأن عند حساب المعاش يؤخذ في الحسبان متوسط أجر العامل عن النسبة السابقة على الإصابة الأخيرة، والاجر هنا لا يكون كاملاً لأنه يكون قد خفض بسبب العجز الجزئي الناتج عن الإصابة السابقة، وهذا يؤثر بدوره في مبلغ المعاش، ولذلك اشترط المشرع ألا يقل المعاش الجديد عن المعاش القديم، وإستحقاق المعاش الجديد يؤدي إلى قطع المعاش القديم ولكن لا يؤثر على تعويض الدفعة الواحدة السابق صرفه.

كيفية حساب نسب العجز وإعادة الفحص الطبي ووقف المعاش:

❖ المادة (٥٥) قد نظمت كيفية حساب نسب العجز، وهي إما على نظام الجدول المرافق للقانون بتحديد نسب العجز في حالة الإصابة، وإما عن طريق شهادة طبية تصدر بتحديد نسبة العجز إذا لم تكن النسبة أو العجز وارداً في الجدول السابق.

❖ لكن قد تستجد أمور بعد تحديد نسب العجز السابقة تختم إعادة النظر في القرار السابق إما بزيادة نسبة العجز أو بتقليلها، ولهذا فقد نظم المشرع هذا الأمر في المادة ٥٨ من القانون التي أعطت لكل من المصاب ولجهة العلاج وللهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة شهور خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز، ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة، ولا يجوز إعادة التقدير بعد إنتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز.

❖ قد نظمت المادة ٥٩ قواعد تعديل نسب العجز عند إعادة الفحص الطبي. فإذا لم يتقدم المصاب لإعادة الفحص الذي تطلبه جهة العلاج أو الهيئة المختصة في الموعد الذي تخطره به، أوقف صرف معاش العجز إعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي، ويستمر الوقف إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها أعتبرت النسبة الجديدة أساساً للتسوية إعتباراً من التاريخ الذي كان محدداً لإعادة الفحص.

التحكيم الطبي:

❖ إذا لم يقتنع المؤمن عليه بقرار جهة العلاج بتحديد نسبة العجز فإن له أن يطلب إعادة النظر في هذا القرار وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بإنهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهني، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته. ويقدم الطلب للجنة التحكيم الطبي .

❖ قرار لجنة التحكيم الطبي نهائي وملزم "فالالتجاء إلى التحكيم الطبي ليس إلزامياً على المؤمن عليه، ولكنه إذا اختار هذا الطريق لاقتضاء حقوقه فإن قرار لجنة التحكيم الصادر في موضوع المنازعة يكون نهائياً وغير قابل للطعن فيه ويتعين عليه إلتزامه وعدم التحلل منه".

❖ هذا القرار النهائي والإلزامي لا يكون إلا في حالة ما إذا طلب العامل التحكيم، وصدر قرار اللجنة في موضوع النزاع، أما إذا لم يلجأ العامل إلى التحكيم الطبي فإنه يظل محتفظاً بحقه الأصلي في الالتجاء إلى القضاء.

تقديم دعوى المصاحب بالمطالبة بحقوقه التأمينية:

يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الإستحقاق وإلا انقضى الحق في المطالبة بها، وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد. فإذا قُدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده، ويتم الصرف إعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب. وقد قررت محكمة النقض أن المشرع قد أخضع للتقادم الحولي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط، أما التعويض عن إصابات العمل فليس ناشئاً عن عقد العمل، بل هو تعويض قانوني رسم الشارع معالمه ووضع له معياراً يدور ويتحرك مع الأجر والإصابة وما ينجم عنها، فلا يسري عليه ذلك التقادم. وأوضحت المحكمة أن مستحقات المؤمن عليه الناشئة عن قانون التأمين الاجتماعي تخضع للتقادم الخمسي.

العلاقة بين التأمين ضد إصابات العمل والمسئولية المدنية

تناولنا الحقوق المالية للمؤمن عليه في حالة وقوع إحدى إصابات العمل، ورأينا تنوع وتدرج هذه الحقوق حسب ما تخلفه الإصابة من آثار لدى المصاب، وإذا كانت هذه هي حقوق المصاب قبل هيئة التأمينات المختصة طبقاً لقانون التأمين،

هل للمصاب (أو للمستحقين عنه في حالة وفاته) حقوق أخرى قبل الهيئة طبقاً لأي قانون آخر؟

إذا كان المتسبب في الضرر رب العمل أو شخص من الغير، فهل للمصاب الحق في الرجوع عليهما بدعوى المسئولية طبقاً لقواعد القانون المدني؟ وما حدود هذا الرجوع؟

تنبيه المشرع التأميني لهذه الافتراضات وصاغ بعض المواد التي تغطيها، فقد نص في المادة (٦٤) من قانون التأمين رقم ١٤٨ على أن "تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب حتى ولو كان الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول".

إذا فإن أحوال المسئولية في هذه الحالات قد تثار ضد الهيئة المختصة أو ضد صاحب العمل، أو ضد الغير.

قد جسم المشرع الحالة الأولى- وهي مسئولية الهيئة المختصة في مواجهة المصاب أو المستحقين عنه طبقاً لأي قانون آخر- ونص على عدم جواز مقاضاة الهيئة المختصة إلا بالحقوق المقررة في قانون التأمين الاجتماعي.

كما راعى المشرع مسألة التوازن بين الحقوق، حيث أغلق الطريق على الهيئة المختصة حتى لا تتنصل من مسئوليتها بحجة وجود شخص من الغير هو المتسبب في الضرر وهو المسئول، حيث نص في المادة (٦٤) على أن تلتزم الهيئة المختصة بجميع الحقوق المقررة لصاحب الشأن أو المستحقين عنه في حالة تحقق شروط إستحقاق أي من الحقوق السالفة حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل. هذا عن مسئولية الهيئة المختصة، فماذا عن مسئولية صاحب العمل أو الغير.

حق العامل في الرجوع بالتعويض على صاحب العمل

نصت المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعي على حق العامل أو المستحقين عنه في الرجوع بالتعويض على صاحب العمل طبقاً لأي قانون آخر إذا نشأت الإصابة عن خطأ من جانبه، وقد تعرضت محكمة النقض المصرية لأحوال هذه المسئولية، وفقاً لأحكام القانون المدني، والتي يمكن أن تسند المسئولية إما إلى قواعد المسئولية التقصيرية أو إلى قواعد مسئولية المتبوع عن فعل تابعه.

١- **رجوع العامل على صاحب العمل بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية:** ويشترط للرجوع بالتعويض على رب العمل أن تنشأ الإصابة عن خطأ من جانبه، ولم تشترط المادة في هذا الخطأ صفة ما مثل كونه جسيماً أو غير مغتفر، فأى خطأ يتسبب في الإصابة ممكن الاستناد إليه للمطالبة بالتعويض طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية. وتطبق هنا قواعد المسئولية التقصيرية من ضرورة إثبات الخطأ والضرر ورابطة السببية، فهذه ليست مسئولية مفترضة، بل أن عبء الإثبات يقع على عاتق العامل، ويجب أن يحدد الحكم الصادر من محكمة الموضوع ماهية الأعمال المنسوبة إلى رب العمل، ويكون الحكم معيباً بالقصور إذا اكتفى في بيان خطأ صاحب العمل بعبارة مجملة تتضمن إهماله في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع سقوط العمال في "الخلاط" دون أن يبين ماهية هذه الاحتياطات التي أهمل صاحب العمل في اتخاذها حتى تتمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها في تكييف الفعل المنسوب إليه بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه.

❖ **لن تثار هنا مشكلة الجمع بين التعويضات**، فالعامل يحصل على مبلغ جزافي من الهيئة المختصة، فإذا لم يكن الضرر قد جبر كلية فإن يستطيع أن يرجع بالمبلغ المتبقي لجبر الضرر كاملاً على صاحب العمل متى وجد خطأ في جانبه، ولكن لا يحصل على تعويضين عن ضرر واحد. وتقوم فلسفة عدم الجمع في هذه الحالة على أن رب العمل هو الملتزم وحده بدفع أقساط الاشتراكات في التأمين ضد إصابات العمل. وهو ينبغي بذلك أن يؤمن مسؤوليته أيضاً في حدود المبلغ الجزافي الذي سيدفع للعامل أو ورثته حال تحقق الخطر، فإذا لم يكن هذا المبلغ كافياً لتعويض الضرر فهنا يرجع العامل على رب العمل بالمبلغ المتبقي.

٢- **رجوع العامل بالتعويض على صاحب العمل على أساس مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه**: القضاء قد استند على نص المادة ٦٦ من ذات القانون والتي تقرر مسؤولية الهيئة عن إلتزاماتها القانونية طبقاً لهذا القانون مع عدم الإخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول "للقول بإمكان مساءلة رب العمل على أساس المادة ١/١٧٤ من القانون المدني والتي تكرر مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها". وهذه الحالة لا تفترض خطأ ذاتي لرب العمل تسبب في إحداث الضرر بل أنه كفيل للمسئول عن الضرر لأنه متبوع له والمتبوع يسأل عن فعل تابعه على أساس الكفالة والتضامن التي تجد مصدرهما في القانون مباشرة.

❖ قد قضت محكمة النقض بأن: "أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لإلتزامها بشأن إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن عليه أو ورثته من حق قبل الشخص المسئول. وإذا كان العامل يتقاضى حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي شارك هو وصاحب العمل في دفعها، بينما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي إرتكبه المسئول، فليس ما يمنع من الجمع بين الحقين".

❖ لهذا فإنه يجوز للعامل أن يجمع بين تعويض إصابة العمل المدفوع له من قبل الهيئة المختصة وبين التعويض عن الضرر الذي أصابه من الشخص المسئول عن الضرر (الذي قد يدفعه رب العمل بإعتباره مسئولاً عن أفعال تابعة التي تضر بالغير)، حتى ولو كان ذلك يجاوز قيمة الضرر، لاختلاف مصدر الحق في التعويض عنه في مبلغ التأمين "فإذا اختلف مصدر كل حق كان من الممكن الجمع حيث يكون للحصول على كل حق سببه، وينتفي الإثراء بلا سبب، فالمبالغ تتعدد بتعدد مصادر الإلتزام.

حقوق العامل في الرجوع بالتعويض على الغير المسئول

طبقاً للقواعد العامة في المسؤولية المدنية

❖ إذا كان للمصاب الحق في الرجوع على صاحب العمل بالتعويض إستناداً إلى خطئه أو استناداً إلى خطأ تابعه - وبرغم أن صاحب العمل هو الملتزم بأقساط الاشتراك في تأمين إصابات العمل- فإنه يجوز له من باب أولى أن يرجع على الغير المسئول عن الضرر. ويقصد بالغير هنا المسئول عن الضرر غير الهيئة المختصة أو صاحب العمل أو التابع لصاحب العمل.

❖ **لكن هل يجوز للمصاب أو للمستحقين من المؤمن عليه أن يجمعوا بين المبلغ المستحق من التأمين وبين تعويض المسؤولية في هذه الحالة أيضاً؟**

❖ **نصت المادة (٦٦) على أن ←** "تلتزم الهيئة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول".

❖ إذاً فهذا النص يجيب على أي تساؤل خاص بمدى جواز الجمع بين التعويض ومبلغ التأمين، ولكن هل جواز الجمع يكون في نطاق جبر الضرر كاملاً أم من الممكن أن يتعدى ذلك.

❖ أسلفنا بجواز الجمع بغير حدود في حالة مسؤولية صاحب العمل عن أفعال تابعة التي تسبب ضرراً للغير، بجانب مبلغ التأمين.

❖ هنا أيضاً استقر القضاء المصري على جواز الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض بغير حدود، فالقول بغير ذلك يؤدي إلى إعفاء المسئول عن الضرر من مسؤوليته لوجود التأمين، أو الإعفاء الكلي أو الجزئي للهيئة المختصة من إلتزاماتها برغم سداد الاشتراكات المطلوبة.

❖ إذاً فخلاصة القول أن القضاء يسمح بالجمع بلا حدود بين مبلغ التأمين والتعويض المستحق عن الفعل غير المشروع وذلك لاختلاف مصدر المسؤولية في كل حالة، وتعدد المصادر أو اختلافها يبرر تعدد التعويض، ولا يمكن أن ينسب إلى العامل المضور الإثراء بلا سبب.

تأمين المرض

التمويل ومجال التطبيق

تمويل تأمين المرض

أولاً: حصة صاحب العمل: وتقدر كالاتي:

٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام، وذلك للعلاج والرعاية الطبية.

٢.٢٥% من أجور المؤمن عليهم الخاضعون لقانون العمل.

ثانياً: حصة المؤمن عليهم: وتقدر كالاتي:

١% من الأجور بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام القانون.

١% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج.

٤% من فئة دخل أو اجر الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم من الفئات المشار اليها بالبنود ثانياً ورابعاً من المادة (٢٢) من القانون .

٢% من المعاش بالنسبة للمنتفعين بأحكام الرعاية الطبية .

نطاق تطبيق تأمين المرض ووقفه

نطاق التطبيق والفئات المستفيدة من التأمين فهي بصفة عامة:

كل العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ولكن يشترط للإنتفاع بهذا التأمين بالنسبة لعمال القطاع الخاص: أن يكون العامل مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة، أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين. ويبيغي المشرع بهذا الشرط ضمان حد أدنى من الإشتراك في التأمين حتى يقطع الطريق على أي تحايل للإستفادة من مزايا التأمين دون أن يكون هناك إشتراك جدي فيه. ويؤكد الفقه على ضرورة فهم كلمة (إشتراك) المنصوص عليها بأنه ليس إشتراك العامل، بل إشتراك صاحب العمل عن العامل.

وقف سريان أحكام تأمين المرض:

نص المشرع التأميني في المادة ٧٤ من القانون على وقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية:

- ١- مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.
- ٢- مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة.
- ٣- مدة الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التي يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.

حقوق المؤمن عليه

الحق في العلاج والرعاية الصحية

- تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بعلاج المريض ورعايته طبياً إلى أن يشفى، وللهيئة المختصة الحق في ملاحظة المريض حيثما يجري علاجه. ويستفيد أيضاً من هذه الخدمة (الرعاية الطبية والعلاج) المؤمن عليهم أثناء الحمل والولادة وبعده، وتشمل صرف الأدوية اللازمة لكل ذلك.
- تتولى الهيئة علاج المريض ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، فلا يوجد حد أقصى لمدة تقديم العلاج والرعاية الطبية.

تعويض الأجر في حالة المرض

- قد يترتب على المرض إنقطاع العامل المؤمن عليه عن العمل لفترة قد تطول أو تقصر، مما يتسبب في حرمان العامل نم أجره إذا كان نظام العمل يأخذ بهذه الفلسفة. لأجل هذا فقد نصت المادة ٧٦ من القانون على أن "إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل ٧٥% من أجره اليومي المسدد عنه الإشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل ٨٥% من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر.
- هذا هو المبدأ العام في تعويض الأجر، حيث يحصل المريض المؤمن عليه على نسبة من الأجر وليس الأجر كاملاً، وهي ٧٥% من الأجر المسدد عنه الإشتراكات في الثلاثة أشهر الأولى، فإن استمرت حالة المرض أكثر من ذلك حصل العامل على ٨٥% من الأجر السابق.
- إذا زادت فترة المرض عن ١٨٠ يوماً في السنة الميلادية الواحدة فلا يصرف منها تعويض الأجر، بعكس تعويض الأجر عن إصابة العمل.
- يشترط استمرار قيام علاقة العمل بين المريض وجهة عمله وإلا انتفى حقه في تقاضي تعويض الأجر.

الاستثناء : صرف تعويض الأجر كاملاً:

- يصرف تعويض الأجر في حالة المرض كاملاً في حالة إستثنائية نصت عليها المادة ٧٦ حيث أوردت بأنه "استثناءً من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل اجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته إستقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله.
- علي وحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة ووحدات قطاع الاعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة الي صدور قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي .
- اي ان العامل المؤمن عليه المريض بأحد الامراض المزمنة يحصل علي تعويض الاجر كاملاً اي بنسبة ١٠٠% وبغير تحديد مدة قصوي لهذا الي ان يشفي او تستقر حالته بشكل يمكنه من العودة الي مباشرة عمله او يتبين عجزه عجزاً كاملاً فالإستثناء يشمل قيمة التعويض ومدته.

تعويض الأجر في حالة الحمل والولادة:

- لأن المرأة العاملة تتعرض أثناء حياتها الوظيفية لمخاطر كثيرة وأهمها مخاطر الحمل والولادة، فإن المشرع التأميني قد حرص على رعايتها تأمينياً ونصت المادة ٧٥ من قانون ١٤٨ على إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم العلاج والرعاية الصحية للمؤمن عليهم أثناء الحمل والولادة.
- أيضاً وإمعاناً في رعاية الأمومة والطفولة حسب نص الدستور، جاءت المادة ٧٧ من القانون لتقرر أن تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل ٧٥% من الأجر.
- يلاحظ أن ◀ التعويض يصرف أثناء الأجازة سواء أثناء الحمل أو بعد الوضع وهذه المدة طبقاً لقانون العمل ٥٠ يوماً للعاملات بالقطاع الخاص واربعة أشهر للعاملات بالحكومة وقطاع الأعمال العام، ولا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال فترة خدمتها.
- يلاحظ أنه ▶ يشترط لحصول العاملة على التعويض ألا تقل مدة إشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر. وتستحق المؤمن عليها هذه الحقوق بصرف النظر ما إذا كان الحمل شرعياً أم لا.

مصاريف إنتقال المريض

تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف إنتقال المريض بوسائل الإنتقال العادية من محل إقامته إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الإنتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح بإستعماله وسائل الإنتقال العادية.

تأمين البطالة

طرق التمويل ومجال التطبيق

طرق التمويل

يمول تأمين البطالة مما يأتي:

- 1- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع ١% من أجور المؤمن عليهم.
- 2- ريع استثمار هذه الاشتراكات.
- 3- المتحمل الوحيد بتأمين البطالة هو صاحب العمل، على إعتبار أن البطالة مرتبطة بالعملية الإنتاجية وهي إحدى تكاليفها التي يجب أن يدفعها هؤلاء، فلا تساهم الخزنة العامة ولا المؤمن عليهم بنسب أخرى في هذا التأمين.

نطاق التطبيق

القاعدة - أن تأمين البطالة يسري على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون .

الاستثناء - لا يسري هذا التأمين على الفئات الآتية:

- 1- العاملون بالجهاز الإداري للدولة: فالمشرع إفترض في هذه الفئة توافر قدر من الثبات والطمأنينة، حيث أن القوانين واللوائح المنظمة لعملهم تمنع فصلهم أو الإستغناء عنهم إلا لأسباب محددة وهي أغلبها عقابية لمخالفة أو إرتكاب العامل أخطاء جسيمة في عمله.
- 2- العاملون الذين يبلغون سن الستين: فهذه هي سن التقاعد والإحالة إلى المعاش، فلا يتمشى مع هذا إستحقاق تأمين البطالة.
- 3- العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة: وقد خص المشرع بالذكر عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسمين وعمال الشحن والتفريغ. فهذه الفئات طبيعة عملها إما مؤقت أو عرضي وبالتالي يصعب تحديد متى يكونوا في بطالة أو العكس .

الحقوق المالية

قيمة تعويض البطالة ومدة صرفه

نصت المادة ٨٩ من القانون بأن "يقدر تعويض البطالة بنسبة من الأجر الأخير للمؤمن عليه، ثم أوردت المادة ٩٠ إستثناء من

هذا الأصل:

أولاً: قيمة التعويض:

القاعدة - يحصل المؤمن عليه الذي ثبت أنه في حالة بطالة وتوافرت فيه باقي الشروط

- 1- (٧٥%) للأربعة اسابيع الاولى .
- 2- (٦٥%) للأربعة اسابيع الثانية .
- 3- (٥٥%) للأربعة اسابيع الثالثة .
- 4- (٤٥%) لباقي الاسابيع .

من الأجر الأخير الذي كان يتقاضاه من عمله السابق.

🔴 **الاستثناء:** استحقاق المؤمن عليه تعويض بطلاة بنسبة ٤٠% من الأجر الأخير الذي سددت على أساسه الإشتراكات إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:

- ١- إرتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لرب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال ٢٤ ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- ٢- عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
- ٣- عدم قيامه بتأدية إلتزامات العمل الجهرية.
- ٤- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.
- ٥- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
- ٦- إعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول.

ثانياً: مدة صرف التعويض:

لا يصرف تعويض البطالة لما لا نهاية، بل إن له مدة لا تطول ينقطع بعدها عن المؤمن عليه حتى ولو لم يجد عملاً.

🔴 يستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ إنتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ إلتحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة ١٢ أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى ٢٨ أسبوعاً إذا كانت مدة الإشتراك في هذا التأمين تجاوز ٣٦ شهراً.

شروط إستحقاق تعويض البطالة وسقوطه ووقفه

أولاً: شروط إستحقاق تعويض البطالة:

١) ألا يكون المؤمن عليه قد إستقال من الخدمة:

🔴 ينبغي المشرع من وراء هذا الشرط ألا يكون المؤمن عليه قد خلق حالة البطالة بنفسه. ونستطيع أن نقول بصفة عامة بأنه طالما أن الإستقالة كانت اضطرارية للعامل فإنه يستحق التعويض، أما الإستقالة الإختيارية فهي التي تؤدي لعدم إستحقاق التعويض، ويجب دراسة الباعث على الإستقالة في كل حالة على حدة.

٢) ألا تكون قد إنتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جنائية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة:

🔴 لأن وقوع هذه الأفعال المجرمة تشريعياً يدل على سوء سلوك العامل وعدم إستحقاقه أي رعاية بشرط أن يثبت ذلك بحكم نهائي.

٣) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل، منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة:

🔴 بما أن صاحب العمل هو الذي يقع على كاهله عبء الإشتراك في هذا التأمين بواقع ١% من أجور المؤمن عليهم، فإن مخالفته لإلتزاماته القانونية وعدم إشتراكه عن العامل لا يحرمه من حقه في التعويض، على أن ترجع الهيئة المختصة على صاحب العمل لأخذ حقوقها قبله، ويكفي العامل أن تكون علاقة العمل منتظمة خلال فترة السنة أو الستة أشهر على الأقل السابقة على كل تعطل.

٤) أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

🔴 أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه إسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة. وهذا الشرط يهدف للتأكد من توافر الرغبة لدى العامل في البحث عن العمل والاستعداد للعمل، بل أيضاً إعلام المكتب بأنه ما زال متعطلاً لمساعدته في الحصول على العمل المناسب.

ثانياً: حالات سقوط الحق في التعويض:

١- إذا رفض المؤمن عليه الإلتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسباً له :

❖ الرفض المقصود هنا هو لرفض غير المبرر والذي ينم عن عدم رغبة المؤمن عليه من الإلتحاق بأي عمل، وفي هذه الحالة يسقط حقه في التعويض،

❖ ولكن متى يعتبر الرفض غير مبرر؟

حرص المشرع على بيان ذلك، فنص: ويعتبر العمل مناسباً إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

- أ) أن يكون أجره يعادل على الأقل ٧٥% من الأجر الذي يؤدي على أساسه تعويض البطالة.
- ب) أن يكون العمل متفقاً مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
- ج) أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله.

٢- إذا ثبت إشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص :

❖ هذا يعني إنتهاء البطالة بالنسبة له وأنه صار قادراً على الكسب، وقد يبدو هذا الشرط مغالاً فيه. وكان الأولى إشتراط ألا يقل دخله الصافي من العمل الخاص عن ٧٥% على الأقل من الأجر الذي يؤدي على أساسه تعويض البطالة.

٣- إذا ثبت إشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه :

❖ قد تلافى المشرع في هذا الفرض النقد السابق، ولكن ماذا عن العمل المؤقت لدى الغير أسبوع أو شهر مثلاً. فالعمل الدائم يسقط ولا شك الحق في التعويض ولكن العمل المؤقت ليوم أو لأسبوع ما كان يجب أن يسقط الحق في التعويض.

٤- إذا استحق المؤمن عليه معاشاً يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه :

❖ استحقاق معاش بهذه القيمة يعني ضمان دخل ثابت للمؤمن عليه وهو ما يبطل سقوط الحق في التعويض.

٥- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائياً :

❖ قد استعمل المشرع تعبير (هاجر) (أو غادر) ونعتقد أنه يقصد بالهجرة هي هجرة المصري لوطنه، والمغادرة للأجنبي لأنه يسري عليه قانون التأمين الاجتماعي.

٦- إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين :

❖ لأنه السن المقرر للإحالة للتقاعد والإسكان للراحة لأغلب الفئات العاملة.

ثالثاً: حالات وقف صرف التعويض:

❖ قد تعرض أثناء سريان التأمين حالات تزول فيها البطالة مؤقتاً مع علمنا بعدم زوالها نهائياً وأنها ستعود بعد فترة طالت أم قصرت، في هذه الحالة نص المشرع على وقف سريان صرف التعويض، على أن يعود الصرف كعهده السابق بعد زوال سبب الإيقاف ليستكمل المدة المحددة له. أما عن أسباب هذا الإيقاف.

١- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلاً في المواعيد المحددة، ما لم يكن ذلك

لأسباب معقولة: فعدم التردد على مكتب القوى العاملة المختص قد اعتبره المشرع قرينة على إنتهاء حالة البطالة. ولكن إذا وجدت أسباب معقولة لذلك يبدىها المؤمن عليه للمكتب فلا يوقف صرف التعويض.

٢- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص: ومدة التدريب المهني التي يقررها

المكتب للمؤمن عليه تعتبر في حكم فترة البطالة ويحصل على تعويض البطالة عنها. وقد أردف المشرع هاتين الحالتين بالنص على أن ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق. فإذا عاود المؤمن عليه التردد على المكتب أو التحق بالتدريب المهني، زال سبب الإيقاف ويعاد صرف التعويض بمقدار المدة المتبقية.

٣- إذا جند المؤمن عليه، ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة إستحقاق التعويض.

٤- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.

٥- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشاً يقل عن قيمة تعويض البطالة ويصرف في الحالتين ما يعادل الفرق بين قيمة تعويض البطالة المستحق والاجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الإستحقاق.

النزاع حول سبب إنتهاء خدمة المؤمن عليه

🕒 إذا قام نزاع على سبب إنتهاء خدمة المؤمن عليه وهل يستحق تعويضاً عن حالة البطالة أم لا، فإنه يصرف له تعويض بطالة بنسبة ٤٠% من الأجر الأخير لمدة أسبوعين يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقاً للإجراءات التي يبينها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة. وطبقاً لهذا القرار يلتزم مكتب علاقات العمل ببحث موضوع النزاع، وعليه أن يعد تقريراً بأسباب إنتهاء الخدمة خلال مدة أقصاها ثمانية أيام من تاريخ وصول الأوراق إليه.

تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

طرق التمويل

ننكون موارد هذا التأمين من:

- ١- ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .
- ٢- ما قد تخصصه الخزنة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .
- ٣- عائد استثمار اموال واحتياطات حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .
- ٤- نسبة ٣٠% مما يقضي به من غرامات .
- ٥- التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها مجلس الادارة .
- ٦- اي موارد اخري تخصص لهذا الصندوق .

انواع الرعاية الاجتماعية

أولاً: إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات:

- 🕒 تنوعت الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون بين انشاء دور لرعايتهم مع تزويدهم بكثير من الخدمات الترفيهية الثقافية
- ١- المساعدة في توصيل المعاشات الي المنازل للمرضي والعاجزين وكبار السن .
 - ٢- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح .
 - ٣- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول علي مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات .
 - ٤- اي انشطة اجتماعية اضافية اخري .

🕒 يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح اصحاب المعاشات تيسيرات خاصة وعلي

الاخص ما يأتي

- ١- تخفيض نسي في تعريفه المواصلات بالسكك الحديدية .
- ٢- تخفيض في اسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض .
- ٣- تخفيض نفقات الاقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الاداري للدولة .

يجوز لرئيس مجلس الوزراء بقرار منه بناء على عرض رئيس الهيئة وبعد الإتفاق مع الوزراء المختصين أن يمنح أصحاب

المعاشات تيسيرات خاصة ينص عليها في هذا القرار وعلى الأخص ما يأتي:

- ١- تخفيض نسي في تعريفه المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.
 - ٢- تخفيض في أسعار الدخول للنوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما.
 - ٣- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
 - ٤- تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة.
- هذه التيسيرات تتراوح ما بين تخفيض مقداره ٥٠% من القيمة الرسمية لتذاكر المواصلات بالسكك الحديدية داخل المدن، و٥٠% من رسوم دخول الأسواق والمعارض، و٢٠% من نفقات الرحلات التي ينظمها القطاع العام داخل الجمهورية أو خارجها.

القسم الثاني: الطوائف الأخرى الخاضعة للقانون رقم (١٤٨ لسنة ٢٠١٩) (العاملون لحساب أنفسهم)

التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم (الطائفة الثانية)

نطاق سريان التأمين وشروط الانتفاع به

- المشرع يهدف بتنظيم هذه الأحكام إلى مد الحماية التأمينية إلى المواطنين الذين فاتهم قطار التأمينات، وذلك تجسيدا للتكافل الاجتماعي الذي يجمع بين أفراد العائلة المصرية الكبيرة وإعمالاً لما نص عليه الدستور.
- بالتالي فالواضح أنه يستفيد من الحماية التأمينية المقررة في هذا القانون كل من لا يتمتع بتغطية تأمينية أخرى، سواء كانت عامة مثل القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، أو التي كانت واردة في قوانين خاصة مثل التأمين على أصحاب الأعمال والمصريين العاملين بالخارج.
- حددت المادة الثانية/ ثانياً نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص، وهم ١٧ (سبع عشرة) فئة اجتماعية، وقد جاءت كالآتي:

نطاق السريان من حيث الأشخاص:

[١] الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً، والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم:

- يشترط في هؤلاء أن يؤدون الأعمال لحساب أنفسهم، سواء كان النشاط صناعي أو زراعي أو تجاري، وبشرط أيضاً هنا أن يكون الشخص يعمل لحساب نفسه أي غير تابع لأحد من ناحية تأدية الخدمة، كالسباك أو النجار والخياط.

[٢] الشركاء المنضمون في شركات الأشخاص:

- يقصد بهؤلاء الشركاء المتضامنون الذين تضمن كل أموالهم كل ديون الشركة، أما إذا كان الشريك تقتصر مسؤوليته عن ديون الشركة على قيمة حصته فإنه لا يعتبر من أصحاب الأعمال في منطق هذا القانون

[٣] ملاك شركات الشخص الواحد:

[٤] المهن الحرة:

[٥] أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية:

هم الأعضاء المنتجون في هذه الجمعيات، والذين يشتغلون لحساب أنفسهم، وهذه الجمعية التعاونية الإنتاجية تتكون من مجموعة من العمال أو الحرفيين في مهنة أو صناعة معينة، ويجمع المشترك في هذه الجمعية بين صفة العامل بالجمعية وصفة صاحب العمل.

[٦] مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فداناً فأكثر:

ذلك بصرف النظر عما إذا كان يزرعها بنفسه أو بمساعدة غيره، أو يؤجرها نقداً أو مزارعة.

[٧] حائزو الأراضي الزراعية:

التي تبلغ مساحتها فداناً فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالزراعة أو هما معاً، وهو نفس التطبيق السابق، ولكن فيما يخص حائزي الأراضي الزراعية، وقد رأينا أن من يحوز أقل من فداناً له الحق في التغطية التأمينية بمقتضى المادة البند الرابع من المادة الثانية للقانون باعتباره من العمالة غير المنتظمة.

لا يهم سبب الحيازة، سواء كانت بمقتضى حق عيني أصلي أو حق شخصي وأياً كانت طبيعة الحق الشخصي، إيجار بالنقد أو بالمزارعة، أو هما معاً، ولكن المشرع ذكر لفظ "ملاكاً" عند ذكر سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين وقد رأينا الفقرة الخامسة المخصصة لملاك الأراضي الزراعية، وتمتد تلك الفقرة لتشمل المالك الذي لا يستغل أرضه بنفسه، فمن باب أولى تمتد لمن يزرع أرضه بنفسه، أي يملك ويحوز، وما كان هناك داعي لهذا التكرار.

لكن هل يشترط أن تكون الحيازة محلها أرضاً زراعية طبقاً للمفهوم المتعارف عليه في القوانين الزراعية؟

أم يمتد لحيازة الأرض المستصلحة والمزروعة بالفعل؟

نعتقد امتداد الحماية لكل الحائزين للأراضي المزروعة على غرار ما رأيناه في خصوص البند السالف.

[٨] ملاك العقارات المبنية:

ذلك إذا كان الدخل السنوي منها يصل للحد الأدنى لأجر الاشتراك لكل مالك، ولا يهم أن تكون الملكية مفرزة أم على الشيوع. ويشترط كما هو واضح من الفقرة أن يتعلق الأمر بالعقارات المبنية وليست الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء، وأن يتعلق الأمر أيضاً بمالك وليس بحائز لهذه العقارات.

[٩] أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع:

هنا لم يشترط المشرع عدد معين في المركبات المسيرة، ولا في الربح الناتج عن استغلال هذه المركبات، وبالتالي يستفيد من الفقرة أي مالك مركبة آلية مخصصة لنقل البضائع أو الأشخاص طبقاً لأوراق ترخيصها.

يشترط أن يتعلق الأمر بوسيلة آلية للنقل، وليس بغيرها من الوسائل، فالمركبات التي تعتمد في تحريكها على قوة الحيوان لا تستفيد من هذه الحماية، وإن كان يمكنهم الاستفادة من التأمين الشامل.

طبقاً لهذه الفقرة بهذه الصياغة تمتد الحماية لأصحاب مركبات النقل النهري أو البحري الآلية، وكذلك الجوي، سواء كانت مستعملة لغرض نقل البضائع أو نقل الأشخاص.

بناءً عليه فإنه يخضع لتأمين أصحاب الأعمال أصحاب سيارات الأجرة وأصحاب سيارات النقل ونصف النقل، وأصحاب سيارات أتوبيس المدارس وأتوبيس السياحة وأتوبيسات الأشخاص التي يملكها الأفراد، وأصحاب الجرارات الزراعية ذات المقطورة، وأصحاب المراكب الآلية المستخدمة في النقل النهري أو البحري أو البري أو الجوي (للأشخاص أو للبضائع).

[١٠] الوكلاء التجاريون:

الوكيل التجاري يمارس عملاً تجارياً طبقاً لأحكام القانون التجاري، ولذلك يخضع لتأمين أصحاب الأعمال.

[١١] أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية:

نص المشرع في المادة الثانية/ الطائفة الثالثة/ بند (١١) من هذا القانون على خضوع أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية في قطاعات الصيد النهري والبحري.

[١٢] المأذونون الشرعيون والمؤثقون الملتزمون من غير الرهبان:

هؤلاء برغم تكليفهم بالأعمال العامة من قبل السلطة المختصة، إلا أنه لا يتقاضون أجراً (مرتباً) من الدولة، وبالتالي فكان يصعب تطبيق القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ عليهم، فيما يتعلق ببند العاملين بالدولة، وكان لابد من البحث لهم عن حماية تأمينية، ولهذا أدخلهم المشرع في زمرة أصحاب الأعمال، وإن كان المدلول اللفظي لا ينطبق عليهم حرفياً.

[١٣] العمد والمشاخ:

أدخل المشرع بعض التعديلات على قانون العمد والمشايخ ، أهمها التعديل الوارد بشأن طريقة تقلد المناصب، حيث لم يعد بالانتخاب بل بالتعيين
تنص المادة ٢٩ من ذات القانون الجديد على أن "يمنح العمد مكافأة قدرها مائة وخمسون جنيهاً شهرياً، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها خمسة وسبعون جنيهاً شهرياً، وذلك مقابل النفقات التي تتطلبها وظيفة كل منهما".
قد ذكر تقرير الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية المرفق بالقانون أن "... العمد أو الشيخ موظفان عموميان تابعان للحكومة وتعيينهما يكون بقرار إداري من الجهة المختصة، ولا يعتبر هذا التعيين إخلالاً بالتطبيق الديمقراطي....".

بعد كل هذه الأحكام فمن الصعب فهم موقف المشرع في خصوص سريان تأمين أصحاب الأعمال على هذه الطائفة، مع أنهم يتمتعون بصفة الموظف العام، ويتقاضون مكافأتهم شهرياً، ويجوز لهم الجمع بين المعاش أو المرتب والمكافأة ويعينون قبل ذلك بقرار إداري.
الواضح أنه لا بد من التفرقة- في ضوء النصوص الحالية- بين ما إذا كان الشخص المعين في وظيفة العمد أو الشيخ من الموظفين العموميين أو ممن يسري عليهم القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وهنا يظل خاضعاً لأحكام هذا القانون حيث أن المادة الثانية والعشرون من القانون تعطي الحق في الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله لوظيفة العمد، ويعتبر متفرغاً لعمله كعمد، ومتمتعاً بجميع مميزات وظيفته الأصلية، ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية، وأيضاً يظل منتفعاً بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المعامل بمقتضاه.
إن لم يكن يعمل بأية وظيفة حكومية فلا مفر من تطبيق القانون ٢٠١٩/١٤٨ ولكن باعتباره من أصحاب الأعمال، حيث أن الفقرة (١٣) ما تزال تدرجهم ضمن فئة أصحاب الأعمال.

[١٤] المرشدون والأدباء السياحيون وقصاصي الآثار:

يرجع للقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٣ في شأن المرشدين السياحيين ونقاباتهم لتحديد المرشد وغيرهم، وقد عرفت المادة الأولى من هذا القانون المرشد بأنه هو "الشخص الذي يتولى الشرح والإرشاد للسائح في أماكن الآثار أو المتاحف أو المعارض مقابل أجر"، وتحدد المادة الثانية من ذات القانون أنه "لا يجوز ممارسة مهنة الإرشاد السياحي إلا لمن كان حاصلاً على ترخيص بذلك من وزارة السياحة، ومقيداً بجدول نقابة المرشدين السياحيين وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب الترخيص وإصداره".
إذاً فهذه الفئة لها طبيعة خاصة لحساسية مهنتها، كما أنهم يعملون في الغالب لحساب أنفسهم، لأجل هذا فقد عمل المشرع على حمايتهم تأمينياً، بتقرير أحقيتهم في الاستفادة من مزايا هذا القانون ما دامت قد توافرت في شأنهم الإشتراطات المنصوص عليها في القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٣.

[١٥] الأدباء والفنانون:

هل تعد هذه الطائفة من أصحاب المهن الحرة طبقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة أم أن الأمر كان يستدعي نصاً خاصاً بهم. على أية حال فإن الأدباء والفنانين الذين لا يتمتعون بأي تغطية تأمينية أخرى يمكن لهم الاشتراك في النظام التأميني طبقاً لهذا القانون، وهذه الفئة كبيرة، والمعيار في توافر صفة الأديب أو الفنان ليس من السهل ضبطه.
بالتالي ينطبق البند هذا على فناني السينما والمسرح، والفنان التشكيلي والنحت والتصوير والموسيقى والغناء والعزف وغيرهم.

[١٦] ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية:

تحداً لللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.

[١٧] أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والرفيعة والأسرية.

يشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبندين أولاً من هذه المادة، وألاً تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.

الفئات التي تضاف لاحقاً:

هذا التحديد الوارد في تلك المادة على (١٧) فئة ليس وارداً على سبيل الحصر، بل على سبيل المثال، ولكن لإضافة فئة أخرى يحتاج الأمر إلى قرار من رئيس الهيئة، في كل حالة على حدة، وبالفعل صدرت بعض القرارات الجمهورية - قبل عام ٢٠١٩ - بإضافة فئة القساوسة والشمامسة المكرسون وفئة الشركاء المتضامنون في شركات التوصية بالأسهم والتوصية البسيطة إلى الفئات المنصوص عليها في هذا القانون.

شروط الانتفاع بالتأمين طبقاً للقانون (٢٠١٩/١٤٨)

شروط الانتفاع بأحكام القانون:

الشرط الأول: ألا يقل سن طالب التأمين عن ٢١ سنة وألا يزيد عن خمسة وستين سنة:

حيث أن هذا الحد الأدنى والأعلى هو المأخوذ به في بعض قوانين التأمينات الاجتماعية، فإن تجاوز سن طالب التأمين الخامسة والستين عاماً، فإن بمقتضى هذا الشرط عدم أحقيته في طلب مد الحماية إليه.

الشرط الثاني: ألا ينسري عليه أي من قوانين التأمينات الاجتماعية الأخرى:

الغرض من تفريد هذه الفئات ببند خاص تحقيق حماية تأمينية لهم وذلك لتعذر ضمهم تحت بنود أي من القوانين السارية لحظة صدور هذا القانون.

إذا كان طالب التأمين يتمتع أساساً بتغطية تأمينية أخرى طبقاً لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية السارية فلا مجال لإشراكه في هذا القانون.

أي أن أصحاب المعاشات والخاضعين لأي نظام تأميني لا يحق له طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون حتى ولو كان يمارس أي من الأنشطة الاجتماعية التي تدخله في زمرة الفئات الخاضعة للقانون، لأن كل هذا مشروط بعدم تمتعه بأي نظام تأميني.

إذا توافر هذان الشرطان يحق للشخص أن يطلب الانتفاع بأحكام القانون .

الطابع الإلزامي للقانون:

نص المادة الرابعة "ويكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون إلزامياً".

أي أن الطابع الاختياري لأعمال أحكام هذا القانون على المنتفعين بأحكامه منتفية في حالتنا هذه، فالمرشح ينبغي مد مظلة التأمين على كل الفئات الاجتماعية، ومنهم أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وبالتالي فلا مجال لرفض الخضوع للنظام.

لم يشأ المشرع أن يترك أمر الاشتراك في التأمين لمحضى رغبة الشخص أو الهيئة، فمن شأن هذا أن يعلق نفاذ القانون على مشيئة الأطراف، وأن يضعف الفاعلية المبتغاة من وراء مد مظلة التأمين لكل الأفراد.

لأجل هذا فقد جعل الإنضمام لزمرة المؤمن عليهم طبقاً لهذا القانون إجبارياً على الفئات المستوفية لشرائطه، كذلك ألزم أصحاب الأعمال وبعض الجهات الإدارية بالتعاون مع الهيئة لإعمال حكم القانون.

من هذا المنطلق جاء نص المادة الرابعة من القانون موضحاً أن "يكون التأمين وفقاً لهذا القانون إلزامياً في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية".

هذا الإلزام يمس أولاً للمؤمن عليهم ويخاطبهم مباشرة، كما يخاطب بطريق غير مباشر كل من له صلة بالمؤمن عليه للاشتراك في التأمين .

والمعلوم أن "نظام التأمين الاجتماعي الشامل يعتمد في تمويله على اشتراكات المؤمن عليهم، وهذه المشاركة لا تستهدف تمويل النظام بقدر ما تستهدف إشعار المؤمن عليه بالاشتراك في التمويل وحصوله على حق وليس مساعدة أو إعانة.

إذا ما استوفى الطالب شرط السن والشروط الأخرى من ناحية عدم تمتعه بحماية تأمينية أخرى، وكان من الفئات السالفة الذكر فإنه يجب عليه التقدم إلى المكتب المختص لطلب قيد اسمه في سجلات الهيئة، ويحرر الطلب بمعرفة موظفه الهيئة المختص.

أخيراً فإنه يبيّن على الطابع الإلزامي للقواعد السابقة (طبقاً للمادة (٤) من القانون) أنه لا يحق للهيئة رفض طلب مواطن للتمتع بمزايا التأمين الاجتماعي، ما دام قد استوفى الشروط المنصوص عليها في القانون.

مصادر تمويل التأمين، ومضمون الحماية التأمينية

مصادر تمويل التأمين

اعتمد المشرع في تمويل الصندوق الخاص على أكثر من مورد، وأبرز ضرورة مشاركة الأشخاص والطالبيين للإنتفاع بالمزايا من الطوائف التي يمكنها طلب ذلك.

أغلب مصادره فهي المصادر التي أقرها القانون، ويعتمد في موارده على المصادر الآتية:

اشتراكات تأمن الشيخوخة والعجز والوفاة:

بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانياً وثالثاً بواقع (٢١%) من دخل الإشتراك الشهري الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

بالنسبة لتأمين المرض والمنظم في المادة (٧٠) وما بعدها من القانون، تكون حصة المؤمن عليهم هي (٤%) من فئة دخل أو أجر الإشتراك الشهري للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبندين ثانياً ورابعاً من المادة الثانية من هذا القانون.

مضمون الحماية التأمينية

أقر المشرع في هذا القانون للمؤمن عليه أو المستحقين عنه (بحسب الأحوال) الحق في الحصول على معاش في حالة بلوغه السن أو ثبوت عجزه كلياً عن العمل أو حدوث الوفاة.

هذا بجانب بعض الحقوق الأخرى مثل التعويض الإضافي ونفقات الجنازة وغيرها.

الحق في المعاش:

يحصل المؤمن عليه على معاش في حالة بلوغه السن القانونية، والمقصود بالسن هنا سن الخامسة والستين، وهذا هو معاش الشيخوخة.

كما يستحق معاشاً في حالة العجز الكامل، وهو "كل عجز من شأنه يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاويلته مهنته الأصلية أو أي مهنة أو نشاط يتكسب منه ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المستعصية والمزمنة التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي".

أولاً: معاش الشيخوخة:

يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة إذا توافرت فيه شرطان:

الشرط الأول: بلوغه سن الخامسة والستين:

هذا هو السن المعمول عليه في هذا القانون.

الشرط الثاني: أن تكون مدة اشتراكه في التأمين ١٢٠ شهراً على الأقل:

أي أن تكون مدة اشتراك المؤمن عليه في النظام التأميني عشر سنوات على الأقل حتى يمكنه الحصول على الحد الأدنى للمعاش. وقد رأينا أحقية المؤمن - عليه في ضم مدد اشتراكه السابقة في أي نظام تأميني إلى هذا التأمين حتى يكون له من السنوات ما يؤهله لاستحقاق المعاش.

إذا بلغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين ولم تكن مدة اشتراكه في النظام تبلغ عشر سنوات،

هل يستحق معاش؟

كان القانون السابق يسمح بذلك وذلك بشرط أن يكون نشاط المؤمن عليه ما زال قائماً، فهنا يستمر خضوعه لأحكام هذا القانون حتى استكمال أدنى مدة لاشتراك فقط، أو انتهاء النشاط، أي التاريخين أقرب.

قيمة المعاش:

يتم حساب قيمة المعاش في خصوص أغلب أنواع التأمينات وذلك على أساس (٤٥/١) من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.

ويشترط في جميع الأحوال ألا يتجاوز المعاش ٨٠% من الدخل الذي تمت على أساسه التسوية وهذا هو الحد لأقصى النسبي في القانون السابق رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والقانون الحالي رقم ١٤٨/ ٢٠١٩ وغيره من القوانين.

أدنى نسبة معاش فيجب ألا تقل عن ٦٥% من دخل التسوية.

ثانياً: معاش العجز والوفاة:

١- الحالتان المنصوص عليهما في المادة (٢١) من القانون، وهي ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط أو ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء النشاط، ولم يكن قد بلغ سن الخامسة والستين ومع عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة، ويشترط للاستفادة من هذا المعاش تحقق الشرطين الآتيين:

١- الشرط الأول: ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته:

١- المقصود بالعجز العجز الكلي الذي يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين نشاطه الأصلي أو مزاولته أية مهنة أو نشاط يتكسب منه.

٢- إذا حدث نزاع بين المؤمن عليه وبين الهيئة على نسبة العجز فقد يتدخل التحكيم الطبي بين الخصوم، حيث نصت على أن يتولى لجنة التحكيم الطبي المشكلة وفقاً للائحة التنفيذية، حالات التحكيم الطبي بالنسبة للمؤمن عليهم بالشروط والقواعد المنصوص عليها فيها.

٣- كما تثبت الوفاة الحقيقية بشهادة رسمية من الجهات المدنية المختصة بذلك.

٢- الشرط الثاني: أن تقع الوفاة أو يحدث العجز أثناء استمرار النشاط، أو خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ولم يصرف تعويض الدفعة الواحدة:

١- إذا كان قد توقف عن النشاط ثم حدثت الوفاة أو العجز الكلي فمن الصعب القول بسريان التأمين عليه، إذ أن ذلك مشروط باستمراره في ممارسة النشاط المبرر لخضوعه لمعاملة تأمينية خاصة.

٢- لا اعتبارات إنسانية بحتة، مد المشرع مظلة الحماية التأمينية لمن تقع له الوفاة أو العجز خلال سنة من تاريخ توقف النشاط وذلك بشرطين:

١- الشرط الأول: ألا يكون قد بلغ سن الخامسة والستين، لأن هذا قد يدخله في معاش الشيخوخة بحسب توافر الشروط.

٢- الشرط الثاني: ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة، حيث أنه بهذا يكون قد حصل على مستحقاته المالية قبل الهيئة، ولا حق له في المطالبة بأية حقوق تأمينية أخرى.

٣- الشرط الثالث: ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن ثلاثة شهور متصلة أو ستة أشهر متقطعة: ذلك لضمان قدر من الجدية في الاشتراك في النظام، وزيادة في التيسير على المستحقين يشترط أن تكون المدة ثلاثة أشهر متصلة فقط، أو أن تبلغ ٦ أشهر متقطعة.

مقدار المعاش:

١- وضع المشرع قاعدة خاصة يتم على أساسها حساب المعاش في حالتنا هذه، إذ أوجبت المادة (٢١) من القانون حساب معاش الوفاة أو العجز بمقدار ٦٥% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك، وهذه هي الطريقة الأولى، أما الطريقة الثانية فيقدر المعاش على أساس ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوباً على أساس مدة الاشتراك في التأمين مضافاً إليها خمس سنوات.

٢- إن كان العجز أو الوفاة قد حدثت نتيجة إصابة عمل، فإن المعاش يربط بواقع ٨٠% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال .

ثالثاً: استحقاق المعاش في حالات أخرى:

١- وسع المشرع في حالات استحقاق المعاش في هذا القانون.

الحالة الأولى: استحقاق المعاش بعد أكثر من سنة من تاريخ توقف النشاط:

١- المشرع راعى أيضاً بعض الاعتبارات الإنسانية هنا وقرر حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحسب الأحوال في استحقاق معاش هنا بشروط هي:

١- الشرط الأول: بلوغ المؤمن عليه السن بعد انتهاء نشاطه، أو ثبت عجزه أو تحقق وفاته بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء نشاطه.

٢- لا بد أن يتحقق أي من الفروض الثلاثة بعد مدة سنة من تاريخ توقف النشاط فإذا كان النشاط لم يتوقف لا حاجة لهذه الحالة بل لحالات أخرى.

الشرط الثاني: أن تكون مدة اشتراكه في التأمين ١٢٠ شهراً فعلية على الأقل:

أي عشر سنوات، حتى يتوفر له رصيد من المدة يكفي لمنحه معاش وهذا شرط عام حتى في الحالات العادية. تكون المدة (١٨٠) شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

الشرط الثالث: ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة:

حيث أنه بهذا الصرف قد حصل على مستحقاته المالية قبل الهيئة، ولا يحق له المطالبة بمستحققات أخرى. فإذا توافرت هذه الشروط استحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه معاشاً لم يكن يستحق لهم أساساً.

الحالة الثانية: إنتهاء نشاط المؤمن عليه لغير ذلك من الأسباب:

ذلك متى كان من شأن ذلك عدم استحقاق معاش طبقاً للقواعد العادية، لعدم بلوغه الخامسة والستين مثلاً، أو عدم وجود عجز كلي أو حدوث وفاة هنا لم يكن المؤمن عليه أو المستحقين عنه ليستحقوا معاشاً لولا هذا النص، ويشترط في هذه الحالة الشرط الأساسي التالي:

أن تكون مدة اشتراكه في التأمين ٢٤٠ شهراً على الأقل، أي عشرون عاماً، وهي مدد مضاعفة للمدة العادية، حتى لا تضيع حقوق المؤمن عليه، وفي جميع الأحوال فإن تقرير معاش خاص به قد يكون أفضل له من الحصول على مبلغ إجمالي يسهل التصرف فيه مرة واحدة.

تكون المدة (٣٠٠) شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

الشروط الأخرى للاستفادة من هذه الحالة هي:

(أ) توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (٥٠%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.

(ب) أن تتضمن مدة الاشتراك مدة اشتراك فعلية لا تقل عن ٢٤٠ شهراً، وتكون المدة ٣٠٠ شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

(ج) تقديم طلب الصرف.

(د) ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.

الحقوق التأمينية الأخرى

أورد المشرع حقوقاً تأمينية أخرى للمؤمن عليه أو المستحقين عنه، وهذه الحقوق تشمل التعويضات والحقوق الإضافية.

الحق في تعويض الدفعة الواحدة:

يستحق المؤمن عليه تعويضاً عن الأقساط التي دفعها للاشتراك في النظام إذا انتهى نشاطه ولم تتوافر في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش.

[١] إنتهاء النشاط دون استحقاق معاش:

هذه الحالة قرر المشرع فيها للمؤمن عليه الحق في الحصول على تعويض دفعة واحدة في حالة إنتهاء نشاطه دون أن تتوافر في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش وذلك متى توافرت أي من الحالات الآتية:

- ١- هجرة المؤمن عليه.
- ٢- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً أو اشتغاله بالخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.
- ٣- الحكم النهائي على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.
- ٤- إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.

هذه هي الحالات التي يجب فيها صرف دفعة واحدة والتي ينتهي نشاط المؤمن عليه فيها دون استحقاقه لمعاش.

عن قيمة التعويض فإنه يحسب بواقع ١٥% من دخل الاشتراك مضروباً في اثني عشر، عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.

[٢] منحة الوفاة:

- تستحق منحة الوفاة عند وفاة صاحب المعاش تعادل قيمة معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين.
- تؤدي لمن يحدده صاحب المعاش إذا كان قد حدد ذلك، فإن لم يكن قد حدد تستحق للأرامل، وفي حالة عدم وجودهن تستحق للأولاد القصر، والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات.
- تقسم المنحة بحسب عدد الأزواج أو الأرامل، وإذا لم يوجد تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما، وفي حالة عدم وجودهما تستحق لمن يعوله من أخواته القصر والعاجزين عن الكسب أو الأخوات غير المتزوجات.
- تثبت الإعالة بإقرار من المستحق أو متولي شئونه مؤيدة بشهادة إدارية وفي حالة عدم وجود استحقاق المنحة للأولاد أو الأخوة القصر والأخوات غير المتزوجات تصرف المنحة لمن يتولى شئونهم، ويثبت ذلك أيضاً بشهادة إدارية

[٣] نفقات الجنازة:

- تصرف عند وفاة صاحب المعاش بواقع معاش ثلاثة أشهر، وتصرف للأرامل أو للأرملة، فإن لم يوجد فالأرشد من الأولاد أو إلى من يثبت قيامه بالصرف على نفقات الجنازة .
- المستحقون للمعاش فيسري في تحديدهم وأنصبتهم أحكام القانون ، وهم "الأرملة أو الأرامل والزوج أو الأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات" الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق.

الطائفة الثالثة: التأمين الاجتماعي على المصريين العاملين بالخارج

نطاق سريان القانون وشروط الانتفاع بأحكامه

أولاً: الفئات التي يسري عليها القانون:

- نصت المادة الثانية/ فقرة ثالثاً منه على أن يكون للعاملين المصريين بالخارج غير الخاضعين لأحكام التأمينات وفقاً لنصوص أخرى حق طلب الإنتفاع بأحكام القانون المرافق طالما توافرت في شأنهم الشروط التي يحددها.

ثانياً: العاملين المصريين في الخارج:

- العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.
- العاملون لحساب أنفسهم.
- المهاجرون من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.
- العاملين البحريين الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحري.

- يعتبر العامل المصري بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبط بعقد عمل شخصي ولا يسري في شأنه قانون العمل في حكم العامل المصري في الخارج.

بشروط الإنتفاع بأحكام هذا اللد ما يأتي:

- ألا يكون خاضعاً لأحكام البندين أولاً وثانياً من هذه المادة.
- ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.
- يبدو أن المشرع يقصر الحماية على المرتبطين بعقود عمل شخصية سواء في الخارج أو في السفارات والقنصليات ووحدات المنظمات الدولية العاملة في مصر.
- إذا كان العامل لا يرتبط بعقد مع جهة عمله، كما هو حال كثير من العمالة المصرية بالخارج، فهل يمكن أن يستفيد من هذا النظام؟

- يبدو أن نصوص القانون تسعفنا في هذا الشأن حيث يسمح المشرع بـسريان أحكامه على العاملين لحساب أنفسهم.
- يؤيد بعض الفقه حق هؤلاء في الإستفادة من أحكام القانون، إذ أن المشرع قد راعى الحكم الغالب في تشغيل العاملين المصريين بالخارج، وأنه غالباً ما يتم عن طريق العقود، ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يتم التشغيل بغير طريق التعاقد.
- كما يسري القانون على المشتغلين لحساب أنفسهم (في الخارج) مثل المهن الحرة أو التجاريين، كما يسري على المهاجرين المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.

ثالثاً: شروط الإنتفاع بأحكام القانون:

- وضع المشرع شرطاً عاماً وأساسياً ألا وهو الإنتماء إلى أي من الفئات الأربعة السابق ذكرها، كما أن النظام يعتمد على الاشتراك الاختياري من طالب التأمين، فالطابع الإجباري مفقود هنا.
- قد منحت المادة الثالثة من القانون الحق للسيد رئيس مجلس الوزراء -بناءً على عرض رئيس الهيئة- إصدار قرار بالزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التي لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية وبجانب هذا فهناك بعض الشروط الإضافية في طالب الإنتفاع بالتأمين:
- ١- ألا تقل سن المؤمن عليه عن ١٨ عاماً وألا تزيد عن الستين عاماً: ويبدو هذا الشرط متسقاً مع شروط الاستفادة من الحماية التأمينية في القوانين المختلفة، فأقل سن اشتراك هي ١٨ عاماً، والحد الأقصى للسن هو الستين عاماً، ويثبت السن بالأوراق الرسمية التي تفيد ذلك، من شهادات الميلاد أو البطاقات الشخصية أو العائلية، أو جوازات السفر.
- ٢- ألا يكون المؤمن عليه خاضعاً لأي من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، كأن يكون من الطائفة الأولى المنصوص عليها ومعاراً للعمل بالخارج، وذلك حتى لا يجمع الشخص بين أكثر من حماية تأمينية أو بين أكثر من معاش.
- ٣- استمرار المؤمن عليه في أداء الاشتراكات.

تمويل التأمين

- أسلفنا أن هذا النظام يعتمد على الاشتراك الاختياري من الفئات التي يسري عليها.
- يعتمد تمويل هذا الصندوق على المصادر الآتية:**
- ١- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه بواقع ٢١% من دخل الاشتراك الشهري الذي يختاره من الدخول الواردة في الجدول المرافق للقانون.
- أموال هذا الصندوق يجب استثمارها وذلك لإتاحة الفرصة للحصول على ربح استثمار بما يساعد النظام على الوفاء بالتزاماته.

مضمون الحماية التأمينية

أولاً: معاش الشيخوخة:

- هناك شرطين أساسيين لاستحقاق المعاش في هذه الحالة.
- الشرط الأول: بلوغ سن الستين:**
- القاعدة العامة لاستحقاق معاش الشيخوخة في القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وإن كان القانون قد نص على مدة الخامسة والستين لاستحقاق المعاش في حالة العاملين لحساب أنفسهم، ويثبت بلوغ سن الستين بالوثائق والأوراق الرسمية الدالة على ذلك.

الشرط الثاني: أن تصل مدة الاشتراك إلى ١٢ شهراً على الأقل:

- أي عشر سنوات . ولم يشترط القانون اقتران بلوغ سن الستين بضرورة التوقف عن العمل، وقد نصت المادة (٦/١٢) من هذا القانون للمؤمن عليه الذي انتهى عمله قبل بلوغ سن الستين وكانت مدة اشتراكه في التأمين قد جاوزت العشرين عاماً (٢٤٠ شهراً) أن يطلب صرف المعاش المستحق له.
- يحسب المعاش إذا استوفى الشروط السابقة بذات طريق الحساب ، أي يكون المعامل المحسوب على أساسه المعاش هو واحد على خمسة وأربعين، وبحد أقصى للمعاش ٨٠% من دخل الاشتراك الذي سوى على أساسه المعاش، أما الحد الأدنى النسبي فيبلغ ٥٠% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك وذلك متى بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين ٢٤٠ شهراً على الأقل.

ثانياً: معاش العجز والوفاة:

- ١- على استحقاق المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحسب الأحوال معاشاً في حالتي العجز الكامل للمؤمن عليه أو وفاته وذلك إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة خلال فترة استمرار عمل المؤمن عليه أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء عمله أو من تاريخ التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما أسبق، بشرط أن يكون المؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة.
- ٢- المقصود هنا بالعجز الكامل هو "كل عجز من شأنه أن يحول عليه أو بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أي مهنة أو عمل أو نشاط يتكسب منه".
- ٣- فهنا العبرة أولاً ← بتحقيق العجز الكامل أو الوفاة.
- ٤- وثانياً ← أن يكون ذلك في أثناء استمرار عمل المؤمن عليه، أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء العمل أو من تاريخ التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما أسبق.
- ٥- وثالثاً ← وأخيراً أن يكون المؤمن عليه قد اشترك في النظام لمدة ثلاثة أشهر متصلة على الأقل قبل حدوث الوفاة أو العجز الكامل.
- ٦- يثبت العجز الكامل بموجب شهادة صادرة بالبلد الذي كان يعمل به، وتعتمد الشهادة من السفارة أو القنصلية الخاصة بمصر في دولة عمل المؤمن عليه، وذلك إذا ما استمرت إقامة المؤمن عليه خارج مصر، أما إذا عاد فإن إثبات العجز يكون من اختصاص الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- ٧- إذا ما تحقق الخطر المؤمن منه فإنه يحق للمؤمن عليه أو المستحقين عنه طلب معاش يقدر بواقع ٦٥% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوباً على أساس مدة الاشتراك في التأمين مضافاً إليها مدة خمس سنوات أي المعاشين أكبر، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن.
- ٨- إذا ما كانت الواقعة (الوفاة أو العجز الكامل) قد حدثت نتيجة إصابة العمل تصبح النسبة التي يحسب على أساسها المعاش ٨٠% من دخل الاشتراك أو متوسط الاشتراك بحسب الأحوال.

يعتبر العجز الكامل أو الوفاة التي تقع للمؤمن عليه نتيجة عن إصابة عمل في الحالات الآتية:

- ١- إذا نشأ العجز الكامل أو الوفاة نتيجة حادث مفاجئ وقع له أثناء أو بسبب تأدية عمله أو خلال فترة زهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعي.
- ٢- إذا كان العجز أو الوفاة نتيجة الإصابة بأحد الأمراض المهنية بالجدول رقم (١) المرافق للقانون، ويشترط في هذه الحالة أن يكون هذا المرض مرتبطاً بالعمل الذي يقوم به صاحب العمل أو يزاوله المؤمن عليه وأن يكون هذا العمل من الأسباب المنصوص عليها بالجدول المذكور وفقاً للموضح في الاستثمارات المقدمة للهيئة.
- ٣- يزداد المعاش المستحق في هذه الحالة بنسبة ٥% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً.

ثالثاً: الحقوق التأمينية الأخرى:

- ١- استحدث القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨ حقاً تأمينياً لمؤمن عليه أو المستحقين عنه بحسب الحالات هو التعويض الإضافي، حيث نصت المادة ٢٢ من القانون على أن يؤدي هذا التعويض في حالات انتهاء عمل المؤمن عليه للعجز الكامل أو الوفاة، وفي حالة وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين لمعاش في تاريخ وفاته ويؤدي هذا التعويض في حالة الوفاة إلى من يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفي حالة عدم التحديد يؤدي التعويض إلى الورثة الشرعيين، ويشترط لاستحقاقه أن يكون المؤمن عيه قد اشترك في التأمين ثلاثة أشهر متصلة قبل وقوع الوفاة أو العجز الكامل.

عن أسس حساب هذا التعويض فهو يحسب على أساس معاش الشيخوخة مضروباً في (١٢)، وتحدد هذه النسبة تبعاً لسن المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تاريخ استحقاق الصرف وطبقاً للجدول رقم (٣) المرافق للقانون، وتزداد النسبة المشار إليه بواقع ٥٠% من قدرها إذا كان لعجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل. بجانب التعويض الإضافي قرر المشرع الحق في منحة الوفاة تقدر بمعاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له وذلك في حالة وفاة صاحب المعاش، وتؤدي المنحة لمن كان صاحب المعاش قد حدده قبل وفاته للحصول عليه، فإن لم يحدد شخص لاستلام المنحة تصرف للأرملة وفي حالة عدم وجودها تصرف للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات.

نفقات الجنازة فهي تبلغ معاش شهر بحد أدنى خمسون جنيهاً وذلك في حالة وفاة صاحب المعاش (وليس المؤمن عليه) وتصرف إلى الأرملة أو أرشد الأبناء أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.

الطائفة الرابعة: العمالة غير المنتظمة

الخاضعون للقانون

العمالة غير المنتظمة:

- ١- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
 - ٢- عمال التراحيل.
 - ٣- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
 - ٤- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
 - ٥- محفظي القرآن الكريم وقرائه.
 - ٦- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
 - ٧- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ، متى توافرت في شأنهم الشروط الآتية:
 - أ- **الشرط الأول** ← ألا يعمل بالمنشأة وقت وفاة مورثها.
 - ب- **الشرط الثاني** ← أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
 - ٨- العاملين المؤقتين في الزراعة سواء في الحقول والحدائق أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
 - ٩- حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
 - ١٠- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
- يشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبنود أولاً وثانياً وثالثاً، وألا يقل سن المؤمن عليه عن ١٨ سنة.
- يجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند.

أولاً: التعداد ليس على سبيل الحصر (جواز إدراج فئات أخرى في هذه الطائفة):

هذا التحديد الوارد في تلك المادة على (عشر) فئات ليس وارداً على سبيل الحصر، بل على سبيل المثال، ولكن لإضافة فئة أخرى يحتاج الأمر إلى قرار من رئيس الهيئة.

ثانياً: وضع شروط عامة للخضوع للقانون، مع وجود شروط خاصة بكل فئة تحددها اللائحة التنفيذية:

الشروط العامة للاستفادة من أحكام القانون للعمالة غير المنتظمة:

هما الشرطان المنصوص عليهما في أحكام المادة الثانية في الفقرات الأخيرة منها، وهما: "... ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبند أولاً وثانياً وثالثاً، وألا يقل سن المؤمن عليه عن ١٨ سنة.

إذاً فهناك **شترطين أساسيين** لطلب الإنتفاع بأحكام هذا القانون وذلك بجانب الإنتماء إلى أي من الفئات السابق ذكرها.

الشرط الأول: ألا يقل سن طالب التأمين عن ٢١ سنة وألا يزيد عن خمسة وستين سنة:

حيث أن هذا الحد الأدنى والأعلى هو المأخوذ به في بعض قوانين التأمينات الاجتماعية، فإن تجاوز سن طالب التأمين الخامسة والستين عاماً، فإن بمقتضى هذا الشرط عدم أحقيته في طلب مد الحماية إليه.

الشرط الثاني: ألا نسري عليه أي من قوانين التأمينات الإجتماعية الأخرى:

الغرض من تفريد هذه الفئات ببند خاص تحقيق حماية تأمينية لهم وذلك لتعذر ضمهم تحت بنود أي من القوانين السارية لحظة صدور هذا القانون.

إذا كان طالب التأمين يتمتع أساساً بتغطية تأمينية أخرى طبقاً لأي من قوانين التأمينات الإجتماعية السارية فلا مجال لإشتراكه في هذا القانون .

ثالثاً: الطابع الإلزامي للقانون:

نصت المادة الرابعة :- "ويكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون إلزامياً".

أي أن الطابع الاختياري لأعمال أحكام هذا القانون على المتفعين بأحكامه منتفية في حالتنا هذه، فالمرشع يبغى فرض مظلة التأمين على كل الفئات الاجتماعية، ومنهم العمالة غير المنتظمة، وبالتالي فلا مجال لرفض الخضوع للنظام.

لم يشأ المشرع أن يترك أمر الاشتراك في التأمين لمحض رغبة الشخص أو الهيئة، فمن شأن هذا أن يعلق نفاذ القانون على مشيئة الأطراف، وأن يضعف الفاعلية المبتغاة من وراء مد مظلة التأمين لكل الأفراد.

لأجل هذا فقد جعل الإنضمام لزمرة المؤمن عليه طبقاً لهذا القانون إجبارياً على الفئات المستوفية لشرائطه، كذلك ألزم الجميع، والجهات الإدارية بالتعاون مع الهيئة لإعمال حكم القانون.

وهذا النص يخاطب العامل ذاته، كما يخاطب أصحاب الأعمال، وكل من توسط لإلحاق الأشخاص الخاضعين للنص بالعمل (المؤقت)، هؤلاء جميعاً وإن لم يقع على كاهلهم عبء الاشتراك عن المؤمن عليه أو خصم قيمة الاشتراك عند المنبع وتوريدها للهيئة، إلا أنهم غير معفيين تماماً من كل التزام، إذ يقع على عاتقهم عبء التأكد من اشتراك المؤمن عليه في التأمين، وسداده الاشتراكات المستحقة عليه.

أخيراً فقد نصت المادة الرابعة (٤) من القانون على الطابع الإلزامي للقواعد السابقة فلا يحق للهيئة رفض طلب مواطن للتمتع بمزايا التأمين الاجتماعي، ما دام قد استوفى الشروط المنصوص عليها في القانون، فسجلت هذه المادة قولها "يكون التأمين وفقاً لهذا القانون إلزامياً".

مصادر تمويل التأمين، ومضمون الحماية التأمينية

مصادر تمويل التأمين

مشاركة الأشخاص والطلاب للارتفاع بالمزايا من الطوائف التي يمكنها طلب ذلك.

أغلب مصادره فهي المصادر التي أقرها القانون، ويعتمد في موارده على المصادر الآتية:

اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:

بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعاً (العمالة غير المنتظمة) بواقع:

الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (٩%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهرياً.

مساهمة الخزانة العامة بواقع (١٢%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهرياً.

تزداد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة (١%)، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز نسبة الاشتراكات (٢٦%).

مضمون الحماية التأمينية

الحق في المعاش:

- يحصل المؤمن عليه على معاش في حالة بلوغه السن القانونية، والمقصود بالسن هنا سن الخامسة والستين، وهذا هو معاش الشيخوخة.
- كما يستحق معاشاً في حالة العجز الكامل.

أولاً: معاش الشيخوخة:

- يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة إذا توافرت فيه **شروطان:**

الشرط الأول: بلوغه سن الخامسة والستين:

- هذا هو السن المعمول عليه في هذا القانون.

الشرط الثاني: أن تكون مدة اشتراكه في التأمين ١٢ شهراً على الأقل:

- أي أن تكون مدة اشتراك المؤمن عليه في النظام التأميني عشر سنوات على الأقل حتى يمكنه الحصول على الحد الأدنى للمعاش.
- قد رأينا أحقية المؤمن عليه في ضم مدد اشتراكه السابقة في أي نظام تأميني إلى هذا التأمين حتى يكون له من السنوات ما يؤهله لاستحقاق المعاش.

قيمة المعاش:

- يتم حساب قيمة المعاش على أساس (٤٥/١) من أجر الاشتراك شهرياً، أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
- يشترط في جميع الأحوال ألا يتجاوز المعاش ٨٠% من الدخل الذي تمت على أساسه التسوية وهذا هو الحد الأقصى النسبي في القانون السابق رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والقانون الحالي رقم ٢٠١٩/١٤٨ وغيره من القوانين.
- أدنى نسبة معاش فيجب ألا تقل عن ٦٥% من دخل التسوية.

ثانياً: معاش العجز والوفاة:

- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط أو ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء النشاط، ولم يكن قد بلغ سن الخامسة والستين ومع عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة، ويشترط للاستفادة من هذا المعاش تحقق **الشرطين الآتيين:**

١- الشرط الأول: ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته:

- المقصود بالعجز:** العجز الكلي الذي يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين نشاطه الأصلي أو مزاولته أية مهنة أو نشاط يتكسب منه.
- إذا حدث نزاع بين المؤمن عليه وبين الهيئة على نسبة العجز نلجأ إلى التحكيم الطبي بين الخصوم.

٢- الشرط الثاني: أن تقع الوفاة أو حدث العجز أثناء استمرار النشاط، أو خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط ولم يكن قد بلغ السن ولم يصرف تعويض الدفعة الواحدة:

- إذا كان قد توقف عن النشاط ثم حدثت الوفاة أو العجز الكلي فمن الصعب القول بسريان التأمين عليه، إذ أن ذلك مشروط باستمراره في ممارسة النشاط المبرر لخضوعه لمعاملة تأمينية خاصة.
- لاعتبارات إنسانية بحثة، مد المشرع مظلة الحماية التأمينية لمن تقع له الوفاة أو العجز خلال سنة من تاريخ توقف النشاط وذلك **بشرطين:**

- الشرط الأول:** ألا يكون قد بلغ سن الخامسة والستين، لأن هذا قد يدخله في معاش الشيخوخة بحسب توافر الشروط.

- الشرط الثاني:** ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة، حيث أنه بهذا يكون قد حصل على مستحقته المالية قبل الهيئة، ولا حق له في المطالبة بأية حقوق تأمينية أخرى.

٣- الشرط الثالث: ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن ثلاثة شهور منصلة أو سنة أشهر متقطعة:

🕒 ذلك لضمان قدر من الجدية في الاشتراك في النظام، وزيادة في التيسير على المستحقين يشترط أن تكون المدة ثلاثة أشهر متصلة فقط، أو أن تبلغ ٦ أشهر متقطعة.

مقدار المعاش:

🕒 وضع المشرع قاعدة خاصة يتم على أساسها حساب المعاش في حالتنا هذه، إذ أوجبت المادة (٢١) من القانون حساب معاش الوفاة أو العجز بمقدار ٦٥% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك.

🕒 هذه هي الطريقة الأولى، أما الطريقة الثانية فيقدر المعاش على أساس ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوباً على أساس مدة الاشتراك في التأمين مضافاً إليها خمس سنوات.

🕒 في جميع الأحوال يربط المعاش على أساس أكبر المعاشين كما تبين الطريقتين ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين.

ثالثاً: استحقاق المعاش في حالات أخرى:

الحالة الأولى: استحقاق المعاش بعد أكثر من سنة من تاريخ توقف النشاط:

🕒 المشرع راعى أيضاً بعض الاعتبارات الإنسانية هنا وقرر حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحسب الأحوال في استحقاق معاش هنا **بشروط هي:**

الشرط الأول: بلوغ المؤمن عليه السن بعد انتهاء خدمة، أو عمل، أو نشاط المؤمن عليه، أو ثبت عجزه أو تحقق وفاته بعد أكثر سنة من تاريخ انتهاء نشاطه.

🕒 لا بد أن يتحقق أي من الفروض الثلاثة بعد مدة سنة من تاريخ توقف النشاط فإذا كان النشاط لم يتوقف لا حاجة لهذه الحالة بل لحالات أخرى.

الشرط الثاني: أن تكون مدة اشتراكه في التأمين ١٢٠ شهراً فعلية على الأقل:

🕒 أي عشر سنوات، حتى يتوفر له رصيد من المدة يكفي لمنحه معاش وهذا شرط عام حتى في الحالات العادية. وتكون المدة (١٨٠) شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

الشرط الثالث: ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة:

🕒 حيث أنه بهذا الصرف قد حصل على مستحقاته المالية قبل الهيئة، ولا يحق له المطالبة بمستحقات أخرى. فإذا توافرت هذه الشروط استحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه معاشاً لم يكن يستحق لهم أساساً.

الحالة الثانية: انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير ذلك من الأسباب:

🕒 ذلك متى كان من شأن ذلك عدم استحقاق معاش طبقاً للقواعد العادية، لعدم بلوغه الخامسة والستين مثلاً، أو عدم وجود عجز كلي أو حدوث وفاة.

🕒 هنا لم يكن المؤمن عليه أو المستحقين عنه ليستحقوا معاشاً لولا هذا النص، ويشترط في هذه الحالة الشرط الأساسي التالي: أن تكون مدة اشتراكه في التأمين ٢٤٠ شهراً على الأقل، أي عشرون عاماً، وهي مدة مضاعفة للمدة العادية، حتى لا تضيع حقوق المؤمن عليه، وفي جميع الأحوال فإن تقرير معاش خصاً به قد يكون أفضل له من الحصول على مبلغ إجمالي يسهل التصرف فيه مرة واحدة.

🕒 تكون المدة (٣٠٠) شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. وذلك طبقاً للقواعد التي رأيناها سابقاً في التأمين على العاملين لحساب أنفسهم.

الحقوق التأمينية الأخرى

أورد المشرع حقوقاً تأمينية أخرى للمؤمن عليه أو المستحقين عنه، وهذه الحقوق تشمل التعويضات والحقوق الإضافية.

أولاً: الحق في تعويض الدفعة الواحدة:

يستحق المؤمن عليه تعويضاً عن الأقساط التي دفعها للاشتراك في النظام إذا انتهى نشاطه ولم تتوافر في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش.

انتهاء النشاط دون استحقاق معاش:

قرر المشرع فيها للمؤمن عليه الحق في الحصول على تعويض دفعة واحدة في حالة انتهاء نشاطه دون أن تتوافر في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش وذلك متى توافرت أي من الحالات المذكورة في هذه المادة. هذه هي الحالات التي يجب فيها صرف دفعة واحدة والتي ينتهي نشاط المؤمن عليه فيها دون استحقاقه لمعاش. أما عن قيمة التعويض فإنه يحسب بواقع ١٥% من دخل الاشتراك مضروباً في اثني عشر، عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.

ثانياً: الحقوق الإضافية، تشمل الحقوق الإضافية في منحة الوفاة ونفقات الجنازة.

منحة الوفاة:

تستحق منحة الوفاة عند وفاة صاحب المعاش تعادل قيمة معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين (م٣٣) من القانون. تؤدي لمن يحدده صاحب المعاش إذا كان قد حدد ذلك، فإن لم يكن قد حدد تستحق للأرامل، وفي حالة عدم وجودهن تستحق للأولاد القصر، والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات. تقسم المنحة بحسب عدد الأزواج أو الأرامل، وإذا لم يوجد تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما، وفي حالة عدم وجودهما تستحق لمن يعوله من أخواته القصر والعاجزين عن الكسب أو الأخوات غير المتزوجات. تثبت الإعالة بإقرار من المستحق أو متولي شئونه مؤيدة بشهادة إدارية وفي حالة عدم وجود استحقاق المنحة للأولاد أو الأخوة القصر والأخوات غير المتزوجات تصرف المنحة لمن يتولى شئونهم، ويثبت ذلك أيضاً بشهادة إدارية.

نفقات الجنازة:

تصرف عند وفاة صاحب المعاش بواقع معاش ثلاثة أشهر، وتصرف للأرامل أو للأرملة، فإن لم يوجد فالأرشد من الأولاد أو إلى من يثبت قيامه بالصرف على نفقات الجنازة. المستحقون للمعاش فيسري في تحديدهم وأنصبتهم أحكام القانون، وهم الأرملة أو الأرمل أو الأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق.

قانون التضامن الاجتماعي وبعض النظم التأمينية الأخرى

أصدر المشرع قانون التضامن الاجتماعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٧ موسعاً قدر المستطاع من نطاق الحماية ومضمونها إذ يعتمد هذا النظام علي منح معاشات لليتامى والأرامل والمطلقات والشيوخ وغيرهم كما تمنح مساعدات خاصة لبعض النكبات العامة أو الخاصة.

فيما يتعلق بنطاق سريان القانون من حيث الأشخاص نص المشرع في المادة الأولى فيه علي سريانه علي المصريين ورعايا الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل كما يسري علي الفلسطينيين والاجانب فيما يتعلق بالمعاشات اذا كانوا قد اقامه في مصر اقامة مستمرة لا تقل عن عشر سنوات سابقة مباشرة علي تقديم طلب المعاش.

ولكن هل يجوز الجمع بتن النظام التأميني والنظم الاساسية او المكملة؟

- اجابت المادة الثانية علي هذا التساؤل بالنفي فيما يتعلق بالمعاشات اما الاعانات فيمكن التمتع بها .
- قد حددت المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ الفئات المستفيدة من المعاش الشهري

(١)الاولاد:

وهم الابناء المعالون والبنات والمعالات:

- أ- الذكور الذين لا تزيد سنهم علي ١٥ سنة، والبنات حتي يتزوجن او يلتحقن بعمل
- ب-الذين لا يتجاوز سنهم ٢١ سنة وملتحق بمراكز التدريب الخاضعة للإشراف الحكومي .
- ج-الذين لا يتجاوز سنهم ٢٦ سنة وملتحقون بمدارس او معاهد او جامعات ولم يتزوجوا او يلتحقو بعمل

(٢)الايتام:

وهم الاولاد الذين توفي والدهم او الذين توفي ابائهم وتزوجت اماتهم او مجهولوا الاب او الوالدين.

(٣)الارامل:

وهي كل ارملة تقل سنها عن ٦٥ سنة وتوفي زوجها وترك لها اولاد او لم يترك ولم تتزوج بع وفاته

(٤) المطلقة:

وهي كل امرأة تقل سنها عن ٦٥ سنة طلقها زوجها ولها اولاد او ليس لها اولاد ولم يتزوج بعد طلاقها

(٥)العاجز:

وهو كل شخص (رجل كان او امرأة لا زوج لها) غير قادر علي القيام بعمل لإعاقه او مرض مزمن

(٦)الشيخ:

وهو كل رجل او امرأة لا زوج لها وبلغت سنة او سنها ٦٥

(٧)اسرة المسجون :

لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات

(٨)البنات التي بلغت الخمس سنه:

ولم يسبق لها الزواج

- مقدار المعاش ونوزعه طبقا للمستحقين

رقم الفئة طبقا لتسلسل ادراجها بالقانون	الفئة	تكوين الاسرة	قيمة المعاش الشهري بالجنية
١	اليتيم	فرد واحد	٥٠
٤	اولاد المطلقة التي توفيت او تزوجت او سجت	فردان	٥٥
		ثلاثة افراد	٦٠
		اربعة افراد	٧٠
٢	الارملة	فرد واحد	٥٠
٣	المطلقة	فردان	٥٥
٥	البنات التي بلغت ٥٠ سنة ولم يسبق لها الزواج	ثلاثة افراد	٦٠
٧	اسرة المسجون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات	اربعة افراد	٧٠
٨			
٥	العاجز	فرد واحد	٥٠
٦	الشيخ	فردان	٥٥
		ثلاثة افراد	٦٠
		اربعة افراد	٧٠

يستحق كل من ينطبق القانون في شأنه المعاش بشرط الا يكون لهم دخل فإذا كان له او لاسرته دخل
خفض المعاش بقيمة هذا الدخل

هذا في شأن ا لمعاش اما في شأن المساعدات فقد قسمها القانون الي ثلاثة انواع مساعدات شهرية
ودفعة واحدة وا عانات للعاملين السابقين وا سرهم

- ١) فالمساعدة الشهرية: تصرف للافراد والاسر المحتاجة التي لا تصرف معاشا طبقا لاحكام هذا القانون
- ٢) مساعدات الدفعة الواحدة : فهي مساعدات نقدية ايضا او عينية وتصرف دفعة واحدة من صناديق المساعدات الي الافراد والاسر المحتاجة

في حالة الكوارث والنكبات العامة لأصحاب المعاشات و لمساعدات وغيرهم دون تفرقة تصرف لهم مساعدات دفعة واحدة .

تعريف النكبة او الكارثة :

نص المادة الأولى من هذا القرار علي انه

تعتبر نكبة او كارثة كل حادثة تصيب اكثر من اسرة او مجموعة افراد او اسر مختلفة في مكان واحد ولأسباب عارضة او طارئة خارج عن الارادة مثل الحرائق والفيضانات والسيول والزلازل والانهيئات الجبلية والارضية وحوادث التصادم والغرق وغيرها مما يتسبب عنها خسائر في الارواح والممتلكات الثابتة والمنقولة.

لا يدخل ضمن النكبات او الكوارث سواء العامة او الفردية ما يتلف من المزروعات الحقلية سواء نتيجة الافات الزراعية او التغيرات الجوية وكذا الاراضي المعتادة الغرض سنوايا والابوئة التي تتعرض لها الحيوانات والمناحل

قيمة معاش الضمان الاجتماعي

طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١١٤٠ لسنة ٢٠٠٥) يكون استحقاق معاش الضمان الاجتماعي للفئات الآتية

(اليتيم- الارملة- المطلقة - ا ولاد المطلقة اذا توفيت او تزوجت او سجت- العاجز - الشيخ- البنت التي بلغت ٥٠ سنة ولم يسبق لها الزواج- اسرة المسجون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات) ويكون ذلك علي النحو الاتي

عدد الارادة الاسرة	قيمة المعاش بالجنيه
فرد واحد	٦٠ جنيها
فردين	٦٥ جنيها
ثلاثة افراد	٧٠ جنيها
اربعة افراد	٨٠ جنيها

نص المشرع علي اعانات العاملين السابقين واسرهم حيث عرفت المادة ٢١ من القانون العامل السابق بانها زوجته او زوجاته وابناؤه وابوه وامه وكذلك اخوته واخواته اذا كان يعولهم اثناء حياته وتصرف مساعدات دفعة واحدة للعاملين ا لسابقين واسرهم ويحدد بقرا من وزير الشؤون الاجتماعية الحالات المستحقة للمساعدات وقيمة المساعدة وشروطها وقواعد واجراءات صرفها

اما عن مصادر تمويل هذا التأمين قد جاءت المادة ٢٣ بضرورة اشاء صناديق خاصة بالوزارة وهي صندوق المعاشات، وصندوق للمساعدات ، وصندوق للإعانات الخاصة بالعاملين واسرهم كما نظمت مصادر تمويلها وهي تعتمد بصفة اساسية علي الاعتمادات المدرجة من موازنة الدولة لهذه الاغراض



أولاً: اجب عن الاسئلة الآتية

س ١ : اكتب في التعويض الاصابي ؟

س ٢ : اكتب في قواعد تقدير المعاش ؟

س ٣ : اكتب في طرق تمويل التأمين الاجتماعي ؟

س ٤ : اكتب في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ؟

س ٤ : وضع ضمانات الوفاء باشتراكات التأمين الاجتماعي ؟

س ٤ : اكتب في التعويض الاضافي مبيناً حالات استحقاقه ؟

س ٤ : وضع حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة مبيناً قيمة التعويض ؟

س ٤ : بين مفهوم حادث العمل مبيناً شروط اعتبار الحادث اصابة عمل ؟

س ٤ : عرف قانون التأمين الاجتماعي مبيناً سماته ومدى الزامية احكامه ؟

س ٤ : وضع شروط انطباق احكام قانون التأمين الاجتماعي علي حادث الطريق ؟

س ٤ : بين المستحقين للمعاش وشروط الاستحقاق واحوال قطع المعاش ووقفه وعودته ؟

س ٤ : اكتب في التأمين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم طبقاً للقانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ؟

ثانياً: بين مدي صحة او خطأ العبارات الاتية :

العلامة	السؤال	م
	التأمين الاجتماعي نظام اختياري	١-
	يتحمل العامل وحدة الاشتراكات الاجتماعية	٢-
	يخضع العاملون المدنيون بالدولة اجبارياً للتأمينات الاجتماعية	٣-
	لا يستفيد من تقل سنه عن (١٨) عاماً من اي حماية تأمينية	٤-
	لا يشترط لاستفادة العامل الاجنبي من الحماية التأمينية ان لا تقل مدة عقده عن ٦ اشهر	٥-
	يعد عمال الكافيتيريا والفنادق من خدم المنازل	٦-
	يجوز تحميل العمال بأعباء اضافية لتحقيق المزايا الاجتماعية	٧-
	يتحمل رب العمل وحده بكل حصص الاشتراكات في التأمين الاجتماعي	٨-
	الاجر في مفهوم التأمين الاجتماعي هو المقابل ايا كان نوعه	٩-
	تدخل المزايا العينية في عناصر الاجر طبقاً لقانون التأمينات	١٠-
	تتقدم حقوق الهيئة قبل الغير بمرور خمس سنوات	١١-
	تتقدم حقوق المستحقين والمستفيدين قبل الهيئة بمرور خمس سنوات	١٢-
	يتحمل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء صاحب العمل وحدة	١٣-
	يشترط للحصول علي معاش الشيخوخة ان تكون مدة الاشتراك في التأمين ١٢٠ شهراً	١٤-
	يشترط لاستحقاق المعاش المبكر الا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن ٢٤٠ شهراً	١٥-
	الشيخوخة المبكرة تكون ارادية فقط من جانب العامل	١٦-
	الشيخوخة المبكرة قد تكون غير ارادية بفصل العامل فصلاً تاديبياً	١٧-
	يعتبر في حكم العجز الكلي المستديم الامراض العقلية	١٨-
	المفقود يعتبر ميتاً بالنسبة لما يضره من تاريخ الحكم بالوفاة وبالنسبة لما يضر غيره من تاريخ الفقد	١٩-
	قرر المشرع حق المستحقين عن المفقود في اعانة شهرية تعادل المعاش	٢٠-
	يعتبر تاريخ الحكم بموت المفقود هو تاريخ انتهاء الخدمة في تقدير جميع الحقوق التأمينية	٢١-
	يحسب تعويض الدفعة الواحدة بمقدار ١٥ ٪ من الاجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين	٢٢-

٢٣-	تحسب المكافاة بواقع اجر شهر من كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافاة
٢٤-	لا يستحق التعويض الاضافي الا لمن يستحق معاش العجز او الوفاة
٢٥-	قيمة منحة الوفاة هي ستة اشهر
٢٦-	المعاش يعتبر ميراث عن المتوفي يوزع طبقا للانصبه الشرعية في الميراث
٢٧-	العبرة في توافر شروط استحقاق المعاش هو بتاريخ وفاة المؤمن عليه
٢٨-	الزواج العرفي غير معترف به كآثر لاستحقاق المعاش
٢٩-	تستحق المطلقة معاش اذا كان الطلاق رغما عن ارادتها
٣٠-	يشترط لاستحقاق البنات معاش الا تكون متزوجة وثبوت اعالة المؤمن عليه لها
٣١-	يستحق الوالدان او احدهما نصيبه من المعاش بشرط اثبات اعالة صاحب المعاش لهم
٣٢-	الابن العاجز عن الكسب يستحق معاش بدون التقيد بسن معين
٣٣-	للارملة حق الجمع بين معاشها من زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة باحكام قانون التأمين الاجتماعي
٣٤-	لا يجوز الجمع بين المعاش المبكر والدخل الناتج عن العمل
٣٥-	اذا طلقت البنت او الاخت بعد وفاة صاحب المعاش منحت كل منهن معاش بإفتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث
٣٦-	تستحق البنت منحة زواج في كل مرة تتزوج فيها في حالة قطع المعاش للزواج
٣٧-	اشتراكات تأمين اصابة العمل يلتزم بها صاحب العمل وحده
٣٨-	الاجهزة التعويضية اذا كسرت نتيجة اصابة جسد الانسان تكون مشمولة بالتعويض

2026